

المستشار

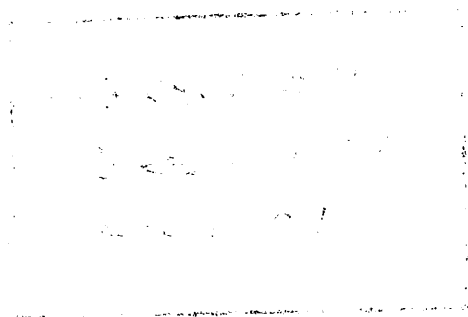
نجيب حبرائيل نجابيل

بطلان الزواج
وأسباب
التطليق في
الشرائع المسيحية

موضوعات تنشر لأول مرة :

المراسيم الدينية ركن جوهري في الزواج وإغفالها يبطل العقد
رغم تسجيله - العجز الجنسي كسبب لبطلان الزواج وحتى يكون
سبباً للتطليق - موقف الزواج الثاني في المسيحية - زواج المسلم
لغير المسلمة - هل يفسخ عقد الزواج عند اختلاف الديانة
الشريعة المسيحية والزواج العرفي إجراءات الحصول على
تصريح بالزواج من الرئاسة الدينية ..

١٩٩٠ / ١٩٩١

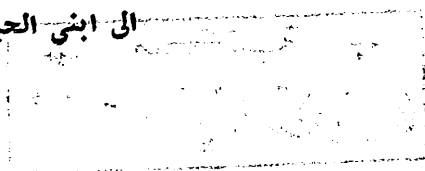


الاهـداء

الى من تعددت من خلال وجهة البرىء وابـتـسامـته الصافية المتفـالـة كل

امالى واحلامى عن المسـتـقبـل .

الى ابـنـى الحـيـب انطـوان



تقديم
بقلم
الانبا غريغوريوس
أسقف عام
للدراستات العليا اللاهوتية ، والثقافة القبطية
والبحث العلمي

جميل حقاً أن يكتب الأستاذ المستشار نجيب جبرائيل فى الزواج ثلاثة كتب ، وهذا الكتاب ثالثها . فمجتمعنا المصرى بعامه ، والقبطى بخاصة ، فى حاجة ماسة الى مثل هذه الدراسة المتعمقة التى تؤصل المبادئ المتعارف عليها ، وتدخل الى الجذور ، والى الأصول وماوراء الامور الظاهرة . فالزواج رباط دينى ، وعقد اجتماعى ، وانما من حيث هو رباط دينى ، فقد جعل الله واسطة طاهرة يجمع بين رجل وامرأة ، فى محبة ومودة وتوافق ، وتعاطف انساني (لطلب الذرية وايجاد الخلف ولنمو جنس البشر) . فيتواصل الوجود ويقوم العمران .

وبالزواج يتعاون الرجل والمرأة على خلق جيل جديد ، يسعد به الوالدان وتعمر به الدنيا . وفى هذا الخلق شرف الانسان وكرامته ، أن يكون عاملاً مع الله فى الخلق والايجاد ، بما زود الله به الرجل والمرأة من أدوات ووسائل لتحقيق هذا الخلق والابداع الذى به يصبح الانسان خالقاً صغيراً بالامكانات الطبيعية التى منحها له الخالق الأعظم .

ان من يتأمل حكمة الزواج ، وكيف يتواجد به هذا الكائن الصغير ، وهو مانسميه بالجنين فى بدء تكوينه ، ثم بالطفل ، والصبى ، والغلام ، والشاب ، والرجل والمرأة ، والكهل ، والشيخ ، والعجوز ، والهرم . ان من يتأمل بذرة الحياة الأولى التى تنشأ بالزواج وتحل فيها الروح النازلة من السماء ، وكيف تنمو الى أن تبلغ الى الانسان الكامل بعقله وروحه وجسمه . بمجد الله الذى يسوس العالم بهذه القوانين الطبيعية التى لاتزال منذ الخلق الأول سائدة وعاملة بغير توقف لامتداد الحياة والوجود

لو نظر الانسان الى الزواج من حيث هو وسيلة مشروعة وشرعية للخلق وامتداد الحياة ، وتأمل الدقائق والجزئيات التى تشغل عليها عملية التزاوج للايلاء ، لارتفع فوق الماديات والحسيات وفوق الجسدانيات الى المعانى والقيم الروحية العالية التى تسمو بالزواج الى عمل جليل وخلاف ، والى امثـل . وشرف وكرامة للانسان ، الرجل مع المرأة اللذين باتحادهما بالحب والتوافق يخلقان للوجود وللحياة ، هذه البراعم الصغيرة التى تنمو الى شجر الجنة والنعيم .

اننى أحيى هذا الجهد المبرور الذى بذله الأستاذ المستشار نجيب جبرائيل ، فى نسج هذا البحث النافع لاستعماق الزيجة وحكمتها ، والقوانين الالهية والوضعية التى تكفل للزيجة مقوماتها الشرعية لتكوين الأسرة المسيحية وهى الخلية السعيدة فى المجتمع الكبير .

الانبا غريغوريوس
أسقف عام

للدراستات العليا اللاهوتية والثقافة القبطية
والبحث العلمى

تقديم

بقلم المستشار / نبيه ذكى يوسف

وكيل وزارة العدل

موضوعات الأحوال الشخصية من أهم موضوعات القانون لتنوع المسائل التي يطرحها الباحث وما تتيحه للباحث من حرية التفكير ومن مجال أكبر للإبداع والابتكار لتسبب تغير ظروف الناس والأحوال الاجتماعية والمعيشية ولقد أصبح البحث في تلك المسائل الخاصة بأحوال وقوانين الأسرة ليس من اليسير إلا لمسام بقواعدها خاصة تلك التي تتعلق بقوانين الشريعة المسيحية أذ هي من اللوائح القديمة المبعثرة والتي ما زال العمل يجرى عليها للآن والذي تأمل أن يصدر تشريعا موحدا في هذا الصدد ويجمع شتات تلك القوانين وأننى قد شرفت برعاية الاستاذ المستشار نجيب جبرائيل ففقد عهدت رغبت في البحث والوقوف على كل المسائل التي تتعلق بالأسرة في الشريعة المسيحية والوقوف على دقائقها بما كلفه من زمن وجهد ومشقة مكان من أبرر التهمين بتلك القضايا ولقد لمست ذلك أيضا في المؤلفين السابقين على كل المسائل الذي أصدرها وهما قضا الأحوال الشخصية لغير المسلمين معلقا عليها باحدث احكام محكمة النقض وشرح قوانين الأحوال الشخصية خاصة وهو القاضى الذى عمل فى مجال الأحوال الشخصية واكتسب خبرة كبيرة فى هذا الشأن وقد حاول المؤلف فى هذا الكتاب إبراز موضوعات جديدة تنشر لأول مرة وتثير صعوبات عملية فى مجال التطبيق القانونى وتثير اللبس والغوض فى التفريق بشأنها فمثلا نجد فى المؤلف شرح ماهية الزواج فى المسيحية وركز على شكل الزواج بأعتباره من جوهر الزواج وأغفاله بؤدى الى بطلانه كما أنه بين فى شرح مستفيض وواف بين العنة (العجز الجنسى) ومن يكن سببا للبطلان كما أنه من موانع الزواج وقتى يكون سببا للتطبيق وركز على حظر تعدد الزواج فى المسيحية بأعتباره من أهم مبادئ الشريعة المسيحية وعلمنا لها وتطرق الى كيفية الحصول على تصريح من الرئاسة الدينية وانتهى الى موقف المسيحية من الزواج العرفى . وكانت تلك الموضوعات قلما تناولها أحد من فقهاء الأحوال الشخصية لغير المسلمين بهذا الاسلوب التميز والبسيط الذى تناوله المؤلف ولا تنسى أنه قد ذيل تلك الموضوعات جميعها بأحدث أحكام محكمة النقض فى هذا الشأن وهذا الجهد المشكور للمؤلف ندعو الله يوفقه فى أستكمال هذا العمل القانونى الطويل فلاننا ننتظر الجديد والكثير فى هذا المجال .

والله وحده الموفق

المستشار

نبيه ذكى يوسف
وكيل وزارة العدل

المقدمة

هذا هو الكتاب الثالث لنا في سلسلة كتب الاحوال الشخصية في الشرائع المسيحية بعد ان أصدرنا من قبل المؤلف الأول تحت عنوان قضاء الاحوال الشخصية لغير المسلمين والمؤلف الثاني هو شرح قوانين الاحوال الشخصية لغير المسلمين والتي تناولنا فيها كل ما يخص الشرائع الطائفية عامة من شرح مواد لوائحها والتعليق عليها وتذليلها بأحكام النقض .

وقد رأينا في هذا المؤلف بعد ان وجدنا اقبالا شديدا غير متصور على اقتناء تلك المؤلفات وقد يكون ذلك راجعا الى ندرة وجودها في المكتبة العربية بصفة عامة وندرتها في المكتبة القانونية بصفة خاصة او قلة من تخصصوا من الفقهاء والشراح في شرائع غير المسلمين حتى لقد نفذت الطبعتان في وقت وجيز جدا الأمر الذي دفعنا الى بذل الجهد في هذا المؤلف الذي قد يكون له مذاق خاص اذ قد آليت على نفسي ان تكون تلك الدراسة دراسة متخصصة لبعض الموضوعات التي تثار بشأنها مشكلات عملية في العمل خاصة أسباب التطلاق في المسيحية بشأنها اذ نجد بعض الطوائف يجمع على الأخذ بأسباب معينة وطوائف أخرى تتباين شرائعها في هذا الخصوص الأمر الذي طالما ناديا ونجح صوتنا للرئاسة الدينية لجميع الطوائف المسيحية في ان نجتهد حتى يصدر تشريعا موحدا لاحوال الشخصية اذ ان المعمول به الآن مجموعة من النواحي المبعثرة التي يجده القاضي والمشتغل بالقانون عناء شديد في الاثام بها ان وجدت وكما رأينا ان تعرض الموضوع ينير الخلط والجدال في العمل القانوني وهو بطلان الزواج وموانع انعقاده وعدم الخلط بين تلك الاسباب كموانع للزواج كالعنة بنوعيتها ومتى تعتبر سببا للبطلان ومتى تعتبر سببا للتطلاق اذ يدق التفريق بينهما .

كما رأينا لأن نعرض لاسباب أخرى لا تؤدي الى التطلاق مثل أمراض العقم ونذكر العاري بأن تلك الموضوعات المنقذة دلت باحداث احكام محكمة النقض في هذا الخصوص . واتمينا الى تناول موضوعات لم نشير في أى مؤلف من قبل الاحوال الشخصية لغير المسلمين ونشر جدلا كبير في العمل قبل موضوع الزواج العرفي وموقف المسلمين من ذلك وموضوع زواج المسلم بغير المسلم ونشر جدلا كبير في العمل كآثر من آثار احكام الطلاق او التطلاق وهو احكام الحصول على تصريح بالزواج من الرئاسة الدينية المختصة ولا ريب في ان بعض هذه الامور قد تكون من قبلة الاجتهاد

ان آكون قد وفقت فى تحملها والوفاء بها ولن أنسى ماحييت ذلك العون
المخلص الذى قدمه لى نيافة الحبر الجليل الانبا غريغوريوس أسقف عام البحث
العلمى والدراسات العاليا والثقافة القبطية اذ فتح لى قلبه وفكره ذلك العالم
الجليل الذى اثرى للمكتبة القانونية الدينية بعلمه وروحه ثراء عظيما كما كان
لندوات فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوى مفتى الجمهورية
والأستاذ الدكتور محمد على محبوب وزير الاوقاف أكبر الأثر فى الاستهداء
بالمبادئ القانونية والأفكار النيرة فى ابراز هذا الكتاب . وأود ان أتوجه
بالشكر الى الأستاذ نبيه زكى وكيل وزارة العدل لمراجعته وتقديمه لهذا
الكتاب وابداء الملاحظات القيمة لى .

وبرغم الجهد المضنى الذى بذل فى اصدار هذا الكتاب لا أستطيع الادعاء
بأننى حققت الغرض أو وصلت الى كل مايتغيه الباحث فى هذا المجال كما
لا أستطيع الزعم بأننى أبديت دائما رأى الصائب والحجة القوية ولكن
حسبى اننى اجتهدت فان أصببت فمن عند الله وان اخطأت فلكل مجتهد
نصيب .

المؤلف

الباب الأول

الزواج في المسيحية

الفصل الأول : ماهية الزواج :

الزواج في المسيحية أو كما يسمى سر الزيجة هو هذه الرابطة الروحية المقدسة التي تتم بفاعلية نعمة الروح القدس التي تنحدر من السماء بناء على استدعاء الكاهن فتؤلف بين العروسين الرجل والمرأة وتوحد بينهما وتصيرهما جسدا واحدا فيكون كل منهما ملكا للآخر وفقا عليه وحراما على غيره وذلك لاقامة أسرة طاهرة تحيا بالتعاون والحب ولايلاد اولاد طاهرين . وفي هذا المعنى يقول السيد المسيح له المجد : (يترك الرجل أباه وأمه ويرتبط بزوجه فيصير الاثنان جسدا واحدا فلا يكونان بعد اثنين اذن وانما جسدا واحدا ومن ثم فما جمعه الله لا ينبغي أن يفرقه الانسان) (متى ١٩ : ٦٤٥) ، (مرقس ٧ : ٧ - ١١ -

وعلى ذلك فالزيجة المسيحية ليست مجرد عقد أو اتفاق بين رجل وامرأة يريد أن يعيشا معا ويشارك أحدهما الآخر الحياة كلها أو لفترة منها كما هو الحال في العقد المدني أو ما هو في حكمه إنما هو رباط الهى بل (اتحاد) مقدس يعقده الروح القدس بطريقة روحية وفاعلية سرية غير منظورة أذ تنحدر فيه على العروسين الرجل والمرأة نعمة الروح القدس بصورة سرية غير منظورة فيصيران بها جسدا واحدا على الرغم من تمايزهما الظاهر وبهذا يصير جسد المرأة للرجل كجسده تماما ويصير جسد الرجل للمرأة كجسدها تماما وعلى هذا الأساس يصبح للرجل سلطان على جسد المرأة لانه صار بفاعلية سر الزيجة جسد المرأة أيضا فقد جاء على لسان الرسول بولس قوله : (لا سلطة للزوجة على جسدها

فانما هو لزوجها وكذلك الزوج لا سلطة له على جسده فانما هو لزوجته (١ كورنثوس ٧ : ٤) .

ويقول القديس اغسطينوس (٣٥٤ - ٤٣٠ م) : (وثمة رباط سرى للزواج يربط بين المؤمن والمؤمنة في الزيجة) . ويقول الرسول : (ايها الرجال احبوا نساءكم كما احب السيد المسيح الكنيسة ولا شك ان جوهر السر هو هذه الرابطة) (١) .

الفصل الثانى : اركان الزواج :

المبحث الاول : وجود الرضا

الرضا هو قوام الزواج في جميع الشرائع واذن فما لم يوجد الرضا الحقيقي فلا زواج ولا يعنى عنه ابدا ركن السك والاعقبه اختلاط جنسى وهذا الرضا بالزواج لابد وان يتبادل شخصان من جنس مختلف اى رجل وامرأة فاذا لم يحصل هذا التبادل عن طريق الايجاب والقبول غلن يوجد الرضا .

ويجب ان يصدر الرضا من شخص له القدرة القانونية على اصداره وترتبط هذه القدرة بالسن التى يبلغها الزوجات شرعية الاقباط الارثوذكس نحدد هذه السن الثمانى عشرة سنة بالنسبة للرجل وستة عشرة سنة بالنسبة للمرأة وعلى حسب الاحوال اذا قلت سن أحد الزوجين عما حددته شريعته فانه لا يكون صالحا لاصدار الرضا بالزواج حتى ولو وافق ولى النفس . ولا يعتبر الرضا موجودا متى صدر من من مجنون حتى ولو كان قد بلغ سن الرشد على أن الفقهاء يفرقون بين الجنون المطبق والجنون المتقطع ويرون أن رضا المجنون جنونا مطبقا هو الذى يعتبر متعديا أما الرضا المجنون جنونا متقطعا فيعتبر موجودا لو كان قد صدر أثناء فترة الإقامة بشرط أن يثبت أنه كان مفقدا اذ رضى بمعنى انه لا يفترض

(١) القيمة الروحية في سر الزيجة لنسامة الحبر الجليل الانبا اغريغوريوس أسقف عام الدراسات العليا اللاهوتية والثقافة الشبطية والبحث العلمى .

أن الرضا قد صدر في مثل هذه الفترة (١) .

مضمون الرضا :

والرضا بالزواج هو أن تتعرف ارادة كل شخص الى أن يعطى لصاحبه حقا على جسده وهو حق مؤبد وخاص بالزوجين دون سواهما فيما يتعلق بالانفعال المترتبة بذاتها لولادة البنين (٢) . ويجب أن يفيد الرضا قصد الارتباط بالزواج حالا أى أن تتجه الارادة الى وضع صاحبها فورا مركز الارواج وبناء عليه لو اقترن الرضا بشرط أو أجل فإن الزواج لا ينشأ لانه بطبيعته لا يقبل الاضافة أو التعليق .

المبحث الثانى : الزواج بالمراسلة والزواج بالوكالة :

لم تتضمن لائحة الاقباط الارثوذكس أية اشارة الى الزواج بالوكالة بل اشترطت حضور الزوجين شخصا فى اجراءات الخطبة وفقا لنص المادة الخامسة فقرة ٣ من اللائحة وكذا فى اجراءات الزواج وفقا لنص المادة ٣٢ من اللائحة والغرض من حضور الزوجين شخصا اجراءات الخطبة والزواج هو تأكيد الكاهن من رضائهما بالزواج واثبات ذلك الرضا فى وثيقة الخطبة والزواج وطول الروح القدس عليهما باجراء الاكليل المقدس وبالنسبة للكاتوليك فقد ابيح الزواج بالوكالة فى حالة الضرورة القسوى أى فى حالة تعذر الطرفين الحضور امام الكاهن لسبب خطير . كما أن المبدأ فى أن الزواج لا ينعقد بالمراسلة فى الفقه المسيحى المعاصر سواء كان أحد الراغبين فى الزواج قد أرسل للآخر مكتوبا أو رسولا .

المبحث الثالث : انعدام الرضا :

إذا انعدم الرضا بكل الزواج وتبادل الانعدام فى هذه الحالة ثلاثة أمور :

(١) الوجيز فى الاحوال الشخصية للوطنين غير المسلمين (الاقباط الارثوذكسى) للدكتور أحمد سلامة — طبعة ١٩٧٠ .

(٢) المادة ٧٢ / ٢ من الارادة الرسولية .

الامر الاول : السن :

اشتططت لائحة الاقباط الارثوذكسى بعدم جواز زواج الرجل قبل بلوغه ثمانى عشر سنة ميلادية كاملة ولا زواج المرأة قبل بلوغها ستة عشرة سنة ميلادية كاملة فاذا تم زواج الرجل وكان اقل من ثمانى عشرة سنة او المرأة اقل من ستة عشرة سنة كاملة فان مثل هذا الرضا لا يعتد به قانونا وكل عقد مخالف لذلك يعتبر باطلا ولو رضى به الزوجان او اذن به ولى القاصر وللزوجين ولكل ذى شأن حق الطعن فيه .

الامر الثانى : الجنون المطبق

اذا كان اأء العاقدين مصابا بجنون مطبق عند ابرام الزواج فيكون رضائه منعدما ويتعين تبعا لذلك أن يبطل عقد زواجه .

الامر الثالث : الصورة

لا ينعدم رضا اأء العاقدين اذا ادعى بعد انقضاء الزواج أن رضاه كان صوريا بغية المزاح أو الحصول على منفعة ومن ثم فاذا وقع شخص فى هوى جامح وتزوج أو كان زواجه عن طيش بين فلا يقبل منه أن يطعن على الزواج بالاستقلال (١) .

المبحث الرابع : الاكراه

تنص المادة ٣٧ من لائحة الاقباط الارثوذكسى عن انه (اذا عقد الزواج بغير رضا الزوجين أو أحدهما رضا صادر عن حرية واختيار فلا يجوز الطعن فيه الا من الزوجين أو من الزوج الذى لم يكن حرا فى رضائه) .

ومن ذلك فان من سلب ارادته ولم يصدر رضائه على الزواج عن حرية واختيار له أن يبطل هذا الزواج فهو مكره عليه . ولا يختلف معنى الاكراه فى الزواج عن معناه المعروف فهو الرهبة التى تبعث دون حق فى نفس اأء الزوجين بحيث تصور له ظروف الحال أن خطرا جسيما محدقا

(١) قضاء الاحوال الشخصية لغير المسلمين — للمؤلف طبعة ١٩٨٧ .

يهدده أو غاه في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال اذا لم يرض بالزواج ويترك تقدير قيام هذه الرهبة لقاضى الموضوع شرط أن يتبع في تقديره معيارا ذاتيا فينظر الى جنس من وقع عليه الاكراه وسنه وحالته الاجتماعية وكل ما يكون من شأنه أن يؤثر في جسامه الاكراه .

ويستطيع الشخص الذى وقع عليه الاكراه ان يجيز عقد الزواج القابل للإبطال صراحة أو ضمنا باتصال الزوج بزوجه بعد الزواج بالرغم من الاكراه الذى عاصره .

وتعتبر الإرادة الرسولية عند الكاثوليك أكثر الشرائع الخاصة فصاحا بصدد عيب الاكراه وهى تضع له الشرط الأربعة الآتية :

١ — أن يكون الخوف شديداً أو يتولى قاضى الموضوع تقدير ذلك وأعباء حالة المكره وظروفه ويناقش الفقهاء تحت هذا الشرط مسألة الشوكة والنفوذ الأدبى وهل تعتبر اكراها . والواقع ان الزواج بطبيعته لا يسمح باعتبار الشوكة عيباً في الإرادة فهذا المجال الطبيعى الذى يثور بمناسبة نفوذ الوالدين ومن ثم تغير مقبول أن يأتى الولد ويدعى انه نظراً لاحترامه رأى والده كان مكرهاً في زواجه . لكن لو قامت أمور مستقلة عن الرغبة في احترام إرادة الوالدين والخوف من إيلامهما فقد يتوافر الاكراه فالتوبيخ المستمر وسوء المعاملة والتهديد بالحرمان من الميراث والخوف من تضاعف مرض القلب واشتداده وارتفاع نسبة السكر والتهديد بشبح الوفاة كل ذلك يولد رهبة تكون اكراها . وسنذيل هذا الموضوع في نهايته بأحكام النقض المستقرة في هذا الشأن والا تشريعه .

٢ — أن يكون الخوف قد بعث في النفس على وجه غير مشروع سواء لحقت عدم المشروعية بالوسيلة أو بغاية . ومن ثم فكما تتوافر عدم المشروعية في حالة ما اذا اكراه شخص على أن يتزوج بانثى لا يربطه وإياها أية صلة تتوافر أيضاً في حالة ما اذا اكراه والد البنت من اغتصبها على أن يتزوجها وكانت وسيلة الاكراه ليست هى التهديد برما الدعوى فهذا حق طبيعى لكنها كانت التهديد بالقتل فف الصورة الأخيرة يكون الباعث مشروعاً ومع ذلك يتحقق الاكراه .

٣ — ان يأتى الخوف من علة خارجية : ومعنى ذلك أولا الا يكون

مصدر الخوف نفسية المكره ذاتها فمثلا من تتزوج رهبة من والدها دون ان يكون هذا الاخير قد قام بها يشعرها بذلك لا تعد مكرهة على الزواج اذ ان سبب الرهبة يكون داخليا وليس خارجيا ويجب ثانيا لكى يتوافر هذا الشرط ان يكون مصدر الرهبة شخصا وليس شيئا فمثلا من يشرف على القرق أو من يتهمدده الحريق فيخاف من القصاص الالهى ويتزوج بعشيقته التى كانت معه ثم ينجو لا يصح له ان يدعى انه اكراهه على الزواج لان مصدر الرهبة شئ، وليس شخصا .

٤ — ان يكون الفرض من الاكراه هو دفع المكره الى الزواج : فان

وقع الاكراه لغاية اخرى كالانتقام او القصاص فلا يبطل الزواج ما اذا كان الاكراه قد وقع بقصد دفع الشخص الى مجزء التزوج من شخص معين او التزوج فكلتا صورتين لغيت الارادة .

هذه هى الشروط التى وضعتها الارادة الرسولية للاكراه الذى يعتمد به واهى كلها شروط طبيعية ومعقولة . اما غير الكاثوليك فقد تضمنت شرائعهم نصوصا ليست مفصلة او غير مباشرة ، وفى رأينا يجب تفسير هذه النصوص على ضوء ما بقيت عليه الارادة الرسولية فهذه الشروط تتسع وتضيق بحسب ظروف المكان والزمان وتطور المجتمع وعادات وبيئات وطبائع الافراد .

الفصل الثالث

شكل الزواج

تعتبر الشكل الركن الجوهرى فى الزواج عبارة فى المسيحية بحيث اذا لم يتوافر انعدام قيام الزواج والشكل فى الزواج عبارة عن المراسيم الدينية التى يقوم بها علنا رجل من رجال الدين ومن ثم فان عدم قيام هذه المراسيم تبطله حتما عند جميع المسيحيين وقد أفصحت جميع شرائع المسيحيين على بطلان الزواج المدنى الذى يعقد دون تدخل رجل الدين . ويعتد المعتد المخالف لذلك باطلا ولو رضى به الزوجان او اذن به ولى القاصر وللزوجين ولكل ذى شأن حق الطعن فيه(١) .

ويرجع اجماع شرائع المسيحيين على ضرورة توافر الشكل فى الزواج الى ما يلى من اعتبارات :

١ - ان الزواج هو سر مقدس يكون ممكنه فى الطقوس الدينية بحيث اذا لم تجر هذه الطقوس فلا سر ولا زواج .

٢ - متى يتحقق رجل الدين من عدم قيام اوجه تبطل الزواج وعلى الاخص لى يتأكد من عدم وجود مانع من موانع الزواج .

٣ - لى يذكر الزوجين بصفات القداسة فى الزواج وانه رباط الهى مقدس ويبين لهما ما له من آثار خطيرة ويتأكد من رضاها بكل ذلك وفى هذا المعنى يوضح العلامة الكبير نيافة الحبر الجليل الانبا اغريغوريوس

(١) راجع ابن العسال ص ٤٠ رقم ٨ والمادة ١٤ أقباط أرثوذكسى والمادة ٤١ سريان والمادة ١٤ أرمن والمادة ١/هـ روم والمادة ١٢ انجليك والمادة ٨٥ من الارادة الرسولية .

أسقف الدراسات العليا اللاهوتية والثقافة القبطية والبحث العلمى ضرورة مباشرة طقوس الزواج (شكله) فى الكنيسة فى كتابة القيم الروحية فى سر الزيجة اذ يقول نيافته : (أما القاعدة العامة الواجبة التطبيق فهى مباشرة طقوس الزواج فى الكنيسة وأمام الهيكل المقدس والكاهن ملتحف بملابسه الكهنوتية كاملة لان الزواج سر مقدس ورباط سماوى ولذلك يعقد باسم الثالوث القدوس ويقوم به الكاهن ممثلا للسلطة الالهية وهو مرندى كامل ملابس الخدمة الكهنوتية ومباشرة فى الكنيسة بيت الله المقدس وقدام هيكله المقدس والمذبح الالهى ويتول الكاهن فى وصيته الختامية للعروسين : (والان قد حضرتهما فى هذه الساعة المباركة قدام هيكل رب الجنود الصباؤوت وأمام مذبحه المقدس فى هذا المحفل الارثوذكسى وجمعتهما هذه الزيجة المباركة والاكيل الشريف) .

ويضيف نيافته : بأن الكنيسة المقدسة ترى فى حضور المسيح له المجد للعرس فى قانا الجليل (يوحنا ١: ٢ - ١١) أمرا له دلالاته المعنوية السامية لسر الزيجة ولذلك فانها تشير مرارا فى صلوات الاكيل بحضور المسيح وتعدده تكريما للزواج وتبريكا للرابطة الزوجية (

مظاهر شكل الزواج :

ويتكون ركن الشكل كقاعدة عامة من خمسة أوجه : الصلاة وقيام رجل الدين بها وشهود والعلانية .

١ - أما بالصلاة فأمرهما أوضح وثابت حسب ترتيب قراءات الكنيسة فى مثلا هذه المناسبة والخاصة بسر الزيجة وفقا للطقوس التى تضعها الكنيسة .

٢ - وأما رجل الدين فيشترط فيه أن يكون من رجال الكنيسة التى تجرى فيها الزواج وتتم وفقا لطقوسها ولا بد أن يحصل على تصريح بالاكيل .

٣ - الشهود يجب ألا يقل عددهم عن اثنين ولكن لا يشترط فيهم سوى الادراك والقدرة على تفهم تبادل الرضا بالزواج .

٤ - العلانية فهي اجراء تتطلبه كافة الشرائع المسيحية ويظهر ذلك في الاحتفال الدينى العلنى بالزواج والحكمة من ذلك معروفة كما سلف القول .

٥ - أن يتم الزواج فى الكنيسة وكما شرحنا لان الزواج سر مقدس فيه سجد العروسان أمام مذبح الكنيسة ويحل عليهما الروح القدس .

ومن الموضوعات الشائكة والتي تثير تساؤلات عدة وهى ما هو حكم الزواج الذى يعقده كاهن ليس من طائفة الزوجين أو ليس من ملتها ووفق طقوس كنسية غير كنيستهما هل يكون باطلا ؟

وان كان للرد على هذه التساؤلات والتي تتطلب اجابة معينة أن يغلب عليها الطابع الدينى والروحى وهو ما لم يذع لانفسنا علما زائدا به ولا يحق لنا الخوض فى هذا المعمار ولكن يمكننا أن نوضح اجابات على هذه التساؤلات من الناحية القانونية طبقا للأئحة .

أولا : الزواج الذى يعقده كاهن ليس من طائنة الزوجين فالاجابة على هذا التساؤل يتطلب عدة فروض اذا كان الزواج معقودا داخل الجمهورية فمن رأينا انه اذا كان هذا الكاهن ليس من أبناء الطائفة أى مثلا ليس من الاقباط ولكن من نفس أبناء الملة يعنى مثلا روم أو سريان أو ارثوذكسى فمن رأينا أن هذا الزواج يكون صحيحا اذا أقرته الرئاسة الدينية للطائفة القبطية مثلا ووضحت لها بجلاء الظروف التى تم فيها أما اذا تم هذا الزواج خارج الجمهورية فلا يكون صحيحا الا اذا كانت هناك ضرورة ملحة لذلك والضرورة تقدر بقدرها .

ثانيا : أما الزواج الذى يعقده كاهن ليس من ملة الزوجين فهذا الزواج فى رأينا باطلا بطلانا مطلقا لانه مثلا زواج الاقباط الارثوذكسى سر مقدس وعند بعض الملل مثل الانجيليين لا يعتبرون سرا فكيف تجيز ملة زواجا فى نظرها له شروطا معينة وطقوسا تؤدى وصلوات ذات ترتيب خاص ومن ثم هذا الزواج فى ظل رجل من مذهب يختلف تماما عما يبتغيه المذهب الاخر .

ثالثا : والرأى السابق نرى انطباقه وامتداده أيضا فى حالة اتمام زواج على غير طقوس كنيستها او فى كنيسة تختلف عن ملة كنيستهما .

ونرى أن يؤد الشراخ الروحين ابحاثا فى هذا الصدد او على الاقل أن يكون هناك اتفاقا او خطوطا صريحة متفقة عليها بين رؤساء الطوائف المسيحيين فى مصر من أجل حسم تلك النقاط الخلافية .

التوثيق ليس لازما لصحة عقد الزواج :

ما توجهه الشرائح المسيحية فى مصر من تحرير الكاهن عقد الزواج بعد القيام بالمراسيم الدينية وقيدھا فى سجلات خاصة هى اجراءات لاحقة على انعقاد العقد وليست من شروطه الموضوعية او الشكلية اللازمة لانعقاده بل هى من قبيل اعداد الدليل لاثبات الزواج فلا يقترب على اغفالها بطلانه .

اتحاد الطرفان ديانة ومذهباً :

نصت المادة ٢٤ من مجموعة الاقباط الارثوذكسى بأنه لا يجوز الزواج لدى الكنيسة القبطية الارثوذكسية الا بين مسيحيين ارثوذكسيين وكل عقد يقع مخالف لذلك يعتبر باطلا ولو رضى به الزوجان أو اذن به ولى القاصر وللزوجين ولكل ذى شأن حق الطعن فيه وفقا لنص المادة ٤١ من ذات المجموعة .

احكام النقض :

(قد تكفلت المادة ٥١ من مجموعة الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكسى الصادرة فى سنة ١٩٣٨ بيان أن الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطا علنيا طبقا لطقوس الكنيسة القبطية الارثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة والتعاون على شئون الحياة ويثبت بعقد يجريه الكاهن . وهذا يدل على أن الزواج فى شريعة الاقباط الارثوذكسى نظام دينى لا يكفى لانعقاده توافر الشروط الموضوعية من حيث

الاهلية والرضا وانتقاء الموانع وانما يلزم أن يتم الزواج علنا وفقا للطقوس الدينية لا المرسومة وبعد صلاة الاكليل اعتبارا بأن الصلاة هي التي تحل النساء للرجال والرجال للنساء والا كان الزواج باطلا) .

(طعن رقم ٢٤ لسنة ٤٥ من جلسة ١٩٧٦/١١/١٧ س ٢٧ ص ١٦١١٢)

(وقد قضى بأن ما توجبه الشرائع المسيحية في مصر من تحرير الكاهن عقود الزواج بعد القيام بالمراسيم الدينية وتبديدها في سجلات خاصة هي اجراءات لاحقة على انعقاد العقد وليست من شروطه الموضوعية او الشكلية اللازمة لانعقاده بل هي من قبيل اعداد الدليل لاثبات الزواج فلا يترتب على اغفالها بطلانا) .

(طعن رقم ١٥ سنة ٢٨ ق احوال شخصية جلسة ١٩٧٢/١١/١٥ س ٢٣ ص ١٢٤٢ ، طعن رقم ٢٤ سنة ٤٥ ق جلسة ١٩٧٦/١١/١٧ س ٢٧ ص ١٦١٢) .

(وقضى بأن مؤدى نص المادة الثالثة من قانون التوثيق رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧ بعد تعديلها بالقانون رقم ٦٢٩ لسنة ١٩٥٥ ونص المادة الثالثة من القانون الاخير أن المشرع انتزق عملية توثيق الزواج عند الطوائف المسيحية من رجال الدين الذين يقومون بطقوسه واعطاها اما لمكاتب التوثيق او لموثق منتدب له المأم بالاحكام الدينية للجهة التي يتولى التوثيق بها دون أن يجعل من التوثيق شرطا لازما لصحة العقد واما ينعتقد العقد صحيحا وترتب عليه آثاره باتهام المراسيم الدينية) .

(طعن رقم ١٥ سنة ٢٨ من احوال شخصية جلسة ١٩٧٢/١١/١٥ س ٢٣ ص ١٢٤٢) .

(وقضى بأن مفاد نص المادة ٣٧ من مجموعة قواعد الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكسي الصادرة في ١٩٣٨/٥/٩ أن العيب الذي يشوب الارادة ويكون من شأنه بطلان عقد الزواج في شريعة الاقباط الارثوذكس هو وقوع غلط في شخص المتعاقد بالنسبة لاي من الزوجين او وقوع غلط في صفة جوهرية متعلقة بالزوجة فقط وبالنسبة لصفتين هي

البكارة والخلو من الحمل دون ما اعتدوا بالصفات الجوهرية الاخرى مما مفاده ان اخفاء حقه سن أحد الزوجين - في حالة تجاوز الحد الأدنى الذى لا يصح الزواج قبل بلوغه عملا بالمادة ١٦ من المجموعة سائلة الذكر لا يترتب عليه بطلان الزواج لا تغير من ذلك ما تنص عليه المادة ٣٣ نفسها من انه (يثبت الزواج في عقد يحرره الكاهن بعد حصوله على الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة ويشتمل عقد الزواج على البيانات الاتية : اسم كل من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل اقامته وتاريخ ميلاده من واقع شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها ...) لان هذه المادة طبقا لصريح نصها انما يقصد بها مجرد اعداد دليل لاثبات حصول لزواج وليس من شأن التحريف في بعض هذه البيانات ابطال عقد الزواج الذى تواجهه المادة ٣٧ على ما سلف بيانه)

(طعن رقم ٢ سنة ٤٥ ق أحوال شخصية جلسة ١٩٧٦/٤/٢٨ س ٢٧ ص ١٠٢٨) .

(وقضى أيضا بأن عدم توثيق عقد الزواج أصلا ومقا لهذا القانون أو عدم مراعاة الاجراءات الصحيحة فيه أو التراخى في توثيقه لا يؤثر في صحة الزواج اعتبارا بأن التوثيق اجراء لاحق على انعقاد العقد وليس من أركان الشكلية أو الموضوعية) .

(نقض ١٩٧٦/١١/١٧ مجموعة الاحكام س ٢٧ ص ١٦١٢ منشور بكتاب احكام الاسرة عند المسيحيين المصريين وتطبيقها بالمحاكم للدكتور عبدالناصر توفيق العطار طبعة ١٩٨٧ ص ١٢٦ مكتبة نادى القضاة) .

(وقد قضت محكمة شبرا في الدعوى رقم ١٨٧ لسنة ١٩٦٧ ملى شبرا بأن نص المادة ٩٩ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يتعلق بقاعدة الموضوعية وطالما كانت المدعية قد قدمت محضر عقد زواجها بالمدعى عليه الذى حرره رجل الدين المختص عملا بالمادة ٤١ مجموعة سنة ١٩٥٥ عند طائفة الاقباط الارثوذكس التى يتبعها الزوجان فان الدفع بعدم قبول

الدعوى وعدم سماعها لعدم توثيق عقد الزواج يكون على غير أساس
ويتمين القاضي برفضه) .

(وقد قضى بأن المادة ٣٧ من مجموعة قواعد الاحوال الشخصية
للائطبات الارثوذكس الصادرة في سنة ١٩٢٨ ينص على انه يجوز للزوج
الطعن في الزواج في شأن بكارة الزوجة بان ادعت انها بكر وثبت أن بكارتها
ازيلت بسبب سوء سلوكها أو في ظلها من الحمل وثبت انها حامل كما
تنص المادة ٣٨ منها على انه (لا يقبل دعوى البطلان في الاحوال
المنصوص عليها في المادة السابقة الا اذا قدم الطلب في ظرف شهر من
وقت ان علم الزوج بالغش وشرط أن لا يكون حصل اختلاط زوجي من
خلقه الوقت) .

(الطعن رقم ٩ لسنة ٥٤ في احوال شخصية جلسة ١٦/٤/١٩٨٥ المجلد
الاول خارج القضاء) .

(وقد قضى أيضا بأن توافر الغلط وقت اتصال علم الزوج به
ومخالطته أو عدم مخالطته لزوجته بعد هذا العلم من مسائل الواقع التي
تستقل محكمة الموضوع بتقديرها طالما قد بينت الحقائق التي امتنعت
بها واوردت دليلها عليها واقامت قضائها على أسباب سليمة تكفي
للحكمة) .

(الطعن رقم ٩ لسنة ٥٤ في احوال شخصية جلسة ١٦/٤/١٩٨٥) .

...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...

...
...
...
...
...
...
...

...

يولد جميع الناس احرارا متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا

هنا وضميراً وعليهم ان يعامل بعضهم بعضا بروح الاخاء .

المادة الاولى من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في

١٠ ديسمبر سنة ١٩٤٨ .

• 1. 6. 1964 - 1965 -

الباب الثاني

في بطلان الزواج

الفصل الاول

لا توجد قواعد موحدة في الشرائع المسيحية لبطلان الزواج :

لم تتفق شرائع المصريين غير المسلمين على قواعد محددة لتخلف شرط من شروط الزواج الموضوعية والشكلية أو القيام مانع من انشائه ويبدو انها بصفة عامة لا تفرق بين انعدام الزواج أو بطلانه أو إبطاله أو فسخه فهذه المصطلحات تعنى بها غالبا معنى زوال الزواج بغير الموت والطلاق وسوف نتكلم عن بعض حالات بطلان الزواج الاكثر شيوعا في التطبيق العملى فى المحاكم .

المبحث الاول : بطلان الزواج للعجز الجنسى (العنة)

كثيرا ما تثار العنة كسبب لبطلان عقد الزواج اذا كانت الاصابة بها قبل الزواج والعنة نوع من انواع الضعف التناسلى وتعرف طبيا بانها عدم القدرة على الجماع أو المباشرة الجنسية وهى قد تصيب الزوج كما تصيب الزوجة وهى اما عضوية أو نفسية ، فالعنة الموضوعية ترجع الى ضعف الاعضاء التناسلية وهذا الضعف اما ان يكون ناتجا عن التكوين التشريحي للاعضاء التناسلية وراثيا أو ناتجا عما يصيب الاعضاء التناسلية من امراض أو امصابات جراحية أو ناتجا عما يصيب هذه الاعضاء من اضطرابات تحل بالغدد التناسلية ذات الامرازات الداخلية أو بالفقد غير

التناسلية ذات الإفرازات الداخلية أو بالغدد الأخرى التي لها إفرازات متعددة الأنواع ، والعنة العضوية إما أن تكون كاملة أو جزئية دائمة أو مؤقتة ومن مظاهر العنة العضوية الجب وهو قطع القضيب كما يعتبر عيباً قطع الحشفة والحشاء وهي قطع الخصيتين الأمر الذي يؤدي معه إلى العجز عن إثبات الجماع أما العيوب الجنسية التي توجد في المرأة منها الرائق وهو انسداد مدخل القضيب في فرج الأنثى بعظم أو لحم والقرن أو السدة وهو بروز شيء من فرج الأنثى كقرن الشاة والعفل وهو لحم يبرز لفرج الأنثى والحنونة عيب مشترك بين الرجل والمرأة .

أما العنة النفسية فهي التي ترجع إلى عوامل نفسية وهي نوع من أنواع الضعف التناسلي الخفى ، وقد يتخذ هذا الضعف صور مختلفة منها انعدام الرغبة التناسلية كلياً أو جزئياً أو انعدام اللذة التناسلية كلياً أو جزئياً وقد تكون هذه العنة بالنسبة إلى السام جميعاً ونتيجة الإصابة بالعنة سواء كانت عضوية أو نفسية هي عدم القدرة على المباشرة الجنسية وهو ما يعبر عنه علمياً بعبارة (إهابط الإنجاب) وتختلف الأدلة على الإصابة بالعنة باختلاف نوعها أى باختلاف ما إذا كانت العنة عضوية أو نفسية .

و قد أقرنا في مؤلفنا السابق شرح قوانين الأخوان الشخصية تفسير المسامين طبعة ١٩٨٨ بحثاً علمياً وقانونياً مستفيضاً عن العنة بنوعيهما العضوية والنفسية وأسبابها وطرق معالجتها وقد استعنا فيه بآراء كبار العلماء والباحثين في النواحي البيولوجية والباثولوجية والسيكولوجية في هذا الشأن وفي مقدمتهم الأبحاث العلمية في هذا الشأن للباحث الأستاذ / عادل نعيم روفائيل نود لو تم الرجوع لمؤلفنا سلام الذكر في هذا الشأن .

أبحاث الثانی : شروط العجز المبطل للزواج

لما كان الاعتبار الجنسي له أهمية بالغة في الزواج بحيث لا يعتمد الزواج إلا بين جنسين مختلفين فإن الشرائع قد تجعل العجز الجنسي مانعاً من الزواج فشرائع المسيحيين عدا الروم الأرثوذكس تعتبر العجز الجنسي

القائم عند الزواج مانعا من الزواج سواء كان العجز من جهة الرجل أم كان من جهة المرأة وهذا ما نصت عليه المادة ٢٧ من لائحة الاقباط الارثوذكس أما الروم الارثوذكس فلا يعتبرون هذا العجز الجنسي عندهم مانعا من الزواج دائما سببا من اسباب التطبيق ولما كانت صلة الزواج الاساسية هي اشباع كل من الرجل والمرأة غريزته الجنسية فمن ثم اذا لم ينشأ اشباع هذه الغريزة من جانب أى منهما فأولى بزواجهما ألا يعتقد وإذا ان ليس الهدف من الزواج فقط انجاب الاطفال الا انه كما قال القديس اغسطينوس رفقة طبيعته بين الجنسين فالرغبة الجنسية الجسدية أو الشبابية حتى لو كانت نجسة لكنها تتحول الى مهمة جليلة بانجاب الذرية ولذلك فان المعاشرة الزوجية تخرج من الشهوة الشريرة شيئا صالحا (١) .

اولا : أن يكون العجز سلبا على الزواج وهو شرط تقتضيه طبيعة الامور اذا ان اسباب البطلان لابد وأن تكون متوافرة عند انعقاد العقد الزواج .

ولكى يتحقق بالعجز الجنسي بطلان الزواج لابد من توافر الشروط الاتية :

ثانيا : أن يكون العجز الجنسي مما لا يرجى شفاؤه لان مثل هذا العجز فقط هو الذى لا يتحقق معه قيام مقصود الزواج وقد أشارت الى هذا الشرط معظم شرائع الارثوذكس في المادة ١٦ من لائحة الاتساق الارثوذكس والمادة ١٢ من لائحة الارمن والمادة ١٢ من لائحة السريان كما أوردتها المادة ٥٨ من الإرادة الرسولية كما تضمنته المادة ٧ من قانون لاتحة الانجيليين وبطبيعة الحال يكون تقرير ما اذا كان العجز مما يرجى شفاؤه فترة كالتقدير القاضى بعد أخذ رأى اهل الخبرة والاسفرهاد بمختلف الظروف .

(١) انظر القيم الروحية في سر الزيجة لنيافة البطريرك الجليل الانبا اغريغوريوس .

ويستدل القضاء على أساس أن السنة تحوى فصولا أربعة ربما يستطيع الزوج القيام بواجباته فى فصل دون آخر ولذلك جرى العرف القضائى على الانتظار لمدة سنة قبل أن تقرر عدم قابلية العجز للشفاء وهذا القول مستمد من الشريعة الإسلامية وهو قول الائمة الأربعة (١) .

ثالثا : أن يكون العجز جسيما أى أن يتحقق ضرر من جرائه لا يمكن أن يطيقه أحد الزوجين وهنا أيضا يكون أمر تقدير حسابه العجز مما يخضع لتقدير القضاء .

وقد نص بأنه لا يعد عيبا جنسيا كل من العقم واستئصال المبيض أو الرحم أو تقدم السن مع القدرة على الجماع (٢) .

المبحث الثالث : اثبات العجز الجنسى

يرامى أولا أنه بالنسبة لأمراض المرأة فإن اثباتها يجرى عند طريقة الفحص الطبى لأنها تكون أمراض عضوية يمكن الجزم بقيامها وكذلك بالنسبة للغالبية من أمراض الرجال لكن الصعوبة تتركز فى حالة العنة النفسية التى لا تدل عليها مظاهر خارجية ولا تكون عضوية بالبداهة بهى التى يثور الحديث حول اثباتها وفى هذا الصدد تستنتج المحاكم وجودها أو عدم وجودها عن طريق القرائن وما تطعن إليه من ظروف الحال وما يبيده أهل الخبرة من رأى ومع استنباط المبادئ العامة واستقرار أحكام القضاء عليه استخلاص القواعد الآتية فى العنة النفسية .

إن الأصل فى الإنسان إسلامه وأذن يجب حتى يمكن العزم بقيام العنة النفسية أن تقوم قرائن لا تشبيه فيها وأنه لا ضرورة حتى تعتبر (٦) الوجيز فى الأحوال الشخصية للوطنين غير المسلمين للاقتباط الأرثوذكس للدكتور أحمد سلامة .

(٢) استئناف القاهرة فى ١٩٥٦/٢/٦ منشور بكتب أحكام الامرة عند المسيحيين للدكتور عبد الناصر توفيق العطار .

العنة النفسية قائمة ان توجد علاقات مرضية ظاهرة اذ هي بطبيعتها ليست عضوية وانه لا يمكن الجزم طبيا بوجود العنة النفسية ذلك ان البواعث النفسية التي تدفع اليها أمور لا يمكن التحقق من وجودها .

مثلا فان عدم الحمل لا يعتبر قرينة على العنة النفسية وان بقاء البقارة يعتبر قرينة على العنة كما انه لا ينص وجود العنة سكوت الزوجة لمدة طويلة املا في شفاء زوجها ودفعاً لاثارة الخبار حول نجاح زوجها .

واذا ادعت الزوجة ان زوجها مصاب بالعنة النفسية ودفع الزوج ذلك بان زوجته فخرج الى التبثيل فتقدير ذلك مما يستلزم به محكمة الموضوع .

واذا ثبت امضاج المذمى عليه للتوجيه الى الطبيب المختص لفوقه الكشف الطبى عليه مع ثبوت احتفاظ المدعية ببيكارتها خاصة وقد مضى على الزواج اكثر من عامين دليل على صحة ما نسبته الزوجة لزوجها (١) .

المبحث الرابع : العلم ما لعجز الجنس أو الرضى به

ان اعتبار العجز الجنسي مانعاً من الزواج مسألة ترقى الى قرينة التطلع العام ومن ثم فان الزواج الذى يعقد رغم قوافر هذا المانع يكون باطلا بطلانا مطلقا سواء علم به المصاب أو الطرف الآخر وسواء رضى به أو لم يرض ذلك أن هذا العلم أو الرضى لا يزيل أمراً واقعاً (٢) .

دوف رأينا ان الزوج أو الزوجة إذا كان رضى وعلم بالعجز الذى بالآخر وقبل الزواج على هذا الوضع واستمر في معاشرة الطرف الآخر

(١) المبادئ سالفة الذكر منشورة تفصيلاً بمؤلفنا السابق شرح هوامش

الاحوال الشخصية لغير المسلمين طبعة ١٩٨٨ .

(٢) رأى د. عبد الناصر المطلس .

واستمرار المعيشة بينهما لمدة معينة مثلا لا تقل عن شهر ففى رأينا ان ليس لهذا الزوج ان يطالب ببطلاق زواجه من الطرف الآخر .

فالزواج فى المسيحية هو رابطة روحية مقدسة هم بغاغبة الروح القدس ونعمته التى تفخر من السسمة والزواج كما تنظر اليه الديانة

المسيحية له غايات اسمى والفضل واولها التعاون بين الرجل والمرأة ، فقد جاء فى الكتاب المقدس قوله : (وقال الرب الاله يحسن ان يكون آدم وحده فاصنع له معينا نظيره) (تكوين ٢ : ١٥) . كما ان بالزواج يحفظ الاصلان نفسه من الدنوع فى الزنا والنجاسة فيقول فى ذلك القديس بولس الرسول « خير للرجل ان لا يمس امرأة ولكن خوفا من الزنا فليكن لكل رجل امرأته ولكه امرأة زوجها » (١ كورنثوس ٧ : ١ - ٥) .

حتى لقد عرفنا المسيحيين الزواج البقول الذى تفتتبه التعاون والتكامل بين الرجل والمرأة من دون علاقات جسدية كما كان الحال اولا مع آدم وحواء قبل ان يسقطا فى الخطيئة . (تكوين ٢ : ٢) . ولذلك (كان كلاهما عريانين آدم وامرأته وهما لا يفتصلان) (تكوين ٢ : ٢٥) . اذن البتولية هى العفة الاسمى للزواج (١) .

وحيث انه بعدما اوضحنا سر الزواج كما تنظر اليه الديانة المسيحية نحسب الطرف الذى قبل وعلم ورضى بمرض الطرف الآخر ان يكون نظيرا ومعينا له فى تحمل هذا المرض حتى يستطيع زوجه البرء منه فيكون حقا قد دعواه ببطلاق زواجه لهذا المسبب الذى كان يحمله ورضى به وبهله غير مقبول له .

(١) القيم الوطنية فى سر الزيجة لنياحة الانبا اغريغوريوس - المرجع السابق .

المبحث الخامس : العقم لا يعتبر من قبيل العجز الجنسي

لا يعتبر العقم لدى الزوجين أو أحدهما مانعا من موانع انعقاد الزواج مادام المتعاقدان قادران على الاتصال الجنسي وهذا عند جميع المسيحيين بلا استثناء وأساس ذلك ما نصت عليه المادة ٥٨ بند ٣ والمادة ٢٦ من الإرادة الرسولية للاتباط الكاثوليك والمادة ١١ من مجموعة الارمن الارثوذكس اذ ان تلك الشرائع قد نصت على الامراض التي تمنع الاتصال الجنسي واعتبرتها مانعا من الزواج اما العقم لا يمنع هذا الاتصال فجزا المبيض عند المرأة من الاخصاب أو استئصاله وكذلك استئصال الرحم أو إصابة الرجل بضعف في حيواناته المنوية أو انعدامها لديه لا يترتب فسم الرابطة الزوجية مادام كل منهما قادرا على الاتصال الجسدى فلا بهم ما اذا كان الاتصال يؤدي الى الغاية من طريقه الفناسل أو كان الزوجان عقيمان .

المبحث السادس : اثر فعل الزوجة بعدم توفير الظروف المناسبة لشفاء الزوج من العنة :

اذا كانت حالة العجز السابقة على الزواج ومتحققة وقت قيامه فانها مانعا من موانع انعقاده ويكون العقد باطلا بطلانا مطلقا بشرط ثبوت أن العجز لا يرجى زواله ولا يمكن البرء منه الا انه يجب على المحكمة أن تتحقق من وجوب توافر الظروف المناسبة لشفاء الزوج فعلى بانه اذا كانت حالة العجز الجنسي سابقة على الزواج ومتحققة وقت قيامه فانها تعتبر مانعا من موانع انعقاده ويكون العقد باطلا بطلانا مطلقا بشرط ثبوت أن العجز لا يرجى زواله ولا يمكن البرء منه .

ولما كان يوشر الطب الشرعى اثبت أن الزوج ليس مصابا بعنة عضوية دائمة وانما بعنة مؤقتة تزول بزوال بواعثها وانه حالة الزوج يرجى شفاؤها مع الاطمئنان والتحكم والتدريب واذا كانت الزوجة لم تمكث في منزل الزوجية على حد قولها سوى اربعة شهور وهى مدة غير كافية

[illegible]

1. What is the purpose of the document?
 2. What are the main findings of the study?
 3. What are the implications of the findings?
 4. What are the limitations of the study?
 5. What are the conclusions of the study?

[illegible]

(١) نقض في الطعن رقم ١٧ لسنة ٥٣ ق في ١٩٨٤/٣/٢٠ منشور في مؤلفنا السابق مصادر الاحوال الشخصية لدى المسلمين — طبعة ١٩٨٧ ص ٣٩ ، ٤٠ .

الفصل الثانى

حكم بعض الامراض الاخرى :

يثور التساؤل عما اذا كان أحد الزوجين قد الم به مرض مستعصى
علاجه قبل الزواج ويجعل المغيشة الزوجية غير ممكنة فهل يعتبر هذا
المرض مانعا من الزواج متبذلة أم أنه يبيح فقط طلب التطليق ومثال
الامراض التى يستعصى علاجها أو الامراض المعدية كالسرطان والجذام
والسل فعند الاقباط الارثوذكس يمكن اعتبار هذه الامراض القائمة عند
الزواج مانعة من الزواج ناسبا الى ما ورد في مجموعة سنة ١٩٣٨ فذكر
ان ما يمنع المعاشرة الزوجية بين الزوجين الامراض القاطعة أى غير
القابلة للشفاء فنصت المادة ٢٧ من مجموعة ١٩٣٨ على أنه لا يجوز
الزواج اذا كان لدى أحد طالب الزواج مناع طبيعى أو مرضى لا يرجى
شفاءه فيمنعه من الاتصال الجنسى كالعفة والخوثة والحصانة أو اذا كان
أحدهما مجنونا أو اذا كان مصابا بمرض فتاك كالسل المتقدم والسرطان
والجذام .

وأضافت المادة ٢٨ من ذات المجموعة أما اذا كان طالب الزواج
مصابا بمرض قابل للشفاء ولكن يخشى منه سلامة الزوج الاخر كالسل
في بدايته والامراض السرية فلا يجوز الزواج حتى يشفى المريض .

وعند السريان الارثوذكس فنص المادة ١٢ على أنه يجب ألا يكون
فى أحد الزوجين عيوب جسمية كالامراض السارية المانعة من الزيجة ويجب
قياس هذا وتفسيره على النص الوارد فى مجموعة الاقباط الارثوذكس على
أساس أن الفقه السريانى يجرى غالبا على أحكامها ويتأثر بها ويلاحظ
اعتبار هذا المرض مانعا من الزواج يجب أن يكون هذا المرض قائما عند

الزواج وأن يكون من شأنه أن يصيب الزوج الآخر بضرر جسيم أما كون هذا المرض مما لا يرجى شفاؤه فهذا أمر غير مطلوب لأن المرض المعدى الغير قابل للشفاء يعتبر مانعا من موانع الزواج كما لا يشترط أن يكون الزوج عالما بمرض زوجته أو غير عالم به على أساس أن موانع الزواج من النظام العام وأن كانت مسألة العلم والرضا كل نظر كما أوضحنا في رأينا السابق مما يتعلق بعلم الزوج بالمعجز الجنسي ورضائه به مثل الزواج .

أحكام محكمة النقض في المعجز الجنسي (العنة) :

(قضى بأن مفاد نص المادتين ٢٧ ، ٤١ من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للائطبات الارثوذكس الصادرة في ١٩٢٨ أن العنة وهي انعدام المقدرة الجنسية انعداماً كاملاً تفيد مانعا من موانع انعقاد الزواج اذا كانت سابقة عليه ومتحققة وقت غيابها سواء كان هذا المعجز الجنسي نتيجة منه عضوية أو مرده الى بواضع نفسية لان هذا المانع يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج باطلا بطلانا مطلقا) .

(الطعن رقم ٥١ لسنة ٥١ ق احوال شخصية — جلسة ١٩٨٢/١٢/٢١)

(وقد قضى بأن تقدير المانع الطبيعى أو المرض الذى لا يرجى زواله ويحول دون مباشر العلاقة الزوجية هو وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض حتى قام قضائها على أسباب سائفة) .

(الطعن رقم ٥١ لسنة ٥١ ق احوال شخصية — جلسة ١٩٨٢/١٢/٢١)

(وقضى بأن مفاد نص المادتين ٢٧ ، ٤١ من مجموعة سنة ١٩٢٨ للائطبات الارثوذكس وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة انه اذا كانت

حالة العجز الجنسي سابقة على الزواج ومحقة وقت قيامه فانها تعتبر مانعا من موانع انعقاده ويكون العقد باطلا بطلانا مطلقا بشرط ثبوت أن العجز الجنسي لا يرجى زواله ولا يمكن البرء منه .

(الطعن رقم ١٧ لسنة ٤٠ ق احوال شخصية - جلسة ١٩٨٢/٢/٢٠)

ان الزواج الذى تم في ظل قانون الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس الصادرة في ٩ مايو سنة ١٩٢٨ والاحكم الموضوعية الواردة فيه هي دون غيرها التي تنظم العلاقة بين الزوجين في حقوق الطرفين التي وقع النزاع في ظلها واحتكم الطرفان الى احكامها فلا يؤثر في حقوق الطرفين ما يصدر بعد ذلك من تعديل في تلك الاحكام ابوضوعية وقد نصت المادة ٢٧ من ذلك القانون على بطلان الزواج اذا كان لدى احد طالب الزواج مانع طبيعى أو عرضى لا يرجى زواله بمنع الاتصال الجسدى كالعنة والخنوفة والخصاء وقد نصت المادة ٤١ من ذات القانون على انه كل عقد يقع مخالف لاحكام المادة ٢٧ المشار اليها آنفا يعتبر باطلا ولو رضى به الزوجان ولكل ذى شأن حق الطعن فيه .

ومن حيث انه يثبت في هذه القضية على لسان الزوجة أن الزوج قد أخفق في القيام بواجبه ولم يستطع قربانها لما تبينه من حالة العنة التي تلازمه منذ قرانها والتي لم ينجح فيها العلاج ومن حيث أن الحكم الابتدائي قد قضى تلك الحالة المرضية لذى الزواج واستند الى ما أثبته الطبيب المنتدب من عدم ظهور أعراض العنة لدى ذلك الزوج . ومن حيث أن عدم وجود علاقات مرضية ظاهرة لا تنفى وجود العنة فقد يكون لها بواعث نفسية لا تتم عنها أعراض خارجية ومما لا نزاع فيه أن الزوجة ظلت في منزل الزوجية حوالي ٢ شهر ثم انتقلت مع زوجها الى منزل والديها وظلت معه ثلاثة اشهر وذلك حتى تمكن زوجها من تدارك ما فاتته ولا نزاع في أنه في الشهور الاولى من الزوجية تحرص الزوجة على الإبقاء على ذلك الرباط الذى قبلته طواعية واختيارا ولا تتدخل منه الا لسبب جوهري وهذا مايفسر ببقائها بمنزل والديها مع زوجها لمدة ثلاثة أشهر قبل رفع الدعوى .

ومن حيث أنه قد ثبت لدى المحكمة أن العجز الجنسي لدى الزوج سابق على الزواج ودائم فلا يهم بعد ذلك أن يكون دوامه مطلقا أى بالنسبة للنساء جميعا أو نسبيا أى مع الزوجة وحدها فقد يشفى الرجل من العجز الجنسي السابق على الزواج بالنسبة للنساء الأخريات ولكنه لا يشفى منه بالنسبة لزوجته إلا يمنع ذلك أن يكون هذا العجز الدائم النفسى سببا في بطلان الزواج ولم يتقدم الزوج بأى دفاع في هذا الصدد .

(محكمة استئناف القاهرة في ١٩٥٧/٤/٣ التقيض رقم ١٥٨ لسنة ٧٣ ق)

(قضى بأن العجز الجنسي لا يوجد في الأوراق ما يؤيده وقد نفى عنه الزوجة وهى التى من حقها أن تتضرر من ذلك العجز لوضع قتياله) .

(محكمة استئناف القاهرة في ١٩٥٧/٤/١٧ القضية رقم ٢١٩ لسنة ٧٣ ق)

(ان المادة ١/٢٦ من التقنين العرفى فلاحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسى الصادر في سنة ١٩٥٥ والذي وافق عليه الجمع المقدس والمجلس الملى فنص على أنه لا يجوز الزواج اذا كان بأحد طالب الزواج مانع لا يرجى زواله يمنع من الاتصال الجنسي كالعنة والخنوفة والخصاء والمحكمة تحقيقا لدفاع المدعية من أن زوجها مصاب بالعنة وانها ما زالت بكرا أحالت الزوجين الى الطبيب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليهما لمسبلان صحة ما نسبته المدعية الى زوجها من اصابته بالعنة وانها ما زالت بكرا نتيجة لهذا العجز وقد أثبت التقرير أن الزوجة لا تزال بكرا وغشساء بكارتها سليم وليس به أثر لحصول البلاج كما جاء بالتقرير أن الزوج لم يذهب للطبيب الشرعى لتوقيع الكشف عليه رغم طلبه للحضور وان شهود احتفاظ المدعية ببكرتها مع امتناع المدعى عليه عن التوجه الى الطبيب المنتدب لتوقيع الكشف عليه رغم طلبه للحضور دليل على صحة ما نسبته للزوجة ولما كان شروط الزواج توجب عدم وجود مانع من موانع الزواج الواردة على سبيل المثال بالمادة ١٠١/٢٦ للمصلحة الذكر وقد تأيد ما نسبته للزوجة لزوجها فتقرير الطبيب الشرعى ولم يحضر المدعى عليه في جميع مراحل الدعوى رغم اعلانه لنفسه ما توصله به المدعية فهو ثم

يكون طلب المدعية بطلان زواجهما من المدعى عليه للعنة المسابقة على الزواج على أساس سليم ويتعين لذلك اجابتها الى طلبها خاصة وقد مضى على الزواج أكثر من عامين ولم يتصل الزوج بزوجه الاتصال الجنسي الطبيعي .

(محكمة القاهرة الابتدائية في ١٩/١٢/١٩٥٧ الدعوى رقم ٧٢٥ لسنة ١٩٥٧) .

١) ان الطبيب الشرعى قد نفى عن الزوج العنة الجسمانية الدائمة واذا كان الطبيب الشرعى قد قرر انه لا يمكن الجزم بما اذا كانت عنه نفسية مؤقتة فان هذا القول هو رأى علمى عام أولى به الطبيب باعتباره رأيا علميا يصدق على كل الحالات من انه لا يمكن الجزم طبيا بوجود عنه نفسانية مؤقتة وهذا الرأى من جانب الطبيب لا يمكن أن يترتب عليه القول بأن المستأنف عليه مصاب بعنة نفسانية مؤقتة ولذلك لا ترى المحكمة محالا لاحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات العنة النفسانية ليحدد ان الطبيب الشرعى قد قرر انه قد توجد ولا يستطيع الطب أن يكشف عنها واسناد الزوجة لعدم الحمل واتخاذها منه قرينة على العنة النفسانية يسمح بالاحالة الى التحقيق وهذا الاسناد في غير محله لان عدم انجاب النسل ليس قرينه عن العنة حتى يكون سبب لاحالة الدعوى للتحقيق خاصة وأن الثابت من تقرير الطب الشرعى أن الزوج خالى من العنة العضوية وعلى كل حالة فالعنة النفسية المؤقتة كما قال الطبيب فان عدم انجاب النسل قد استمر وليس في الأوراق ما يدل على أن الزوج قد تناقض في أقواله بين ما قرره أمام الطبيب الشرعى وذلك لانه ثبت من المناقشة التى جرت أمام المحكمة بتلك الجلسة أن الزوج اذا قرر انه يمتنع عن زوجته شهرا أو اثنين فانه على هذا فانه كان يمتنع عنها لاصابتها بالنزيف واذا كان قد قرر أمام الطبيب الشرعى فانه كان بثانيتها مرتين أو ثلاثة كل يوم فانه قد قال ان هذا في بدء الزواج ثم عاد الى الحالة الطبيعية مرتين في اسبوع فلا تناقض في أقواله في محضر الجلسة وبين أقواله أمام الطبيب يسمح بالاحالة الى

التحقيق وعلى كل حالة فان العنة المؤقتة النفسية التى شرحها الطبيب الشرعى انها هى من العوارض المؤقتة التى تزول بزوال اسبابها حتى ولو كانت مؤقتة ولا يصح أن يكون سببا من اسباب التطلاق عند الاقباط الارثوذكس ومنهم طرفى النزاع .

(محكمة استئناف القاهرة ١٩٥٨/٦/٢٥ م القضية رقم ٢٧ لسنة ٧٤ ق)

(اقامت الزوجة هذه الدعوى ضد زوجها طالبة الحكم بىطلان عقد زوجها بها بسبب انه عنين لا يستطيع مخالطتها جنسيا وان هذه العنة عنده سابقة على الزواج وان تقرير الطبيب الشرعى جاء قاطعا بنفى وجود عنة ثانوية لدى المدعى عليه اذ قرر انه لم يجد به ثمة أمراض عضوية أو تشويوهات أو شذوذ فى التكوين أو أمراض موضوعية قد تسبب هذا النوع من العنة الابتدائية فلم يتم فى هذه الدعوى أى دليل أو قرينة على اصابته المدعى عليه بها .

واقوال شهود المدعية جاء قاصرة عن وجودها والمحكمة لا تطمن لاقوال هؤلاء الشهود وحيث أنه فضلا عما تقدم فان الحياة الزوجية والمعاشرة بين المدعية والمدعى عليه ولم تدم سوى بضعة أيام وهى فترة ليس الكافية بالجزم من صحة ما زعمته الزوجة من اصابة زوجها بمرض العنة وقد اشترطت بعض كتب الفقه المسيحي ولم تمض مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات بينت خلالها أن الزوج لا يستطيع معاشرة زوجته جنسيا حتى يمكن بعدها طلب التطلاق أو فسخ الزواج وليس من شك أن هذه حتى يمكن بعدها طلب التطلاق أو فسخ الزواج وليس من شك أن هذا الراى يقوم على أسس قويم بأنه يأخذ الامور بالرؤية والجزم ولا يدعها الى التأثيرات واتشبهات) .

(محكمة الدنيا الابتدائية ١٩٥٦/٦/٤ م القضية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ م)

(عنة الرجل السابقة على الزواج مانع من موانع انعقاده في شريعة
الاقباط الارثوذكس تحكم الحق الطبيعي نفسه وهو مانع يتصل بانحر واقع
لا يترفع برضا الطرف الاخر) .

(نقض ٢٧/٥/١٩٧٠ طعن رقم ٢٨ لسنة ٢٧ ق مجموعة الاحكام من
٢١ ع ٢ ص ١١٤) .

(تقضى المادة ٢٧ من مجموعة سنة ١٩٢٨ الاقباط الارثوذكس بأنه
لا يجوز الزواج اذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو عرضي
لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنة والخنثة والخصاء وتقدير
قيام المانع الطبيعي أو العرضي الذي لا يرجى زواله ويحول دون مباشرة
العلاقة الزوجية وهو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون رقابة
عليها من محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائفة) .

(نقض ١٩٧١/١٢/١م طعن رقم ٢٥ لسنة ٢٨ ق — مجموعة الاحكام
س ٢٢ ع ٣ ص ١٦٢) .

(ثبوت الواقعة المدعى بها وهي أن الزوجة يحتج للتبطل ومضابة
بالعنة النفسية أو عدم ثبوتها تستقل به محكمة الموضوع بلا معتب وهي
ليست ملزمة باستجابة طلب إجراء التحقيق متى كان فيما قدم اليها ما يكف
لاتناعها بما انتهت اليه من عدم قيام الدليل على صحة الواقعة المطلوب
اثباتها) .

(نقض ١٩٧١/١٢/١م طعن رقم ٢٥ لسنة ٢٨ ق — مجموعة الاحكام
س ٢٢ ع ٣ ص ١٦٢) .

(اذا كان البين أن الحكم المطعون فيه ان استخلص من وقائع
الدعوى انه لم يثبت أن الزوج مصاب بعجز جنسي مستحكم مما لا يرجى
شفائه واستقل على ذلك بأن الطاعنة لم يمكث معها في منزل الزوجية المدة

الكافية بالحكم على حالته وقدر هذه المدة بسنة كاملة على أساس ان السنة تحوى نصولا أربعة قوربما يستطيع الزوج القيام بواجباته فى نصل نون آخر وترتب الحكم على عدم ثبوت العجز الجنى المطعون عليه نضائه برفض الدعوى الطاعنة ببطلان عقد الزواج وهو استخلاص سائغ يؤدى الى ما انتهى اليه ومما استقل به تاضى الموضوع بأن النص على الحكم المطعون فيه يكون فى غير محله) .

(نقض ١٩٧٢/٣/١٤ طعن رقم ١ لسنة ٤٠ ق مجموعة الاحكام
س ٢٤ ع ١ ص ٤٢١) .

(مؤدى نص المواد ٢٧ : ٤١ . ٥٤ فقرة ٢ من مجموعة القواعد الخاصة من الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس الصادرة سنة ١٩٢٨م انها فرقت بالنسبة للعنة وهو العجز الكامل الذى يكون بانعدام المقررة الجنسية انعدامها كاملا بحيث لا يستطيع أى الطرفين الاتصال بالآخر على الوجه العادى وبين حالة ما اذا كانت سابقة على الزواج ومتحققة وقت قيامه فيعتبر مانعا من موانع انعقاده يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح له بحكم الحق الطبيعى فيكون العقد باطل بطلانا مطلقا بشرط ثبوت أن العجز لا يرجى زواله ولا يمكن البرء منه . وبين حالة ما اذا كانت اصابة الزوج بالعنة لاحق للزواج فهى لا تؤثر فى صحته طالما العقد فى الاصل صحيح فيجوز للزوجة طلب التطلاق متى مضى على الاصابة ثلاثة سنوات وثبت عدم قابليته للشفاء وكانت الزوجة فى سن يخشى عليها من الفتنة وكان ما استدل عليه الحكم المطعون فيه من أن العنة الطاعنة صاحبة لانعقاد الزواج انما هو تطبيق سليم لتوافر شرائط المادة ٢٧ المشار اليها وله مأخذه من الاوراق اذ لا يهم مع ثبوت العجز الجنى أن يكون نتيجة عنه عضوية أو مرده الى بواعث نفسية ولا يصح مسايرة الطاعن فى القول بوجود مضى مدة السنوات الثلاث لانها مستقلة بالعنة الحاصلة بعد الزواج لا قبله) .

١ نقض في ١٩٧٧/١/٢٦ طعن رقم ٣٩ لسنة ٤٥ ق - مجموعة الأحكام
مس ٢٨ ج ١ ص ٢٠٢ .

(اذا كان تقدير المانع الطبيعي أو العرضي الذي لا يرجى زواله ويحول دون مباشرة العلاقة الزوجية وهو على ما جرى به قضاء هذه المحكمة مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى قام قضاؤها على أسباب سليمة مقبولة وكان ما أفتى عن الحكم من أن دوام العلاقة الزوجية أكثر من عامين والزوجة على فراش الزوجية لا تفارق زوجها طولها تعطيه طوعية واختيارا المكنته لتدارك ما فاتته حرصية على الإبقاء على عروة الزوجية ومع ذلك ظلت عتراء بلاء وقطع تقرير الطبيب الشرعي من أن المعاشرة الزوجية الصحيحة لم تكن يتبا على صورة ما وإن ما ادعاه الزوج من حصول الوقاع كاملا مرة واحدة منذ بدء الحياة الزوجية غير صحيح وكان ذلك كله يتوافر به الدليل القاطع على عنة الطاعة وانها غير قابلة للزوال فان ما يبغاه الطاعن لا يعدو في حقيقته أن يكون مجادلة في تقدير الدليل لمحكمة الموضوع لا تقبل اثره أمام محكمة النقض) .

(نقض في ١٩٧٧/١/٢٦ طعن رقم ٣٩ لسنة ٤٥ ق - مجموعة الأحكام
مس ٢٨ ج ١ ص ٢٠٢ .

(النص في المادة ٢٧ من مجموعة ١٩٣٨ . للاقتباط الارثونكس التي

طلبها الحكم المطعون فيه على انه لا يجوز الزواج اذا كان لدى أحد طالب الزواج مانع طبيعي أو عرضي لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنة والخنثة والخصاء .

ونص في المادة ٤١ ق ذات المجموعة على انه كل عقد مخالف لأحكام المواد ... ٢٧ يعتبر باطل يفيد انه اذا كانت حالة العجز الجنسي سابقة على الزواج ومتحققة وقت قيامه فانها تعتبر مانعا من موانع انعقاده

لاتصلها بأمر واقع متعلق بالشخص ويجعله غير صالح له بحكم الحق الطبيعى فيكون العقد باطلا بطلانا مطلقا بشرط ثبوت أن العجز لا يرجى زواله ولا يمكن البرء منه فاذا برء الشخص منه ولو بعملية جراحية فلا يعد العجز الجنسى مانعا مبطلا لعقد الزواج ولما كان تقدير ما اذا كان العجز الجنسى قد برء منه الشخص أم لا مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض مما كان قضاؤها يقوم على أسباب سليمة .

(نقض فى ٢٢/٥/١٩٧٩م طعن رقم ٢٣ لسنة ٤٨ ق)

(أن المحكم أزاء حاله ثبت فيها بكاره الزوجة بالرغم من اقامتها مع زوجها تسعة أشهر باعترافه دون أن يحصل فيه أى اجتماع جنسى والادلة التى يقدمها الزوج على امتناع زوجته عنه لا يكاد يستسيغها أى عقل فالامر لا يعدو أن يكون بسبب عنة ترجع الى الزوج ولما كان من انقطاع به طبيا أن عدم الكفاية الجنسية منها ما يرجع فيه الى أسباب مرضية منها أسباب وعوامل من أهمها نفسى وهى ما تسمى بالعنة الابتدائية فى هذا يقول الدكتور عمارة فى مؤلفه منهل الطب الشرعى يجب أن لا تنسى الاسباب النفسية فهى من أسباب العنة وأكثرها شيوعا . وهذا النوع من العنة يظل طالما قام السبب والباعث المؤدى اليه وهذه مسألة لا تظهر بالفحص الاكلينيكي وليس فى مقدور الطب أن يثبت أو ينفي وجودها كما ذكر الطبيب الشرعى بتقديره ولما كانت مقدرة الزوج على القيام بواجبات الزوجية الجنسية أمرا محتما لا تصلح بدونه زيجة ولا تستقيم وكان هذا الامر يستلزمه بطبيعة الحال غايات الزواج فى الاديان ومنها الدين المسيحى

بكافة طوائفه من أرثوذكس وبروتستانت وكاثوليك فهى جميعا تعتبر العنة مانعا من موانع الزواج وقد جاء المقتانون الخاص لطائفة الروم الكاثوليك الذى يتعين زوجان فى الرأى الرابع من المقتانون المذكور فى الموانع المبطله للزواج القانون ٥٨ ما يلى :

العجز السابق المؤيد سواء كان من طرف الرجل أو من طرف المرأة
وسواء كان الزوج عارفا به أم لا مطلقا كان هذا العجز أم نسبيا يبطل
الزواج بحكم الحق الطبيعي نفسه والعلة في ذلك ظاهرة إذ أن الموانع
الشخصية كالعنة لا يمكن معها الحصول على الغايات المقصودة بالزواج
وهي النسل والتحسين ولا يتم التعاون في المعاشرة بواسطة تلك الموانع
لأن الزواج بهذه الحالة أصبح عديم الفائدة ولذلك صرحت هذه القوانين
بفسخ زيجة المصابين بهذه الموانع إذا طلب إزواجهم ذلك ولما كانت العنة
النسوية للزوج سابقة على عقد زواجه وكان من شرط صحة الزواج عدم
وجود مانع من موانع الزواج فإن قيامها لا تسك مبطل لهذا الزواج الذي
كانت تجهل الزوجة أصابة زوجها به فهي في حل من فسخه دون حاجة لأن
يعطى للزوج أجل ليعالج أو يشفى منه خصوصا وقد مضى على هذا الزواج
ما يزيد على السنتين ونخلص مما تقدم أن العنة مانع من موانع الزواج
يترتب عليه بطلانه طوقا لشرعية الروم الكاثوليك وردت في تقنينهم
ولا يتعارض مع أي قاعدة من قواعد النظام العام لذلك تكون دعوى ائدية
على أساس سليم وتعين القضاء لبطلان زوجها من المدعى عليه (١) .

(محكمة القاهرة الابتدائية ١٩٥٦/١١/٢٥ م قضية رقم ١٤٢١ لسنة ٥٦)

(ان الزوجين من طائفة الروم الكاثوليك والاحكام الواردة بالارادة
الرسولية هي دون غيرها التي تنظم العلاقة بينهما وقد نصت المادة ٥٨
من الارادة الرسولية المشار على بطلان الزواج للعجز الجنسي المؤيد
السابق على الزواج سواء كان هذا العجز من جانب الرجل أم من جانب
المرأة وسواء كان الزوج الآخر عارفا به أم لا مطلقا كان هذا العجز أم نسبيا
ولا صحة لما ذهب اليه الزوج من أن العجز المشار اليه المادة ٥٨ إنما
ينص على العنة العضوية فهى ثبت العجز الجنسي السابق على الزواج
سواء كان هذا العجز من جانب الرجل أم من جانب نتيجة عنه عضوية أو
من بواعث نفسية فقد يشفى الرجل من العنة النفسية النسبية للنساء
الأخريات ولكنه لا يشفى منه بالنسبة للزوجة ولا يمنع أن يكون هذا العجز

(تقدم النسبى سبباً في بطلان الزواج) .

(محكمة استئناف القاهرة في ١٩٥٧/٥/٢٩ القضية رقم ٣٢١ لسنة ٧٢ ق)

(ان الزوج يتسبب الى الزوجة التمتع ويزعم انها ابت الاختلاط الزوجى وذلك لانها غازمة عن الزواج منه كما يزعم ان والددة الزوجة كانت تسألها وكانت تعمل على الحيلولة دون انفرادها بالزوجة ويحتج بما اثبتته الطب الشرعى من عدم وجود مرض العنة لديه وان عدم وجود علاقات مرضية ظاهرة لا تنفى وجود العنة فقد تكون لها بواعث نفسية ولا تنم عنها أعراض خارجية) .

(محكمة استئناف القاهرة في ١٩٥٧/٥/٢٩ القضية رقم ٣٢١ لسنة ٧٢ ق)

(ان الماتنين ١١ ، ٢١ من التقنين العرفى للارمن الارثوذكس شريعة المتداعيين تقضيان على انه اذا كان أحد العاقدین مصاباً بمائع طبيعى أو عرضى يجعله غير صالح للقيام بواجباته الزوجية كالعنة والخنثية والخصاء يكون الزواج باطلا وبالرجوع الى المناقشة وتقرير الطبيب الشرعى يتبين أن الزوج قد نفى اصابته بالعنة وأن الطبيب اثبت خلوه من أى مرض عضوى يمنعه من أداء واجباته الجنسية وان ما اشار اليه الطبيب من احتمال اصابة أى شخص بعنة نفسية والتي لا يجزم بوجودها عند الزوج فلان الاوراق خالية من أى دليل على صحة هذا الافتراض عند الزوج خاصة وان ما ذكرته المدعية بمحضر المناقشة من أن المدعى قد أنفى بكارتها بقضيه يتعارض مع ادعائها باصابته بالعنة أما القول بأن طاقة الزوج الجنسية من المنتظر أن تكون تأثرت بتقدم سنه فان الزوجة قد قبلت أن تتزوجه وهى فى هذه السن أما بخصوص سرعة القذف الذى تدعيه الزوجة فان هذه الحالة يفرض صحتها فانها قابلة للعلاج ولا تبرر الطلاق) .

(محكمة القاهرة الابتدائية في ٥٧/١١/٢٢ القضية رقم ١٧٣ لسنة ٥٧ ق)

١ ومن المقرر فقها وقضاء إهمال الزوج العيب بالعنة أو الخصاء
مدة سنة قبل الحكم بالطلاق وقد قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
للاحوال الشخصية في الحكم الصادر عنها بجلسة ١٩٨٤/٢/٢٧م القضية
رقم ٨٢٣ لسنة ٨٢ مقلت ومن حيث أن المحكمة أصدرت حكما قضى غيابيا
وقبل الفصل في الموضوع بنذب مصلحة الطب الشرعى لتوقيع الكشف
الطبى على المدعية عليه لبيان ما اذا كانت المدعية قد أزيل بكارتها بعضو
التنسل أم لا وما اذا كانت لديه قدرة على مباشرة النساء من عدمه وإذا
باشرت مصلحة الطب الشرعى المأمورية البينة بمنطوق حكم المحكمة
وقدمت تقديرا انتهت فيه الى نتيجة مؤداها انه من الكشف ان
المنطقة التناسلية عادية وخلية من أية تشوهات خلقية أو أصلية والفشاء
للبيكارى خال تماما من أى تمزقات قديمة وفتحته ضيقة أى أن المذكور
بكر (٠

ولما كان ذلك وإن الزوجة قد ادعت على زوجها انه عنين ولم
يستطع مباشرتها بسبب هذا العيب وثبت انها لا زالت بكرا أو انه لم يصل
اليها فيؤجله القاضى سنة يثبت بمرور الفصول الاربعة المختلفة ما اذا كان
عجزه عن مباشرة النساء لعارض يزول أو لعيب مستحكم وبدء السنة من
يوم الخصومة الا اذا كان الزوج مريضا أو به مانع شرعى أو طبيعى فتبدأ
حين زوال المانع ولا يحسب من هذه السنة أيام غيبتها أو مرضها أو مرضه
اذا كان مرضا لا يستطيع معه الوقاع فان مضت السنة وعادت الزوجة
الى القاضى مصررة على طلبها لانه لم يصل اليها طلقت منه ولما كان ذلك
وكان الثابت من تقدير الطب الشرعى المرفق بأوراق الدعوى أن المدعية
ما زالت بكرا تحتفظ بمظاهر العذرية التى يتفنى معها القول بدون مباشرة
وان المدعى عليه لم يحضر الطب الشرعى فمن ثم فلم تقف المحكمة على
سبب العنة وما اذا كانت عضوية دائمة أم أن ما به من عيب ناتج عن عوامل
نفسية بما يفيد انها عنه مؤقتة يمكن زوالها بزوال بواعثها مما قد يمهّد
لامكانية استرجاع المدعى عليه القدرة على الجماع ومن ثم تقضى المحكمة
بإهمال المدعى عليه سنة أربعة فصول مختلفة ولا ينال من ذلك القول بأن

المدعى عليه عجز عن الوصول تحقق عيب العنة المذمومة ليس مجرد
بوت عجز الزوج عن الوصول الى زوجته بل استمرار هذا العجز طيلة

السنة التى يؤجل القاضى الدعوى اليها وبالشروط السابق الاشارة اليها

كما ورد فى حكم النقض رقم ٢٠ لسنة ١٦ احوال شخصية جلسة

١٩٧٧/١٢/١٢ من ١٨٠٤ ق ١ .

الفصل الثالث

مراجع الارتباط بزواج قائم (حظر تعدد الزوجات)

المبحث الاول : التفاصيل الدينية والفقهى للمبدأ :

ان وحدة الزواج أمر مسلم به عند جميع المسيحيين في العالم كله على اختلاف مذاهبهم من أرثوذكس الى كاثوليك الى بروتستانت فلم يكن هذا المبدأ في يوم من الايام موضع خلاف وانما سلم به جميع المذاهب المسيحية وأمنت به كركن ثبت بديهى من أركان الزواج المسيحي (أما قرأ ثم أن الذى خلق من البدء ذكرا وانثى) وقال (من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا ؟ اذ ان ليس بعد اثنين بل جسدا واحدا فالذه جميعه الله لا يفرقه انسان) (متى ١٩: ٤ - ٦)

وفي العهد القديم يقول سفر التكوين : (وقال الرب الاله ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له مغيثا نظيرا .. فأوقع الرب الاله سباتا على آدم فنام فأخذ واحدة من أضلاعه وبألم مكانها لحما وبنى الرب الاله الضلع الذى أخفاها من آدم امرأة وأحضرها الى آدم فقال آدم هذه عظم من عظمى ولحم من لحمى هذه تدعى امرأة لانها من امرء أخذت لذلك يترك الرجل أبيه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا) (تكوين ٢: ١٨ - ٢٤) .

ومكذا كما جاء في كتاب قداسة البابا شنودة الثالث في كتابه العظيم (شريعة الزوجة الواحدة) : (وهكذا وضع الله بنفسه أسس الزواج الواحد وفي هذا يقول سفر التكوين أيضا عن الناس جميعا ممثلين في الزوجين الاولين (..... ذكرا وانثى خلقهم وباركهم الله وقال لهم اثمروا واكثروا واكثروا واملأوا الارض) تكوين ١: ٢٧ ، ٢٨ (١) .

(١) شريعة الزوجة الواحدة في المسيحيين لقداسة البابا شنودة الثالث .

وقد ترك هذا الوضع الالهى اثره فى قديسى وعلماء القرون الاولى من
علمى المسيحيين فأفاضوا فى شرحه فيقول القديس ايرونيموس (جبروم)
وذلك فى رسالته التى كتبها سنة ٤٠٩ م الى أجريوشيا عن وحدة الزواج
« ان خلق الانسان الاول يعلمنا أن نرفض ما هو أكثر من زيجة واحدة
اذ لم يكن هناك غير آدم واحد وحواء واحدة » .

والعلامة ثريليانوس الذى عاش فى القرن الثانى الميلادى تعرض
لهذه النقطة أيضا فى كتابه الى زوجته فقال : « كان آدم هو الزوج الوحيد
لحواء وكانت حواء هى زوجته الوحيدة رجل واحد لامرأة واحدة » .

ولعل هذا المبدأ الخالد والركن الاساسى من ان كان الزواج فى
المسيحيين لم يختلف عليه يوما احدا من رجال الفقه المسيحى أو الاسلامى
وتوجته أحكام القضاء المصرى العظيم بمبادئ حاسمة وقاطعة فى هذا
الشأن ولا يحتاج الى جهد أو اجتهاد .

من ذلك يقول الاستاذ الدكتور أحمد سلامة : (ذلك أن الزواج
لا يمكن أن ينشأ الا بين رجل واحد وامرأة واحدة ومن ثم لا يجوز لرجل
أن يجمع بين أكثر من زوجة فى وقت واحد ولا يجوز للمرأة أن تجمع أكثر
من زوج فى وقت واحد . ويبنى على ذلك انه اذا كان من يريد الزواج
مرتبطا سلفا برابطة زوجية أخرى فان العلاقة المتوقعة انشاؤها لا يمكن
أن تنشأ باعتبارها زواجا) .

وبخصوص الزيجة الثانية يقول الدكتور أحمد سلامة : (وبطبيعة
الحال فان هذا الامر لا يعرض ولا يجوز التفتيش فيه الا اذا كانت الزيجة
الاولى قد انتهت فان لم تكن فالحكم فى الزيجة الثانية مقطوع به وهذا
التحريم لانها ستكون بصدد تعدد ممنوع) (١) .

(١) الاحوال الشخصية للوطنين غير المسلمين وللأجانب — الطبعة
الثالثة سنة ١٩٦٣ — للدكتور أحمد سلامة .

ويرى الدكتور توفيق حسن فرج أن الوحدة في الزواج تعتبر من المبادئ التي تمسكت بها المسيحية من أول عهدها . إذ لا يجوز للمسيحي أن يتخذ أكثر من زوجة واحدة في وقت واحد كما أنه ليس للمرأة الواحدة التزوج بأكثر من رجل واحد في الوقت نفسه وتعاذه الوحدة في الزواج المسيحي لا تتحمل أى استثناء (٢) .

ويختتم الاستاذ الدكتور توفيق حسن فرج بحثه هذا فيقول : (خلاصة القول إن نظام الزوجة الواحدة أو الزواج الواحد هو النظام الوحيد الذي يحقق للزواج أهدافه كاملة وتقيم بين الزوجين تضامنا تاما ومساواة أساسية للمرأة الحق فيها كالرجل سواء وهو النظام الذي يمكن في ظله أن يكون فيه الزوجان أسرة حقيقية تركز فيها حياتهما) .

وفي هذا المعنى يقول الاستاذ الدكتور جميل الشرقاوى في كتابه الاحوال الشخصية لغير المسلمين الوطنيين والاجانب تحت عنوان (تعريف الزواج وخصائصه) ، فذكر في صفحة ٨٩ : (كما يتصل بقداسة الزواج في المسيحية وباعتباره سرا الهيا ما استمر لدى المسيحيين من القول بمبدأ وأحدية الزواج أى اقتصار الرجل في الزواج على امرأة واحدة على خلاف ما كان معروفا من اباحة التعدد في اليهودية) .

وتؤيد هذه الواحدة نصوص عديدة في الكتب الدينية الاولى كما تقررها نصوص المجموعات الحديثة التي تمنع التعدد (المادة ٢٥ من مجموعة سنة ١٩٣٨ ، ٢٤٠ من مجموعة سنة ١٩٥٥) ، وذكر الدكتور الشرقاوى في الحاشية (٢) على هذا الرأي (١) :

(٢) احكام الاحوال الشخصية لغير المسلمين من المصريين — الدكتور توفيق حسن فرج .

(١) دكتور جميل الشرقاوى في الاحوال الشخصية لغير المسلمين الوطنيين والاجانب .

انظر إشارة إلى هذه النصوص في ظمى بطرس من ١٠٠ ، وتوفيق
فرج فقرة ٧٩ ص ٣٤٦ ، وانظر قول ابن العسال في المجموع الصفوى :
ولما الجمع بين زوجتين أو أكثر فلا يجوز لانه زنا ظاهر مستمر (رقم
١٣ ص ٢٢٣) .

وتطلع في هذا النظر أيضا الدكتور اهلب حسن اسماعيل في كتابه
شرح مبادئ الاحوال الشخصية للطوائف الملية (٢) ، اذ يقرر ان المسيحية
لا تقرر تعدد الزوجات وقد كانت مجموعة نصوصا المل للاقباط الارثوذكسى
تنص على عدم جواز اتخاذ الزوج زوجة ثانية مادام الزوج قائما (٢) .

البحث الثانى : النص القانونى لحظر تعدد الزوجات وشرحه :

نصت المادة ٢٥ من لائحة الاقباط الارثوذكس الصادرة في سنة
١٩٣٨ بأنه لا يجوز لاحد الزوجين أن يتخذ زوجا ثانيا مادام الزواج قائما
بمعنى حظر الجمع بين زوجتين ويترتب على مخالفة هذا النص أن يصبح
الزواج الآخر باطلا ويجوز لكل ذى شأن ولاطرافه الطعن عليه وابطاله ،
واذ كان الاجماع اخذا بروا الانجيل وفكرة الجسد الواحد وعفة الزواج
المسيحى على أن الوحدة في الزواج تعتبر من المبادئ التى تمسكت بها
المسيحية من مستهل بزوغها وكان من خصائص الزواج المسيحى انه علاقة
شبهية لا يمكن أن تنشأ الا بين رجل واحد وامرأة واحدة فلا يجوز للرجل
أن يتزوج بأكثر من امرأة واحدة في نفس الوقت ولا يجوز للمرأة أن تجمع
أكثر من زوج في وقت واحد وكان تعدد الزوجات وتعدد الأزواج على حد
سواء يعد من المبادئ التى سادت المسلمين طوال العشرين قرنا الماضية
ولم تكن اطلاقا موضع خلاف على الرغم من انقسام الكنيسة الى شرقية
وغربية والى ارثوذكسية وكاثوليكية وبروتستانت حتى أصبحت شريعة
الزواج الواحد لها سمة وعليها علما مما مفاده أن هذا المبدأ — وان لم يرق

(٢) شرح مبادئ الاحوال الشخصية للطوائف الملية للدكتور اهلب حسن
اسماعيل .

في نظرهم يعتبر ان الزواج علاقة جسدية روحية غير قابلة للفصم غير انه
لذا كلن الزواج السابق باطلا او كلن قد انحل لسبب من اسباب الانحلال
فلا يجوز عقد الزواج الثاني الا بعد التثبت من بطلان الزواج الاول او
انحلاله (٢٠)

(نقض في ٢٠/١٢/١٩٧٢ طعن رقم ١٦ لسنة ٤١ قضائية مجموعة الاحكام
من ٢٣ ، ج ٣ بين ١٤٤٢ / (٢) .

(٢٠) مجلد الاحوال الشخصية للمستشارين احمد نصر الجندى والطفى رابع
جميعه طبعة ١٩٨٠ طاقى القضاء من ١٩٨٠ .

الفصل الرابع

اختلاف الملة أو المذهب

المبحث الاول : اختلاف الملة أو المذهب بين الزوجين كمانع من موانع الزواج

يعتبر اختلاف الزوجين في الملة مانعا من الزواج عند عوائق الارثوذكس وطوائف الكاثوليك على خلاف البروتستانت حيث لم يرد ذكره بين موانع الزواج عندهم انما يعتبر البروتستانت اختلاف الدين سببا من اسباب الطلاق .

ولذلك لا يمكن زيجة طائفية في بلاد البروتستانتية .
وتذهب بعض الطوائف الى تحريم الزواج بين المسيحيين المختلفين الطوائف بينما لا يجعل البعض الاخر اختلاف الزوجين في الطائفة مانعا من الزواج .

وعند الانباط الارثوذكس لا يجوز الزواج الا بين طوائف الارثوذكس .
المادة ٢٤ - ٢٣ عندهم على انه (لا يجوز الزواج لدى الكنيسة القبطية الارثوذكسية الا بين مسيحيين ارثوذكسيين) . اي يجوز الزواج مثلا بين قبطي ارثوذكسي وقبطية ارثوذكسية بينما لا يجوز الزواج بين القبطية الارثوذكسية بغير المسيحي او المسيحي من طائفة كاثوليكية او بروتستانتية كما لا يجوز زواج القبطي الارثوذكسي بغير مسيحية او مسيحية من طائفة كاثوليكية او بروتستانتية وعند السريان الارثوذكس لا يجوز زواج المسيحي الارثوذكسي بغير المسيحي الارثوذكسي كما هو الحال عند الانباط الارثوذكس .

وعند الارمن الارثوذكس يشترط العقد الزواج ان يكون العاقدان مسيحيان كما يشترط ان يكونا تابعين لمذهب الارمن الارثوذكسي وعلى حال بمجرد الاحتفال بالزواج في الكنيسة الارمنية الارثوذكسية يعد قسولا

من المتعاقدين لذهبا م ١٠ وعند الروم الارثوذكس لا يجوز الزواج من غير المسيحيين ويصرح بزواج الارثوذكسى بمسيحي من غير مذهبه عندما يأخذ الطرف غير الارثوذكسى عهدا على نفسه كتابيا :

١ - بأن يقوم بمراسيم زواجه كاهن ارثوذكسى .

٢ - بأن يصير تعميد وتعليم اولاده حسب المذهب الارثوذكسى .

٣ - وبأن الاختصاص القضائى يكون للكنيسة الارثوذكسية .
في حالة وقوع نزاع بين الزوجين .

أما البروتستانت فلا يعتبرون اختلاف الدين مانعا من الزواج وان كانوا يجيزون للمسيحي طلب التطلق في هذه الحالة ذلك لا يعتبر البروتستانت اختلاف في الطائفة بين الزوجين مانعا من الزواج كما لا يجيزون التطلق بسبب اختلاف الزوجين في الطائفة . أما عند طوائف الكاثوليك فلا يجوز الزواج المسيحي بغير المسيحي .

وتنص المادة ٦٠ من الارادة الرسولية على أن الزواج المعقود بين شخص غير معتمد وشخص معتمد باطل والشخص الغير معتمد هو من لم ينل سر العباد وهو غير مسيحي ومع ذلك فالتباعد التفسيح من مانع اختلاف الدين مانع للزوجين .

وإذا كان هناك زوجان غير مسيحيين ثم اعتنق أحدهما المسيحية تجز كنائس طوائف الارثوذكس والبروتستانت للمسيحي منهما أن يطلب التطلق أما عند الطوائف الكاثوليكية فيستمر الزواج بين ما اعتنق المسيحية وغير المسيحي من الزوجين مراعاة لامتنان الايمان أو الامتنان الولسى الذى أباح بقاء الزوج المسيحي مع الزوج غير المسيحي الا اذا اراد أحدهما أن يفرق الآخر وتسمى طوائفه الكاثوليك الزواج بين غير المسيحيين زواجا ناموسيا (١) .

(١) المادتين ١٠٩ ، ١١٥ من الارادة الرسولية .

المبحث الثاني : تغير الطائفة أو الملة قبل رفع الدعوى :

أخذ المشرع في المادة السابقة من القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٥ أنه يفرق بين التغير في الديانة أو الملة أو الطائفة التي يتم قبل رفع الدعوى والتغير الذي يتم بعد رفعها وإثبات سيرها بالتغير الذي يتم قبل رفع الدعوى ينبج أثره على الاختصاص التشريعي سواء كان هذا الأثر توافر الشروط انطباق الشريعة الخاصة أو هو توافر شروط انطباق الشريعة الإسلامية .

وبمثل هذا التغير الذي يقع قبل رفع الدعوى الذي لا يتصل بأعمال المانع الأول بل هو ينطوي على جوهر للشرط الأول من شرطي انطباق وعليه يكون التغير في الديانة أو الملة أو الطائفة متصلا بالمسألتين مختلفتين فهو أذ يتم قبل رفع الدعوى يتصل بمانع من مائعي انطباق من هذه الشرائع أما التغير الذي يتم أثناء سير الدعوى فينتج بشأن بين فرضين :

أ- أن يكون في الديانة ولكن إلى غير الإسلام أو أن يكون في الملة والطائفة أو في أحدهما وحين آذن لا ينتج أي أثر على الاختصاص التشريعي بل تبقى خاضعة لحكم الشريعة التي ثبت لها الاختصاص عند رفع الدعوى .

أما إذا كان هذا التغير في الديانة إلى الإسلام فإنه يمنع انطباق الشريعة الخاصة وتكون نتيجة هذا المانع هي انطباق الشريعة الإسلامية - وفي رأينا أن هذا القول الآخر يثير مسائل في أشد الغرابة ومنها المساس بحرية العقيدة .

فما هي الدوافع التي حددت بالمشرع أن يفرق في الحكم بين حالتين لهما طبيعة واحدة ؟ . لماذا يعني المشرع من قاعدة عدم اعتداده بالتغير الذي يتم أثناء سير الدعوى حالة ما إذا كان التغير إلى الإسلام مع أنه في كليهما يتم التغير في مرحلة واحدة ومع أنه يترتب على هذه التفرقة في المعاملة بنتائج خطيرة .

وقد يمكن القول بأن المشرع قد بين هذه الدوافع في المذكرة
الاصلاحية للقانون ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ فهذه المذكرة تقول تعليق على
الاعتداد بالتغير الى الاسلام ما يأتي :

(الفقرة الاخير كما هي الا تطبيق لقاعدة مقرر من أن تغير
الدين يترتب عليه أن يستمتع الشخص بجميع الحقوق التي يحولها
ليه الدين الجديد) .

والحق كما يقرره الأستاذ الدكتور أحمد سلامة في كتابه
الوجيز في الاحوال الشخصية انه ليس في القول السابق ما يعطل
تعليلاً شافياً وجهة نظر المشرع فهو اذا يصح بالنسبة للاعتداد
بالتغير للاسلام لا يصح بالنسبة لعدم الاعتداد بالتغير الى شواذ

لانه لو سلمنا بأن تغير الدين يترتب عليه أن يستمتع الشخص
بجميع حقوقه التي يحولها له الدين الجديد ومن بينها خضوع هذا
الشخص لدينه الجديد فلماذا إذن يطبق المشرع هذه القاعدة على
حالة التغير الى غير الاسلام والحاصل أثناء سير الدعوى
وربما يدافع عن موقف المشرع بأنه رغب في تيسير السبيل أمام
انطباق الشريعة الاسلامية بحسبها تضم القواعد العامة في
مسائل الاحوال الشخصية ولهذا فهو قد اعتد بالتغير الى
الاسلام أثناء سير الدعوى لان في هذا الاعتداد ما يتمشى مع
تفه الرغبة لكن هذا الدفاع يترتب على ظاهري الأمور ليس الا .

فنحن لا ننكر أن الشريعة الاسلامية هي الشريعة العامة
في مسائل الاحوال الشخصية وان الشرائع الخاصة شرائع
استثنائية انما ليس في كل ذلك ما يصلح تبرير لموقف المشرع ولو أن
حقيقاً رغب في تيسير انطباق الشريعة الاسلامية لاقى كل تغير
يؤدي الى ذلك ومثل هذا التغير لا يكون بالضرورة الى الاسلام
بل هو كل تغير يجعل الطرفين مختلفين في الملة أو في الطائفة
ولا يبنى على ذلك اعتداده بمثل هذا التغير حتى لو وقع أثناء سير
الدعوى واننا نخشى أن ينظر الى المشرع بأنه قد اتخذ هذا
الموقف ليفرق بين ديانة واخرى أحدهما تجمع المسيحيين واليهود

معنا والآخرى لجميع المسلمين ، لأننا إذا كان المشرع يهدف إلى حماية النظام العام ، فالنظام العام يقضي بأن المسلم لا يخضع غير شريعة الإسلام وأنه قد يكون من اعتنق الإسلام أثناء سير الدعوى يكون بقصد الغش ليس إلا .

أذن مثل هذا الأخير لا يكون جدير بالحماية كما أن النظام العام يقضي في نفس الوقت بعدم خضوع أى شخص بغير ديانته .

المبحث الثالث : رأينا في الموضوع :

إن مسألة تغير الملة أو الطائفة سواء قبل رفع الدعوى أو أثناء رفعها وامتناع تطبيق الشريعة الخاصة وهي شريعة العقد إنما هي مسألة تقدر من الشعور المسيحي بوجه عام إذ أن المسيحية لا تعرف الطلاق بالمعنى المعروف في الإسلام وهو حق الرجل في فصل الرابطة الزوجية بالإرادة المنفردة فالمسيحيون جميعاً على اختلاف مذاهبهم ليس في المسيحية طلاق من هذا النوع .

إن المسيحية تسمح بالتطليق وليس بالطلاق والطلاق هو فصل بين الزوجين بناء على حكم محكمة ولأسباب تقرها الكنيسة .

فمسألة التصليل الذي يلجأ إليها بعض الأزواج للنكاية بزواجهم فيغير مذهبه الكنسي أو ملته ليخول له هذا التغير أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة علماً بأن لا توجد أى طائفة أو ملة في المسيحية تبيح لتابعيها حق الطلاق بالإرادة المنفردة ، فكيف أن يحدث هذا التصليل ويحميه القانون وهو يتعارض مع الشريعة في جميع مذاهبها ..

إن القانون يجب أن يكون في نطاق المبدأ المسيحي العام الذي تقرره جميع المذاهب المسيحية أنه لا طلاق عند المسيحيين

وعموما بالارادة المنفردة واعتناق الزوج اى مذهب آخر من المذاهب المسيحية أو انضمامه الى أية ملة أخرى مسيحية لا يبيح له بتاتا أن يطلق زوجته بالارادة المنفردة ونرى انه يجب في هذا الموضوع أن تحترم شريعة العقد فكل عقد يتم بين اثنين في ظل تشريع معين يخضع بأحكام هذا التشريع الذى ارتضى به الاثنان عند ابرام العقد بينهما وهو مبدأ مقرر في كل التشريعات وقاعدة قانونية معروفة معمول بها في كل مكان .

واننا نهيب بالمشرع أن ينص في تشريع الاحوال الشخصية على احترام شريعة العقد التى تم عقد الزواج في ظلها مادام الزوجين عند الزواج قد ارتضاها ويكون قانونها هو الحكم بينهما في حالة الخصوم أو الخلاف وبهذا يوضع حدا لتحاليل آخر يلجأ اليه الزوج عادة للحصول على الطلاق من زوجته التى ارتبط بها بعقد زواج مسيحي تم في ظل شريعة مسيحية لا تبيح الطلاق .

وباطلا يزعم البعض بأنه لا قدرة لهم بمعرفة نوايا الشخص والتحقق من أنه غير ديانته لقصد الحصول على الطلاق أو محبة منه للدين الجديد الذى اعتنقه وايانا بعقائده ، فمن الواضح أن هذا التفسير قد تم بعد نشوب الخلاف بين الزوجين ولية فصرم العلاقة الزوجية القائمة واذا كان القضاء الجنائى لا يغفل ركن القصد الجنائى بل يحاول استقصاء بنية المتهم أفليس حريا بالاولى بقاضى الاحوال الشخصية أن ينقض السبب الذى يحدو بأحد الزوجين الى تغير دينه ليهرب من أحكام شريعة العقد الى شريعة أخرى يبيح له نظامها الخلاص من الرابطة الزوجية ؟ ان القانون يجب الا يحى أمثال هؤلاء المتحايين كما يجب الا يغض النظر عن نية الخداع والغش الواضحة عند هؤلاء الناس على العكس فان القانون اذا نص على احترام شريعة العقد عند حدوث أى خلاف بين الزوجين فانه بذلك يمنع كل أسباب التحايل وفنون القديس والغش والخداع التى يلجأ اليها أصحاب الأغراض الفاسدة .

الفصل الخامس

اعتناق أحد الزوجين الاسلام

المبحث الاول : الدخول في الاسلام :

إذا اعتنق أحد الزوجين غير المسيحيين الاسلام وجب تطبيق الراجح من المذهب الخنفي على علاقة العائلية سواء كان اعتناق الاسلام قبل رفع الدعوى أو أثناء السير فيها الا اننا نرى كما اشرنا في الفصل السابق وجوب اعادة النظر في اعتناق الاسلام أثناء رفع الدعوى وهو ما يتفق ونصوص المواد التي تؤمن التلاعب بالاديان .

ويختلف الاثر المترتب على اعتناق الاسلام بل في الراجح من المذهب الخنفي ما اذا كان من اعتنق الاسلام رجلاً أو امرأة فإذا كان من اعتنق الاسلام رجلاً وكانت زوجته من غير أهل الكتاب كالمجوسيين مثلاً عرض القاضي عليها الاسلام فان أسلمت أو اعتنقت المسيحية أو اليهودية ظلت في عصمته وان أبت الاسلام أو المسيحية أو اليهودية فرق القاضي بينهما وثبتت الفرقة بالاباء ولا تكون طلاقاً وللمرأة مهرها اذا كان الزوج قد دخل بها لان المهر يتأيد بالدخول أو الخلوة أما اذا لم يكن قد دخل بها أو اخطى بها فلا مهر لان الفرقة كانت بابائهما فكانت بسبب منها وإذا كانت زوجة معتنقة الاسلام كتابية أو يهودية أو مسيحية فهما على زوجيهما لان المسلم أن يزوج بكتابية ، أما اذا كان من اعتنق الاسلام امرأة عرض القاضي على زوجيهما الاسلام فان أسلم فهي امراته وظل الزواج كما كان بينهما وان أبى الاسلام فرق القاضي بينهما لان المسلم لا يجوز لها أن

تتزوج بغير المسلم ولا أن تبقى في عمة غير المسلم . والفرقة هنا :
طلاق بائن في الراجح من المذهب الحنفى (١) .

تستحق المرأة مهرها إن كان قيد دخل أو أخطى بها ،
وتستحق نصفه إن لم يكن قيد دخل بها أو أخطى بها واعتبار
الفرقة بإبائه الزوج الاسلام طلاقا وعدم اعتبارها بإبائه الزوج
الاسلام طلاقا مبني على أساس أن المزد بآبائه الاسلام امتناع
عن الامساك بالمعروف مع قدره عليه بالاسلام فتعين التسريح
باحساسه وهو أهله له وينوب القاضي في التسريح بسبب امتناعه
أما المرأة فهي ليست أهلا للطلاق وبالتالي لا ينوب عنها القاضي
عند إبائه الاسلام كما يلاحظ أن الاسلام يجيز للرجل المسلم أن
يكون زوجته مينة لا يجيز للمرأة المسلمة أن يكون زوجها كتابيا
(ولا تكلموا المشركين حتى يؤمنوا) .

والفتقير في ذلك لأن الرجل قوام على المرأة وعلى تبعه فإذا
فلا خطر إذا كانت زوجته كتابية فخلافا إذا كان زوج المسلم
كتابيا فيكون له القوام عليها ولا ولاية لغير المسلم على المسلم
أو المسلمة كما قيل لأنه لا يجوز في الاسلام أن يزوج الرجل
المسلم بغير المسلم أو الكتابية لأنها أبعد عن الهداية ومع قيام
العداوة الدينيّة لا يكون أي منها مخلصا للآخر في مسالمة
ومودته فلا يحقق الزواج أغراضه .

المبحث الثاني : الرد عن الاسلام :

تختلف الشرائع هو القانون الواجب التطبيق على مسائل
الاحوال الشخصية إذا اختلف مصري تابع لأحدى الطوائف
المسيحية أو اليهودية أو الاسلام ثم ارتد عنه الى ملته

(١) محكمة القاهرة الابتدائية و ٢٤ / ١ / ٢٤ / ٧ في ٧ / ٢ / ٧٥ ،

١٩٦٤ / ٦ / ٢٨ ، ١٩٦٤ / ٣ / ٢٩ .

السلطة أو التي لمة غيرها فذهب رأى (١) أن المرتد عن الإسلام
يقرر على رده فإذا أراد أن يرتد إلى نفس طائفة وملة زوجته
الأخر اعتبر الزوجان متحدان في الطائفة والملة وسرى قانون هذه
الطائفة على النزاع أن تم التغير قبل الدعوى . أما إذا ارتد إلى طائفة أو
ملة تختلف عن طائفة أو ملة زوجة الآخر كان غير مقصدي الملة
والطائفة وتعين أن تحكم الشريعة الإسلامية النزاع ، وفي رأينا
أن هذا الرأي محل نظر كما استلفنا الشرح ويستند هذا الرأي
إلى الحجج الآتية :

١ - إن المشرع المصري في المادة السابقة من القانون رقم
٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ بين أن العبرة بحالة الزوجين وقت رفع الدعوى
ومفهوم المخالفة من ذلك أن التغير قبل سير في الدعوى يؤخذ
بغض النظر عن وجهة هذا التغير .

٢ - لا يقال أن الشريعة الإسلامية لا تقر المرتد على رده لان حكم
الشريعة الإسلامية يظل سميذا عن الأحكام التي أن تثبت أن هذه
الشريعة هي الشريعة واجبة التطبيق .

٣ - لا يقال أن النظام العام يقتضي عدم اقرار المرتد على
رده لان حرية العقيدة كلها الدستور وهي من النظام العام .

٤ - ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المواريث أن كان هناك
اعتراض على حكم عدم توريث الذي كان ينص عليه مشروع قانون
المواريث وكان مبني الاعتراض أن ذلك الحكم مخالف للدستور الذي
يكل حرية العقيدة وسبب هذا الاعتراض حذف النص على عدم توريث
المرتد مما يدل على أن الاتجاه كان نحو اقرار المرتد على رده .

وذهب رأى آخر (بعدم اقرار المرتد على رده) وحجته
في ذلك الآتي :

١ - إذا كان القانون قد اعتد بتغير الملة قبل رفع الدعوى
أي كان هذا التغير إلا الله فشرط باعتناق الإسلام حكما خاصا

(١) مجلس الدولة - فتوى قسم الرأى - محمود عطاس ٦ - ٧
لسنة ١٩٥١ - ١٩٥٢ ص ١١١ - ١١٢ ق ٣٤ فتوى ٥٨٢ .

فاعتند به قبل رفع الدعوى وأثناء سيرها الامر الذى يشير
الى ان حكم تغير الملة ليس على اطلاقه اذا كان الامر يتعلق
بالاسلام والقانون الذى يعتبر تغير الملة الى الاسلام قبل رفع
الدعوى وأثناء سيرها لا يعقل أن يشجع على الارتداد عن
الاسلام .

٢ - اذا كان القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ قد تعرض
لحكم اعتناق الاسلام فانه سكت عن بيان حكم الردة كلما فعل
عند وضع قوانين المواريث حيث صيرحت المذكرة الايضاحية لهذا
القانون الاخير فان واضع القانون قد ترك معالجة احكام المرتد
لقانون خاص وطالما لم يصدر هذا القانون بعد فمسألة الردة
تخلو من نص فيها وعند اذن يرجع في معرفة حكمها الى الشريعة
الاسلامية باعتبارها الشريعة العامة في مسائل الاحوال الشخصية
فى مصر اما ما ورد بالمذكرة الايضاحية لقانون المواريث من أن عدم
توريث المرتد انه مخالف حرية العقيدة التى كفلها الدستور فهو
مجرد رأى غير ملزم وعلى ذلك ينتهى هذا الرأى الى أن المرتد لا يقر
على رده ليكون بلا ملة تسرى على علاقته العائلية احكام
الراجع من المذهب الحنبلى وتقضى احكام الراجع من المذهب الحنفى بأن
اذا ارد المسلم عن الاسلام غرض القاضى عليه الاسلام فان تاب
عن رده عاد مسلما كما كان وكيفية تويته أن يبرأ عن الاديان
كلها سوى الاسلام لان المرتد لا دين له فاذا لم يثبت وأصر على
رده واعتبر في حكم المرتد لان الردة في معنى الموت لكونها سببا
للحكم على المرتد بالاعدام في الشريعة الاسلامية ولما كان الميت لا يصلح
للزواج لهذا لا يجوز للمرتد الزواج بمسلمة أو كافرة أو مرتدة
وكذلك يسرى على المرتد واذا كان الزوج هو المرتد ولزوجته
المهر اذا كان قد دخل بها واختلى بها لان المهر يستحق له
بالدخول أو الخلوة الصحيحة ونصف المهر اذا كان لم يدخل
او يخلى بها ولها النفقة الى وقت وقوع الفرقة ونفقة العدة
عادمت فيها (١) .

(١) الدكتور عبد الناصر توفيق العطار (احكام الاسرة عند المسيحيين
المصريين) - الطبعة الرابعة .

وحيث اننا لا نتفق وهذا الراى الاخير بشأن المرتد لان
الدستور كحل حرية العقيدة وان الشريعة الاسلامية هى المصدر
الرئيسى للتشريع لم تأت بنص يقنن عدم اقرار المرتد على رديته
ففى رأينا ان المرتد الى ذات ملة أو طائفة زوجة الاخر يقر
على رديته اذا كان ذلك قبل رفع الدعوى . وهذا ما يتفق ونص
المادة السابقة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ .

...the
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

الفصل السادس

شرعية وتسوية احتكام أهل الذمة

الى شرائعهم الدينية في نظام الاسرة

جواز احتكام أهل الذمة الى قضاء منهم يقضون وفق شرائعهم الدينية مأخوذ من قوله تعالى : (انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والامرار بما استحفطوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تنسروا باياته فيها قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون) من الآية ٤٤ سورة المائدة . ومؤخذ كذلك من قوله تعالى : (وليحكم أهل الانجيل بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون) الآية ٤٧ من سورة المائدة . بل أن الرسول أمر بترك أهل الذمة وما يبنون كما كان يتركهم في النصوص التي يفكرونهما من كتابهم وبالحسبى تعتبر كتبهم حجة عليهم ويحاكمون بها .

(انظر مثلا لذلك في تفسير ابن كثير الطحاوي ج ٢ من ٥٨ وما بعدها) .

ويقضى دستور جمهورية مصر العربية الصادر في ١٩٧١ بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر ، وقد رأينا شرعية احتكام أهل الذمة الى شرائعهم الدينية في نظام الاسرة ولا يغير من الامر شيء اذا اجبر ولى الامر أهل الذمة الى الالتجاء الى محاكم تخضع لاشراعه لاعتبارات يراها غير ممكن في هذه المحاكم للقضاء غير المسلمين أن يقضوا بين أهل الذمة وفق لشرائعه الخاصة ومن ثم فإن الشريعة الإسلامية تحيز احتكام أهل الذمة الى شرائعهم الدينية الخاصة

وبالتالى يجوز شرعا ودستورا احتكام أهل الذمة الى شرائعهم الدينية فى نظام الاسرة .

وبينى على ما سبق أن أى قانون يصدر بقواعد موحدة تطبق على جميع المسيحيين المصريين أو أهل الذمة عموما لابد أن تقره طوائف أهل الذمة التى سيتطوق عليها فاذا اعترضت طائفة منها عليه كيان من حقها شرعا أن تطبق المحاكم على اتباعها شريعتها الخاصة والا اعتبر تطبيق احكام القانون الموحد على اتباعها أمر غير دستورى لمخالفة قواعد الشريعة الاسلامية وهى المصدر الرئيسى للتشريع فى مصر وهى تقضى بترك أهل الذمة وما يدينون .

وبهذه الاحكام تسبق الشريعة الاسلامية سائر النظم الديمقراطية فى تطبيق شريعة الاقلية التى تختلف عن شريعة الاغلبية وما ذلك ليكون الا لسماحة الشريعة الاسلامية وتسامحها مع أهل الذمة تسامحا لا نظير له بترك أهل الذمة وما يدينون .

احكام النقص

(انضمام الزوج الى طائفة الانجيليين قبل رفع الدعوى وبذلك أصبح هو وزوجته مختلفى الطائفة فتطبق احكام الشريعة الاسلامية التى تجيز ايقاع الطلاق بالارادة المنفردة دون اعتداد بتغير الزوجة الى طائفتها والانضمام الى طائفة الزوج الانجلى أثناء سير الدعوى لا يغير من ذلك أن الزوج لم يوقع الطلاق الا فى تاريخ لاحق لتغير الطائفة طائفتها وانضمامها لطائفة الطمعون عليه الجديد أو انه لم يطلب عند رفعه الدعوى اثبات طلاقه لان رفع الدعوى قائم منذ البداية على اختلاف الطرفين لطائفة وان من حقه ايقاع الطلاق) .

(طعن رقم ٤٤ لسنة ٤٥ ق جلسة ١٩٧٦/١١/١٧ من ٢٧ ص ١٦٠٦)

(قرار الزوج غير المسلم ووقوع الطلاق في تاريخ معين
ومعاملته بالقرار لا يتأني الا بعد ثبوت اختلاف الزوجين طئعه
وملة قبل رفع الدعوى) .

(طعن رقم ٣٠ لسنة ٣٢ ق جلسة ١٩٦٤/١/١٥ س ١٥ ص ٨٢)

(القول بأن انضمام المطعون عليه الى طائفة السريان
الارثوذكس لا يعتبر تغير الملة والطائفة لان السريان والاقباط
الارثوذكس يتبعان مذهباً واحداً هو المذهب المسيحي
الارثوذكسي مردود بأن طائفة السريان الارثوذكس تختلف عن طائفة
الاقباط الارثوذكس ولكل منهما مجلسها الملى الخاص بها) .

(نقض ١٩٦٨/١/٣١ طعن رقم ٢ لسنة ٣٧ ق مجموعة الاحكام
س ١٩ ع ١ ص ١٧٩) .

(اذا كان مؤدى المادتين السادسة والسابعة من القانون
رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ بالغاء المحاكم الشرعية والمالية أن مناط
الاسناد في تحديد القانون الواجب التطبيق في مسائل الاحوال
الشخصية للمصريين هو الديانة بحيث تطبق الشريعة الاسلامية
على كل المسلمين وغير المسلمين المختلفى الملة أو الطائفة وتطبيق
الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى الملة والطائفة
وكانت الشرائع الخاصة أو الطائفة هو القواعد الدينية التى تحكم
مسائل الاحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين
الذين يدينون بدين سماوى وهى تطبق في مصر اسنادا الى نظم
قانونية تقوم على أساسها فان الاصل ان هذه القواعد
القانونية الوضعية بالاضافة الى المصادر الدينية هى التى
تحكم علاقات المصريين غير المسلمين وتبين ما اذا كان الانتماء
الى جماعة معينة يعتبر من قبيل تغير العقيدة الدينية التى
تشوه تطبيق الشريعة الاسلامية اى انه لا يفيد وان تغيرا لم
يحصل) .

(نقض ٢٦/٤/١٩٧٨ طعن رقم ٢٣ لسنة ٤٦ ق)

(انه وان كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تغير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل ارادى من جانب جهة الدينية ومن ثم فهو لا ينتج أثره إلا بعد الدخول في الملة أو الطائفة الجديدة التي يرغب الشخص في الانتماء إليها بقبول صلب الانضمام إليها وإتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية المطلوبة ومما قضاه وجوب أن يكون للطائفة أو الملة وجود قانون معترف به من الدولة والرئاسة الدينية معتمدة منها ومن حقها الموافقة على الانضمام والتحقق من جديته) .

(نقض ٢٦/٤/١٩٧٢ طعن رقم ٢٣ لسنة ٤٦ ق)

(إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه على سند من أنه انضم إلى طائفة الانجيليين ثم تبين أن انتمائه كان لجماعة السبتين (الادفنتست) وهى إحدى شيع المذهب البروتستانت وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القضاء المحاكم المالية قاصر على ولاية القضاء في بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات الممنوحة لرجال الدين والتي لا زالت باقية ومن بينها قبول طلبات الانضمام أو رفضها أو ابطالها وكان المجلس الملى العام لطائفة الانجيليين الوطنيين هو صاحب الاختصاص الوحيد بالفضل في طلبات الانضمام إلى طائفة الواحدة بكافة شيعها وفرقها وكنائسها فإن اقتصاد الطاعن على الانتماء إلى جماعة السبتين ليس من شأنه في التشريع القائم أن ينتج أي أثر قانونى في صدد تغير الطائفة أو الملة بما يخرجها عن وحدة طائفية إلى أخرى تجزئ له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية ولا يفيد من ذلك أن هذه الجماعة تتبع قواعد دينية خاصة أو أن لها كنائس ماذونا بها من وزارة الداخلية لان ذلك لا يخول لها إلا أن تمثل في المجلس الملى العام للطائفة النجيلية وبعد موافقة ذلك المجلس وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر

فان النص عليه بمخالفة القانون ويكون على غير اساس ولا ينال منه التفاتة عن المستندات التى قدمها الطاعن للتبليل على انضمامه لتلك الجماعة لانه غير منتج ولا جدوى منه) .

(نقض فى ٢٦/٤/١٩٧٨ طعن سنة ٤٦ قضائية)

(انه ولما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان تغير الطائفة او الملة او يتصل بحرية العقيدة الا انه عمل ارادى من جانب الجهة الدينية المختصة ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج اثره الا بعد الدخول فى الملة او الطائفة الجديدة التى يرغب الشخص فى الانتماء اليها بقبول طلب انضمامه اليها واتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية المطلوبة مما يقتضاه وجوب ان يكون للطائفة او الملة وجود قانون معترف به من الدولة ورئاسة دينية معتدة منها من حقها الموافقة على الانضمام والتحقق من حريته) .

(نقض فى ٢٨/٣/١٩٧٩ طعن سنة ٤٧ ق)

(المطعون عليه وان أشار فى صحيفة دعواه الى انها من حقه عملا بحكام الشريعة الاسلامية ان يوقع طلاق زوجته الطاعنة بارادته المنفردة الا انه لم يورد فيها انه قد أوقع الطلاق عليها فى تاريخ معين باللفظ الصريح أو باللفظ الاخر وهو ما خلت منه ذلك سائر الاوراق فان الحكم انطعون فيه اذ قضى رغم ذلك لاثبات طلاق المطعون عليه للطاعنة يكون قد أتم قضائه على واقعة لا أصل لها فى الاوراق الامر الذى أدى به الى الخطأ فى تطبيق القانون مما يبطله ويوجب نقضه) .

(طعن رقم ٥٤ لسنة ٥٤ ق أحوال شخصية جلسة ٢٦/٣/١٩٨٥)

(المسعر فى قضاء هذه المحكمة ان تغير الطائفة او الملة

أمر يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل ارادى من جانب الجهة الدينية المختصة ومن ثم فهو لا ينتج أثره ولا يتم بمجرد الطلب وبداء الرغبة ولكن بعد الدخول فيها وإتمام طقوسها ومظاهرها لخارجية الرسمية وقبول طلب الانضمام الى الطائفة أو الملة الجديدة) .

(نقض في ١٩٧٧/١/٢٦ طعن رقم ١٥ س ٤٥ ق مجموعة الاحكام س ٢٨ ط ٤ ص ٢٩٦) .

(تغير الطائفة أو الملة وهو على ما جرى به قضاء محكمة النقض أمر يتصل بحرية العقيدة ومن ثم فهو ينتج أثره بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهرة الخارجية الرسمية ولا يتوقف على اخطار الطائفة القديمة أو موافقتها) .
(نقض في ١٩٦٨/١/٣١ طعن رقم ٢ س ٢٧ مجموعة الاحكام س ١٩ ص ١٧٩) .

(المستقر في قضاء هذه المحكمة أن تغير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ومن ثم فهو ينتج أثره بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهرة الخارجية فلا يجوز القول بأن انضمام المطعون عليها الزوجة الى طائفة اللاتين الكاثوليك لم يكن وليد عقيدة أو نتيجة تحايل) .

(نقض في ١٩٧٦/١٢/١٥ طعن رقم ٣١ لسنة ٤٥ ق مجموعة الاحكام س ٢٧ ع ٢ ص ١٧٥٨) .

(تغير الطائفة أو الملة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وإن كان مسألة نفسية تتعلق بحرية العقيدة إلا أنه عمل ارادى من جانب الجهة الدينية المختصة لا يتم ولا ينتج أثره إلا بعد إبداء الرغبة فيه وإتمام طقوسه ومظاهرة

الخارجية الرسمية وقبول طلب الانضمام الى الطائفة أو المنة الجديدة ويتعين ثبوته على نحو قاطع لا يقبل تأويلا .

(نقض في ١٩٧٦/١٢/١٥ طعن رقم ٣١ لسنة ٤٥ ق مجموعة الاحكام
س ٢٧ ع ٢ ص ١٧٥٨) .

(ان الاعتقاد الدينى مسألة نفسانية خارجية عن بحث
القضاء مادام انها قد استوفت مظاهرها الشكلية ولا محل
للبحث في الباعث على هذا التغير) .

(محكمة الاستئناف مصر في ١٩٤٤/١١/١٩ المجموعة الرسمية الأعداد
٨ ، ٩ ، ١٠ رقم ١٢٩) .

(ان القاعدة الشرعية المسلم بها لا من القضاء الوطنى
فحسب بل من القضاء المختلط فى أغلب أحكامه هى أن العقيدة الدينية
صلة بين الانسان وربه ولا يجوز مناقشتها والتغفل فى حقيقتها
وحكم الشرع انما يبنى على الظاهر والله ولى السرائر) .

(محكمة استئناف القاهرة فى ١٩٥٢/٦/١٢ الفهرس الهجائى لاحكام
المحكم سنة ١٩٥٣ ص ٣ رقم ١٥)

(لا يطعن على تغير المذهب والملة بالتحايل لان الدين مسألة
نفسية لا يمكن لاية جهة قضائية البحث فيها الا من طريق
المظاهر الرسمية) .

(محكمة الوايلى الجزئية فى ١٩٥٣/٢/٢٨ القضية رقم ٨٠٩ سنة ١٩٥٣
لحاماة الشرعية س ٢٤ — صالح حنفى — المرجع السابق ج ٢ ص ٢٣٦
رقم ٢٩٧) .

(لا محل للبحث وراء الدافع للزوج على تغيير ملته لأن ذلك

متعلق بشعوره النفسى الذى أظهره رسميا حين اعتنق المذهب الجديد وليس لاحد سلطان عليه فى ذلك) .

(محكمة القاهرة الابتدائية فى ٢١/٥/١٩٥٦ - صالح حنفى - المرجع السابق ج ٢ ص ٤٠٢ رقم ٢/٥٣٨) .

(لا يجوز البحث عن الباعث على اعتناق الدين الجديد وفى هذه الحالة تتحدد الجهة القضائية وفق الديانة الجديدة ذلك لأن الاعتقاد الدينى مسألة نفسية محضة لا يمكن لاي جهة قضائية البحث فيها الا عن طريق المظاهر والاجراءات الرسمية التى يتطلبها القانون بتغيير الديانة أو المذهب . ومن يعتنق ديناً معيناً لا يسأل عن الباعث له على اعتناقه وتترتب الآثار الخاصة بتغيير الدين من وقت وقوعه بصرف النظر عن وجود التحايل أو عدم وجوده وأحكام الدين الاسلامى تتفق مع هذا الراى) .

(محكمة القاهرة الابتدائية فى ٢٧/١٠/١٩٥٧ ، القضية رقم ٢٧٨ سنة ١٩٥٧ - صالح حنفى - المرجع السابق ج ٢ ص ٢١٦ رقم ٢٥٦) .

(تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ومن ثم فهو ينتج أثره بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية ولا يتوقف على اخطار الطائفة القديمة والقول بوجوب اخطار الجهة الدينية التى تتبعها الطائفة أو الملة القديمة لا مفهوم له الا أن يكون لهذه الجهة الحق فى أن توافق أو أن تعترض على حصول هذا التغير وهو وضع شائك وإذا كان ذلك وكان الحكم المظنون فيه قد جرى فى قضائه على أنه لا يكفى لتغيير الطائفة أو الملة أن ينتمى الشخص إلى الطائفة أو الملة الجديدة وإنما يجب فوق ذلك أن يخطر الطائفة أو الملة القديمة بانتمائه للطائفة أو الملة الجديدة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه) .

(نقض في ١٩٦٦/٣/٢٣ طعن رقم ٣ لسنة ٣٥ ق — مجموعة الاحكام
س ١٧ ع ٢ ص ٦٨٥) .

(للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته وهو في
هذا — وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض — مطلق الإرادة
تحقيقا لمبدأ حرية العقيدة طالما قد توافرت له أهلية
الاداء والاعتداد الديني مسألة نفسانية فلا يمكن لاي جهة قضائية
البحث فيها الا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية فقط ومن
وقبت هذا التفسير لا يعتبر خاضعا الا لاحكام الدين أو المذهب
الجديد)

(نقض في ١٩٦٩/١/٢٩ طعن رقم ١٩ لسنة ٣٦ ق — مجموعة الاحكام
س ٢٠ ع ١ ص ١٨٧) .

(نقض في ١٩٦٦/١/١٩ طعن رقم ٢٨ لسنة ٣٣ ق — مجموعة الاحكام
س ١٧ ص ١٧٤) .

(نقض في ١٩٦٥/٤/٢١ طعن رقم ٣٧ لسنة ٣٢ ق — مجموعة الاحكام
س ١٦ ص ٤٩٦) .

(اذا نطق المسيحي بالشهادتين وثبت من وقائع الدعوى
أنه ترك ديانتبه المسيحية نهائيا وصار مسلما اسلاما حقيقيا
كان ذلك كاف فاعتبره مسلما شرعا) .

(نقض في ١٩٧٤/١٢/١١ طعن رقم ٢٧ لسنة ٤٠ ق — مجموعة الاحكام
س ٢٥ ص ١٤١٧) .

(قد قضي بأنه اذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام
قضاءه بأن المتوفى مات على دين الاسلام استنادا الى ما ثبت

لديه بالنية الشرعية من انه نطق بالشهادتين وكان يؤدي شعائر الدين الاسلامى من صلاة وصوم الخ ، فانه لا يكون قد خالف القانون أو تنكب نهج الشرع الاسلامى) .

(نقض في ١٩٧٦/١/٢١ - مجموعة الاحكام س ٢٧ ص ٢٧١)

ويلاحظ على هذين الحكمين الاخيرين انه لا يكفى القول باعتناق الشخص الاسلام مجرد النطق بالشهادتين اذ يتعين أن يكون اعتناقه للاسلام اعتناقا حقيقيا وهذا لا يتأتى كما هو البين من الحكمين سالفى الذكر الا اذا ترك معتنق الاسلام ديانته المسيحية تركا نهائيا وقد يثبت ذلك بأن يأتى ولو شعيرة من شعائر الاسلام كالصلاة والصوم أو حج البيت وهذا يتفق مع جوهر الاسلام لانه أكره في الدين .

ملحوظة :

(وقد جاءت هذه الاسباب في اسباب الطعن بالنقض على الحكم رقم ٦٩٦ لسنة ١٠٤ استئناف على المصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/٨) .

(المستقر في قضاء هذه المحكمة ان للشخص أن يغير دينه أو مذهبه وهو في هذا مطلق الارادة تحقيقا لمبدأ حرية العقيدة اذ الاعتقاد الدينى مسألة نفسية فلا يمكن لاية جهة قضائية البحث فيها الا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية وحدها) .

(نقض في ١٩٧٥/١١/٥ طعن رقم ١٧ س ٤٣ ق - مجموعة الاحكام س ٢٦ ع ٢ ص ١٣٧٦) .

(لئن كان تغير الطائفة أو الملة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمرا يتصل بحرية العقيدة الا انه عمل ارادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد الطلب وإبداء الرغبة ولكن بعد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية وقبول الانضمام الى الطائفة أو الملة الجديدة) .

(نقض في ١٩٧٦/٢/١١ طعن رقم ١٤ سنة ٤٤ ق - مجموعة الاحكام س ٢٧ ج ١ ص ٤٣٨) .

(نقض في ١٩٧٣/٤/١١ - مجموعة الاحكام س ٢٤ ص ٥٩١)

(المقرر في قضاء هذه المحكمة ، ان تغير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة الا انه عمل ارادى من جانب الجهة الدينية المختصة ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد الطلب وإبداء الرغبة ولكن بعد الدخول فيها وإتمام طقوسها ومظاهرها الخارجية الرسمية وقبول طلب الانضمام الى الطائفة أو الملة الجديدة) .

(نقض في ١٩٧٧/٣/٩ طعن رقم ٢١ سنة ٤٥ ق - مجموعة الاحكام س ٢٨ ج ١ ص ٦٥٢) .

(انه وان كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تغير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة الا انه عمل ارادى

من جانب الجهة الدينية المختصة ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره الا بعد الدخول في الملة أو الطائفة الجديدة التى يرغب الشخص فى الانتماء اهلها بقبول طلب انضمامه اليها وإتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية المطلوبة مما مقتضاه وجوب أن يكون للطائفة أو الملة وجود قانونى معترف به من

الدولة ورئاسة دينية معتمدة منها من حقها الموافقة على الانضمام والتحقق من جديته) .

(نقض في ١٩٧٩/٣/٢٨ طعن رقم سنة ٤٧ ق)

(الغاء المحاكم المالية بمقتضى المادة الاولى من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ يقتصر نطاقه على اختصاص المحاكم المالية بولاية القضاة في بعض مسائل الاحوال الشخصية دون أن يمتد الى السلطات الممنوحة لرجال الدين والتي لا زالت باقية لهم ومن بينها قبول الطلبات الانضمام الى الطائفة أو الملة أو رفضها أو ابطالها) .

(نقض في ١٩٧٢/٥/١٧ طعن رقم ٨ سنة ٣٩ ق - مجموعة الاحكام س ٢٣ ع ٢ ص ٩٥٢) .

(الرئيس الدينى للملة أو الطائفة التى يرغب الشخص فى الانضمام اليها عليه أن يتحقق قبل قبول الطلب من جديته وأن تستوثق من صدوره عن نية سليمة كما أن له أن يبطل الانضمام بعد قبول ويعتبره كأن لم يكن أن تبين عدم جديته وأن الشخص لم يستهدف من التغيير إلا التحايل على القانون اعتبارا أنه يتدرج فى صميم السلطات الدينية الباقية للجهات الكنائسية .

وكان بطلان الانضمام لا يترتب عليه أن يصبح الشخص بلا مذهب أو ملة بل يعتبر باقيا على مذهبه القديم كان تغيرا لم يحدث فيه وكان من حق قاضى الموضوع وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض مرائية الظروف التى حددت الجهة للدينية على ابطال قرار الانضمام للتحقق من صدوره فى الظروف نطاق السلطات الكنائسية الباقية لها وانه مبنى على أساس سوء نية طالب الانضمام منذ قدم الطلب به لانه مسألة تكيف تتعلق بتطبيق القانون على وقائع الدعوى) .

(طعن رقم ٤٦ لسنة ٤٨ ق احوال شخصية جلسة ١٩٨١/١/٢٧)

(جرى قضاء محكمة النقض أن تغيير الطائفة أو الملة وان كان أمرا يتصل بحرية العقيدة الا انه عمل ارادى من جانب الجهة الدينية المختصة ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد الطلب وابداء الرغبة ولكن بعد الدخول فيها واتمام طقوسها ومظاهرها الخارجية الرسمية وقبول طلب الانضمام الى الطائفة أو الملة الجديدة) .

(طعن رقم ٤٦ لسنة ٤٨ ق احوال شخصية جلسة ١٩٨١/١/٢٧)

(طعن رقم ٥٩ لسنة ٤٩ ق احوال شخصية جلسة ١٩٨١/٦/٢٣)

(اذا كان للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفة وهو في هذا مطلق الإرادة تحقيقا لمبدأ حرية العقيدة الا أن مناط ذلك أن يتوافر له أهلية الاداء لهذا التغير وهى اصطلاح الفقهاء صلاحية الانسان بصدور الفعل منه وجه يعدد به شرعا ويكفى فيه اذا كان التغير الى الاسلام أن تكون للشخص أهلة الصبى المميز لما فيه من نفع محض له في حق أحكام الأخرى) .

(طعن رقم ٥٧ ، ٦٦ لسنة ٤٩ ق احوال شخصية جلسة ١٩٨١/٦/٢٣)

(تغير طائفة أو الملة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أمر يتصل بحرية العقيدة الا انه عمل ارادى من جانب الجهة الدينية المختصة ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد الطلب وابداء الرأى والرغبة ولكن بعد الدخول فى الطائفة والملة الجديدة واتمام طقوسها ومظاهرها الخارجية أى الرسمية وقبول طلب الانضمام اليها والمجلس الملى العام لطائفة الانجلييين طبقا للمادة من الامر المالى المقرر فى ١٩٠٢/٣/١ هو صاحب الاختصاص

الوحيد بالفصل في طلبات الانضمام الى الطائفة بكافة شيعها
وفرقها وكنائسها) .

(الطعن رقم ٣٥ لسنة ٥١ ق أحوال شخصية جلسة ١٦/٣/١٩٨٢)

(اذا اعتد الحكم المطعون فيه في اثبات تغير المطعون
عليه لطائفته للشهادة الصادرة من الكنيسة الخماسينية
للطائفة الانجيلية بوحدانية الفكرية رغم عدم اعتمادها من المجلس
الملى العام لهذه الطائفة وبما أورده المطعون عليه في صحيفة الدعوى
رغم انه مجرد قول فلا يسوغ الاستدلال به في هذا الخصوص
واذا خلص الحكم من ذلك الى ثبوت اختلاف الزوجين في الطائفة
وبالتالى صحة الطلاق الذى أوقعه المطعون عليه على زوجته
الطاعنة بارادته المنفردة اعمالا لاحكام الشريعة الاسلامية
فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه الفساد في
الاستدلال) .

(الطعن رقم ٣٠ لسنة ٥١ ق أحوال شخصية جلسة ١٦/٣/١٩٨٢)

(تغير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة الا
انه عمل ارادى من جانب الجهة الدينية المختصة ومن ثم
فهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد الطلب وابداء الرغبة في الانتماء
الى الطائفة أو الملة الجديدة وانما بالدخول فيها بقبول الانضمام
اليها من رئاستها الدينية المعتمدة) .

(الطعن رقم ٤١ لسنة ٥٤ ق أحوال شخصية جلسة ٩/٤/١٩٨٥)

(الطعن رقم ٤٢ لسنة ٥٤ ق أحوال شخصية جلسة ١١/٦/١٩٨٥)

(الطعن رقم ٧١ لسنة ٥٤ ق أحوال شخصية جلسة ٢٧/٥/١٩٨٦)

(مؤدى نصوص المواد ٢ ، ٤ ، ١١ ، ٢٠ من الامر العالى الصادر فى اول مارس ١٩٠٢ بالتشريع الخاص بالطائفة الانجيلية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان المشرع اعتبر أن ايقاع المذهب البروتستانتى فى مصر على اختلاف شيعهم طائفة واحدة عرفت بطائفة الانجيليين فوحد الطائفة يضم أهل الفرق البروتستانتية وجعل من المجلس الملى الانجلى العام الهيئة ذات الاشراف الاصيل الشامل على كافة مرافق المسيحيين البروتستانتى من النواحي الدينية والادارية على سواء مما أفادت أن أى كنيسة أو شيعية أو فرقة تفرعت من المذهب البروتستانتى لا يمكن اعتباره مجرد انضمام اليها تغييرا للعقيدة الدينية) .

(الطعن رقم ٤١ لسنة ٥٤ ق احوال شخصية جلسة ١٩٨٥/٤/٩)

(الطعن رقم ٤١ لسنة ٥٤ ق احوال شخصية جلسة ١٩٨٥/٦/١١)

(الطعن رقم ٤١ لسنة ٥٤ ق احوال شخصية جلسة ١٩٨٦/٥/٢٧)

(المشرع اعتد بطائفة الانجيليين كوحدة واحدة ورسوم وسيلة الانضمام اليها وهى قبول هذا الانضمام للمجلس الملى العام للطائفة باعتباره صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الانضمام اليها بكافة شيعها وفرقها وكنائسها وطبقا للمادة ٢٠ من الامر العالى الصادر فى اول مارس ١٩٠٢)

(الطعن رقم ٤١ لسنة ٥٤ ق احوال شخصية جلسة ١٩٨٥/٤/٩)

(الطعن رقم ٦ لسنة ٥١ ق احوال شخصية جلسة ١٩٨٢/٢/١٦)

(الطعن رقم ٦ لسنة ٥١ ق احوال شخصية جلسة ١٩٨٢/٢/١٦)

(المطعون عليه اذ أسس دعواه على اختلاف طائفته عن الطائفة استند الى شهادة من مطرانية القبط الارثوذكس بانفصاله عن طائفته الاصلية واتباعه المذهب الانجلى وشهادة

من كنيسة النعمة للاقباط الانجيليين بانضمامه اليها دون أن يقدم ما يفيد قبول المجلس الاجيلى العام انضمامه الى طائفة الانجيليين وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بهاتين الشهادتين وحدهما دليل على تغير المطعون عليه لطائفته بانتماؤه الى الكنيسة المذكورة وقضى بإثبات طلاقه للطائفة بارادته المفردة وفق أحكام الشريعة الاسلامية على سند من اختلافهما طائفة في حين أن ذلك الانتماء لا يترتب عليه بذاته أى أثر قانونى في هذا الصدد فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه الفساد في الاستدلال .

(الطعن رقم ٤١ لسنة ٥٤ ق احوال شخصية جلسة ١٩٨٥/٤/٩)

(الطعن رقم ٤٢ لسنة ٥٤ ق احوال شخصية جلسة ١٩٨٥/٦/١١)

(الطعن رقم ٧١ لسنة ٥٤ ق احوال شخصية جلسة ١٩٨٦/٥/٢٧)

(للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته وهو في هذا وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض مطلق الحرية والارادة تحقيقا لبدا حرية العقيدة طالما توافرت له أهلية الاداء واستخلاص هذا التغير من مسائل الواقع الذى يستقل بها قاضى الموضوع مادام استخلاصه سائغا له أصله الثابت من الاوراق) .

(الطعن رقم ٦٨ لسنة ٥٣ ق احوال شخصية جلسة ١٩٨٥/١٢/٢٤)

(أن مفاد نصوص المواد ٧٢٦ من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ ، ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ان المشرع قصد تطبيق احكام الشريعة الطائفية في منازعات الاحوال الشخصية التى تقوم بين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة وتطبيق الشريعة الاسلامية في تلك المنازعات بين غير المسلمين المختلفى الطائفة والملة وان العبرة في اتحاد الطائفة أو الملة هى بوقت رفع الدعوى ولا يترتب على تغير الطائفة أو الملة أثر في تحديد الشريعة الواجبة التطبيق اذا كان حاصلا أثناء سير الدعوى ما لم يكن ان الاسلام لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه

قد اعتد في ثبوت تغيير المطعون عليه لطائفته قبل رفع الدعوى بالشهادة الصادرة من الرئاسة الدينية لطائفة الروم الارثوذكس بانضمامه الى تلك الطائفة في ١٦/١٢/١٩٨٠ وانتهت في قضائه الى أن الطاعنة والمطعون عليه غير متجدي الطائفة والملة وطبق في شأنهما أحكام الشريعة الاسلامية التي تجيز الطلاق بالارادة المنفردة فان هذا من الحكم يكون استخلاصا موضوعيا سائغا وتطبيقا صحيحا للقانون ولا ينال من صحته قيام نزاع بين الطرفين قبل رفع الدعوى بشأن تقدير نفقة للطاعنة ويكون النفي على غير أساس) .

(الطعن رقم ٦٨ لسنة ٥٣ ق أحوال شخصية جلسة ١٢/٢٤/١٩٨٥)

(لئن كان تغيير الطائفة أو الملة يعد أمرا يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل ارادى من جانب الجهة الدينية المختصة ومن ثم فهو لا يتم أثره بالدخول فيها بقبول الانضمام اليها من رئاستها الدينية المعتمدة) .

(الطعن رقم ٢٣ لسنة ٥٦ ق أحوال شخصية جلسة ١٦/١٢/١٩٨٦)

(مؤدى نصوص المواد ٢ ، ٤ ، ١١ ، ١٢ ، ٢٠ من الامر العائلى الصادر في أول مارس سنة ١٩٠٢ بالتشريع الخاص بطائفة الانجيليين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر أن اتباع المذهب البروتستانتي في مصر على اختلاف شيعهم وكنائسهم وقرعهم طائفة واحدة عرفت (بطائفة الانجيليين) تون أن يكون لتعدد شيع وكنائس وفرق هؤلاء الاتباع أى اثر في نظام شؤونهم القانونية فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتستانتية وجعل من المجلس الانجيلي العام الهيئة ذات الاشراف الاصيل الشامل على كافة مرافق المسيحيين البروتستانت من النواحي الدينية والادارية على سواء مما مفاده ان أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستانتي لا يمكن .

الانضمام اليها تفيرا للعقيدة الدينية طالما ان المشروع اعتد
بطائفة الانجيليين كوحدة ورسم وسيلة الانضمام اليها وهي
قبول هذا الانضمام من المجلس الملى العام للطائفة باعتباره
صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الانضمام اليها
بكافة شيعها وفرقتها وكنائسها طبقا للمادة ٢٠ من الامر
العالى السالف البيان واذا كان المطعون عليه قد أسس
دعواه على اختلافه طائفة عن الطاعنة مما يجيز له طلائعها
بالارادة المنفردة طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية واستنادا
الى شهادة من الكنيسة الرسولية للاقباط الانجيليين بديروط
بانضمامه اليها دون أن يقدم ما يفيد قبول المجلس الملى
الانجيلى العام بانضمامه الى طائفة الانجيليين وكان الحكم المطعون
فيه قد اعتد بهذه الشهادة وحدها دليلا على تغير المطعون
عليه لطائفته بانتماؤه الى الكنيسة المذكورة وقضى باثبات
طلائعه للطاعنة بارادته المنفردة وفق أحكام الشريعة الاسلامية
على سند من اختلافها طائفة فى حين ان ذلك الانتماء لا يترتب
عليه بذاته أى اثر قانونى فى هذا الصدد فانه يكون قد أخطأ فى
تطبيق القانون .

(الطعن رقم ٢٣ لسنة ٥٦ ق احوال شخصية جلسة ١٦/١٢/١٩٨٦)

(للرئيس الدينى للملة أو الطائفة التى يرغب الشخص فى
الانضمام اليها أن تتحقق قبل قبول الطلب من جديته وان
يستوثق من صدوره لا عن نية سليمة كما ان له أن يبطل الانضمام
بعد قبوله وتعتبره كأن لم يكن اذا تبين له عدم جديته اعتبارا
بأنه يندرج فى صميم الاعمال الدينية الباقية للجهات الكنسية
ولا يعد من قبيل ممارسته أية سلطة قضائية أصبحت هذه
الجهات لا يملكها بعد صدور القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥) .

(نقض فى ١٩٧٧/١/٢٦ ، طعن رقم ١٥ - مجموعة الاحكام
س ٢٨ ج ١ ص ٢٩٦) .

(للجهات الكنسية سلطات البحث في دوافع وبواعث التغير بقبول الانضمام اليه بدء كما أن لها سلطة تتبع مدى سلامة الانضمام بعد حصوله فلها أن تبطله وتعتبره كأن لم يكن في استباق لها أن الشخص كان عند انضمامه سيء النية ولم يستهدف من التفيج الا التحايل على القانون بحيث يكون سبب البطلان معاصر لقرار الانضمام وليس لاحقا عليه فيسرى عندئذ بأثر رجعي اما اذا كان حسن النية صادق العقيدة عند انضمامه ثم جدت ظروف أتاحته له الاستفادة من الآثار القانونية التي تخولها اياه احكام هذا التغير فان ابطال القرار بالمعنى السالف لا يكون له محل وان كان يجوز للجهات الكنسية أن تفصله طالما وجدت في سلوكه الديني ما لا يروق لها والقرار بالفصل لا يكون له في الحالة أثر رجعي لان الانضمام يكون قد تم صحيحا) .

نقض ١٩٧٧/١/٢٦ طعن رقم ١٥ س ٤٥ قضائية مجموعة الاحكام
س ٢٨ ج ١ ص ٢٩٦) .

(بطلان انضمام الطاعن (الزوج) لطائفة السريان الارثوذكس مؤداه أن تغير لم يحصل في طائفته بل يظل كما كان قبطيا أرثوذكسيا واذا لا يتصور الفصل بين بطلان الانضمام وبين انعدام أثره فلا يكون هناك محل للقول بإمكان تطبيق الشريعة الاسلامية على واقعة النزاع واذا رتب الحكم على بطلان انضمام الطاعن الى طائفة السريان الارثوذكس أن الزوجين متحدان الملة والطائفة وتطبق في شأنهما شريعة الاقباط الارثوذكس وهي لا تجيز الطلاق بالارادة المنفردة فانه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح) .

(نقض في ١٩٧٣/٤/١١ طعن رقم ٨ سنة ٣٩ ق مجموعة الاحكام
س ٢٣ ع ٢ ص ٩٧٢) .

(متى كان الحكم المطعون فيه قد استند فيما خلص اليه من عدم اتمام اجراءات الانضمام للطائفة الانجيلية الى أن مجلس الكنيسة قرر ابطال شهادة الانضمام التي قدمها الطاعن الزوج للتدليل على انتمائه الى الطائفة المذكورة وهي

وعامة تكفى لحمل الحكم ولم تكن محل تغيب من الطاعن ومن
ثم فان النص على الحكم لاستناده في هذا الخصوص الى أن رئيس
الطائفة لم يعتبر شهادة الانضمام أيا كان وجه الرأى فيه يكون
بغيا غير منتج) .

(نقض في ١١/٤/١٩٧٣ طعن رقم ٥ لسنة ٤١ ق مجموعة الاحكام
س ٢٤ ع ٢ ص ٥٣١) .

(اذا كان الثابت ان المطعون عليه انضم الى طائفة الروم
الارثوذكس في ١٢/١/١٩٧٣ وانه أوقع طلاقه على الزوجة في
١٨/٢/١٩٧٣ وانه يستشفى من هذا التقارب بين التاريخين
ظهور نية التحايل لديه الامر الذى دفع رئاسة الجهة الدينية
اتى انضم اليها في ١٦/٥/١٩٧٣ لابطال انضمامه بأثر رجعى في
حدود السلطات الباقية لها فانه يترتب على ذلك أن تغييرا في طائفة
ثم يحصل وبالتالي لا يجوز له ايقاع الطلاق بإرادته المنفردة) .

(نقض في ٩/٣/١٩٧٧ طعن رقم ٢١ لسنة ٤٥ ق مجموعة الاحكام
س ٢٨ ج ١ ص ٦٥٤) .

(بطلان الانضمام لا يترتب عليه أن يصبح الشخص
بلا مذهب أو ملة بل يعتبر باقيا على مذهبه القديم لان تغييرا
لم يجد فيه إذ تعترض قواعد البطلان أن يعود الشخص الى
الحالة التى كان عليها قبل حدوث التغيير الباطل أخذا بن
التغيير عمل ارادى من جانب الجهة الدينية الجديدة وحدها
فاذا هى لم تفعل الانضمام أو أبطلته بعد قبوله فلا تغير البتة
في العقيدة فانه لا تعارض بين سلطة الكنيسة في مسائل التغيير
مع مبدأ حرية العقيدة طالما أن الانضمام معقود بإرادتها
وطالما أن هذه السلطة محدودة بمهمتها الدينية دون تدخل من
السلطة الحاكمة) .

(نقض في ١٩٧٧/٣/٦ طعن رقم ٢١ س ٤٥ ق - مجموعة الأحكام
س ٢٨ ج ١ ص ٦٥٤) .

(انه من المسلمات ان بحث اثبات الاختلاف في الملة او
الطائفة يقع على عاتق من يتمسك به باعتباره مدعيا عكس
الثابت أصلا وانه يجري على أساس اثبات ان كل من انطرفين
ينتمي اليها ولا تغاير تلك التي ينتمي اليها الاخر وهذه واقعة
مادية حقا يكون للإرادة دور في هذا الانتماء اذ انه يجوز للشخص
أن يغير ملته او طائفته سواء يتعين تعديل الاختصاص
التشريعي أو بعد ذلك ولكن ليس لهذا من اثر على تكيف الاختلاف
بأنه واقعة مادية واذ كان هذا الاختلاف مجرد واقعة مادية
فانها تثبت بكافة طرق الاثبات عن طريق البتة والقرائن والاقرار
فقد يستند على ما ورد في شهادة الميلاد من بيانات وقد يجدى
في ذلك شهادة من كنيسة طائفة أو القيد في سجلاتها أو التعميد
فيها واذن فكل أدلة الاثبات قد تجدى وعلى أية حال فالمحكمة
ان تقدر قيمة الدليل المقدم لها ولها أن تأخذ بواحد فيها متى
اطمأنت اليه وتطرح الباقي) .

(محكمة استئناف الاسكندرية في ١٩٦١/٤/٦ القضية رقم ١٤ لسنة
١٦ قضائية) .

(حيث أن المادة السادسة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة
١٩٥٥ تنص على انه تصدر الاحكام في المنازعات المتعلقة بالاحوال
الشخصية والوقف والتي كانت أصلا من اختصاص المحاكم الشرعية
طبقا لها هو مقرر في المادة ٢٠٨/٢٠ من لائحة ترتيب المحاكم
الشرعية . أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية
للمصريين غير المسلمين والمتحدى الطائفة والملة الذين لهم جهات
قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الاحكام
في نطاق النظام العام طبقا لشريعتهم ومن حيث أن الذي يبين من
هذه المادة أن المشرع قد وزع الاختصاص التشريعي بين الشريعة
الاسلامية باختصاص تشريعي ينسبط على العلاقة التي يكون

طرفا غير مسلمين إذا لم تتوافر شروط انطباق الشريعة الخاصة
كما خص الشرائع الخاصة فجعل مجال تطبيقها التشريعى
متصورا على علاقات غير المسلمين بشروط ثلاثة :

١ - اتحاد الطرفين المتنازعين ديانة وملة وطائفة .

٢ - أن يكون لهما قضاء ملى منظم وقت صدور القانون رقم
٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ .

٣ - عدم تعارض أحكام الشريعة الخاصة مع النظام العام .

ومن حيث أن الظاهر مما تقدم أنه حيث تتوافر الشروط الثلاثة
سقدم الشريعة الخاصة كأداة فنية لحل النزاع وحيث تختلف
كل هذه الشروط أو احداها فان الشريعة الاسلامية تتقدم لتحل
نزاع وتطبق على غير المسلمين كما هو الحال في هذه الدعوى
لاخلاف ملة طرفيها استنادا الى الفقرة الاولى من المادة السادسة
المشار إليها) .

محكمة استئناف الاسكندرية في ١٩٦١/٤/٦ ، القضية رقم ١٤
لسنة ١٦ قضائية) .

(وضع المشرع فى المادة السادسة من القانون رقم ٤٦٢
لسنة ١٩٥٥ قاعدة الاسناد فى قضايا الاحوال الشخصية
للمصريين غير المسلمين وجعل المناط فيها هو اتفاق الزوجين
أو اختلافهما فى الطائفة والملة فنص على القاعدة الأصلية وهى
أن تطبق بصفة عامة شريعة البلاد على جميع المنازعات المتعلقة
بالاحوال الشخصية والوقف التى كانت أصلا من اختصاص المحاكم
شرعية ولم يستثن من هذه القاعدة الا حالة ما اذا كان الزوجان
منحدى الملة والطائفة ولهما جهة قضائية ملية منظمة وقت
صدور القانون المذكور فتطبق عليهما أحكام شريعتهما الخاصة

ما لم تتعارض مع قواعد النظام العام ، واذا لم تتوافر هذه الشروط جميعها في الزوجين فان هذا الاستثناء لا يقوم ويتعين تطبيق قواعد الشريعة الاسلامية اذا كان الثابت من وقائع الدعوى ان الزوجين مختلفان في الطائفة ودينان بوقوع الطلاق فان النص على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون اذا طبق الشريعة الاسلامية يكون على غير أساس ولا وجه للتحدى في هذا الصدد بأن الدين المسيحى على اختلاف مذاهبه لا يعرف الطلاق بالارادة المنفردة) .

(نقض في ١٩٦٣/٢/٦ ، طعن رقم ٣٦ لسنة ٢٩ ق - مجموعة الاحكام س ١٤ ع ١ ص ٢١٠) .

(متى كان الحكم قد استخلص من أوراق الدعوى وفي حدود سلطته الموضوعية ان الزوج انضم الى طائفة الاقباط الانجيليين قبل رفع الدعوى بينما الزوجة تنتمى الى طائفة الاقباط الارثوذكس وكلاهما يدين بالطلاق وطبق في شأنهما أحكام الشريعة الاسلامية وهى تجيز للزوج أن يطلق زوجته بارادته المنفردة ، فانه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه) .

(نقض في ١٩٦٥/٥/٢٦ ، طعن رقم ٢٥ لسنة ٣٣ ق ، مجموعة الاحكام س ١٦ ، ع ٢ ، ص ٦٢٨ ، ونقض في ١٩٦٣/٢/٦ ، طعن رقم ٣٧ لسنة ٣٠ ق ، مجموعة الاحكام س ١٤ ، ص ٢١٨) .

(الشريعة الاسلامية هى القانون العام الواجب تطبيقه في مسائل الاحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين المختلفى الطائفة والملة وتصدر الاحكام فيها وفقا لما هو مقرر في المادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية واذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه الى الطائفة والمطعون عليه غير متحدى الطائفة والملة وطبق في شأنهما أحكام الشريعة الاسلامية ولم يعتد بالتغير الحاصل اثناء سير الدعوى فانه بذلك -

وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يكون قد خالف القانون أو إخطأ في تطبيقه ، إذ العبرة باتحاد الطائفة والملة اختلافهما وقت رفع الدعوى ما لم يكن التغيير الى الاسلام) .

(نقض في ١٩٦٦/٣/٣٠ ، طعن رقم ٢٩ لسنة ٣٤ ق — مجموعة الاحكام س ١٧ ، ع ٢ ، ص ٧٩٢) .

(لا وجه للقول بأن الاقباط الارثوذكس والسريان الارثوذكس متحدان في العقيدة والملة والمذهب طالما انهما مختلفان طائفة ونص المادة السادسة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ يشترط الاتحاد في الطائفة والملة مع باقى الشروط التى فرضها لتطبيق شريعتهم الخاصة وذلك بصرف النظر عما اذا كانت لهما جهات قضائية ملية وقت صدور القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ أم لم تكن اذا فى تخلف شرط اتحادهما طائفة ما يفنى عن البحث فى باقى الشروط التى أوجب القانون توافرها لعمال شريعتهم الخاصة) .

(نقض فى ١٩٧٠/١/١٤ ، طعن رقم سنة ٣٧ ق — مجموعة الاحكام س ٢١ ، ع ١ ، ص ٩٦) .

(احكام الشريعة الاسلامية هى الواجبة التطبيق فى منازعات الاحوال الشخصية والتى تقوم بين الزوجين غير المسلمين قبل صدور القانون رقم ٤٦١ لسنة ١٩٥٥ بالقضاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية اذا ما اختلفا طائفة او ملة ، ولم يشأ المشرع عند اصدار هذا القانون ان يخالف ما استقر عليه الوضع

فى هذا الشأن باعتبار ان المحاكم الشرعية هى صاحبة الاختصاص العام فى مسائل الاحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين المخطئى الطائفة او الملة وهو ما ضمنه المشرع نص المادة السادسة من القانون المذكور ، واذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان الطائفة والمطعون عليه وان اتحد

ملة كل منهما مختلفان في الطائفة وانهما يدينان بوقوع الطلاق
فانه يتعين تطبيق احكام الشريعة الاسلامية في شأن واقعة
الطلاق وهي تبيح للزوج أن يطلق زوجته بارادته المنفردة) .
(نقض في ١٩٧٢/١٢/٢٠ طعن رقم ١٦ لسنة ٤٦ ق - مجموعة
الاحكام س ٢٣ ، ع ٣ ، ص ١٤٤٢) .

(متى كان المطعون عليه - الزوج - ليس طرفا في الدعوى السابق
التى اقامتها الطاعنة ضد زوج آخر للحكم بتطليقها منه فلا يحتاج المطعون
عليه بأن الحكم صدر في تلك الدعوى على أساس أن الطاعنة
تنتمى الى طائفة الاقباط الارثوذكس ولما كان المطعون عليه لم
يسلم للطاعنة في الدعوى الحالية باتحادها معه في الطائفة ،
بل أنه أسس دعواه ابتداء باثبات طلاقه من الطاعنة بارادته
المنفردة على اختلافهما في الطائفة فان النص على الحكم المطعون
فيه والقاضى باثبات هذا الطلاق يكون في غير محله) .

(نقض في ١٩٧٣/٤/١٨ طعن رقم ٧ لسنة ٤١ ق - مجموعة الاحكام
س ٢٤ ، ع ٢ ، ص ٦٣٠)

(اذا كان الثابت من الاوراق أن المراسيم الدينية لزواج المطعون
عليه بالطاعنة تمت طبقا لشريعة الاقباط الارثوذكس في
١٩٧١/١٢/١٧ وأصبح مختلف هو والطاعنة طائفة قبل رفع
الدعوى ، فان ذلك يجيز له تطليقها وفقا لاحكام الشريعة
الاسلامية اعمالا للفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون
٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ ولا يؤثر في ذلك ما أثبت بوثيقة التصديق على
الزواج المؤرخة ١٩٧٢/٨/١٤ والمشار فيها الى سبق اتمامه في
١٩٦٢/٦/١٧ من انه قبضى أرثوذكسي) .

(نقض في ١٩٧٦/١١/١ طعن رقم ٤ لسنة ٤٥ ق - مجموعة الاحكام
س ٢٧ ، ع ٢ ، ص ١٦١٢) .

(مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة

١٩٥٥ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه في المنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية للمصريين المسلمين المختلفى الطائفة والملة تصدر الاحكام طبقا لارجح الاقوال في مذهب أبى حنيفة باعتبارها القانون العام في مسائل الاحوال الشخصية ولا يؤثر في وضع الخصومة والقانون الواجب والتطبيق عليهم تغيير الطائفة أو الملة بما يخرج احدهم من وحدة طائفته الى أخرى أثناء سير الدعوى ما لم يكن هذا التغير الى الاسلام .

(نقض في ١٩٧٦/١١/١٧ طعن رقم ٤٤ لسنة ٤٥ ق - مجموعة الاحكام س ٢٧ ، ع ٢ ، ص ١٦٠٦ ، نقض في ١٩٧٠/١/١٤ طعن رقم ٣١ لسنة ٣٧ ق - مجموعة الاحكام س ٢١ ، ص ٩٦) .

(المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طائفة السريان الارثوذكسى تختلف عن طائفة الاقباط الارثوذكسى وان لكل منهما مجلسها الملى قبل الفاء المحاكم المالية فان انضمام المطعون عليه الى طائفة السريان الارثوذكسى وانستلافه من طائفة الاقباط الارثوذكسى التى تنتمى اليها زوجة الطاعن ، يعتبر تغييرا للملة والطائفة يجوز تطبيق احكام الشريعة الاسلامية وفق المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ ، ولا اعتداد بالقول بانهما يتبعان مذهباً واحداً هو المذهب المسيحى الارثوذكسى) .

(نقض في ١٩٧٨/٦/٢٠ ، طعن رقم ٣ لسنة ٤٧ ق)

(مؤدى المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ بإلغاء المحاكم الشرعية والمالية أن ضابط الاسناد في تحديد القانون الواجب التطبيق في مسائل الاحوال الشخصية للمصريين هو الديانة بحيث تطبق الشريعة الاسلامية على كل المسلمين وغير المسلمين المختلفين في الملة أو الطائفة وتطبق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى الملة والطائفة) .

(نقض في ١٩٧٩/٣/٢٨ طعن رقم ٢٦ لسنة ٤٧ ق)

(انه لا نزاع بين الخصوم في انهما وان اتحدا في الطائفة القبطية الا انهما يختلفان ملة ، والمادة السادسة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ نصت على اعمال احكام شريعة غير المسلمين اذا كانوا متحدى الطائفة والملة .

والظاهر من مفهوم المخالفة وما ورد في صدر المادة المشار اليها من تطبيق المادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في المنازعات التي كانت أصلا من اختصاص المحاكم الشرعية ان النزاع الحالى يخضع لما ورد في المادة ٢٨٠ من تطبيق أرجح الاقوال في مذهب أبى حنيفة .

وانه اذا كانت أغلبية المحاكم الشرعية قد فهمت هذه القاعدة على انها احالة الى القاعدة الموضوعية الخاصة بالمسلمين فيجب الا تغفل الاعتبارات التي أوجت اليها بذلك تلك الاعتبارات المستمدة من طبيعتها ونشأتها والتي ما كانت لتسجح لها بالانطلاق خارج النطاق المفروض عليها بحكم ماهيتها .

وهذه الاعتبارات غريبة عن التنظيم والقضائى الحاضر الذى يقوم على مبدأ الاقليمية في التشريع والقضاء وعلى اخضاع المواطنين مهما اختلف دينهم ومذهبهم بل والاجانب أحيانا الى قواعد موضوعية موحدة بقطع النظر عن قبولهم للتقاضى من عدمه .

ويقضى بتطبيق تلك الاحكام الموضوعية محاكم موحدة وذلك فيما عدا أحكام الاحوال الشخصية فقد اكتف الشارح في هذا التطور من المرحلة بالفاء الجهات القضائية التي كانت تتولى الفصل واحال الى المحاكم الموحدة هذه المهمة ، ومن ثم كانت هذه المحاكم طليقة من القيود التي كانت مفروضة على المحاكم الشرعية بحكم ماهيتها ومن واجبها حين تلمس القاعدة القانونية التي تشير اليها المادة ٢٨٠ من لائحة أن تأخذ بأرجح الاراء التي تتفق مع المبادئ التي يقوم عليها التشريع - ولما كان المذهب الحنفى يتضمن احكاما خاصة بالذميين فيجلب أعمال

هذه الاحكام دون غيرها ، وأعمالها بروح تساير التطور الاجتماعى وتتفق ومقتضيات العصر الحاضر ، فالامام أبى حنيفة يقرر غير المسلمين على جميع الانكحة وان كانت فاسدة بين المسلمين متى كانت صحيحة جائزة فى ذمتهم .

ويرى ترتباً على ذلك الا يتدخل القاضى من تلقاء نفسه ليفرق بين الزوجين ولا يتدخل لجرد مراعاة أحد الزوجين دون الآخر (الشيخ بخيت ارشاد الامة الى احكام الحكم من أهل الذمة - ج ٢ ، ص ٢١ وأبو بكر الحصاصى ج ٧ ص ٤٣٦) - واذا كان صاحبان محمد وأبو سيف يريان خلاف ذلك على تفصيل لا محل لذكره فان رأى الامام يجب أن يرجح نظراً لمقتضيات العصر الحاضر وطبقاً لقواعد التطور وأخذاً بما أوجبه الشارع فى أعمال القواعد الموضوعية الملية عند اتحاد الملة عن ما ذهب اليه من تحريم الطلاق اذا كان أحد الزوجين لا يدين بوقوع الطلاق (ثنائون رقم ٨٨ لسنة ١٩٥١) واقرار الامام غير المسلمين على جميع انكحتهم طبقاً لرأى الامام يستنتج حتماً استبعاد تطبيق القواعد الموضوعية الخاصة بالمسلمين .

ولما كان القاضى لا يملك نقض يديه من النزاع كما يشير بذلك الامام وجب اعمال القواعد الموضوعية المشتركة بين ذوى الملة المختلفة ولما كان الزواج طبقاً للملتين اللتين ينتمى اليهما الزوجان من الاسرار الكنسية ولا يحل رباطه الا طبقاً لاحكام موضوعية اشارت اليها الكنستان الانجيلية والارثوذكسية ، وكان الحكم الابتدائى قد أقام قضاءه على تطبيق خاطئ للقانون ، حيث طبق القواعد الموضوعية الخاصة بالطلاق بين المسلمين تعين الفاء هذا الحكم) .

(محكمة استئناف القاهرة فى ١٩٥٧/٣/٦ ، القضية رقم ١٦٦ سنة ٧٣ ق وفى هذا المعنى استئناف القاهرة فى ١٩٥٧/٣/١٣ القضيتان ١٥٦ ، ١٥٧ سنة ٧٣ ق) .

الفصل السابع

بطلان الزواج للزواج اكثر من زوجة

انه موضوع وحدانية الزيجة اى الزواج بقرين واحد في المسيحية موضوع هام وخطر واى مساس بهذا المبدأ يهدم ركنا أساسيا من أركان الدين المسيحي وكل تشريع للاحوال الشخصية لغير المسلمين بحيث أن يضع مبدأ وحدانية الزيجة في قمة الاعتبار ويجب أن ينص عليه في عبارة واضحة وصياغة دقيقة محدودة لا تفسح مجالا لاي تفسير أو اى تأويل منحرف يبعد عما توضح عليه المسيحيين منذ القديم وليس هنا أو في خلاف بين المسيحيين في هذا الموضوع أرثوذكسيا أو كاثوليك أو بروتستانت ويجب أن ينص في التشريع على أن المسيحية لا تبيح تعدد الزوجات ولا تعدد الأزواج فإذا افترض أن مسيحيا تزوج امرأة أخرى بإرادته المنفردة وزوجته حية صار زواجه الثانى باطلا وتكون المرأة الأخرى حراما عليه وتمس علاقته بها علاقة أئيمة غير شرعية منذ نشأت هذه العلاقة الجديدة ومهما مر عليها من زمن ولا يصح التدرج بفترة زمنية معينة كما يقال أحيانا حتى لو قبلت الزوجة الأولى هذه العلاقة الجديدة الناشئة بين زوجها والمرأة الأخرى أو صممت عنها بعد أن علمت بها . فما دامت المسيحية لا تقر تعدد الزوجات ولا تعدد الأزواج وتقرر ان كل زواج أو عقد يتم بين رجل وامرأة أخرى في حياة زوجته الأولى من دون حكم كنسى زنا وحرام غرضى الزوجة أو صممتها الى فترة زمنية محددة لا ينقض مبدأ مسيحيا أساسيا وقاعدة شرعية ولا يغير من بطلان الزواج الثانى (١) .

(١) القيم الروحية في سر الزيجة لنباغة الحبر الجليل الانبا أغريغوريوس
أسقف البعث العلمى والثقافة القبطية .
أحكام النقض :

(اذا كان الاجماع اخذا بروح الانجيل وفكرة الجسد الواحد وتحققه الزواج المسيحي ، على أن الوحدة في الزواج تعتبر من المبادئ التي تمسكت بها المسيحية من مستهل بزوغها وكان من خصائص الزواج المسيحي انه علاقة فردية لا يمكن أن تنشأ الا بين رجل واحد وامرأة واحدة فلا يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من امرأة واحدة في نفس الوقت ولا يجوز للمرأة أن تجمع أكثر من زوج في وقت واحد وكان حذر تعدد الزوجات وتعدد الأزواج على حد سواء يعد من المبادئ التي سادت المسيحية طوال العشرين قرنا الماضية ولم تكن اطلاقا موضع خلاف على الرغم من انقسام الكنيسة الى شرقية وغربية والى ارثوذكسية وكاثوليكية وبروتستانتية حتى أصبحت الشريعة بزوجة واحدة بها ثمة واعية علما مما مؤداه أن هذا المبدأ وان لم يرق الى قرينة النظام العام على ما سبق بيانه يعتبر من القواعد الاصلية في المسيحية على اختلاف مللها وطوائفها ومذاهبها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية والواجبة الاحترام والخليقة بالانصياع فيما بين المسلمين .

بحيث انه في نطاق التعدد المعاصر للزوجات بخلاف الزوجات المتعاقبة يعتبر الزواج الثانى المعتقد حال قيام الزوجية الاولى باطلا ولو رضى به الزوجان ويكون لهما ولكل ذى شأن حق الطعن فيه) .

(نقض في ط ١٧/١/١٩٧٩ الطعان رقم ١٦ ، ٢٦ لسنة ٤٨ ق قضائية)

(وقضى بأن مفاد نص المادة ٥٩ من الارادة الرسولية ومجموعة قواعد الاحوال الشخصية للاقباط الكاثوليك انها لا تحرم الزواج الا على من كان مرتبطا برباط زواج سابق قائم وحتى لو كان هذا الزواج السابق لم يكتمل بالمساكنة بين الزوجين او المعاشرة الجنسية القائمة لابد له بين المسيحي في نظرهم يعتبر ان الزواج علاقة جسدية روحية غير قابلة للفصم غير انه اذا كان الزواج السابق باطلا لو كان قد اتحل لسبب من أسباب الانحلال فلا يجوز عقد الزواج الثانى الا بعد التثبيت من بطلان الزواج الاول او انحلاله) .

(نقض في ٢٠/١٢/١٩٧٢ طعن رقم ١٦ لسنة ٤١ ق — مجموعة الاحكام س ٢٣ ، ع ٣ ، ص ١٤٤٢ .

الفصل الثامن

في آثار بطلان الزواج والتعويض عنه

تنص المادة ٤٤ من قانون الأحوال الشخصية للاقباط الأرثوذكسي الصادر في سنة ١٩٣٨ على أن الزواج الذي حكم ببطلانه يترتب عليه مع ذلك آثاره القانونية بالنسبة للزوجين وذريتهما إذا ثبت أن كليهما حسن النية أى كان يجهل وقت الزواج بسبب البطلان الذى يشوب العقد أما إذا لم يتوفر حسن النية الا من جانب أحد الزوجين دون الآخر فالزواج لا يترتب عليه آثاره الا بالنسبة لهذا الزوج ولولاده المرزوقين له من ذلك الزواج .

(بطلان الزواج طبقا لشريعة الاقباط الارثوذكس ، هو الجزء المترتب على عدم استجماع شروط انشائه الموضوعية منها والشكلية وهو ينسحب على الماضى بحيث يعتبر ان الزواج لم يقم أصلا ، بخلاف أسباب انحلال الزواج من طلاق أو فسخ والتي تعتبر انهاء له بالنسبة للمستقبل مع الاعتراف بكافة آثاره فى الماضى) .

(نقض فى ١٩/١١/١٩٧٥ طعن رقم ١٦ لسنة ٤٣ ق — مجموعة الاحكام س ٢٦ ، ع ٢ ، ص ١٤٤٤) .

(بطلان الزواج — طبقا لشريعة الاقباط الارثوذكسي — هو الجزء الذى يترتب على عدم استجماع شروط انشائه الموضوعية منها والشكلية وهو ينسحب على الماضى بحيث يعتبر ان الزواج لم يقم أصلا بخلاف أسباب انحلال الزواج من طلاق أو

فسخ والتي تعتبر انهاء له بالنسبة للمستقبل مع الاعتراف بكافة
آثاره في الماضي) .

(نقض في ١٩/١١/١٩٧٥ طعن رقم ١٦ لسنة ٤٣ ق - مجموعة الاحكام
س ٢٦ ، ع ٢ ، ص ١٤٤٤) .

(بطلان الزواج - طبقا لشرعية الاقباط الارثوذكسي - هو
الجزء الذي يترتب على عدم استجماع الزواج شروط قيامه وهو
ينسحب على الماضي بحيث يعتبر الزواج لم يتم أصلا وبهذه
المثابة يفرق عن انحلال الزواج بالتطليق الذي يفترض قيام الزواج
صحيا مستوفيا أركانه وشرائطه القانونية فيعد انهاء للزواج
بالنسبة للمستقبل مع الاعتراف بكل آثاره في الماضي) .

(نقض في ١٥/١٢/١٩٧٦ طعن رقم ٢٠ سنة ٤٥ ق - مجموعة الاحكام
س ٢٧ ، ع ٢ ، ص ١٧٤٨) .

(لما كان الحكم الابتدائي قد سجل في أسبابه ، بأنه قد ظهر
للمحكمة من ظروف الدعوى ان حالة عدم قيام الاتصال الجنسي قائم
منذ فجر الحياة الزوجية وان هذه الحالة لاحقة بالمدعى عليه
قبل الزواج وكان يعلم بها واقدم على الزواج رغم ذلك ومن ثم
يتعين اجابة المدعية الى طلب بطلان عقد الزواج . وكان الحكم
الاستئنائي أيضا والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي قد سجلت
فيه هذه المحكمة ان الحكم المطعون عليه في محله في
خصوص الشق الأول منه (بطلان الزواج) وذلك للأسباب التي بنى
عليها قد تنازل المستأنف عن الطعن على هذا الشق من الحكم
ما يتعين معه اجابة طلب المستأنف عليها وتأييدا للحكم
الابتدائي في هذا الخصوص ولما كان ذلك الحكم في مادة
الانفصال بين الزوجين قد أثبت بصفة نهائية مسؤولية تقصيرية
على الزواج وانه كان عالما بقيام حالة العنة لديه وقد أقدم على
الزواج رغم ذلك وهو بهذا قد ارتكب عملا خاطئا في حق
زوجته التي لها حق تحصينها ضد ألم الشهوة .

وأنه على هذا المنحط قد انحرف عن السلوك المألوف للرجل العادى غفى أحجامه عن معاشرتها تقويت لحق مقزّر لها ترتبت عليه أضرار بليغة أصابتها في كيانها لا سيما وهى شابة في مستقبل العمر انخدعت في أحلامها وصدمت في أعز أمانيتها .

وحيث أنه مع ثبوت ركن الخطأ على الوجه السابق فالضرر محقق أيضا وقد أشارت أسباب الحكم الاسدائى الى أن الأضرار الادبية والحسية التى لحقت بالزوجة مما لا يمكن جبره بمال فضلا عما ضاع عليها من مصاريف أنفقتها في تجهيز نفسها للزواج والزوج لم ينكر أن عروسته كانت طالبة في السنة النهائية بكلية وقد تعطلت حياتها الدراسية فترة طويلة نتيجة للصدمة التى أصابتها من زواج فاشل فضلا عن التشهير بها بين زملائها ومعارفها وفي دور أحلامكم بسبب هذه الانزعة الطويلة وما يترتب على حكم التطلق من جواز بقائها معلقة لفترة طويلة دون زواج آخر جريا وراء التقاليد التى تمنع الكثيرين من التقدم لزواج مطلقه مهما كانت دواعى الطلاق ، وقد أغفلت المحكمة في تحديد عناصر التعويض التزام الزوج بالانفاق على زوجته ابتداء من تاريخ هذه الخصومة حتى قضى نهائيا بالفصل بين الزوجين وأغفلت أيضا تكاليف حفلة الخطبة التى جرى العرف على تحمل الزوجة بها مما ترى معه هذه المحكمة رفع رقم التعويض المقضى به الى مبلغ مع المصروفات المنسبة عن الدرجتين .

وحيث أن المحكمة لا تلتفت الى ما يقوله المستأنف من أن العقد الباطل لا ينتج أثرا ولا يصلح سببا للحكم بالتعويض فالدعوى هنا تقوم على أساس الخطأ الذى ارتكبه الزوج وهو الخطأ الذى أدى إقدامه على زواج باطل وأحدث الغور بالزوجة على الوجه السابق (الإشارة اليه) .

(بحكمة استئناف القاهرة في ٢٧/٤/١٩٦٠ القضية رقم ١٨ لسنة ٧٦ ق)

ان سماؤك يوما تحجبت بالغيوم
أغمض جفونك تبصر خلف الغيوم نجوم
والارض حولك اذا ما توشحت بالثلج
أغمض جفونك تبصر تحت الثلوج مروج
وان بليت بداء وقيل داء عياء
أغمض جفونك تبصر في الداء كلى الدواء
وعندما الموت يدنو واللحد يغفر فاه
أغمض جفونك تبصر في اللحد مهد الحياة

الباب الثالث

فى أسباب التطلق فى المسيحية

الفصل الأول : الزنا وسوء السلوك .

المبحث الأول الزنا .

تقضى شريعة الاقباط الارثوذكس فى المادة ١٥٠ على انه يجوز لكل من الزوجين أن يطلب اطلاق لعله الزنا .

وتنص المادة ١٨ من قانون الاحوال الشخصية للانجليين على انه لايجوز تطلق الا بحكم من المجلس العمومى وفى الحالتين الاتيتين :

اولا : اذا زنا أحد الزوجين وطلب الطلاق الزوج الآخر .

ثانيا : اذا اعتنق أحد الزوجين ديانة أخرى غير الديانة المسيحية وطلب الزوج الآخر الطلاق وفى شريعة الاقباط الكاثوليك ينص القانون ١١٨ من الارادة الرسولية فى نظام سر الزواج للكنيسة الشرقية على أنه :

البند ١ : اذا زنا أحد الزوجين حق للزوج البرى مع بقاء وثاق الزواج أن يهجر المعيشة المشتركة حتى هجرا دائما الا ان يكون وافق على جرم زوجته أو سببه أو صوح له عنه بالتصريح له بالاله أو اقترب هو نفسه للجرم عنه .

البند ٢ : يكون الصفح بالدلالة اذا عاشر الزوج البرى الزوج الآخر طوعا وبانعطاف الزوج الى زوجته بعد أن علم بجرم زناه ويرجع هذا

الانعطاف اذا مرت ستة أشهر على حادث الزنا ولم يطرد الزوج الزانى لو لم يرفع عليه شكوى شرعية .

القانون ١١٩ لا يتحتم ابدا على الزوج البوىء سواء هجر زوجه الزانى

بحكم القاضى أم من تلقاء نفسه وفقا للشرع أن يرجع فيقبل زوجه الزانى فى مشاركته المعيشة الزوجية لكنه يستطيع أن يقبله أو أن يقبله أو أن يستدعيه ما لم يكن الزوج المجرم قد انتحل برضى الزوج البوىء حالة منافية للزواج .

فى شريعة الارمن الارثوذكس :

المادة ١٨ من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الارمن الارثوذكس زنا احد الزوجين يبيح للطرف الآخر طلب الطلاق .

فى شريعة السريان الارثوذكس :

المادة ٥٦ من قانون الاحوال الشخصية لكنيسة السريان الارثوذكسى :

لايجوز فسخ عقد الزواج الشرعى كيفما اتفق أن لم يكن لأسباب شرعية او طبيعية تثبت لدى الحاكم الشرعى .

المادة ٥٩ الاسباب الشرعية هى الزنا - المزون عن الدين - موانع القرابة .

فى شريعة الروم الارثوذكس :

المادة ٧ من قانون الاحوال الشخصية للروم الارثوذكس :

لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لسبب زنا الآخر أو اقدمه على عقد زيجة أخرى ولا تقبل دعوى الزواج الذى وادق عليه الزنا أو على عقد قرينة ثانية .

والزنا فى المسيحية اتفقت عليه كسبب للتطليق واجمعت عليه جميع مذاهبها وطوائفها استنادا الى ما ورد فى انجيل القديس متى الذى يبيح التطليق لعلة الزنا .

(وان طلقت امرأة زوجها وتزوجت باخر فقد زنت) (متى ٥ : ٣٢)

(١٩ : ٩) .

وجاء فى رسالة القديس بولس الرسول الى رومية (غان المرأة

المتزوجة تربطها الشريعة بزوجها ما دام حيا فان مات زوجها خلت من شريعة الزوج وان صارت الى رجل اخر وزوجها حي فانها تدعى زانية (رومية ٧ : ٢٠) ، (كورنثوس ٧ : ٣٩ ، ٤٠) .

الزوج وان صارت الى رجل اخر وزوجها حي فانها تدعى زانية (رومية ٧ : ٢٥٢) ، (كورنثوس ٧ : ٣٩ ، ٤٠) .

شروط التطلاق للزنا :

١ — لابد وان تكون جريمة الزنا عن حرية واختيار فان وقع كرها او نتيجة غلط في الشخص فانه لا يكون سببا للتطلاق وكذلك الامر لو اعتقد أحد الزوجين أن قرينه قد توفى وقت ارتكاب الزنا .

٢ — الشرط الثاني لطلب التطلاق على أساس الزنا هو أن يطلبه الطرف البريء أما المخطيء فلا يجوز له أن يرتكن على «علته لطلب التطلاق والا لاسناد المخطيء من خطئه وهو لا يجوز بل أن لو ليحقق قارب اخرى فانه وقد لوث على هذه الصورة لا يشتطع أن يطلب التطلاق يكون جزاء على ارتكاب خطأ في حقه وواضح أنه ليس مركزه من يقع الخطأ في حقه وكذلك لو ثبت أن كل من الزوجين قد ارتكب جريمة الزنا ففي هذه الحالة لا يجوز لأي منهما أن يطلب التطلاق لأنه لا يمكن أن يعيب على الآخر مثل ما يعاب عليه .

سقوط حق الزوج البريء في طلب التطلاق للزنا في الحالات الآتية :

الأولى : اذا اترف هذا الزوج الزنا اذ لا يحل لان يطلب التطلاق بسبب بائره هو نفسه .

الثانية : اذا كان الزوج البريء دفع زوجه الزانى الى ارتكاب الزنا او حرضه عليه او هيا اسبابا تدفعه الى تعارفته اذ يكون في هذه الحالة مخطئا وشريكا في خطأ الزوج الاخر ولا ينبغي أن يستفيد من خطئه وكان ينبغي أن يعاقب هذا الزوج .

الثالثة : اذا تم صلح بين الزوجين أو ثبت أن الزوج البريء صفح عن الزوج المخطيء صراحة أو دلالة قبل رفع الدعوى .

وبلاحظ أن الزوج البريء قد رفع دعوى مدنية ضد زوجه الزانية
لتمويضه عن الزنا وقد يقدم شكوى لتحريك الدعوى الجنائية ضده فاذا تنازل

الزوج البريء عن تلك الدعوى المدنية فلا يعتبر هذا التنازل صفحا عن زوجه
الزانية أما تنازله عن الشكوى أو عن الدعوى الجنائية (١) .

فيعتبر تنازلا عن الدعوى الجنائية محسب ولا يعتبر تنازلا عن دعوى
التطليق وذلك حتى يتمكن الزوج البريء من تطهير حياته الزوجية من الزواج
الزاني (٢) .

ولا يسقط حق الزوج البريء في طلب التطليق بمضى مدة معينة الا أن
يكون سكوته مدة طويلة يعنى الضحك دلالة عن زوجه المخطيء .

وبينهي أن دعوى التطليق للزنا تنقض بموت أحد الزوجين قبل صدور
الحكم النهائي لأن الزواج ينتهي بالموت ولا يرد الطلاق الا على زواج قائم .

اثبات الزنا :

يثبت الزنا أمام محكمة الاحوال الشخصية بكافة الطرق ولا يمكن
الاجتناع على عكس ذلك عما ورد في قانون الاجراءات الجنائية في انه قد

(١) نقض جنائي في ٢١ / ١٢ / ١٩٥٤ مجموعة الاحكام س ٦ ص ٣٣٧

(٢) ولا مناص في هذه الحالة من اثبات واقعة الزنا أمام محكمة الاحوال

الشخصية (توبيق فرج وأحمد سلامه واستئناف في ١٣ / ١١ / ١٩٦٣

المجموعة الرسمية من ٦١ عدد ٣ ص ٢٥٤) ومنشدر في كتاب أحكام الأسرة

عند المسيحيين المصريين للدكتور عبد الناصر توفيق العطار طبعة ١٩٨٧ .

وضع بعض الأدلة على الزنا التي أن لم يتوافر أحدها فإن الزنا لا يثبت إذ الواقع أن هذه أدلة على شريك المرأة المتزوجة في الزنا .

ومن المسائل المستقرة في هذا الصدد أنه إذا كانت الواقعة المنسوبة الى أحد الزوجين يكون لجريمة الزنا حسبها يحددها القانون الجنائي وكلفت الدعوى العمومية قد رفعت بشأنها فإن محكمة الأحوال الشخصية تكون عليها أن توقف الفصل في دعوى التطلاق حتى يفصل القضاء الجنائي في الدعوى العمومية وحتى إذا ما صدر الحكم منه غيابيا فيحسب على قاضي الأحوال الشخصية أن ينتظر إعادة المحاكمة حضوريا تبين في صدور هذا الحكم حلا ضروري فإنه تقيد محكمة الأحوال الشخصية في الادانة أو البراءة وإن كان يراعى في نفس الوقت أنه قد لا يمكن توقيع العقوبة على الزاني صدور غفو عنه مثلا وخينئذ لا يكون لهذه العقبة المادية أى مساس بحق الزوج البريء في طلب التطلاق لعلة الزنا .

احكام القفض في الزنا :

متى كان لاحكام الشريعة المسيحية سند واضح في الانجيل فإنه واجب الاتباع دون سواء ورابطة الزوجية تناولها الانجيل بنصوص واضحة لا تقبل الجدل فهي رابطة مقدسة لا تقبل الفسخ الا لعلة الزنا اذ يقول السيد المسيح :

أما أنا فأقول لكم من طلق امرأته الا لعلة الزنا فإنه يجعلها تزنى ومن تزوج مطلقة يزنى ، وقد سئل السيد المسيح في موطن آخر : هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب — اجابهم :

أما قرائم الذي خلق من البدء انما خلقها ذكر وانثى ومن اجل هذا يترك الرجل ابيه وامه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا والذي جمعه الله لا يفرقه انسان .

ثم قالوا له : فلماذا أوصى موسى أن تعطى كتاب طلاق «تطلق اجلب : أن موسى مى اجل قساوة قلوبكم اذن لكم أن تطلقوا نساءكم واقول لكم أن من

طلق امراته لسبب الزنا وتزوج بأخرى يزنى والذي يتزوج بمطلقة كذلك يزنى وقد تقرر هذا النص في الإنجيل وفي رسائل الرسل الذين نشروا تعاليم السيد المسيح مجالا لا الى وجوب تطبيقه ابا محاولة الخروج على هذه النصوص تحت ستار القصور الزمنى نهى محاولة لا تمت الى احكام الانجيل بصلة وقد انصفت الحكومة في عدم التصديق على المشاريع التى وضعتها المجالس العلمية في هذا الصدد وتخالف بها نصنا واضحا صريحا .

(محكمة قنا الابتدائية ٢١ / ٢ / ١٩٥٦ ، القضية رقم ٤٢ لسنة ١٩٥٦
مجلة المحاماة السنة ٣٧ العدد ٢ ص ١١٩ رقم ١١٠) .

(ان ما ينعاه الزوج على زوجته من انها اقامت بمنزل اجنبى عنها لا يؤكد وقوع الزنا لو فساد الزوجة ، اذ من الجائز أن تكون تلك الاقامة مردها تربية اولاد من اقامت لديه الزوجة وتعليمهم على النحو الذى ذكرته الزوجة) .

(محكمة الاسكندرية الابتدائية في ٢٠ / ٢ / ١٩٥٦ ، القضية رقم ٣٣
سنة ١٩٥٦) .

(الزواج طبقا للشريعة المسيحية لا ينحل الا لسببين ، الموت والزنا الذى يندس رباط الزوجية) .

(كتاب الخلاصة القانونية في الاحوال الشخصية للايقومانس
غيلوتائوس عوض ص ٥٢ وملا بعدها بند ٢٦٢) .

(محكمة المنصورة الابتدائية في ٣٠ / ٤ / ١٩٥٦ ، القضية رقم ١٢٦
لسنة ١٩٥٦ ، صالح حنفى الرجع السابق ص ٣٠١ ، رقم ٢٢ / ج ١) .

(احكام الشريعة المسيحية هي الاحكام الواجب تطبيقها عملا بالمادة

٦. مى القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ وهذه الاحكام مدونة فى الانجيل المقدس وقد حرم فيها الطلاق تحريما تاما ولم يجزه الا لعله الزنا واشار الى رابطة الزوجية بقوله : (ان الزوجين يكونان جسدا واحدا غاذى جمعة الله لا يفرقه انسان ومن طلق امراته وتزوج بأخرى يزنى عليها. وأن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بأخر تزنى) كما اشار اليها فى موضع آخر بقوله : فليتمسك الرجل بامراته ولتتمسك المرأة بزوجها لا تفترق المرأة عن زوجها فان اثرت ان تفترق فلتقم بغير زوج أو تصالح زوجها والرجل ليس له ان يطلق زوجته) .

ولا تستطيع المحكمة وقد نيط بها تطبيق احكام الشريعة المسيحية أن تقضى بالطلاق لغير علة الزنا) .

(محكمة الاستئناف بالاسكندرية فى ٢١ / ٥ / ١٩٥٦ القضية رقم ٢٩ لسنة ١٢ فى مصالح حمى المرجع السابق ص ٢٨٨ رقم ٢٢ / و ب و د) .

(ان الزنا سبب صالح للتطليق وان الزوج الذى يدعى بوقوعه هو فى الزنا لا يستطيع الوصول الى التطليق لانه المتسبب بخطئه فلا يستفيد منه فضلا عن ان الزوجة تنازلت عن التمسك بحقها فى التطليق فى هذه الدعوى) .

(محكمة القاهرة الابتدائية فى ٢٠ / ٥ / ١٩٥٦ القضية رقم ١١٧٩ سنة ١٩٥٦ اهاب حسن اسماعيل المرجع السابق ص ١٧٧) .

(المستفاد من احكام الشريعة المسيحية ان الزنا اذا ثبت وقوعه من المرأة يكون سببا فى فسخ الزواج فقد جاء فى الاصحاح التاسع عشر من انجيل متى (وجاء اليه — الى المسيح — الفريسيون ليجوبوه قائلين له : هل يحل للرجل ان يطلق امراته لكل سبب . فأجاب وقال لهم اما قرائم ان الذى خلق من البدء خلقهما ذكر وانثى من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ويكون الاثنان جسدا واحدا قالوا له : فلم أمر موسى ان يعطى كتاب طلاق فتطلق قال لهم : ان موسى من اجل قساوة قلوبكم اذن لكم ان تطلقوا

نسائكم ولكن من البدء لم يكن هكذا وأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لمسيح.
الزنا وتزوج بأخرى يزنى) .

(محكمة المنصورة الابتدائية في ٢٨ / ٥ / ١٩٥٦ القضية رقم ١٨٤ سنة
١٩٥٦ صالح حنفى في المرجع السابق ص ٢٠٥ رقم ٣٢) .

(أن الزنا يلحق به سوء السير والسلوك قد انعقد الإجماع على
الاعتقاد به كسبب من أسباب التطلاق في الزوجيات فمهما اختلفت آراء
المسيحيين وتشعبت شيعهم ما بين مؤيد لتوسيع أسباب الطلاق في غير حالة
الزنا ومناهض لهذه الفكرة «أن الزنا قد ظفر بإجماع كلى على التعويل عليه
كسبب للفصل أو التطلاق بين الزوجين وواضح أن هذا الإجماع مرده إلى
النصوص الصريحة في الشريعة المسيحية التي تبيح الطلاق لعله الزنا لحكمه
تحتمها الآداب ويقتضيها العقل . ففيه مظنة اختلاط الانسلاخ فضلا عن
استهانة واستخفاف برابطة مقدسة جمعت الزوجة وزوجها فحق على
طرفيها مراعاتها واحترامها .

وقد نصت المادة ٥٩ من القانون الذى اقره المجلس المالى العام
للاقباط الارثوذكس سنة ٣٨ وتقابلها المادة ٤٨ من مجموعة النصوص التى
اقرها المجمع المقدس والمجلس المالى العام سنة ١٩٥٥ على انه لا يجوز لكل
من الزوجين أن يطلب الطلاق لعله الزنا) .

(محكمة القاهرة الابتدائية في ١٠ / ٦ / ١٩٥٦ القضية رقم ١٤٩٨
لسنة ١٩٥٦ صالح حنفى المرجع السابق ص ٢٠٦ رقم ٢٥ / ١) .

(أن الزواج تم في ظل ما سمي بقانون الاحوال الشخصية للاقباط
الارثوذكس الصادر في ٩ مايو سنة ١٩٣٨ والاحكام الموضوعية الواردة به
هى دون غيرها التى تنظم العلاقة بين الطرفين لأنها هى التى رفع النزاع في
ظلالها واحتكم الطرفين الى احكامها امام المجلس المالى الفرع . قد نصت
المادة ٥ من ذلك القانون على اجازة التطلاق اذا اخل احد الزوجين بالتزام
بلاخلاص) .

(محكمة استئناف القاهرة في ٢٩ / ٥ / ١٩٥٧ القضية رقم ١٧ لسنة ١٧ ق) .

(أنه لا نزاع في أن الحكم الابتدائي إذا اعتبر اعتراف الزوج بالجلسة باخلاله بالتزام الاخلاص غير جدى واذ طرح ذلك الاعتراف لهذا السبب قد جاء مشوبا بتحريف الواقع ولم يتم قضاءه في هذا الخصوص على اسباب كافية لحمله وإذا حسنت المحكمة الابتدائية ذلك اتجهت الى الاحتمال عليها تجد فيه ما يؤيد ما انتهت اليه واجملت وايهمت بحيث لا يعلم من حكمها ما الذى حملها على الاعتقاد بعدم جدية الاعتراف المذكور وأوراق الدعوى كلها ليس فيها ما يكشف عن عدم جدية ذلك الاعتراف وان مجرد انكار الزوج بادى الامر تم اعترافه بعد ذلك بعدم امتناعه عن العلاقات مع غير زوجته حال وجود هذا بمنزل والديها ولا يمكن ان يستخلص منه ان هذا الاقرار غير جدى فقد ساقفت الزوجة بالجلسة التى قدر فيها ذلك الاقرار وقائع معينة بالذات وأبدت استعدادها لاثباتها واذ ناكذ الزوج ان الزوجة لا تعجز عن هذا الثبوت وخاصة انها كانت تسفد الى أوراق تضمنت هذه الوقائع موقع عليها ممن شاهدوا تلك الوقائع حين وقوعها لم يجد بدا من ان يسلم ببعض المآخذ التى عزتها اليه الزوجة وينفى البعض الآخر فقد دفع بأن واقعة اتصاله بالخادمة لم تحدث واقرا بتعاطيه الخمر بقدر معقول ودون ان تبلغ به الحال الى ذلك المدعى الذى تدعيه الزوجة وقال ان ما يثور بينه وبين زوجته من سبب لها لا يعد وان يكون نتيجة مشاحنة طالما تقع بين كل زوجين وانتهى الى ان حياته الزوجية لا يسودها الاخلاص ذلك انه لم يمتنع عن العلاقات مع غير الزوجة حال تركها منزل الزوجية لآيام تقضيها بمنزل والديها ولا جدال أن هذه الأقوال في مجموعها تحمل في طياتها عدم التواطؤ وتنبىء عن صدق ما قررتة الزوجة من خلال الزوج بالتزام الاخلاص) .

(محكمة استئناف القاهرة في ٢٩ / ٥ / ١٩٥٧ ، والقضية رقم ١٧ لسنة ٧٤ ق) .

(أنه لا نزاع في أن الحكم الابتدائي اذ اعتبر اعتراف الزوج بالنسبة باخلاله بالتزام الاخلاص غير جدى واذ طرح ذلك الاعتراف لهذا السبب قد جاء مشوبا بتحريف الواقع وله قضاءه في هذا الخصوص على اسباب كافية لحمله واذ احسنت المحكمة الابتدائية ذلك اتجهت الى الاحتمال عليها تجد

فيه ما يؤيد ما انتهت اليه واجملت وايهت بحيث لا يعلم من حكمها ما الذي حملها على هذا الاعتقاد بعدم جديده الاعتراف المذكور وأوراق الدعوى كلها ليس فيها ما يكشف عن عدم جديده ذلك الاعتراف وأن حديد انكار الزوج ببدى الأمر ثم اعترافه بعد ذلك بعدم امتناعه عن العلاقات مع غير زوجته حال وجودها بمنزل والديها لا يمكن ان يستخلص منه أن هذا الاقرار وقائع معينة بالذات وأبحت استعدادها لاثباتها وأذ تأكد الزوج ان الزوجة لا تعجز عن هذا الثبوت وخاصة انها كانت تستند الى أوراق تضمنت هذه الوقائع موقع عليها ممن شاهدوا تلك الوقائع حين وقوعها لم يجد بدا من ان يسلم ببعض المآخذ التى عزتها اليه الزوجة وينفى البعض الآخر فقد دفع بأن واقعة اتصاله بالخادمة لم تحدث واقر بتعاطفه الخمر بقدر معقول وثون أن تبلغ به الحال الى ذلك المدعى الذى تدعيه الزوجة وقال ان ما يثور بينه وبين زوجته من سبب لها لا يدعو ان يكون نتيجة مشاحنة طائفا تقع بين كل زوجين وانتهت الى ان حياته الزوجية لا يسودها الاخلاص ذلك انه لم يتمتع عن العلاقات مع غير زوجته حال تركها منزل الزوجية لايام تقضيها بمنزل والديها ولا جدال ان هذه الاقوال فى مجموعها تحمل فى طياتها عدم التوافق وتنبىء عن صدق ما قررت الزوجة من اخلال الزوج بالتزام الاخلاص .

(محكمة استئناف القاهرة فى ٢٩ / ٥ / ١٩٥٧ ، القضية رقم ١٧ لسنة

٧٤ ق) .

(ان المدعى اسس دعواه على الزنا المستفاد من واقعه وضع زوجته مولودا بالمستشفى واقرارها بأنه ولد سفاحا وأن هذا الذى ذكره المدعى وارتكر عليه دليلا على قيام حالة الزنا من مدلول الواقعة بادية الذكر لا تطمن اليه المحكمة فى قيام الحد على الزوجة اذ لو صح قيامه فانه يدل على حصول اتصال جنسى بين المدعى عليها واخر سابقه على تاريخ الزواج ولم تفصح الاوراق عن حقيقته ولا سيما وأن اثارها على هذا الوضع حصل اثناء سر الخصومة ولما كان ذلك فلا اعتداد بهذه الواقعة فى اثبات ما تضمنته من دليل فى هذا الخصوص) .

(محكمة القاهرة الابتدائية فى ٢٤ / ١١ / ١٩٥٧ القضية رقم ٧٣٥

لسنة ١٩٥٦) .

(أن الطوائف المسيحية عامة عدا طائفة الكاثوليك تجيز الطلاق لعلّة الزنا استنادا الى ما ورد في الانجيل لحكمة يحتّمها ويقتضيها العقل فظنه اختلاط الأنساب فضلا عن الأسهانة والاستخفاف برابطة مقدسة جمعت الزوجة بزوجها فحق على طرفيها مراعاتها واحترامها وقد نصت المادة ٤٨ من قانون الأحوال الشخصية للإقباط الارثوذكسي الذي اقره المجمع المقدس والمجلس المالي العام والواجب والتطبيق في هذه الدعوى لأن إحكامه صلافة من الهيئة الدينية العليا وأئمة الشريعة الارثوذكسية وكبار رجالها — على انه يجوز لكل من الزوجين ان يطلب التطلاق لعلّة الزنا وأن شريعة الطرفين على ما سلف بيانه تجيز لكل من الزوجين أن يطلب فسخ عرى الزوجة لعلّة الزنا سواء كان «عليا أم حكما وقد تبين حسبما سلف ايراده ان الزوجة المدعى عليها قد نهجت مسلكا لا يثير الشك في ارتكابها الزنا الفعلي وإنما يقطع به مما يجعل دعوى التفريق بينهما على مسؤولية الزوجة المدعى عليها على أساس سليم) .

(محكمة الاسكندرية الابتدائية في ١٨ / ٣ / ١٩٥٨ القضية رقم ٤٨ لسنة ١٩٥٧) .

(الاصل في الشريعة المسيحية ان الطلاق بمعناه الشرعي لا يلزم الا لسببين هما أولا الزنا لقول السيد المسيح :

(ان من طلق امراته الا لعلّة الزنا يجعلها تزنى ومن تزوج بمطلقة يزنى متى ٥ : ٣١ / ٣٢) ويتفرع من ذلك ما عبر عنه شرعا (بما يستلزم الزنا في الأكثر) فلك انه لما كانت الاسباب المهيئة للزنا قد يكون بلا شك احيولة للوقوع فيه لذلك رأت الكنيسة من أول الأزمان أن تفسخ الزيجة عندما ترى المرأة قد شرعت في الزنا كما اذا سكرت الزوجة أو ترددت على الملاهي مع رجال اجانب بدون اذن مما يتبين عرضها أو يعرضها لخطر الفساد ولم تنته ولم تثبت واسكرت بعد نصحتها في غيرها وتنويع منه كذلك اذا تحيل الرجل على فساد عفة زوجته بأي سبب كان) .

(محكمة دمنهور الابتدائية في ١٠ / ٤ / ١٩٥٦ القضية رقم ١ لسنة ١٩٥٦) .

(الزنا بمعناه الاتيم يشمل الحالات التى تواضع رجال الفقه الدينى على قسميتها بالزنا الحقيقى وهى اتصال جنسى محرم بين احد الزوجين وشخص غريب عن العقد كما يشمل حالات اخرى اطلق عليها حانه الزنا حكمى وهى التى لا يصل فيها الوضع الى حاله السابقة وانما تكون سبيلا الى الظن بانها تؤدى اليه لانها تقسد الظن وتؤدى به الى الاعتقاد بوقوع الزنا الحقيقى ومثلها ان تتواجد الزوجة فى حالات الفجور واللهو والمداخير أو نواجدها فى بيت لا يؤمن فيه على عفتها) (١) .

(محكمة القاهرة الابتدائية فى ١٠ / ٦ / ١٩٥٦ القضية رقم ١٩٤٨ لسنة ١٩٥٦) .

(ان سوء سلوك المدعى عليها الثابت من الحكيم المتقدم القاضين بإدانتها والحكم عليها بالحبس ابتدائيا واستثنائيا لتحريضها للغير على ارتكاب الدعارة وإدارتها مسكنا لهذا الغرض فضلا عما فيه من دلالة واضحة على سلوكها الشائن فهو يحمل على الاعتقاد بارتكاب الزوجة نفسها لجريمة الزنا لأن من يرغب فى ارتكاب الفحشاء وإذا لم يجد لديها نسوة فلا يستبعد أن تقدم بنفسها لهذا الغرض المخالف للأداب) .

(محكمة القاهرة الابتدائية فى ١٠ / ٦ / ١٩٥٦ القضية رقم ١٤٩٨ لسنة ١٩٥٦) .

(تنازل الزوج عن شكواه فى حالة الزنا وعن دعوى التعويض المقامة منه تقصير اثره على الدعوتين الجنائية والمدنية ويبقى بالضرورة حقه فى علاقته الشخصية بالزوجة قائما فله ان شاء طلب فهم أوامر الزوجية من المحكمة متى كانت شريعته لا تبيح التطلق بمشيقته المفردة) .

(محكمة استئناف القاهرة فى ١٣ / ١١ / ١٩٦٣ القضية رقم ٨١ لسنة ٧٩ ق) .

(وقد قضى بأن مجرد اقامة الزوجة بمنزل اجنبى لا يفيد وقوعها فى الزنا طالما كانت هذه الإقامة لتربية اولاد هذا الاجنبى) .

(الاسكندرية فى ٢٠ / ٣ / ١٩٥٦ القضية رقم ٣٣ لسنة ١٩٥٦ ق) .

(١) كتاب الاحوال الشخصية للايغومانس نيفثاؤوس ص ٢٣

المبحث الثاني : سوء السلوك :

نصوص شريعة الارثوذكس والمجموعات الكنسية :

قد يخل أحد الزوجين بالتزام الاخلاص تجاه زوجه الآخر او يأتى افتعلا مع اجنبى لا ترقى الى مستوى الزنا ولكنها تؤدى اليه فى شكل اخل بهذا الالتزام ولهذا يطلق بعض الفقهاء على هذا النوع من الاخلال تسميه الزنا الحكيم كما تسميه مجموعات النصوص سوء السلوك وقد نصت عليه المادة ٥٦ من مجموعة سنة ١٩٢٨ فجعلته سببا يجيز طلب التطلق واجمع عليه معظم فقهاء الاقباط الارثوذكس فقد ذكر ابن العسال انه (ان شربت المرأة (ويقصد الخمر) بغير رأى زوجها مع رجال أو استجتمت الى مواضع الصيد والجموع وزوجها مانع من ذلك أو باتت خارج منزله الا اذا كان مبيتها فى منزل والديها أو أن لم يكن لها أب أو كان هو السبب فى مبيتها خارج المنزل فإن ذلك يدعوه الى الطلاق) (١) .

كما ورد فى الخلاصة القانونية انه (اذا تماادت المرأة على اجراء ما يستلزم افساد عفتها كما اذا سكرت او سمعت الملاهي مع رجال اجانب أو ترددت الى اماكن اللهو بدون اذن رجلها أو ما يجرى ذلك مما يشين عرضها ويعرضها لخطر الفساد ولم تنته ولم تنقب واستمرت بعد نصحتها وتوبيخها وردعها من الرئيس الدينى ثلاث مرات مواظبة على قباحتها يكون ذلك موجبا لغرقها من الرجال بفسخ زيجتها) (٢) .

ويأخذ السريان الارثوذكسى بهذا السبب فتنص المادة ٩٠ عندهم على انه « اذ تحيل الرجل على افساد عفة زوجته لأمر ما كان وبأى وسيلة كانت أو تحيل على افساد عقيدتها بالنظر فيه أو عرضها لخطر ذلك فهذا موجب لفسخ الزواج بينهما وتخليص المرأة منه وكذلك اذا تماادت المرأة فيما يوجب ايقاعها فى الفساد وخلافا لشروط الزيجة المسيحية اى ان سادت وسهرت مع رجال اجانب أو ترددت الى اماكن اللهو بدون اذن زوجها أو ما يجرى مجرى ذلك مما يشين عرضها ويعرضها لخطر الفساد ولم تنته ولم تنقب بل استمرت فى المواظبة على قباحتها حتى بعد استماع النصح والتوبيخ

(١) المجمع الصغرى لابن العسال ص ٢٦١ .

(٢) الخلاصة القانونية المسألة ٢٥ رقم ٧٩ .

والردع من الرئيس الدينى اكثر من ثلاث مرات يكون ذلك موجبا لفصلها
من الرجل بوسخ الزيجة .

كما يأخذ الارمن الارثوذكس بهذا السبب فتتص المادة ٥٠٠ عندهم
على أن (يحكم بالطلاق بناء على رغبة الزوجة اذا نسبت اطلاق الزوج
خصوصا اذا دفع زوجته الى الرزيلة بقصد المتاجرة بعفانها . . .) كما
تتص المادة ٥١ على أنه (اذا سلك احد الزوجين سلوكا معيبا لا يتفق مع
الاحترام الواجب للزوج الآخر ولم يكن هناك ادلة على الزنا فلانه يحكم
بالطلاق) كذلك تتص المادة ١٥ / ب روم ارثوذكس على أن للزوج ان
يطلب الحكم بطلاقه من زوجته اذا كانت رغم ارادته تقضى لياليها خارج
منزل الزوجية ما لم يكن قد طردها منه زوجها او كانت تقم طرف ابيها
او امها او حين عدم وجودها طرف اقاربها) .

كما تتص المادة ١٦ عندهم على أن للزوجة ان تطلب الحكم بطلاقها
من زوجها اذا كان يجتهد معتديا في ذلك على عفانها فيدفعها لتزنى مع
آخرين) .

شروط التظليق لسوء السلوك :

هناك شرطان يجب توافرها حتى يمكن الحكم بالتظليق لسوء
السلوك لا فرق في ذلك بين الزوج والزوجة

الشرط الأول : أن يكون احد الزوجين سىء السلوك ويستوى ان
يكون هو الزوج او الزوجة وهو شرط ليس تتوافره معايير محددة وسوء
السلوك مسألة نسبية تختلف من مكان الى آخر ومن زمان الى آخر وتقدير
سوء السلوك من اختصاص قاضى الموضوع لا تنفيذ فيها بالامطة التى
اوردتها شرائع طوائف الارثوذكس بل يعمل فيها فكرة فقد لا يرى خروج
الزوجة مع رجل اجنبى في بعض المناطق دليلا على سوء السلوك بينما
يراه كذلك في مناطق اخرى غير انه يجب ان يكون الانفصال الذى تغير من
سوء السلوك من الخطورة بحيث تخل بما يجب من اخلاص بين الزوجين
او يحتل معها ان تؤدي الى الزنا .

فقد حكم بأن مجالسة الزوجة نزل الفندق الذى تعمل فيه دون ان
يكون هذا من خصائص عملها واحيائها حفلات ماحنة بمنزل الزوجية اثناء

غياب زوجها يدل على سوء سلوكها وانغماسها في حياة الرزيلة (١) .

وقد حكم بأن ادارة الزوجة لمحل للدعارة من سوء السلوك فقد يؤدي بها الى الزنا اذا لم تجد نسوة (٢) .

وكذلك ضبطها في محل للدعارة وكذلك ضبط الزوج زوجته مع شخص غير محرم عليها في حجرة نومها عاريا من ملابسه سوى الملابس الداخلية واقرارها بهذه الواقعة واضطرابها في تعليلها (٣) .

وحكم بأنه لا يعد من سوء السلوك المبرر للتطبيق مجرد قيام الشائعات حول سلوك الزوجة او مشاهدة الزوجة تجلس بجوار اجنبى يقود سيارة او وجود المرأة في محل عام دون ان تشرب الخمر او وجود صور لها مع آخرين في اوضاع طبيعية (٤) .

اما مصطحاب الزوج لبعض النسوة الى منزل الزوجية فقد حكم بأنه لا يعد من سوء السلوك والراى القائل بأن هذا الحكم محل نظر (٥) .

متفق معه تماما لانه لم يكن هناك مبرر مشروع لهذا الاصطحاب فلا شك ان العرف يعتبره من سوء السلوك .

(١) القاهرة الابتدائية فى ٣ / ٦ / ١٩٦٥ فى القضية رقم ٥٩٥ لسنة ٦٤ كلى .

(٢) القاهرة الابتدائية فى ١٠ / ٦ / ١٩٥٦ القضية رقم ١٤٩٨ لسنة ١٩٥٦ م .

(٣) استئناف القاهرة فى ٢٨ / ٢ / ١٩٧٢ القضية رقم ٥٦ لسنة ١٩٨٨ م .

(٤) القاهرة الابتدائية فى ٢٩ / ١١ / ١٩٦٤ القضية رقم ٥٢٥ لسنة ١٩٦٣ كلى .

(٥) د. عبد الناصر العطار فى مؤلفه احكام الاسرة عند المسيحيين المصريين ص ٢٢٦

الشرط الثانى : أن يعتاد احد الزوجين سوء السلوك وهذا شرط صرح به مختلف نصوص الشرائع الخاصة كما انه فى ذات الوقت شرط منطقى اذ لا يمكن ابر يلتصق بالفرد وصف بسوء السلوك لجرد اثباته تصرفا فرديا قد يكون غير متروك فيه أو الجائه الظروف اليه .

وفكرة الاعتياد هنا تكشف عن نفسية الزوج المخطيء ومدى استهتاره بقدسية الزوج ويقصد بركن الاعتياد هنا تكرار وقوع الفعل الشائن حتى أن بعض الشرائع الطائفية قد اشترطت أن يقع العقل أكثر من مرة وان بعض الشرائع الأخرى قد اشترطت أن يقع العقل أكثر من ثلاث مرات .

والحقيقة نحن نرى انه يكتفى فقط أن يأتى الزوج من سوء سلوك يكشف عن مدى استهتاره بالزوج وتعرض قدسيته للهوان ولا نرى اشتراط تكرار سوء السلوك والا ما الحكمة من اختياره شرطا للتطبيق أو هل يمكن القول انه يترك للزوج بأن يأتى بما يشين قدسية الزواج ويعرضه للانحلال ونقول لابد أن يتكرر هذا السلوك أكثر من مرة حتى يمكن أن نأخذ به كشرط للتطبيق الا اننا نرى ان سوء السلوك تقريره يستقل به قاضى الموضوع (١) .

(وقد قضى بأن تأكيد الشاهد انه رأى الزيجة تجلس جوار رجل لا يعرفه داخل سيارة يقودها هذا الاخير لا يعتبر انغماسا فى حماة الرزيلة) .

(محكمة استئناف القاهرة بتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٩٥٦ القضية رقم ١٢٨ لسنة ٧٣ قضائية) .

(وكذلك قضى بأن توافر الشائعات عن سلوك الزوجة لا يعد بذاته

(١) نقض ١٠ يناير سنة ١٩٥٨ مجموعة الكتب الفنى س ٢ ، ١٤ ،

ص ١

من الاسباب التى تسوغ التطلاق عند الاقباط) .

(محكمة استئناف القاهرة بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٩٥٧ القضية رقم ١٩٧٠ لسنة ٧٤ قضائية) .

(وقد قضى بأن دأب الزوجة على الخروج مع اشخاص غرباء عنها فى سيارتهم الخاصة ليس كالمها للقول بسوء السلوك) .

(محكمة استئناف القاهرة بتاريخ ٢ فبراير سنة ١٩٥٧ القضية رقم ٤ لسنة ٧٥ قضائية) .

(كما قضى بأن استناد المدعية الى القول بأن المدعى عليه كان يصحب بعض النسوة الى منزل الزوجية امامها لا يشير بذاته الى سوء السلوك للمدعى عليه) .

(محكمة القاهرة الابتدائية بتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٩٥٧ القضية رقم ٢٢٨ لسنة ١٩٥٧) .

الفصل الثاني

اعتداء احد الزوجين على الآخر

مواد المجموعات الكنسية في الايذاء الجسيم للزوج الآخر :

تقضى المادة ٥٥ / ٥٣ عند الاقباط الارثوذكس بأنه (اذا اعتدى احد الزوجين على حياة الآخر أو اعتاد ايذائه ايذاءا جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجنى عليه ان يطلب الطلاق) (٢)

وعند السريان الارثوذكسي اذا تحيل احد الزوجين على الاضرار بحياة الآخر باية وسيلة أو علم ان آخرين يستمعون في ذلك فكتبه ولم يظهره لقرينه ثم انكشف الامر وثبت ذلك بفسخ الزواج ويفارق الخائن منهما صاحبه لان بقائهما معا موجب النزاع المستمر المؤدى الى البوار (م ٩٢) (٢٠٢)

وعند الارمن الارثوذكس يبرر التطلاق :

شروع احد الزوجين في قتل الآخر (م ٤١) وكذلك اعتدائه عليه (م ١٥) واتهامه له في جريمة عقوبتها الاعدام (م ١٥) وعمله على ان يبقى الآخر في حالة عقم وعلى الاخص اذا اتخذ وسيلة للاجهاض أو استبدل الطريق الطبيعي للاتصال الجنسي طريقا مخالفا للطبيعة أو القانون (م ٤٣ ، ٤٤ ، ٤٩ ، ٣٠٣)

(٢) وفي نفس المعنى المجموع الصفوى باب ٢٤ رقم ٣٣ ، ١٣٥ وفي الخلاصة القانونية في المسألة ٢٥ (تحيل احد الزوجين على اضرار حياة الآخر وسيلة كانت أو علمه بعزم الغير على ذلك وكتماته عن زوجه أو تحيل

الرجل على أفساد عفة زوجته أو أفساد عقيدتها الفطرية أو تعريضها لذلك بوجوب نسخ الزواج) .

وعند الروم الأرثوذكس :

لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لتعدي الآخر على حياته (م ٨) .

كما للزوجة أن تطلب طلاقها إذا اتهمها زوجها بالزنا أمام سلطة رسمية ولم يتمكن من إقناعها (م ١٦) .

وتد اعتبار شرائع الأرثوذكس أن معالجة الزوج لقرينه بالحسن واعتداله من كل ما يلحق بالأذى بالطرف الآخر كلها صفات جوهرية بحيث إذا ارتكب أحد الزوجين من الأعمال ما يذهب بالمعاني المتقدمة فإنه يحق للزوج المعتدى عليه أن يطلب التطلاق والظاهر الاقرب من صدر الاعتداء أن يكون اعتداله بالمفهوم المادي أى الاعتداء الذى يلحق بأحد الزوجين اذى جسيما سواء تركه أو لم يتركه وهذه الأعمال المدية قد تشتد خطورتها فتعمل الى محاولة القتل وقد لا تصل الى هذه الدرجة وحيث تتوافر الصورة الاولى فإن مجرد الانسفال المكونه لها تكفى لتبرير التطلاق حتى ولو وقعت يوم واحدة أما الصور الثانية وهى التى لا يرقى بها الاعتداء المادى الى محاولة القتل فهى تصلح ايضا لطلب التطلاق وانما يشترط أن يتكرر وتوقعه مسبقا .

لكن فى الواقع ان الحياة تقدم لناصورا من الاعتداء المعنوى تبلغ فى جسامتها مبلغ الاعتداء المادى أو تزيد مثل الزوج الذى يسب زوجته ليل نهار أو يتخذ الوسائل التى تمنعها من العمل أو يدفعها الى ارتكاب الفحشاء حيث تختفى من مقر عمله الزواج كل معنى الرجولة فى رايئنا انها كلها صورة واقعية تبيح للزوج الذى وقع عليه الاعتداء التطلاق وان كان هناك اثباء فى القضاء لا يميل الى ذلك (١) .

(١) محكمة استئناف القاهرة بتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٩٥٦ القضية رقم

١٢٨ لسنة ٧٣ قضائية .

شروط الايذاء المبرر للتطليق :

تدرك شرائع الارثوذكس بين محاولة الاعتداء على الحياة وبين الاعتداء الذى يعرض الصحة للخطر وترى فى الاول لمجرد حدوثه مرة واحدة ما يبنى بذاته على خطورة استمرار الحياة الزوجية اما الاعتداء الذى يعرض الصحة للخطر فترى هذه الشرائع ان وقوعه لمرة واحدة لا يبنى عن شئ يستحق بذاته فصم رابطة الزوجية بل يستوجب تكراره اى حدوثه اكثر من مرة (١)

وعلى العموم فان التطليق للايذاء الجسيم لابد ان يشترط فيه الشروط الآتية :

الشرط الأول : أن يكون الايذاء جسيما ولا يعتبر الايذاء جسيما بهذا الصدد الا فى حالتين هما :

إذا كان فيه اعتداء على حياة الزوج الاخر أو كان متكرر بحيث يعرض صحة الزوج الاخر للخطر

(١) حالة الاعتداء على حياة الزوج الاخر :

وتشمل الشروع فى قتله أو اتهمه له فى جريمة عقوبتها الإعدام أو اتخاذ الزوج وسيلة لاجهاض زوجته كذلك التحريض على قتل الزوج الاخر أو الاتفاق على ذلك أو معاونه آخرين على قتله وهذه الحالات الأخيرة يكثر حدوثها فى الوقت الحديث وكذلك التحريض على اتهمه فى جريمة عقوبتها الإعدام بل علم احد الزوجين بأن آخرين يسعون فى قتل الزوج الاخر وكتمائه ذلك يشكل اعتداء على حياته لانه يعد بمثابة معاونه سلبية على قتله .

(١) استئناف القاهرة ١٥ / ١٠ / ١٩٥٨ القضية رقم ١٣٥ س ٧٤ ق

ويكف في الاعتداء على حياة الزوج الآخر ان يكون لمرة واحدة حتى يقضى بالتطليق لأن الزوج البريء لا يأمن جانب الزوج المخطيء بعد ذلك .

(ب) حالة ما اذا كان الايذاء من شأنه ان يعرض الزوج الآخر للخطر فان يكون سببا للتطليق بشرط اعتياد على ذلك اى بشرط التكرار .

ولا يشير الاعتداء المادى المتكرر خلافا في اعتباره سببا للتطليق اذا كان جسيما اى ذلك كان من شأنه تعريض صحة الزوج الاخر للخطر كاستمرار ضرب الزوج الآخر أو حبسه أو تعذيبه بالنار أو يوغز الإبر أو بتوثيقه بالحبال لكن قد يكون الاعتداء معنويا ومتكررا ومن شأنه ان يعرض حياة صحة الزوج للخطر كتكرار يعتبر احد الزوجين الآخر بما يشينه أو تكرار سبه أو سلوك الزوج الآخر وقيامه بتصرفات بغير علم زوجه يمكن ان تؤدي بالاضرار بمركز الطرف الآخر أو سمعته للتجارية أو الادبية وكل ذلك يتأثر بموالم الزمان والمكان والظروف المحيطة وتلك معايير جميعها تخضع لتقدير محكمة الموضوع لا رقابة عليها لمحكمة النقض .

يسلم الفقه في مجموعه بأن الاعتداء المعنوى المتكرر يبرر التطليق اذا ادى الى تعريض صحة الزوج المعتدى عليه للخطر وذلك لسببين أولهما ان معنى الصحة لا يقتصر على الصحة البدنية وإنما يشمل الصحة النفسية والنفعية وهذه أيضا تؤثر على البدن وهى الشائعة من امراض العصر ثانيهما ان الاعتداء على حياة الزوج الآخر يبرر التطليق سواء كانت الوسيلة مادية كالشروع فى القتل ام معنوية كاتفاق على القتل وتعريض صحة الزوج للخطر اعتداء غير مباشر على حياة الزوج الآخر (١) .

ويجب في الايذاء الذى يعرض صحة الزوج الآخر للخطر ان يكون متكررا غير ان تكرار الايذاء أو الاعتياد عليه لا يلزم ان يكون تكرار الوسيلة

(١) محكمة استئناف القاهرة بتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٩٥٨ الفضية رقم

معينة من وسائل الايذاء «قد تتعدد وسائل الايذاء كالضرب والسب وغير ذلك ويتكون من تعددها شرط تكرار الايذاء او الاعتياد عليه .

الشرط الثانى : ان يعتمد الزوج المخطيء الايذاء الجسيم قاصد المساس بحياة الزوج الاخر او تعريض صحته للخطر كما لو قام الزوج بفتح احد صنابير الغاز عند منتصف الليل وزوجته نائمة بمفردها وترك المنزل بالليل بحجة انه يشعر ببعض التعب وخرج للهواء الطلق اما اذا نفى ركن العهد وظل مجرد الخطأ فى جانب الزوج كالصدم احذ الزوجين الاخر بسيارته خطأ او اصابة بعيار طائش او شاهد الزوج الجناه متربصين فلم يظن بهم سوءا ولم يتحر عنهم اذا ان كتمانته ذلك عن زوجه الاخر لم يقصد به تعريض حياة زوجه الاخر للخطر .

او كما لو اصطحب الزوج زوجه الاخر العاقر الى النيل وقام بدفعها عليه شاطئ النيل جهلا منه فى ان ميبتها بذلك يمكن ان تؤدى الى الحمل وكان يحرقها بنار المياة وتغرق فلا يكون متعمدا فى ذلك المساس بحياة الزوج الاخر وتقدير ما اذا كان الاعتداء من شأنه التعريض حياة الزوج الاخر او صحته للخطر ومدى تكراره او اعتياد عليه انما هو متروك لقاضى الموضوع .

الشرط الثالث : ان يطلب الزوج المعتدى عليه التطلاق بسبب ايذاء الزوج الاخر له ايذاء جسيما .

اهم ما استقر عليه القضاء فى التطلاق للايذاء الجسيم :

(ان الاعتداء الذى يبرر التطلاق وفقا لنص المادة ٥٥ من قانون الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكسين هو الاعتداء المادى الذى يصل

والقاهرة الابتدائية فى ١٤ / ١١ / ١٩٥٧ القضية ٢٢٦ لسنة ١٩٥٧ (بين ارمن ارثوذكس) اشار اليها كتاب احكام الاسرة للدكتور عبد الناصر العطار ص ٢٢٩ .

الى محاولة القتل اما اذا لم يصل الاعتداء الى تلك المرتبة من الخطورة فان تكراره مع جسامته تغنى عن ذلك تلك المرتبة بحيث يعرض صحة الزوج الواقع عليه ذلك الاعتداء للخطر) .

(محكمة استئناف القاهرة فى ٢٧ / ٦ / ١٩٥٦ القضية رقم ١٢٨ لسنة ٧٣ قضائية) .

(ان الاعتداء الذى يبرر التطلاق وفقا لنص المادة ٥٥ من قانون الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكسين هو الاعتداء المادى الذى يصل الى محاولة القتل اما اذا لم يصل الاعتداء الى تلك المرتبة من الخطورة فان تكراره مع جسامته تغنى عن تلك المرتبة بحيث يعرض صحة الزوج الواقع عليه ذلك الاعتداء للخطر .

ولم يثبت هنا فى حق الزوجة شىء من ذلك .

(محكمة استئناف القاهرة فى ١٥ / ٥ / ١٩٥٧ القضية رقم ٢٦ لسنة ٧٤ قضائية) .

(ان المآخذ التى عزتها الزوجة الى زوجها لا تبرر التطلاق وأن الامر الوحيد الذى يصح التعرض له من تلك المآخذ هو ادعاء الزوجة ان زوجها قد دأب على الاعتداء عليها بالضرب وهى تسبيل هذا الادعاء لم تقسم ما يريده . على ان الاعتداء الذى يبرر التطلاق وفقا لنص المادة ٥٥ من قانون الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكسين إنما هو الاعتداء المادى الذى يصل الى محاولة القتل اما اذا لم يصل الى تلك المرتبة من الخطورة فان تكراره مع جسامته تغنى عن تلك المرتبة بحيث يضر بصحة الزوج الواقع عليه الاعتداء وهذا ما لم تدعيه الزوجة) .

(محكمة استئناف القاهرة فى ٢٢ / ٥ / ١٩٥٧ القضية رقم ٤٠ لسنة ٧٤ قضائية) .

(لما كانت المدعية تطلب الحكم بتطليقها من المدعى عليه فانما تركن في ذلك الى اعتدائه عليها بالضرب والسب مما يترتب عليه اضرارها الى اللجوء الى اثبات ذلك في مذكره الاحوال انفع البيان وشكويهما الادانين المشار اليهما ثم اقامة الجنحة المباشرة ضده التي قضى عليه فيها بالغرامة والتعويض وكان من جراء ذلك كله ان استشرى النزاع بينهما فافتترقا وترتب على ذلك استحالة عودة الحياة الزوجية كما ركنت ايضا الى ما اسندته اليه من مواقفه لها من الخلف تلك الواقعة الشادة التي تسبب لها الاما كثيره وامراضا خطيرة على حد تعبيرها .

وانه فيما يتعلق باعتداء المدعى عليه على المدعية فانه وان كانت شكواها منه قد اتخذت شكلا رسميا حتى قضى عليه من اجله بالغرامة والتعويض الا ان ذلك لا يعدو ان يكون سببا قد صدر منه في حقها بالفاظ نابية فهو والحالة هذه لم يبلغ حد الجسامة التي تبرر التطلاق ونفسا لقواعد شريعة الاقباط الارثوذكس اذ ان الاعتداء الذي يمكن الاعتداء به كسبب من اسباب التطلاق طبقا لاحكام تلك الشريعة هو ما اشتهر به المصادرة ٥٥ وهو الاعتداء الذي يصدر من احد الزوجين على حياة الآخر واعتقاد احدهما على ايداء الآخر ايدا جسيما يعرض حياته الخسر ومن ثم نرى المحكمة اطراح هذا السبب جانباً وعدم التعديل عليه) .

(راجع محكمة استئناف مصر الصادر في ٢٧ / - / ١٩٥٦ او المشار اليه بكتاب الاستاذ / ايهاب حسن اسماعيل في مبادئ الاحوال الشخصية لغير المسلمين ص ٢٠٧)

اذا قضى بأن اعتداء احد الزوجين على الآخر بالضرب الذي لم يترك اثر والسبب يجيز التطلاق .

(محكمة القاهرة الابتدائية في ١٤ / ١٢ / ١٩٥٧ القضية رقم ٧٦٧ لسنة ١٩٥٦) .

(ان المستفاد من اقوال المدعية انها تؤسس دعواها على مدى ما نالها من اذى من جراء اتهام المدعى عليه بالزنا والسرقة قائلة انها وقد

أوديت. بإيذاء لا تستطيع استنباط الحياة الزوجية معه تطلب الطلاق وان المادة ٥٥ من مجموعة القواعد المذكورة تنص على أنه إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر أو اعتاد إيذائه إيذاءً جسيماً يعرض صحته للخطر جاز للمجنى عليه أن يطلب الطلاق ويستفيد من هذه المادة من نوعين من الإيذاء يجيز أي منهما الطلاق أولهما أن يصل الإيذاء إلى حد الاعتداء على حياة القرين وهو ما لم تقل به المدعية في هذه الدعوى وثانيهما الإيذاء الجسيم المتكرر ويفهم من نص المادة المذكورة في خصوص الفقرة الثانية منها أن الإيذاء يجب أن يكون جسيماً بدليل أنها نصت على تعرض الصحة للخطر إلا أن المحكمة تلاحظ أن هناك من صنوف الأذى المعنوي ما هو أشق وأمر على النفس من الأذى الجسيمي «تكون نتيجته أيضاً التأثير على صحة الإنسان السليم أكثر ما يؤثر عليها الضرب أو استعمال القسوة ولذا ترى المحكمة عدم التزام حدود الانقضاء الواردة في عمر هذه المادة مما يتنافى معه حكمة النص مقررة أن الإيذاء الجسيم الذي يعرض الصحة للخطر قد يكون إيذاءً معنوياً وظاهراً النص أنه لا يكفي وقوع مثل هذا الاعتداء أو الإيذاء الأخير من أحد الزوجين لكي يسوغ للزوج الآخر الذي وقع عليه الاعتداء أن يطلب التطلق بل يشترط أن يكون الزوج قد اعتاد ارتكاب مثل هذه الأفعال الخطيرة مع زوجه الآخر وقد قضت بذلك محكمة استئناف القاهرة في الحكم رقم ١٢٨ لسنة ٧٣ ق في ٢٧ / ٦ / ١٩٥٦

وقالت بأن الاعتداء الذي يبرر التطلق عند طائفة الاقباط الارثوذكس هو الذي يصل الى محاولة القتل اما اذا لم يصل الى تلك المرتبة من الخطورة فإن تكراره مع جسيماته يغنى عن تلك المرتبة بحيث تتعرض صحة الزوج الواقع عليه الاعتداء للخطر .

وانه على هذه القواعد فإنه صح ان المدعية اوديت في شعورها باتهام المدعى عليه لها بالزنا مع والده وذلك على فرض صحة ما جاء بصورة

الحكم المقدمة في الدعوى لانها عرفية ويحق لها ان تتأذى ايذاء جسيماً من هذا الاتهام .

الا انه تطبيقاً لحرفية النص الذي يشترط تكرار مثل هذا الأذى والاعتياد على مفارقتها الأمر الذي تفقدته المحكمة فلم تجد له أثراً في الدعوى

مما لا يضع المحكمة معه الا القول بأن نص هذه المادة لا يسند ادعية في دعواها .

(محكمة المنيا الابتدائية في ١٠ / ٤ / ١٩٥٨ القضية رقم ٧ لسنة ١٩٥٨) .

(ان القول بأنه يكفى ان يكون هناك ايذاء ادبي لطلب التطلق فانه فضلا عما هناك من شك في كفاية الايذاء الادبي لايع الطلاق عند الإقباط الارثوذكس فان الزوجة لم تحدد وقائع الايذاء الادبي الذى يبرر الطلاق .

واذا كانت ترى ان في التبليغ من زوجها لانها سرقت نقوده اهانة ادبية كان ظاهر من الحكم الظاهر في دعوى الجحة التى رغبها الزوجة على زوجها واتهمته فيها بأنه ابلغ كذبا مع سوء القصد اهنا سرقت .

ظاهر من هذا الحكم انه نفى عن هذا الزوج كل سوء نية فاذا كان الزوج قد ابلغ بالسرقة عندما وجد زوجته قد غافله وهجرت منزل الزوجية وحملت معها متاعها فانه لم يتردد في المسارعة الى نفى السرقة عنها عندما وجد متاعه فليس في تبليغ الزوج اية اهانة في هذه الظروف .

اما خشية الزوجة وتوهمها ان زوجها يثبت لها الايذاء واسندالها على ذلك بما استخلصته من انه لم يتعارض في الطلاق الا يقرر في الحكم بالطلاق فاذا ما رفض الطلاق عاد عليها بالتعويض كل هذا سابق لادانته .

ومن ثم فلا محل للاحالة عن التحقيق لاثبات هذا السبب من أسباب التطلق بعد ان نبين ان الايذاء المادى غير موجود والاىء الادبى غير واضح وخشية الايذاء مستقبلا مجرد افتراض لا يبنى عليه التطلق خاصة وان الزوج قد صرح بأنه مبق على الحياة الزوجية .

(محكمة استئناف القاهرة في ١٥ / ١٠ / ١٩٥٨ القضية رقم ١٣٥ لسنة ٧٤ قضائية) .

(ان المادة ٥١ من التقنين العرفى لطائفة الارمن الارثوذكس تقضى بانه يحكم بالطلاق اذا تكرر اعتداء احد الزوجين على شخص آخر .
فمضمون هذه المادة انه يشترط في الاعتداء المبرر للتطبيق التكرار) .

والثابت من الاوراق ان الاعتداء المنسوب وقوعه من الزوج على زوجته لا يخرج عن كونه واقعة ضرب واحدة اعترف بها المدعى عليه وعلل الباعث له على ارتكابها عناد زوجته وعدم طاعتها له ولم تقتل الزوجة ان اعتداء آخر وقع عليها فيكون شرط التكرار المنصوف عليه بالمادة سالفة الذكر غير متوفر .

(محكمة القاهرة الابتدائية في ٢٤ / ١١ / ١٩٥٧ . القضية رقم ٢٢٦ لسنة ١٩٥٧) .

(انه وفقا للمادتين ٢١٦ ، ٢١٧ من كتاب الاحكام الشرعية الاحوال الشخصية للاسرائيلين لا يسوغ طلب الطلاق اذ ان الضرب على ما جاء بالمادتين المذكورتين لا يبرر الطلاق الا اذا اعتاد الزوج وفارقه بعد توبيخ رجل الشرع له وبعد ان يخلفه بالا يعود فان خنت وعاد يؤثر عندئذ بالطلاق ودفع الحقوق ولما كان لم يثبت النزاع الزاهن ان الزوج قد اعتاد ضرب زوجته فلا يقضى بالتطبيق) .

(محكمة استئناف القاهرة في ٢٥ / ٤ / ١٩٥٦ . القضية رقم ١٤ لسنة ٧٣ قضائية) .

الفصل الثالث من اسباب التطلق

التطلق للفرقة واستحكام النفور

أولا : نصوص المجموعات الكنسية :

نص المادة ٥٧ من مجموعة الاقباط الارثوذكس الصادرة في سنة ١٩٣٨ (يجوز طلب الطلاق اذا اساء احد الزوجين معاشرة الآخر أو اخل بواجباته نحوه اخلايا جسيما مما ادى الى استحكام النفور بينهما وانتهى الامر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية .

وقد جرى ايضا فقهاء الاقباط على اعتبار الفرقة واستحكام النفور بين الزوجين سببا للتطلق (١) غير ان مجموعة سنة ١٩٥٥ غفقت النص على هذا الحكم الذي ذهبت معه بعض الاحكام الى ان استحكام النفور بين الزوجين لم يعد سببا للتطلق عند الاقباط الارثوذكس على اساس ان مجموعة سنة ١٩٥٥ لم تتحدث عنه وهي احدث مجموعاتهم غير ان محكمة النقض قد حسمت هذا الخلاف على اساس ان مجموعة سنة ١٩٥٥ لا الزام لها وطالما اخذ فقهاء الاقباط الارثوذكس بهذا السبب ونصت عليه مجموعة سنة ١٩٣٨ وجرى عليه العمل في المجالس المالية فرضا فهذا يدل على ان العرف عندهم جرى على اعتبار استحكام النفور سببا للتطلق .

غير اننا نرى ان ما يجرى عليه العمل في المحاكم باعتبار ان استحكام النفور سببا للتطلق يصطدم كثيرا بما يجرى عليه العمل الان في المجلس الاكبريكي للاقباط الارثوذكس اذ ان الاخير لا يقيد بالتطلق الا اذا كان لعللة الزنا استنادا لما ورد بالكتاب المقدس من انه لا طلاق الا لعللة الزنا غير اننا نود ان نحل تلك المشاكل العملية بالنظر الى ما ورد بالكتاب المقدس وما احتواه روح الانجيل ككل وبحث ظروف كل حالة على حدة ولا يجب نعميم مبدأ الرفض غير اننا مع ذلك لا نميل للتطلق لسبب استحكام النفور اذ ان الزيجة المسيحية لا تقبل الانفصال اذ انها سر مقدس 'صبح الله فيها طرفا ثالثا .

(١) ذلك في المجمع الصغرى ٢١٨ وفي الخلاصة القانونية المسالة ٢٥

(وما جمعه الله ينبغي ان لا يفرقه الانسان) (متى ١٩ : ٦) ،
(مرقس ١٠ : ٩) .

فكيف يجوز التفريق بين الرجل وزوجته من دون ان يسدأذن الله
اولا ؟ (٢) .

وعند السريان الارثوذكس اذا وقع خصام من احد الزوجين و خلاف
بينهما في استبقاء الحقوق الشرعية اصلح الرئيس الدينى بينهما وادب
المفتى تأديبا روحيا (٣) .

(اذا كان الخلاف صادرا من احدهما دون الآخر ولم يكف المخالف
عن فعله لا بالنصح ولا بالتوبيخ ولا بالتأديب الروحى وثبت للرئيس الدينى
امتناعه عن قرينه وانحراف اى حرمان هذا القرين عن حقوقه الشرعية مدة
ثلاث سنين متواصلة وتوسط الكهنة ورئيس الكهنة فى ذلك التوسط الكافى
ولم يهتد المفتى منهما ويرجع عن شره ورغب المظلوم حله من رباط الزيجة
وترجع بالنظر الدقيق انه لا وسيلة لامتزاجها ثانية فحينئذ للرئيس الروحى
ان يمنع الظالم عن شركه الكنيسة حتى يتوب وان لم يتب يحسب كالوثنى
والغشار ويحكم بفسخ الزيجة حيث يباح للمظلوم الزواج راما الظالم
فلا يباح له ويعتبر مطلقا .

ونحن نتمنى ان يمعن المجلس الاكبرى للاقباط الارثوذكس النظر
فيما ذهبت اليه شريعة السريان الارثوذكسى فى المادة ٨٩ منها .

وعند الارمن الارثوذكس يجوز الحكم بالطلاق اذا وجد تناثر شديد
بين طباع الزوجين يجعل اشتراكهما فى المعيشة مستحيلا (م ٥٢ من
مجموعتهم) على انه يتعين على الحكم ان تامر اولا بانفصال الزوجين لمدة
سنة فى هذه الحالة فاذا انقضت دون ان يتصالح الزوجان كان لكل منهما
ان يعلن الآخر بالحضور الى المحكمة لسماع الحكم بالطلاق (م ٦٠)

وعند الروم الارثوذكس يجوز لكل من الزوجين ان يطلب طلاق اذا
نشأ بسبب الآخر تصدع جسيم يجعل استمرار الحياة الزوجية او العودة

(٣) مادة ٧ ، ٨ سريان ارثوذكسى .

(٢) القيم الروحية فى سر الزيجة (المرجع السابق) .

أخطت بواجباتها نحوه مما أدى إلى تلك الفرقة بل على العكس فإن تصدق
الحياسة الزوجية من جانبها هو فليس له أن يفيد مما أتم . .

(محكمة استئناف القاهرة في ١٢ / ٣ / ١٩٥٧ ، القضية رقم ٤٠
سنة ٧٤ قضائية) .

(أن الزوجين عاشا معا في سلام منذ زواجهما وانجبا بنقا
وتفلا في هذا التوأم حتى لاح نبت النزاع بينهما بسبب جنوة الزوج وتفرقه
وسوء معاملته للزوجة وعدم الاتفاق عليها فرمعت هذه الأخيرة ضد الزوج
دعوى نفقة وتضي لأصلحتها لساثنين من أنها لم تخطيء وانها انصرفت
من الحياة الزوجية لمبرر معقول ومفاد هذا أن الهجر كان من جانب الزوج
والهجر الذي يعتبر سببا للطلاق يجب أن يكون مصدره المدعى لا المدعى
عليه وإذا امتنع الزوج من تنفيذ الحكم الصادر بالنفقة مع أنه قادر على
القيام بما حكم به ووقف من الزوجة موقفا معاديا ينطوى على قصد
الإعنات ، لجأت الزوجة إلى القضاء طالبة الحكم بإثراء بأداء ما حكم به من
نفقة وإنما لم يمثل قضي بحبسها ومن ثم فليس له أن يفيد مما أتم
فالهجر من جانبها هو ومعزو إليه فهو الذي طرد زوجته من منزل الزوجية
فضلا عن أن الخصومة بين الزوجين لم تبلغ حدا لا أمل بعده في عودة
الحياة الزوجية وهو ما تشترطه المادة ٥٧ من قانون الأحوال الشخصية
للاقباط الأرثوذكس الصادر في ٩ مايو سنة ١٩٣٨ وعلى به اعتبار من
٨ يوليو سنة ١٩٣٨ وليس أدل على ذلك من أن محكمة الدرجة الأولى حين
سلكت سبيل الإصلاح ذات البين بين الزوجين وتمنت يصطلح معها زوجها
وكررت هذا التمني أكثر من مرة . . وأنه ينبغي على ما تقدم أن الحكم
الابتدائي حين قضي برفض دعوى التطلاق قد أصاب الحق فيتعين
تأييده) .

(محكمة استئناف القاهرة في ١٠ / ٤ / ١٩٥٧ ، القضية ٥٥ سنة
٧٤ قضائية) .

(أن الهجر الذي ادعى الزوج قيامه فإنه فضلا عن أنه قد بدأ في خلال
سنة ١٩٥٥ فإنه كان من جانب الزوج والهجر الذي يعتبر سببا للطلاق

يجب أن يكون مصدره المدعى عليه لا المدعى وقد عجز المستأنف عن إثبات أن زوجته قد اخلت بواجبها نحوه مما أدى إلى تلك الفقرة وهو ما تشترطه المادة ٥٧ من قانون الأحوال الشخصية للاقتطاع الارثوذكس بل على العكس فإن تصدع الحياة الزوجية معزو إليه ومن جانبها هو فهو الذى رفض مساكنة زوجته فضلاً عن أن الخصومة بين الزوجين لم تبلغ حداً لا أمل بعده فى عودة الحياة الزوجية وليس أدل على ذلك من أن محكمة الدرجة الأولى حين ساكت سبيل اصلاح ذات البين بين الزوجين أبدت الزوجة رغبتها فى استئناف الحياة الزوجية وتمنت أن يصطلح زوجها وكررت هذا التمنى أكثر من مرة وهذا قاطع فى الدلالة على أن ما حدث بين الزوجين من أمور ليس من قبيل التصدع الذى يتعذر رآيه ومن ثم فلا يجوز التطلاق بناء على ما ادعى به الزوج من قيام حالة الهجر اذ الجفوة بين الزوجين لم تصل إلى الحد الذى يجعل الحياة الزوجية غير محتملة وأن لك الحياة لم يعترضها ما يدعو إلى ضرورة الانفصال .

(محكمة استئناف القاهرة فى ٢٤ / ٤ / ١٩٥٧ ، القضية رقم ٢٠ سنة ١٩٧٤ قضائية) .

(أن الثابت من ظروف الدعوى ولايسأتها أن الزوجة لم تخطئ وأن الزوج هو الذى اخطأ وأنه هو الذى وقف من الزوجة موقفا مغاديا ينطوى على قصد الاعنات ولاحقها بدعاوى الطلاق بمقولة انها عقيم مما ينم على انه عازف عن بقاء رابطة الزوجية غير راغب فى استمرارها ولا اخفق فى طلباته راح يقول أن زوجته لا ترغب فى الإقامة معه وانها كانت تظهر الكراهية له منذ زواجهما عام ١٩٤٧ وانسحبت من الحياة الزوجية بغير مبرر معقول فى حين انه هو الذى رفض استئناف الحياة الزوجية وقد عجز عن اثبات أن زوجته قد اخلت بواجباتها نحوه مما أدى إلى تلك الفقرة وهو ما تشترطه المادة ٥٧ من قانون الأحوال الشخصية سالف الذكر بل على العكس فإن تصدع الحياة الزوجية معزو إليه ومن جانبها هو فليس له أن يفيد ما اثم وأنه ما كان يقصد من دعواه التى رفعها امام المجلس الملى الفرعى الملقى بدخول الزوجة فى طاعته سوى اسقاط حقها فى حكم النفقة ومن ثم فلا يجوز التطلاق بناء على ما ادعى به الزوج من قيام حالة الهجر) .

(محكمة استئناف القاهرة في ١٥ / ٥ / ١٩٥٧ ، القضية رقم ٢٦٦
سنة ٧٤ قضائية) .

(أن المستأنف قد عجز عن اثبات أن زوجته قد اخلت بواجباتها
نحوه مما أدى الى تلك الفرقة وهو ما تشترطه المادة ٥٧ من قانون
الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس بل على العكس فان تصدع
الحياة الزوجية معزو اليه ومن جانبه هو فهو الذي هجر الزوجة ورفض
استئناف الحياة الزوجية مع أن الزوجة لم ترتكب خطأ يبرر هجر زوجها
لها ومن ثم فلا يجوز التطلق بناء على ما ادعى به الزوج من قيام
حالة الهجر اذ أن شريعة الزوجين لم تترك الفرقة على اطلاقها كسبب
للتطلاق بل ينبغي أن يثبت أن مرد الخلاف اساء الطرف الآخر استعمال
حقوقه أو الاخلال بحقوق زوجه حتى تتم بذلك اركان الفرقة وتجزئ
التطلاق أما اذا كان طالب الطلاق هو الذي لجأ الى اصطناع أسباب
الخلاف التي أدت الى الفرقة رغبة في التحلل من الرابطة الزوجية فمرد
على قصده حتى لا يضار الطرف الآخر ذلك لأنه لا يجوز قطعاً ان
الطلاق وسيلة لتحقيق الشهوات أو النزوات) .

(محكمة استئناف القاهرة في ١٩ / ٦ / ١٩٥٧ ، القضية رقم ٩٦

(لئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان دعوى الطاعة
تختلف في موضوعها وفي سببها عن دعوى التطلاق بحيث لا يمنع الحكم
الصادر في دعوى الطاعة من جواز نظر دعوى التطلاق لاختلاف المناط
في كل منهما الا أنه تثربت على محكمة الموضوع وهي بصدد بحث الضرر في
دعوى التطلاق أن تستعين بما تبين لها من وقائع متصلة به في دعوى
الطاعة .. واذا كان أساس الدعوى المائلة التي ينتمى طرفها الى
طائفة الاقباط الارثوذكس — هو ليس الطاعن تطلاق المطعون عليها
للضرر واستحكام النفور بسبب هجرة أياها وكان الحكم المطعون فيه وهو
بسبيل تقصى دواعى الهجر قد استدل بها ثبت في دعوى الطاعة من أن
مردة الى اخلال الطاعن بواجباته وتقاعسه عن اعداد المسكن الشرعى
وكان ذلك من مسائل الواقع التي يستقل قاضى الموضوع ببحث دلائلها
والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن اليه ومنها واستخلاص ما يقتنع به ما دام
يقوم حكمه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي الى النتيجة التي

ينتهي إليها فإن النعمى عليه بالخطأ في تطبيق القانون والتصور في الاستيعاب يكون على غير أساس) .

(تعمد في ٥ / ١١ / ١٩٧٥ ، طعن رقم ١٠ سنة ٤٣ قضائية ،
مجموعة الأحكام من ٢٦ ، ٢٤ ، ٢٤ ص ١٢٢٦) .

(إذا كانت مدة الثلاث سنوات اللازمة لاستتالة الفرقة مدة
مقبولة غير تخمينية يمكن للمحكمة أن تستتلف منها تعذر عودة الحياة الزوجية
فإن تقضى هذه المدة يجهل الركن الأول من أركان الفرقة المؤدية إلى
الطلاق بشكلها إذا لم تتصل الفرقة بين الزوجين ولم تمتد امتدادا كافيا
يمكن معه الجزم باستتالة الحياة الزوجية) .

(محكمة القاهرة الابتدائية في ١٥ / ٤ / ١٩٥٦ ، القضية رقم ٧١٢
سنة ١٩٥٦ وفي هذا المعنى محكمة القاهرة الاستئنافية في ٢٢ / ٤ / ١٩٥٦ ،
القضية رقم ١١٨٨ سنة ١٩٥٦ إيهاب إسماعيل) .

(أنه فيما يتعلق بالفرقة المنصوص عليها في المادة ٥٧ من قانون
الأحوال الشخصية فإن الواضح من أقوال الزوجين أن الهجر قد بدأ في
١٨ من أغسطس سنة ١٩٥٤ وأذن فالتأشبات أنه لم يمض ثلاث سنوات
على الهجر) .

(محكمة استئناف القاهرة في ٦ / ٦ / ١٩٥٦ ، القضية رقم ١٢٩
سنة ٧٣ قضائية) .

(أن المستأنف معترف بأن الزوجين لم يفترقا مائة وفراشا ومسكنا
الآ في ٢٠ أكتوبر سنة ١٩٥٥ ومنذ ذلك التاريخ تبدأ الثلاث سنين المنصوص
عليها في المادة ٥٧ من قانون الأحوال الشخصية للاقباط الأرثوذكس
الصادر في ٩ مايو سنة ١٩٣٨ وأما الفترة السابقة على تلك المدة
والتي كانت في خلالها تمنع الزوجة عن الزوج احتفاء فلا دخل في حكم

المادة ٥٧ المذكور ذلك لأن الزوجين كانا متحدين مسكنا ومائدة مما يدل على أن الكراهية بينهما لم تكن مستحكمة بحيث يصبح بقاء الزواج معهما مستحيلا متعذرا على أن الخصومة بين الزوجين لم تبلغ حدا لا أمل ينفذه في عودة الحياة الزوجية وهو ما تشترطه المادة ٥٧ وليس ابل على ذلك من أن محكمة الدرجة الأولى حين سلكت سبيل اصلاح ذات البين بين الزوجين ابدى كل منهما بجلسة ٢٩ من سبتمبر سنة ١٩٥٦ رغبة في استئناف الحياة الزوجية وهذا قاطع في الدلالة على أن ما حدث بين الزوجين من أمور ليس من قبيل التصدع الذي يغير رايه ومن ثم فلا يجوز التطبيق ببناء على ما ادعى به الزوج من قيام حالة الهجر اذ أن الخطوة بين الزوجين لم تصل الى الحد الذي يجعل الحياة الزوجية غير محتمة وإن تلك الحياة لم يعترضها ما يدعوا الى ضرورة الانفصال .

(محكمة استئناف القاهرة في ١٧ / ٤ / ١٩٥٧ ، القضية رقم ٤١ سنة ٧٤ قضائية) .

(تجيز المادة ٥٧ من القانون المشار اليه التطلق اذا استمر الهجر ثلاث سنوات لم ينق في خلالها مساعى التوفيق حتى تصدعت العلاقة الزوجية واصبح استقرار العشرة بين الزوجين مستحيلا) .
(محكمة استئناف القاهرة في ١٧ / ٤ / ١٩٥٧ القضية رقم ٤١ سنة ٧٤ قضائية) .

(ان الهجر الذى يعتبر سببا للطلاق يجب أن يكون مصدرة المدعى عليه لا المدعى ذلك ان من يلجأ من الزوجين الى اصطناع اسباب الخلاف ولم يثبت هنا بطريقة يقينية ان الهجر كان من جانب الزوج فضلا عن أن الفرقة لم تترك على اطلاقها كسبب للتطبيق بل استلزم المادة ٥٧ المشار اليها استيطانها لمدة ثلاث سنوات متواصلة قبل رفع الدعوى بغية اعطاء الفرصة لاصلاح ذات البين بين الزوجين المتنازعين على الصفاء يعود اليها والوثام يحل بينهما وباعتراف الزوجين هنا أن الفرقة بينهما قد بدأت في خلال شهر نوفمبر سنة ١٩٥٥ ومن ثم تكون مدة الفرقة بمعناها المعروف في مدلول المادة ٥٧ وهى الفرقة طعنا وفراشا ومسكنا لم تسد كمل ثلاث سنوات ولذلك تكون شروط الهجر غير متوافرة فضلا عن عدم توافر شرط المدة - وهو

الفرقة لمدة ثلاث سنوات متواصلة - فإنه لم يثبت أن الهجر كان من جانب الزوجة ومعزوا اليها) .

(محكمة استئناف القاهرة في ٢٢ / ٥ / ١٩٥٧ ، القضية رقم ٤٠ سنة ٧٤ قضائية) .

(أنه لما كان يبين من ظروف الدعوى ومناقشة المدعية فيها أن الفرقة بين الزوجين لم يبلغ مداها أكثر من عام واحد كان خلاله المدعى عليه حريصاً على معاودة الحياة الزوجية مع المدعية بدليل ما ذكرته هذه الأخيرة في أقوالها من أنه قد أقام عليها خلال هذه الفترة الدعوى بدخولها في طاعته ولا يغير من هذا الرأي أن يكون قد تركها بعد ذلك للشطب إذ قد يكون لسبب خارج عن إرادته ، لما كان لك وكان كما سلف القول أن الفرقة بينهما لم تبلغ حسب أقوال المدعية سوى عام أقام خلاله عليها الدعوى بدخولها في طاعته فمن ثم كانت الفرقة غير متوافرة الأركان فلا يجوز للمدعية والحلة هذه الركون اليها لطلب تطليقها من المدعى عليه) .

(محكمة القاهرة الابتدائية في ٢٦ / ٥ / ١٩٥٧ ، القضية رقم ٢٣٦ سنة ١٩٥٧ م) .

(أن الحكم الصادر برفض طلب التطليق يضع الطرفين في وضع مادي نهائي طالما لم تطرأ وقائع جديدة توجب تعديله وبمعنى آخر إلى أن تطرأ ظروف تثبت أن الخطأ كان مرده إلى الزوجة وليس إلى الزوج ولم ينتقد الزوج بوقائع جديدة غير التي عرضها على المجلس الملى العام تثبت أن الخطأ مرده إلى الزوجة ولا يغير من هذا الوضع القول بأن الفرقة قد استطاعت منذ صدور حكم المجلس الملى العام ذلك لأن دعوى التطليق السابق رفعها من الزوج قد رفضت رغم اكتمال مدة الفرقة المشار إليها لأن الخلاف كان مرده إلى الزوج ومعزوا إليه ، ومن ثم فلا يمكن اعتبار استطالة مدة الفرقة وقائع جديدة جيز النظر في الحكم السابق ، إذ أن الوقائع أو الظروف الجديدة التي تطرأ وتجزئ تعديل الحكم الصادر برفض طلب الفصل يجب أن تكون منتجة في التأثير في الحكم بحيث أنها لو وجدت عند صدور الحكم الأول لتغير وجه الرأي في الحكم فتجعله مقبولا بعد أن كان مرفوضا) .

(محكمة استئناف القاهرة في ٢٩ / ٥ / ١٩٥٧ ، القضية رقم ٨٦
سنة ٧٤ قضائية) .

(أن الفرقة التي نشأت بين الزوجين بسبب اعتداء الزوج على زوجته لم تبلغ ذلك المدى الذي يمكن معه الاطمئنان الى أن عودة الحياة الزوجية بينهما قد أصبحت بعيدة المنال اذ البادى من أقوال المدعى عليه بالجلسة انه يسعى اليها نادما مستغفرا مؤملا أن يعمل على العيش معها في حياة زوجية يسودها جو من الطمأنينة والهدوء) .

(محكمة القاهرة الابتدائية في ١٤ / ١٢ / ١٩٥٧ ، القضية رقم ٧٦٧
سنة ١٩٥٦) .

(انه وان صح ان استطالة مدة الفرقة منذ صدور الحكم الأول حتى الآن قد تكون ظروفًا جديدة الا أن هذه الاستطالة في الدعوى ما هي الا تأكيد لقيام ركن المدة الذي كان مسلماً بوجوده ورغم ذلك رقص طلب التلقيق فالبرغم من طروئها فانها لا تغير من الامر شيئاً لأنها لو وجدت وقت الحكم لما تغيرت نظرة المحكمة) .

(محكمة القاهرة الابتدائية في ٢١ / ١٢ / ١٩٥٧ ، القضية رقم ٣١٥٩
سنة ١٩٥٦) .

(أن ازايلا مدى الفرقة بتوالى الايام عليها لن يكون باعثا وحده على تغير ظروفها ودواعيها) .

(محكمة القاهرة الابتدائية في ٢١ / ٢ / ١٩٥٨ ، القضية رقم ١٧٧٨
سنة ١٩٥٦) .

(انه يبين ان الخلاف بين الزوجين يرجع الى رغبة الزوجة في الاستقلال بمنزل خاص والى فرض نفقة لها وهذا ذللك من الأمور الهينة

التي لا يترتب عليها عمى الزوجية ، فإن كانت الزوجة قد عجزت
متول الزوجية لهدين السبين أو لاحداهما وكان الزوج قد عرض من جانبه
لا يستطيع أن يدفعه من النفقة فإنه معها استطاعت الفرقة فانهما ترجع
في الاصل الى ثعت الزوجة فلا يستفيد من طول الفرقة كسبب من اسباب
الطلاق) .

(محكمة استئناف القاهرة في ٢ / ٤ / ١٩٥٨ ، القضية رقم ١٠٢ ،
سنة ٧٤ قضائية) .

(أن ما ركن اليه الزوج لا يشير الى قطيعة استطالت فيما بينه وبين
زوجته الى المدى الذي تستلزمه الفرقة المعتبرة أساسا للطلاق . وانما
بدأ فيما بين الزوجين هو مجرد غضبة طارئة أذكي نارها ظروف خارجة ..
لما كان أساس الخلاف البادى فيما بين الزوجين مرده الى ذلك النزاع
التقديم حول مطالبة الزوجة بعش لا يشاركها فيه غير زوجها . وهو حق من
حقوقها تعطيه طبيعة الحياة الزوجية على الزوجين الاعتداد به ومن ثم كانت
الدهوى على غير أساس متعينة الرفض) .

(محكمة القاهرة الابتدائية في ٥ / ٤ / ١٩٥٨ ، القضية رقم ٧٢٠ ،
سنة ١٩٥٧) .

(انه بالرغم من استطالة الفرقة بين الزوجين فإنه لم تطرأ وقائع
جديدة تمحو آثار اخطاء المستأنف السابقة وتجعل المستأنف ضدها
هى المتسببة بخطئها في استحكام الكراهية والفرقة بين الزوجين) .

(محكمة استئناف القاهرة في ٢١ / ٥ / ١٩٥٨ ، القضية رقم ٢٠٨ ،
سنة ٧٤ قضائية) .

(متى كانت الفرقة بين الزوجين قد انبعثت أصلا بفعل الزوج ثم
استطالت بسبب الكراهية لزوجته كما شهد شاهداه ، فإن الزوج
في هذه الحالة يستفيد من طول الفرقة للتذرع بها كسبب من أسباب

الطلاق لأنه هو العامل على هذه الفرقة فلا يستفاد منها والا كان
يسد كل من الزوجين أن يخلق سببا للفرقة ويظل مداهم مدة الكفر
من ثلاث سنين ويحقق بطلان سبب الطلاق الأمر الذي لا تقره شريعة
الاقباط الأرثوذكس التي تعتبر الزواج نظاما لا عقدا .

(محكمة استئناف القاهرة في ٢١ / ٥ / ١٩٥٨ ، القضية رقم ١١
سنة ٧٥ قضائية) .

(أن المستأنف قد عجز عن إثبات أن زوجته قد اخلت بواجباتها
نحوه مما أدى إلى تلك الفرقة وهو ما تشترطه المادة ٥٧ من قانون
الأحوال الشخصية للاقباط الأرثوذكس بل على العكس فإن تصدع
الحياة الزوجية معزول إليه ومن جانبه هو وليس له أن يفيد مما أتم) .

(محكمة استئناف القاهرة في ٢١ / ٢ / ١٩٥٦ ، القضية رقم ٢٢
قضائية وفي هذا المعنى أيضا استئناف القاهرة في ٢٠ / ٥ / ١٩٥٦ ،
القضية رقم ١٢٢ سنة ٧٣ قضائية ، وفي ٣٠ / ٥ / ١٩٥٦ ، القضية
رقم ١٢٧ سنة ٧٣ قضائية) .

(أن المستأنف قد عجز عن إثبات أن زوجته قد اخلت بواجباتها
نحوه مما أدى إلى تلك الفرقة وهو ما تشترطه المادة ٥٧ المشار
إليها بل على العكس ثبت أن تصدع الحياة الزوجية معزول إليه ومن
جانبه هو وأما الزوجة فقد أبدت استعدادها إلى العودة إلى منزل الزوجية
فصدما هو عنه وأبى عليها ذلك في حين أنها لم ترتكب خطأ يبرر هجره
لها ولا مرأى أن الهجر الذي يعتبر سببا للطلاق يكون مصدره المدعى
أذ ليس لهذا الأخير أن يفيد مما أتم) .

(محكمة استئناف القاهرة في ٢٥ / ٤ / ١٩٥٦ ، القضية رقم ٨٣
سنة ٧٣ قضائية) .

(الهجر الذي يعتبر سببا للطلاق يجب أن يكون مصدره المدعى
عليه وقد عجز المستأنف عن إثبات أن الهجر كان من جانب الزوجة بلا

على العكس قد ثبت أن الهجر كان من جانبه وهو معزواً إليه فلا يفيد مما
أثم . . فقد عاش الزوجان معاً في سلام منذ زواجهما حتى شغب النزاع
بينهما بسبب جفوة الزوج وتمرده. وكراهيته للزوجة دون ما سبب يبرر ذلك
وقد طرد زوجته وهو في ثوره غضبه من منزل الزوجية ()

(محكمة استئناف القاهرة في ١٦ / ٥ / ١٩٥٦ ، القضية رقم ١٤١
سنة ٧٣ قضائية) .

(أن الهجر الذي يعتبر سبباً للطلاق يجب أن يكون مصدره
المدعى وقد عجز المستأنف عن إثبات أن الهجر كان من جانب الزوجة
أو أن الزوجة قد أخلت بواجباتها نحوه مما أدى إلى ذلك الهجر بل على
العكس فقد ثبت من أقوال الزوجة التي لم يستطع الزوج دحضها أن الهجر
كان من جانبه هو معزواً إليه فهو الذي طرد زوجته ورفض استئناف
الحياة الزوجية وأن الزوجة لم ترتكب خطأ يبرر هجر زوجها لهما
وهو الذي وقف منها موقفاً معادياً ينطوي على قصد الاعفان وأن ثمة
الحياة الزوجية معزواً إليه ومن جانبه هو فليس له أن يفيد مما أثم) .

(محكمة استئناف القاهرة في ١٤ / ١١ / ١٩٥٦ ، القضية رقم ١٨٩
سنة ٧٣ قضائية) .

(أنه تبين أن مرد الخلاف بين الزوجين يرجع في حقيقته إلى المدعى
الذي لا يصح له أن يستفيد من خلافات هي من صنع يديه وقد وضح أن
الدافع له على هذا التقاضي هو خلاصه من حكم النفقة) .

(محكمة الفيوم في ٢٠ / ١١ / ١٩٥٦ ، القضية رقم ٦١ سنة
١٩٥٦) .

(أن المادة ٥٧ من قانون الأحوال الشخصية للاقتباط
الارثودكس تهدف إلى أن الهجر الذي يعتبر سبباً للطلاق أن يكون مصدره

المدعى عليه إلا المدعى وهنا قد عجز الزوج عن ثبات أن الهجر كان من جانب الزوجة ، بل على العكس فقد ثبت أن الهجر كان من جانبه هو معزو اليه فهو الذى مفرد زوجته من منزل الزوجية وأنه هو الذى رفض استئناف الحياة الزوجية وأن الزوج لم ترتكب خطأ يبرر هجر زوجها لها .

فقد عاش الزوجان معاً في سلام منذ زواجهما في ٢٧ مائة سنة ١٩٢٨ حتى شب النزاع بينهما بسبب جفوة الزوج وتمرده في خلال شهر ديسمبر سنة ١٩٤٦ بسبب جفوة الزوج وأقام في المحكمة ابتداء من ٢٢ من مايو سنة ١٩٤٧ الى ٩ من ابريل سنة ١٩٥٤ أربع دعاوى يطلب فيها التطلاق وتنازل عن أولادها في ٢٦ مارس سنة ١٩٤٨ للصلح وقضى برفض الدعاوى الثلاث الاخريات ثم أعقب هذه الدعاوى الاربع بالدعوى الراهنة وكانت الزوجة في كل دعوى تبدي رغبتها في استئناف الحياة الزوجية فيصدها هو عن ذلك مؤكداً انه غارف عن بقاء رابطة الزوجية غير راغب في استمرارها ثم زاح يقول في دعواه الراهنة بالفرقة الطويلة في حين انه هو الذى وقف من الزوجة موقفاً معادياً ينطوى على الاعنات مع انها لم ترتكب خطأ يبرر هجر زوجها لها ويستدعى تلك الفرقة وهو ما تشترطه المادة ٥٧ المشار اليها بل على العكس فإن تصدع الحياة الزوجية معزوا اليه ومن جانبه هو فليس له أن يفيد مما اثم وأما ما تحدث عنه الحكم الابتدائي بصدد الزوجة وافترض زوال المودة من نفسها لزوجها بسبب هجرها بلا مبرر لهو قول قوامه انظنين ومناطه التخمين فقد كانت الزوجة في كل دعوى يرفعها عليها زوجها ولا زالت في الدعوى الراهنة تبدي رغبتها في استئناف الحياة الزوجية مؤكدة انها تكن كل مودة لزوجها) .

(محكمة استئناف القاهرة في ٢١ / ١١ / ١٩٥٦ ، القضيتان رقمي ١١٩ ، ١٩١ سنة ٧٣ قضائية) .

(أن المادة ٥٧ من قانون الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس الذى أقره المجلس الملى العام بجلسته المنعقدة في ٩ مايو سنة ١٩٢٨ تبرر التطلاق اذا اساء أحد الزوجين مباشرة الآخر بواجباته نحوه اخلايا جسيما مما ادى الى استحكام الففور بينهما وانتهى الأمر

بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفقرة ثلاث سنين متوالية ، وهذه الأسابيع غير قائمة هنا إذ أن الزوجين عاشا معا في سلام منذ زواجهما حتى شب النزاع بينهما بسبب جفوة الزوج وتمرده وسوء معاملته لزوجته وكراهيته لها ومن ثم يكون الهجر من جانبه هو معزوا اليه فهو الذى طرد زوجته من منزل الزوجية وأنه هو الذى رفض استئناف الحياة الزوجية حينما رفعت عليه الزوجة دعوى تطالبه فيها بالنفقة الواجبة لها وقد قضى نهائيا بالترامه اداء النفقة لأن الزوجة لم ترتكب خطأ يبرر هجرة لها ومن ثم فلا يجوز التطلق بناء على ما ادعى به الزوج من قيام حالة الهجر لأن الهجر الذى يعتبر سببا للتطلاق يجب أن يكون مصدره المسمى عليه لا المدعى وقد ثبت أن الهجر كان من جانبه هو فليس له أن يقيد مما أتم هذا إلى أن مدة الهجر التى تتطلبها المادة ٥٧ المشار اليها وهي أن تستمر الفقرة بين الزوجين مدة ثلاث سنوات متوالية لم تكمل بعد إذ أن الزوجة لم تنسحب من منزل الزوجية للأسباب المشار اليها انفا الا في خلال شهر نوفمبر سنة ١٩٥٥ ومن ثم فلا يجدى المستأنف التحدث عن هذا السبب الآن .

(محكمة استئناف القاهرة في ٥ / ١٢ / ١٩٥٦ ، القضية رقم ٦١ لسنة ٧٢ عضائية) .

(أن المادة ٥٧ من قانون الأحوال الشخصية للاتباط الارثوذكس الذى أقره المجلس الأعلى العلم بجلسته المنعقدة في ٩ مايو سنة ١٩٤٨ وعمل به اعتبار من ٨ يوليو سنة ١٩٣٨ تبرر التطلاق اذا اساء أحد الزوجين معاشره الآخر او اخل بواجباته نحوه اخلالا جسيما مما ادى الى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفقرة ثلاث سنين متوالية وهذه الأسباب غير قائمة هنا إذ أن الزوجين كانا يعيشان معا في سلام منذ زواجهما في ١٩٤١ وظلا كذلك حتى لاج نبت النزاع بينهما في ١٩ من يوليو سنة ١٩٥٢ بسبب جفوة الزوج وتمرده وسوء معاملته لزوجته وتقتيره الشديد عليها مما حدا بالزوجة الى الحصول على حكم نفقة ضد زوجها في ١٢ من فبراير سنة ١٩٥٣ وظلت انحصومة حتى تم الصلح بينهما في يوم ٧ سبتمبر سنة ١٩٥٣ وعاد الوئام بينهما حتى ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٥٤ حيث عاد الزوج الى سيرته الاولى من عدم الاتفاق على الزوجة وسوء معاملته لها وظهر انه عازف عن بقاء رابطة الزوجية غير راغب في استمرارها وأنه ما كان يقصد بقبوله الصلح

سأوى استقال حق الزوجة في النفقة وراح يقول أن زوجته قد نكحت عنه
الصلح في حين أنه هو الذي وقف منها بعد ذلك الصلح موثقا معاديا يطغوى
على قصد الإعفاء وقد بدت الزوجة أمام المجلس للمجلس استبعادها
لاستئناف الحياة الزوجية ولكن الزوج أبى عليها ذلك فيكون الهجر من
جانبه هو معزوا إليه وأن الزوجة لم تترك خطا يبرر هجره لها فليس
له أن يفيد مما أتم هذا إلى أن الفرقة التي تعللها المادة ٧٠ المشر
لها لم تكتمل بعد .

(محكمة استئناف القاهرة في ١٢ / ١٢ / ١٩٥٥ ، القضية رقم ٧٣٠
سنة ٧٣ قضائية) .

٥ أن الهجر الذي يعتبر سببا للإطلاق يجب أن يكون مصدره
المدعى عليه لا المدعى ، وثابت من ظروف هذا النزاع وملازماته التبر
استعاضتها المحكمة أن الزوجة لم تخلف ، وأن الزوج هو الذي أخطأ
وأن الزوجة سمعت إلى منزل الزوجية قصدها هو عنه) .

(محكمة استئناف القاهرة في ١٩ / ١٢ / ١٩٥٥ ، القضية رقم ١٤١
سنة ٧٣ ق) .

(أن الهجر الذي يعتبر سببا للإطلاق في مرسوم المادة ٥٧ من
قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادر في ٩ مايو سنة
١٩٣٨ والذي رفع النزاع في ظله واحتكم العلوان أمام المجلس إلى التي
أحكام يجب أن يكون مصدره المدعى عليه لا المدعى وقد عجز المستأنف
من اثبات أن الهجر كان من جانب الزوجة بل على العكس فقد ثبت من وقائع
الدعوى أن الهجر كان من جانبه هو معزوا إليه فهو الذي هجر منزل الزوجية
منذ ١٥ مارس سنة ١٩٤٩ بسبب ما كان من شقاق بين والدته وشقيقته
والزوجة وكان من المتعين عليه أن يعالج الأمر بالتوفيق إذ هو رب البيت
والله يرجع الأمر في شئون الحياة الزوجية ولكن عوضا عن ذلك رفض أن
يقيم مع زوجته في مسكن واحد وأبى استئناف الحياة الزوجية عندما دعت
الزوجة إلى ذلك وطالبت الفرقة فرغت الزوجة دعوى نفقة وقة عقب الزوج
على هذا المطلب بأن طالب مزه جانبه بالانفصال لاستحالة الحياة المشتركة

موقضى للزوجة بالنفقة وهرنض التطلق لأن الزوجة لم تخطىء واخيراً رفع الزوج هذه الدعوى بطلب التطلق للمأخذ التى ساقها ضد زوجته من عصيان وجفوة وتهمرد وكراهية له ثم رفضها مستأنفته وأنه فضلاً عن أن الأسباب التى ينبغى عليها الزوج دعواه لا تبرر الانفصال للأسباب السالف بيانها فان التحقيق الذى قام به المجلس الملى فى صدد هذه الدعوى لم يسفر عن اثبات ما يدعيه الزوج فى هذا الخصوص وقد أبدت الزوجة من جانبها أمام المجلس الملى استعدادها لاستئناف الحياة الزوجية ولكن أبى عليها ذلك فى حين أنها لم ترتكب خطأ يبرر هجره لها هذا الى أنه لم يثبت بطريقة يقينية أن الحياة الزوجية قد اعتراها خلل يستحيل معه استمرارها وإذا أحس الزوج بأن ما عزله لزوجته لا يندرج تحت ما تصوره الشرع من أسباب لتصدع الحياة الزوجية أحس بمجاناة هذا للفهم الصحيح لدولى المادة ٥٧ المشار إليها) .

(محكمة استئناف القاهرة فى ٩ / ١ / ١٩٥٧ ، القضية رقم ١٢٨ لسنة ٧٣ قضائية) .

(قبل الزوج أن يسكن الزوجة فى منزل خال من أهله بيد أن قد تخلف عن تنفيذ ما نصادق عليه وظهر أنه عازف عن بقاء رابطة الزوجية غير راغب فى استمرارها ومؤدى هذا كله أن الهجر كان من جانب الزوج وأن الزوجة لم تخطىء والهجر الذى يعتبر سبباً للطلاق يجب أن يكون مصدره المدعى عليه لا المدعى وقد عجز الزوج عن اثبات أن زوجته قد اخلت بواجباتها نحوه مما أدى الى تلك الفرقة وهو ما تشترطه المادة ٥٧ المشار إليها بل على العكس فان تصدع الحياة الزوجية معزو اليه ومن جانبه هو من لا يفيد مما أتم) .

(محكمة استئناف القاهرة فى ٦ / ٣ / ١٩٥٧ ، القضية رقم ٢١٧ لسنة ٧٣ قضائية) .

(ان الهجر الذى يعتبر سبباً للطلاق يجب أن يكون مصدره المدعى عليه لا المدعى وهنا قد ظهر أن الزوج عازف عن بقاء رابطة الحياة الزوجية غير راغب فى استمرارها وأنه وقف من الزوجة موقفاً معادياً يطوى على قصد الاعنات ثم راح يقول أن زوجته قد اخلت بواجباتها نحوه مما

لدى الى تلك ،الفرقة في حين أن تصدع الحياة الزوجية معزوا اليه ومن جانبه هو .

(محكمة استئناف القاهرة في ١٧ / ٤ / ١٩٥٧ ، القضية رقم ٢١٩ لسنة ٧٣ قضائية) .

(أن الهجر الذي يعتبر سببا للطلاق يجب أن يكون مصدر المدعى عليه لا المدعى ذلك أن من يلجأ من الزوجين الى اصطناع أسباب الخلاف للفرقة وغبة في القتل من الرابطة الزوجية لا يستفيد من الخلاف ليصل الى التطلاق وليس له أن يفيد مما اثم ، والزوجة معترفة بأنها هي التي هجرت منزل الزوجية ومن ثم فلا يجوز التطلاق بناء على ما ادعت به من قيام حالة الهجر) .

(محكمة استئناف القاهرة في ٢٩ / ٥ / ١٩٥٧ ، القضية رقم ٧٧ لسنة ٧٤ قضائية) .

انه يشترط لتوافر حالة الفرقة التي تبرر التطلاق في مدلول المادة ٥٧ من قانون الأحوال الشخصية للاتباط الارثوذكس الصادر في ٩ مايو سنة ١٩٣٨ أن لا تكون الفرقة ناشئة عن خطأ الزوج المدعى فلا يستفيد مما اثم وقد ثبت هنا أن مرد الخلاف الى الزوج وأن الهجر كان من جانبه هو ومعزوا اليه) .

(محكمة استئناف القاهرة في ١٩ / ٦ / ١٩٥٧ ، القضية رقم ٩٦ لسنة ٧٤ قضائية) .

(الهجر الذي يعتبر سببا للتطلاق يجب أن يكون مصدره المدعى عليه لا المدعى وذلك حتى يفتعل أحد الزوجين أسبابا للخلاف يفترق على اثرها عن زوجه الآخر ليصل الى التطلاق وهنا قد عجز المستأنف عن اثبات أن زوجته قد اخلت بواجباتها نحوه مما أدى الى تلك الفرقة وهو ما تشغولته المادة ٥٧ من قانون الأحوال الشخصية للاتباط

الإرثونكسبين الصادر في ٩ مايو سنة ١٩٢٨ بل على العكس فإن تعديج الحياة الزوجية معزو اليه ومن جانبه هو .

(محكمة استئناف القاهرة في ١٩ / ٦ / ١٩٥٧ ، القضية رقم ٩٠٠ سنة ٧٤ قضائية) .

(أن المدعى إذ يطالب بتعليق المدعى عليها منه يؤسسين مدعاه على الفرقة الطويلة التي تزيد على عشر سنوات والاستحالة عودة الحياة الزوجية وأن تغيب هذه المحكمة قد استقر على اعتبار الفرقة الطويلة كسبب مبرر للتطليق أن تكون مستكملة لأركانها من حرة طويلة لا تقل عن ثلاث سنوات واستحالة عودة الحياة الزوجية وأن لا يكون طالب الطلاق هو المسبب في النزاع) .

(وأنه يبدو من ظاهر الأوراق وقول الشهود إثباتا ونفيًا أن الفرقة فيما بين الزوجين وأن كانت قد استطلت أكثر من ثلاث سنوات إلا أن المدعى قد عجز عن إثبات أن زوجته قد اخلت بواجباتها نحوه مما أدى إلى تلك الفرقة بل على العكس فإن تصدع الحياة الزوجية كما هو ياد من أقوال شاهدي المدعى عليها معزو إلى الزوج ومن جانبه لأنه هو الذي بلزدها من منزل الزوجية عندما امتنعت عن إعطائه مبلغا يشتري به سيارة أجرة لما كان ذلك فلا يفيد مما اثم لا سيما وقد اظهرت الزوجة رغبتها في استئناف الحياة الزوجية بيد أنه أبى عليها ذلك مما يدل على أنه عازف عن بقاء رابطة الزوجية) .

(محكمة القاهرة الابتدائية في ١٦ / ٢ / ١٩٥٨ ، القضية رقم ٧٢٤ سنة ١٩٥٧) .

(أن الزوج قد تعثر في طريقة الحياة الزوجية الهادئة المظننة ، ذلك لأنه هو الذي بدأ بإشعال نار النزاع حين ركب رأسه تبليغ ضد زوجته متهمًا إياها بسرقة أساورها الذهبية وعمل على ازدياد سعي القطيعة حين بعث إلى زوجته بخطابه انت البليان الذي ملا قلبها حقدا عليه وأحال

شعورها نحو كراهية ومقتاته فراحت من احله تطرق ابواب القضاء عسى أن تجسد في القصاص منه عزاء وسلوى ومن ثم كان الزوج هو السامع من جانبه الى هذه الفرقة التي اطاحت بجانبها الزوجية) .

(محكمة القاهرة الابتدائية في ٣ / ٥ / ١٩٥٨ ، القضية رقم ٩٨٠ سنة ١٩٥٨)

(انه بالتطبيق لنص المادة ٥٧ من مجموعة النصوص التي اقراها المجلس الملى العام والمجمع المقدس لطائفة الاقباط الارثوذكس التي ينتمى اليها الزوجان واصبحت معتمدة لدى هذه الطائفة ومعمولا بها في المجالس المالية منذ عام ١٩٣٨ الى ان تم الغاؤها - بالتطبيق لنص هذه المادة يجوز طلب الطلاق اذا اساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو اخل بواجباته نحوه اخلاقا جسيميا ادى الى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنوات متتالية بمعنى انه يشترط للحكم بالتطبيق وفقا لهذا النص لا مجرد الفرقة الطويلة التي لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات متواصلة واستحكام النفور والكراهية بين الزوجين بل يتعين ايضا الا يكون طالب التطبيق هو المتسبب بخطئه في قيام تلك الحالة وقد اشير الى ذلك بصدر المادة حيث تقرر جواز طلب التطبيق ايضا عند اساءة أحد الزوجين معاشرة الزوج الآخر أو اخلاقه بواجباته نحوه والتبرير بلفظ ايضا يفيد الاضافة الى ما جاء بالمادة السابقة حيث لا يجوز بمقتضاها أن يطلب التطبيق الا من الزوج الذي اضر من سوء سلوك الزوج الآخر وفساد اخلاقه وانغماسه في حياة الرذيلة وبديهي أن يشترط الا يكون طالب التطبيق هو المتسبب في النزاع حتى لا يستفيد شخص مما اثم ويمكن من طلاق قديبت المزم عليه سلفا) .

وبتطبيق هذه الشروط على واقعة الدعوى يبين أن المستأنف طالب التطبيق هو المتسبب في الفرقة الحاصلة بينه وبين زوجته بامتناعه عن الاتفاق عليها هي وابرتها المرزوقة منه وذلك منذ الايام الاولى من زواجهما ويعزوفه عن الإقامة معها في حياة زوجية مشتركة رغم تمسك الزوجة بها وعلى فرض توافر شروط الفرقة من حيث استيطانها للمدة المقررة وأن الخلاف بين الزوجين مرده الكراهية والنفور فإن طلب التطبيق المقدم

من المستأنف لازال مفتقدا لشرط اساسى لانه هو وحده المتسبب فى تلك الحالة وليس لزوجه يد فيها .

محكمة استئناف القاهرة فى ١١ / ٦ / ١٩٥٨ ، القضية رقم ٥٣ سنة ٧٥ قضائية) .

(انه وأن كانت محكمة أول درجة قد استندت فى حكمها المطعون عليه الى أن الحكيم الصادرين فى دعوى النفقة قد صدرا كلاهما تأسيسا على تقصير الزوج واساءته لزوجه وقذفه فى حق ذويهها وابلاغه ضد زوجه بسرقة الحلوى التى قد قدمها هدية لها قبل الزواج - وثبتت المحكمة على هذه الأسباب مسئولية الزوج عن تصدع الحياة الزوجية وحكمت بالتطبيق لخطأه والزمته بالمصروفات الا أن هذه المحكمة لا تقر اسانيد الحكم الابتدائى ولا تأخذ بها ذلك لأن الحكيم الصادرين فى طلب الطاعة وطلب النفقة لا يمكن أن يمتد اثرهما أو أن يكون لايهما حجية فيما جاوز موضوع النزاع الصادر بشأنه كما انه لا يجوز القول بأن محكمة الطلاق يكون ممنوعا عليها أن تفحص الأمر من جديد لتقدر فى حدود ولايتها الخاصة بمسئولية كل من الطرفين عن أسباب الخلاف التى أدت الى استحالة الحياة الزوجية بينهما وأنه على ضوء هذه القواعد فالمحكمة تخلص من مراجعة الاوراق والمذكرات المقدمة من الطرفين الى أن الخطأ مشترك بين الزوجين ، فكما أن الزوج ذهب الى حد التنكيل بزوجه والتشهير بذويهها - فالزوجة من جانبها قد اثرت أن تترك منزل الزوجية لتتحق بالمعهد متجاهلة انها أصبحت بعد الزواج ملزمة بالعيش فى كنف زوجها وان تقوم على خدمته ورعايته ولكنها تركته وسافرت الى القاهرة واقامت فى بيت ابىها ليتسنى لها مداومة المراسلة والدراسة بالمعهد وقد اثارت هذه التصرفات الاستفزازية من جانبها ثائرة الزوج فارسل لها خطابا المؤرخ .. يرحب فيه بعودتها اليه ويلقى مسئولية الفرقة على عاتق أهلها وقد تمادى فى النيل من كرامتهم وتذكيرهم بماضيهم كما انه ابلغ ضد زوجته بسرقة الحلوى التى اشتراها بماله وقدمها لها هدية بمناسبة زواجهما فثاقم النزاع نتيجة لذلك واستحال دوام الحياة الزوجية بين الطرفين وأصر كل منهما على طلب التطلق من الآخر ورفض كلاهما إجراء الصلح الذى عرضته عليهما محكمة أول درجة .

وأن مسؤولية الزوجة ليست بأقل من مسؤولية الزوج بل هي أشد منها وخطر فهي البائدة باثارة زوجها وهي التي دفعته الى ما ارتكبه من اثم في حقها وحق ذويها ومن ثم كان من المتعين تعديل الحكم المستأنف وجعل التتطبيق بخطأ الزوجين معا وبتحميلهما بمصروفات الدعوى عن الدرجتين بينهما (١) .

(محكمة استئناف القاهرة في ٢٦ / ١١ / ١٩٥٨ القضية رقم ١٠٥ سنة ٧٥ قضائية) .

(أن المستأنفة هي التي تسببت في تصدع الحياة الزوجية اذ تبرمت بزوجها منذ أن ضاقت حالته المالية وتركته أكثر من مرة للاشتغال بمنطقة القتال على غير رغبة منه ولم تجد معها توسلاته يطلب العودة اذيه ولا يجوز بحال وهذا موقفها أن تستفيد من خطئها فعلى ذلك يكون الاستئناف على غير أساس ويتعين رفضه وتأييد الحكم المستأنف) .

(محكمة استئناف القاهرة في ١٧ / ١٢ / ١٩٥٨ ، القضية رقم ١٩٤ سنة ٧٤ قضائية) .

(مفاد نص المادة ٥٧ من مجموعة سنة ١٩٣٨ الخاصة بالأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس أن استحكام النفوس بين الزوجين الذي يجيز الحكم بالتطليق يجب أن يكون نتيجة اساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر أو اخلاله بواجباته نحو اخلالا جسما بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة على الا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد ممن خطئه ، فاذا كان الخطأ مارجعا الى كل من الزوجين واستحالت الحياة بينهما فانه يجوز التطليق في هذه الحالة ايضا لتحقيق ذات السبب وهو تصدع الحياة الزوجية بما لا يستطاع معه دوام العشرة ولا وجه للتحدى بأن الخلاصة القانونية وفي الأحوال الشخصية لكنيسة الاقباط الارثوذكس للايقومانس فيلوتاؤس تقتصر هذه الحالة على محاولة التوفيق بين الزوجين ذلك انه اذا استمر الخلاف بينهما وامسحت الحياة الزوجية مستحيلة بما لا يتحقق معه اغراض الزواج فلا يكون هناك محض

(١) كانت محكمة اول درجة قد قضت بتطليق الزوجة من زوجها والزمته بالمصروفات واتعاب المحاماه استنادا الى أن تصدع الحياة الزوجية انها كان من جانبه معزوا اليه .

مطبوع ما ورد في الخلاصة القانونية بهذا الخصوص بشأن تأديب الاب
روحى للنزوجين حتى يتوبان وينصلح امرهما ويتعين الحكم بالتطبيق) .

(نقض في ١٠ / ٥ / ١٩٧٢ ، طعن رقم ١٨ سنة ٣٩ قضائية ،
مجموعة الاحكام س ٢٣ ، ٢٤ ص ٨٤٣) (١) .

(اذ كان المستقر في قضاء هذه المحكمة أن شريعة الاقباط الارثوذكس
يجيز طلب الطلاق اذا اساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو اخل
بواجباته نحوه اخلاقا جسيما أدى الى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر
بافتراقهما ثلاث سنوات متواليات على الا يكون ذلك الخطأ من جانب
ضانب التطبيق . والا افاد من فعلته وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه
برفضه دعوى التطبيق المرفوعة من الطاعن على سند من نفى التشويز
والهجر عن المطعون عليها طبقا لما استخلصته من حكمى الغاء الطاعة
وبطال اسقاط النفقة واضاف ان الطاعن عجز عن تقديم الدليل المثبت
لساءة المطعون عليها لزوجها أو اخلاقها بواجباتها نحوه مقرر ان
الاساءة في واقع الأمر من جانب الطاعن فان هذا الذى قرره الحكم من
شأنه أن يؤدي الى رفض دعوى التطبيق ويتفق وصحيح القانون) .

(نقض في ٥ / ١١ / ١٩٧٥ ، طعن رقم ١٠ سنة ٤٣ ق ، مجموعة
الاحكام س ٢٦ ، ص ١٣٦٦ ، ونقض في ٢٤ / ٥ / ١٩٧٢ ، مجموعة الاحكام
س ٢٣ ، ص ١٠٠٣) .

(المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استحكام النفور بين الزوجين
ذى يجيز الحكم بالتطبيق اعمالا للمادة ٥٧ من مجموعة سنة ١٩٣٨
لاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس يلزم أن يكون نتيجة اساءة أحد
الزوجين معاشرة الآخر أو اخلاقه بواجباته نحوه اخلاقا جسيما أدى الى
استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متواليات على
لا يكون الخطأ من جانب طالب التطبيق حتى لا يستفيد من خطئه ، فاذا

(١) هذا الحكم محل نظر وقد جاء خلافا لما استقر عليه القضاء في
شأن وجوب أن لا تكون الاساءة والخطأ من جانب طالب التطبيق ،
وسبق أن أوردنا في المتن حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ
٢٦ / ١١ / ١٩٥٨ في الدعوى رقم ١٠٥ سنة ٧٥ قضائية ويقضى
بالتطبيق لخطأ الزوجين معا .

كان مرد الخطأ لا الى الطرف الآخر بل من الزوجين معا واستحوالت الحياة بينهما فانه يجوز التطلق في هذه الحالة ايضا لتحقيق ذات العمل وهى تصدع الحياة الزوجية بما لا يستطيع معه دوام العشرة .

(نقض في ٢٧ / ١٢ / ١٩٧٧ ، طعن رقم ٢٦ سنة ٤٦ قضائية)

(المستقر في قضاء هذه المحكمة أن المادة ٥٧ من مجموعة القواعد الخاصة للأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس الصادرة في سنة ١٩٣٨ تجيز طلب الطلاق اذا استاء أحد الزوجين معاشره الآخر أو اخل بواجباته نحوه اخلايا جسيما أدى الى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متواليات ولما كان يتعين للقول باستحكام النفور بين الزوجين أن تقوم الجفوة بينهما بما يجعل حياتهما المشتركة أمرا غير محتمل وبحيث يكون التصدع الواقع مما يصعب رايه وكان اثبات الخطأ بهذه المثابة مسئلة لازمة سابقة على التحقق من استحكام النفور باعتباره نتيجة لتوافر سوء المعاشرة أو الاخلال بواجب من الواجبات التي يفرضها عقد الزواج وكان التطلق في هذه الحالة عقابيا يستهدف توقيع الجزاء على الزوج الذى اخل بواجباته الزوجية أو أدى الى استحكام النفور والفرقة فانه لا محل لأعمال حكم هذه المادة متى كانت الفرقة أو واقعة الهجر المنسوبة لأحد الزوجين الى اخلال الزوج طالب التطلق بواجباته الجوهرية) .

(نقض في ١٤ / ٢ / ١٩٧٨ رقم ٣٠ سنة ٤٨ قضائية) .

(اذا كان مفاد المادة ٤٩ من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس الصادرة في سنة ١٩٣٨ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة — انه يتعين على الزوج اعداد المسكن المناسب ومن حق الزوجة التمسك بالإقامة في مسكن مستقل لا يشاركها فيه أحد من أقارب زوجها سوى أولاده من غيرها أن وجدوا ، فان الفرقة التي جعلها الحكم المطعون فيه عمدته لم تلجأ اليها الطاعنة الا نتيجة اخلال الزوج المطعون عليه بواجب من واجبات الزوجية للمقاه على عائقه

واصراره على اقامتها في منزل اهله رغم استفحال النزاع بينها وبين اهله
الأمر الذى ينطوى على خطأ في تطبيق القانون) .

(نقض في ١٤ / ٢ / ١٩٧٩ ، طعن رقم ٣٠ سنة ٤٨ قضائية) .

(انه لما كان يبين من الأوراق ان المدعى وقد اسس دعواه يطلب
الحكم بطلاق المدعى عليها منه على قيام تنافر شديد بين طباعهما
يجعل اشتراكهما في المعيشة مستحيلا وهو ما يتمثل حسب تقديره في خروج
المدعى عليها عن طاعته واتهامها له بضربها وسرقة مصوغاتها ومناصبتها
الفساد برفعها لعدة دعاوى ضده وحجزها على مرتبه وعلى منقولاته
ومنقولات والديه استقاء للنفقة المحكوم لها بها عليه وتشهيرها به وباهله
بصورة مشينة فانما يركن في ذلك الى ما اشارت اليه المادة ٧٢ من قانون
الأحوال الشخصية للارمن الارثوذكس من جواز الحكم بالطلاق اذا وجد
تنافر شديد بين طباع الزوجين يجعل اشتراكهما في المعيشة مستحيلا .

ولما كان يبين من استقراء عبارة المادة انف البيان انها اذ تضمنت
اجازة الحكم بالطلاق فانما يكون ذلك كما هو واضح من عبارتها اذا
استبان وجود تنافر شديد بين طباع الزوجين وهذا لا يتأتى الا اذا كان
راجعاً الى اختلاف وجهة نظر كل منهما الى واجباته نحو الآخر او أن يكون
ذلك وليد عدم احساس كل منهما بارتياحه واطمئنانه الى الآخر فلا يسكن كل
منهما الى الآخر ولا يتعاون كل منهما مع شريكه في أداء رسالة الزواج
القدس .

ولما كان ذلك وكان البادى من ظروف الدعوى وملابساتها
أن التنافر الذى ركن اليه المدعى ويقول بقيامه هو ليس تنافراً بين طباعه
وطباع المدعى عليها مما ينطوى تحت مفهوم ذلك النص وانما هو لا يعدو
إليه يكون سوء تفاهم بينهما مرجعه ومرده تصرفات والدبه قبل المدعى عليها
واقتراره لهذه التصرفات الشاذة بل ومناصرتها لها ضد زوجته رغم ما يعلمه
من سوء طباعها الناشئ عن حدة مزاجها وتوتر اعصابها وما يتمخص
عن ذلك من خلقها الشجار الدائم في منزل الزوجية كما قرر بذلك جيرانها
ومعارفها في الشهادة المقدمة من المدعى عليها ضمن حافظة مستنداتنا .

فان كان هناك تنافر بالمعنى المقصود من تلك المادة فانما لا يكون قائما الا بين والده المدعى وزوجته المدعى عليها لا زالت تقرر انها تحب زوجها المدعى وتتمنى أن يعاود الحياة معها فتعيش في كنفه وتحب حياتها الزوجية تحت ظلاله ومن ثم كان جديرا بالمدعى وقد استبان له ذلك أن يؤدي واجبه نحوها فيعمل على حمايتها ويسعى الى اسعادها بان يوفر لها حياة مستقلة هادئة مطمئنة ولن يحول ذلك دون ادائه واجبه نحو والديه وتقديره لعواطفهما نحوه ومحبتها له بل أن في عيشه وزوجته في سكن مستقل عن والديه وقد وهبه الله من بسطه الرزق ما يتيح له ذلك بعيدا عما يعكر عليه صفو الحياة الزوجية فتقوى على مر الأيام روابطها وتصبح في مأمن مما قد يعتريها من تصدع كما يزيد في الوقت نفسه تقديره لوالديه وحبهما لهما واحترامهما لحقوقهما عليه .

(محكمة القاهرة الابتدائية في ٢ / ٢ / ١٩٥٧ ، القضية رقم ١٦١٣ لسنة ١٩٥٦) .

(نصت المادة ٥٢ مما سمي بقانون الأحوال الشخصية لطائفة الارمن الارثوذكس على جواز الحكم بالطلاق اذا وجد تنافر شديد بين طباع الزوجين يجعل اشتراكهما في المعيشة مستحيلا ومن حيث ان الزوج يؤسس دعواه على اظهار الزوجة الكراهية له ولوالديه وخروجها عن طاعته ورفضها مساكنته واتهامها اياه بالاعتداء عليها بالضرب وسرقة مصوغاتها ومناصبتها العداء برفعها عدة دعاوى ضده وحجزها على مرتبه وعلى منقولات والديه استيفاء للنفقة المحكوم لها بها عليه وطلبها الحكم بحبسها بحجة امتناعه عن دفع ما حكم به من نفقة مع قدرته على ذلك وتشهيرها به وبأهله بصورة مشينة لا تتفق مع ايسر قواعد الاخلاق وذهب الزوج في القول الى انه لا يقصد من المادة ٥٢ من قانون الأحوال الشخصية لطائفة الارمن الارثوذكس أن يصل التنافر بين طباع الزوجين الى ابعادهما وصل اليه وبين المستأنف ضدها .

ومن حيث الثابت من ظروف هذا النزاع وملابساته التي استعرضتها المحكمة أن الزوجة لم تخطيء وأن الزوج هو الذي صدها عن منزل الزوجية وما ينبغى له أن يعتدى عليها لمجرد ذهابها الى منزل والديها لزيارته ويصدها عن منزل الزوجية في حين أنها لم تخل بالتزاماتها كزوجة وليس بصحيح

ما يقوله الزوج انها قد اتهمته بسرقة مصوغاتها وانها هي قالت في الشكوى التي تقدمت بها ضده ان تلك المصوغات ملك للزوج وقد استولى عليها وأن الحكم الصادر ملزام للزوج النفقة قد اقام قضاءه في هذا الخصوص على ان الزوجة قد انسحبت لمبرر معقول من المعيشة الزوجية المشتركة وانها لم تخطيء وان الزوج هو الذى رفض استئناف الحياة الزوجية وان الزوجة لم ترتكب خطأ يبرر هجر زوجها لها .

ولا ضرر على الزوجة اذا لجأت الى انحاكم المختصة لاجبار زوجها على تنفيذ الحكم الصادر لها بالنفقة مع قدرته على القيام بهما حكم به .

وان ادعاء الزوج ان الزوجة قد شهرت به وبوالدته بصورة مشينة عار من الصحة ولا سند له من الواقع وفوق ما تقدم فان الخصومة بين الزوجين لم تبلغ حدا لا امل بعده في الحياة الزوجية وليس ادل على ذلك من ان محكمة الدرجة الاولى حين سلكت سبيل الاصلاح ذات البين بين الزوجين ابدت الزوجة رغبتها في استئناف الحياة الزوجية دون ان تبدى تبرمها مما وقع بين الزوجين وتمنت ان يصطلح معها زوجها وقالت ان مرد النزاع هو اختلاف طباعها ووالدة زوجها في العادات والمشارب وكان من المتعين على الزوج في مثل هذه الحالة ان يعالج الأمر بين الزوجية ووالدته بالاناه والرفق ولكنه عوضا عن ذلك اظهر لزوجته الجفوة والتبرد ثم رفض مساكنتها وراح بعد ذلك يقول انها لم تكن في طاعته ولم ترعى شئونه واحتقرت ذويه .

(محكمة استئناف القاهرة فى ١٧ / ٤ / ١٩٥٧ ، القضية رقم ٤٧ لسنة ٧٤ قضائية) .

لما كان كل من الطرفين المتنازعين ينتمى الى طائفة الارمن الارثوذكس وكانت المادة ٥٢ من شريعة هذه الطائفة تجيز للمحكمة القضاء بالطلاق اذا وجد تنافر شديد بين طباع الزوجين يجعل اشتراكهما فى المعيشة مستحيلا فقد اصدرت المحكمة حكمها فى ٢٦ من يناير سنة ١٩٥٧ الذى قضت فيه بأحالة الدعوى الى التحقيق لتثبت المدعية بكافة طرق الاثبات

القانونية بما فيها البينة أن المدعى قد دأب على الاعتداء عليها وأنه يتعاطى الخمر ولا يتولى الانفاق على منزل الزوجية وأنه قام بطردها من المنزل وأن بين طباعها وطباعه تنافرا شديداً يجعل اشتراكهما في المعيشة الزوجية مستحيلاً كما صرحت للمدعى عليه النفي بذات الطرق وذلك كله طبقاً لما هو موضح تفصيلاً بمنطوق ذلك الحكم .

ورغم صدور الحكم انف البيان بأحالة الدعوى الى التحقيق لتثبت المدعية ما اسندته الى زوجها المدعى عليه مما سلف بيانه فانها لم تقم من جانبها بتنفيذ ذلك الحكم رغم تأجيل الدعوى عدة مرات لهذا الشأن ثم انتهت بها المطاف بأن صرح الحاضر عنها ليس لديه شهود وطلب احالة الدعوى بحالتها الى المرافعة .

وحيث انه وقد فشلت المدعية في اثبات ما اسندته الى المدعى عليه يرغم ما اتاحتها لها المحكمة من سبيل هذا الشأن فمن ثم تكون دعواها على غير اساس مما يتعين معه القضاء برغضا .

(محكمة القاهرة الابتدائية في ٢٨ / ١٠ / ١٩٥٧ ، القضية رقم ١١٥١ لسنة ١٩٥٧ م) .

(أن الطرفين ينتميان الى طائفة الارمن الارثوذكس وبالرجوع الى التقنين العرفي لهذه الطائفة يتبين منه جواز الطلاق في حالة الامتناع عن المعاشرة الزوجية أو فساد الاخلاق للزوج أو سلوكه سلوكا معيبا لا يتفق مع الاحترام الواجب للزوجة أو وجد تنافر شديد بين طباع الزوجين يجعل اشتراكهما في المعيشة مستحيلاً) .

(محكمة القاهرة الابتدائية في ١٠ / ١١ / ١٩٥٧ ، القضية رقم ١١٤٧ لسنة ١٩٥٦ م) .

بالاطلاع على أوراق الدعوى وأقوال شهود الطرفين بمحضر التحقيق الذي أجرى امام محكمة أول درجة يبين أن الزوجة كانت متبرمة من هذا

الزواج قبل انعقاده ولا ادل على ذلك من خطاباتها التي كانت تبعث بها الى اخيها حال وجودها خارج القطر فلما تم الزواج ازدادت شقة الخلاف وتعذر قيام التفاهم بين الزوجين بسبب اختلاف طبائع كل منهما عن الآخر مما ادى الى تنافرها تماما وساعد على قيام تلك الحالة فارق السن اذ يزيد سن الزوج بما يقرب الثلاثين عاما عن سن زوجته .

ولم تدم الحياة الزوجية المشتركة اكثر من عام وبضعة أشهر حيث تبين للزوجة استحالة استمرارها فوقعت بحضور اخيها اقرارا افصح فيه رغبتها في التخلص من الحياة الزوجية المشتركة مبررة ذلك بقيام التنافر الشديد في طباعهما الذي ارجعته الى فارق السن أما الزوج فقد ضاق بطباع زوجته خاصة بعد أن شعر بتبرمها وانفضاضها عنه وانتهاجها اسلوبا من الحياة المتطلبة التي لا تتفق وسنه ، وقد كان مؤدى هذا الشعور لديه عدم الاستجابة الى رغبتها في الإقامة معها مستقلا عن عائلته وذويه اذ ازدادت مخاوفه وخشى أن تكتسب باستقلالها هذا حرية لا يعرف مداها وهو الذي يحتم عليه عمله السفر الكثير بعيدا عن بيته .

وحيث انه بانزال حكم القانون الواجب التطبيق وهو شريعة الارمن الارثوذكس التي ينتمى اليها الزوجان يبين انه منطبق تماما على وقائع الدعوى حسبما تفصح عنها الاوراق اذا تنص المادة ٥٢ من شريعة هذه الطائفة على جواز الحكم بالتطليق اذا وجد تنافر شديد بين طباع الزوجين بحيث يصبح اشتراكهما في المعيشة مستحيلا .

وحيث أن الحكم الابتدائي قد جاتبه التوفيق اذ قضى بانفصال الزوجين لمدة سنة حتى اذا لم يتصالحا خلالها يكون لكل منهما الحق في طلب التطليق اذ أن المادة ٦٠ من شريعة الارمن الارثوذكس التي استندت اليها محكمة أول درجة وأن نصت على الحكم بانفصال الزوجين لمدة سنة قبل الحكم بتطليقها الا أن مفاد هذا النص حسبما جاء بفتوى بطريرك الارمن الارثوذكس انه اذا تبين أن الانفصال قد تم فعلا للمدة المذكورة بالمادة فلا ضرر لأن يصدر الحكم بانفصال الزوجين لمدة سنة أخرى وترى المحكمة أن ما ذعبت اليه الفتوى هو القول المستساغ والتفسير السديد لهذا النص وذلك باعتبار أن هذه المادة قد حدثت لمجرد الاختبار ومحاولة التوفيق

بين الزوجين فاذا ثبت انقضاؤها بغير جدوى فلا حل لأن يقضى بانفصالهما لسنة أخرى وكان الانفصال عقوبة يجب أن يقضى بها قبل الحكم بالتطليق .

وحيث انه من الثابت أن الزوجين عاشا منفصلين منذ ١٨ اكتوبر سنة ١٩٥٦ واستمرا على هذه الحالة الى أن رفعت الدعوى في ١٢ يونيو سنة ١٩٥٧ وحتى فصل فيها في ٥ يناير سنة ١٩٥٨ وليس صحيحا ما جاء بالحكم الابتدائي من أن الزوجة قد أبدت رغبتها في العودة الى المعيشة المشتركة حال نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة إذ أن الثابت انها انضمت الى زوجها في طلب التطليق وذلك اثناء نظرها الدعوى ابتدائيا أو استثنائيا ومن ثم فانه يتعين ادخال فترة الانفصال التي امضاها الزوجان قبل الحكم بالتطليق في حساب مدة الاختبار المقررة بالمادة ٦٠ من هريفة الارمن الارثوذكس ولما كانت هذه المدة تربو على السنة فلا ضرورة للحكم بالانفصال لمدة سنة أخرى .

وحيث انه لما تقدم جميعا يكون الحكم المستأنف على غير اساس ويتعين نقاؤه فيما قضى به من انفصال الزوجين لمدة سنة والحكم بتطليقها .

(محكمة استئناف القاهرة في ٢٩ / ٣ / ١٩٥٨ ، القضية رقم ٨ لسنة ٧٥ قضائية) .

(تنص المادة ٥٥ من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية لطائفة

الارمن الارثوذكس على انه يقضى ايضا بالطلاق اذا قصر أحد الزوجين في واجبات المعونة والنجدة التي يفرضها الزواج عليه نحو الزوج الآخر)

وتنص المادة ٥٢ على انه (كذلك يجوز الحكم بالطلاق اذا وجد تنافر شديد بين طباع الزوجين يجعل اشتراكهما في المعيشة مستحيلا) .

ومفاد النص الأول انه يجوز الحكم بالطلاق لتقصير أحد الزوجين في تقديم المعونة والحماية للزوج الآخر ويجيز النص الثانى القضاء بالطلاق اذا استحکم النفور بين الزوجين بصورة يستحيل معها امكن التوفيق لهما كان ذلك يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أن المحكمة استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية قيام المطعون عليه بأداء واجباته الزوجية وأن المنازعات بين الزوجين لا تكشف عن أن الحياة الزوجية مستحيلة واستندت في قضائها الى أسباب سائغة فإن النعى عليه بالقصور في التسيب يكون على غير أساس .

(نقض ٢٧ / ١٢ / ١٩٧٢ ، الطعن رقم ٣٥ سنة ٤٠ قضائية ، مجموعة الاحكام س ٢٣ ، ع ٣٤ ، ص ١٣٧٩) .

(تنص المادة ٦٠ من مجموعة الأحوال الشخصية لطائفة الارمن الارثوذكس على انه (اذا رفع طلب الطلاق لاي سبب كان عدا السبب المنصوص عليه في المادة ٣٩ فللمحكمة الا تحكم مباشرة ولو كان الطلب على حق وفي هذه الحالة تأمر بانفصال الزوجين أو تبقى هذا الاجراء اذا كان قد سبق لها اتخاذ ذلك لمدة لا تزيد على سنة ويتعين على المحكمة أن تأمر أولا بانفصال الزوجين لمدة سنة في الحالة المنصوص عليها في المادة ٥٢ فاذا انقضى الاجل الذى حددته المحكمة دون أن يتصالح الزوجان كان لكل منهما أن يعلن الآخر بالحضور الى المحكمة لسماع الحكم بالطلاق لما كان ذلك فانه لا وجه للامر بانفصال الزوجين لمدة سنة كمحاولة للتوفيق طبقا لما نصت عليه هذه المادة اذا رفضت المحكمة طلب الطلاق) .

(نقض في ٢٧ / ١٢ / ١٩٧٦ ، طعن رقم ٣٥ سنة ٤٠ قضائية ، مجموعة الاحكام س ٢٣ ، ع ٣٤ ، ص ١٤٧٩) .

(ان المستأنف اذ نعى على الحكم المستأنف بانه قضى بتحميله مسؤولية الطلاق خالف حكم القانون واه ذلك كما يقول أن المادة ١٩ من لائحة الزواج والطلاق الصادرة عن بطريركية الروم الارثوذكس والتي تحكم موضوع النزاع القائم تنص على أن طلب الطلاق مبنى على الهجر وتعمير الحياة الزوجية — هذه المادة لم تنص على تقرير مسؤولية أى من

الزوجين عن التطلق بل نصت عليها المادة ٢٠ من اللائحة وحصرت امر تطبيقها على الحالات الواردة في المواد من ٧ الى ١٦ وليس من بينها الحالة الراهنة وهذا الخطأ القانونى الذى تردى فيه الحكم المستأنف يستوجب الغاء فيما قضى به فى صدد المسئولية) .

وأن الاساس القانونى الذى استندت اليه المحكمة الابتدائية فى قضائها بالتطبيق على مسئولية الزوجين مستمد من المادة ١٤ مكرر من اللائحة السالف ذكرها وقد اضيفت هذه المادة اليها بقرار بطريركى نشر بالجريدة البطريركية الرسمية فى أول فبراير سنة ١٩٥٠ وقد اجازت هذه المادة لكل من الزوجين طلب الطلاق اذا طرات أسباب جدية تعزى لخطأ الآخر ادت الى تصدع الحياة الزوجية بحيث اضحى استمرارها فوق طاقة طالب الطلاق وقد اصبح هذا السبب فى وضعه الجديد وبعد حذفه من المادة ١٩ من الاسباب التى تدخل فى عداد الحالات التى اشارت المادة ٢٠ اليها ، وهكذا يبين السند القانونى اذا قضى به الحكم سليم ومستمد من شريعة المتخاضمين .

(محكمة استئناف القاهرة فى ٩ / ١١ / ١٩٥٦ ، القضية رقم ٦٧٤ لسنة ٧٢ قضائية) .

(تنص المادة ١٤ / ١ التى اضيفت الى لائحة الزواج والطلاق والباينة فى شريعة الروم الارثوذكس بالأمر البطريركى الصادر برقم ١٧٦ فى أول فبراير سنة ١٩٥٠ على جواز طلب التطلق لكل من الزوجين اذا طرات بخطأ الزوج الآخر أسباب جديد تؤدي الى تصدع الحياة الزوجية بحيث اصبح استمرارها غير محتمل فاذا استبان أن الزوج هو الذى تسبب بخطئه فى تصدع الحياة الزوجية فيقضى بفسخ عقد الزواج ويطلق الزوجة من زوجها بخطأ هذا الاخير وعلى مسئوليته) .

(محكمة استئناف القاهرة فى ٢ / ٥ / ١٩٥٦ ، القضية رقم ٦٠٩ لسنة ٧٢ قضائية ، وفى هذا المعنى محكمة استئناف القاهرة فى ١٩٥٦/٦/٦ القضية رقم ٢٦٨ سنة ٧٣ قضائية) .

الفصل الرابع

التطليق للجنون أو المرض

نصوص المجموعات الكنسية :

عند الاقباط الارثوذكس ورد لقوانين ابن لقلق (أن حدوث ما يمنع معه الاجتماع المتصود بالزيجة مما يفسخ به الزواج الخص والجنون المطبق والجزام والبرص والفطم المانع في النساء والعين والخنثى وما يجرى هذا المجرى رهذا ما ورد عند ابن العسال وكذلك في الخلاصة القانونية .

وقد نصت المادة ٥٤ من مجموعة سنة ١٩٣٨ على انه (اذا اصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض يخشى منه على سلامة الآخر يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق اذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت انه غير قابل للشفاء ويجوز ايضا للزوجة أن تطلب الطلاق لاصابة زوجها بمرض العنه اذا مضى على اصابته به ثلاث سنوات وثبت انه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة في سن يخشى فيه عليها من الفتنة) .

ويلاحظ أن ما ورد بقوانين ابن لقلق وبالمجموع الصفوى لابن العسال وبالاخلاصة القانونية وبمجموعة سنة ١٩٣٨ التي جرى عليها العمل بالمجالس المالية الى وقت الفائها يدل على ان العزف قد استقر عند الاقباط الارثوذكس على اعتبار كل من الجنون والعجز الجنسي والمرض المعدى من جبررات الطلاق .

الا أن ما يثور في هذا الصدد هو أن المصادر قد ذكرت بعض الامراض دون الآخر ومن ثم يجيء التساؤل عما اذا كانت الامراض التي ذكرتها المصادر المختلفة تعتبر تطبيقات لقاعدة عامة أم انه يجب التزام النص فلا يقضى بالتطليق الا بناء على مرض وارد فيه .

من الملاحظ أن جميع المصادر تتفق على أن الجنون والعجز الجنسي يعتبران من أسباب التطلق كما كان غالبيتهم تتكلم عن الامراض المعية .

الا أن مجموعة سنة ١٩٥٥ قد استعرت الامراض المعدية كسبب من أسباب التطلق بخلاف ما ورد بالمادة ٥٤ من مجموعة سنة ١٩٣٨ للاقباط الارثوذكس اذ تنص المادة ٥٢ من مجموعة سنة ١٩٥٥ للاقباط الارثوذكس على انه (اذا اصاب أحد الزوجين بجنون مطبق يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق اذا كان قد مضى خمس سنوات على الجنون وثبت انه غير قابل للشفاء ويجوز ايضا للزوجة أن تطلب الطلاق اذا اصاب زوجها بهرض العنة. وثبت انه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة في سن يخشى عليها من الفتنة ولم يكن قد مضى على الزواج خمس سنوات وهذا يعنى أن مجموعة سنة ١٩٥٥ تستبعد المرض من أسباب الطلاق عدا الجنون والعنة فحسب ومن الواضح أن هذا الاتجاه يتعارض مع ما استقر عليه عرف الاقباط الارثوذكس وبالتالي ينبغى عدم التعديل خصوصا وأن مجموعة سنة ١٩٣٨ ليس بها قوة ملزمة .

وعند السريان الارثوذكسى تفسخ الزيجة لعيوب سبعة هى الخنوة والقطع عند الرجال والانطباق والسدة عند النساء والجرب والجزام والجنون عند الرجال أو النساء المادة (٧٣) .

وعند الارمن الارثوذكس (يجوز الحكم بالطلاق بعد مضي ثلاث سنوات من اصابة أحد الزوجين بجنون لا يشفى (م ٣٩) كذلك اصابة أحد الزوجين بهرض سرى اثناء الزواج يجيز للاخر طلب الطلاق) .

وعند الروم الارثوذكس (لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق فى حالة ما يصاب الآخر فى قواه العقلية لدرجة تجعل حياة قرينة معرضة للخطر ولا يكون لهذه العلة امل بالشفاء وتكون قد دامت ثلاث سنوات اثناء الزواج ولكل من الزوجين أن يطلب ايضا الطلاق اذا اصاب الآخر بالجزام) (م ١١)

ولكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعدم مقدرة الآخر على استبقاء

أليها غير محتملة ومستحيلة تحل طالب الطلاق وليس للمدعى حق تطلاق اذا كان الخطأ منسوباً الى كلا الزوجين أو كان التصدع منسوباً الى طالب الطلاق (م ١٤ مكرر) كما يجوز لكل من الزوجين ان يطلب "طلاقاً" عندما يتركه الآخر عن قصد سيء مدة ثلاث سنوات (م ٩) .

ثانيا : شروط التطلاق للفرقة واستحكام النفور :

أولاً : ان يثبت ان هناك فرقة أو استحكام نفور والفرقة أو استحكام النفور الذي يعتبر سبباً للتطلاق هو الفجوة بين الزوجين التي خاعد بينهما على نحو يجعل الحياة المشتركة بينهما امر متعذراً أو بالغ الصعوبة .

ويستدل على الفرقة بابتعاد كل من الزوجين عن الآخر في الغرض والمسكن .

اما اذا كانت الفرقة في واحد أو اثنين منهما فلا تعتبر سبباً للتطلاق لانها تدل على ان الحياة المشتركة بينهما لا زالت قائمة (في هذا المعنى استئناف القاهرة في ١٧ / ٤ / ١٩٥٧ القضية رقم ٤١ لسنة ٧٤ قى خفاجى وجبعة ص ٩٢) .

اما استحكام النفور بين الزوجين فلا يثبت الا اذا كانت هناك محاولات للصلح قد فشلت واستمر النفور زمناً سواء قام الرئيس الديني بهذه المحاولات كما تصرح بعض النصوص أو قام بهذا الأهل والإصدقاء أو المحكمة (١) .

ثانيا : ان تستمر الفرقة أو استحكام النفور مدة كافية (ثلاث سنوات ميلادية متصلة) :

(١) ولا يلزم ان تعرض المحكمة الصلح على الزوجين لان المادة ٥٧ من مجموعة س ١٩٣٨ عند الاقياط الارثوذكس جاءت خلوا من ذلك وما ورد بالمادتين ٥٩ ، ٦٠ انها هو من اجراءات الطلاق ومردهما الى العائلات الممنوحة للكنيسة ولا محل لتطيعهما امام القضاء (نقض ٢٣ / ٣ / ١٩٧٧ مجموعة الاحكام س ٢٨ ، ص ٧٦٨) .

وظاهر نصوص مجموعة سنة ١٩٣٨ عند الاقباط الارثوذكس التي امرها المجلس الى العام بجنسته المنعقدة في ١٩ مايو سنة ١٩٣٨ وكذلك مجموعته السريان الارثوذكسي يدل على ان الفرقة واستحكام النفور لا يعتبر سببا للتطبيق الا اذا استمرت ثلاث سنوات ميلادية متصلة بحيث لا يتوافر الشرط اذا عاد الزوجان الى الحياة المشتركة قبل انقطاع هذه المدة او لم تكن هذه المدة متصلة اذ لا عبرة بأية فرقة لم تستمر المدة المقررة بلا انقطاع بمعنى انه اذا عاد الطرفان بين الزوجين قبل اكتمال الثلاث سنوات تنقطع المدة السابقة ولا تبدأ مدة جديدة الا بعودة استحكام النفور .

وعند الارمن الارثوذكس يكفي ان يكون التناثر بين طباع الزوجين سديدا بحيث يجعل المعيشة المشتركة بينهما مستحيلة على انه يتعين عندئذ على المحكمة ان تأمر بانفصال الزوجين لمدة سنة ولا يقضى بالطلاق قبل مرور هذه المدة دون ان يتصالح الزوجان ومعنى هذا ان الفرقة يجب ان تستمر عندهم لمدة سنة متصلة على الاقل .

اما عند الروم الارثوذكس فيجب ان تستمر الفرقة لمدة ثلاث سنوات في حالة الهجر سواء بسوء القصد اما في الحالات الاخرى للتصدع الجسيم نزواج فلا يلزم مرور مدة معينة طالما كان هذا التصدع الجسيم قد جعل استمرار الحياة الزوجية او العودة اليها غير محتملة ومستحيلة على طالب الطلاق والبين من خلاصة النصوص عند معظم الشرائع الخاصة بطوائف الارثوذكس انها تشترط امران احدهما ان يستوثق القاضي من استحكام نفور بين الزوجين واغتراقهما مدة يتعذر معها عودة الحياة المشتركة وتبينها ان يقضى مدة تدل على ذلك هي ثلاث سنوات ميلادية متصلة بحيث يتعين على القاضي ان يحكم بعدها بالطلاق اذا طلب منه .

لكن هل للقاضي ان يحكم بالطلاق قبل مرور ثلاث سنوات كاملة ؟

لا خلاف في ان القاضي ان يحكم بالطلاق قبل مرور الثلاث سنوات وذلك عند الارمن الارثوذكس (٢) وعند الروم الارثوذكس (١) طالما تأكد

(٢) القاهرة الابتدائية في ٢٩ / ١١ / ١٩٦٤ في القضية رقم ١٩٦٤ دائرة ٢٤ . مشار اليها بكتاب احكام الاسرة عند المسيحيين للدكتور عبد الناصر القطار .

(١) د. أحمد سلامة ص ٧٦٢ وتوفيق فرج طبعة سنة ١٩٦٩ ص ٩٢٣

أن النفور قد استحکم وان الحياة المشتركة بين الزوجين أصبحت متعذرة أو مستحيلة أما عند الاقباط الارثوذكس والسريان الارثوذكس فهناك من يرى ان مرور الثلاث سنوات ميلادية متصلة شرط للتطليق في هذه الحانة عند الاقباط الارثوذكس استنادا الى ظاهر نصوص مجموعة سنة ١٩٢٨ والخلاصة القانونية وعند السريان الارثوذكس استنادا الى نصوص مجموعتهم (٢) .

ونحن نتفق تماما مع هذا الراى وهو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض .

الا ان هناك رأيا يذهب الى ان يترك تقدير ذلك للقاضى اذا تبين ان النفور قد يتحكم بين الزوجين واصبحت الحياة المشتركة بينهما مستحيلة أو متعذرة قضى بالطلاق ولو لم تمض ثلاث سنوات متصلة على الفرقة (٣) وذلك على اساس ان الحكمة من اشتراط هذه المدة هى الاستيثاق من استحکام النفور بين الزوجين وطالما تأكد القاضى من ذلك حتى قبل اكتمال هذه المدة فلا محل لانتظارها غير اننا نرى وجاهه في حج هذا الراى الاخير والا فما الحكمة من اشتراطها في نص المادة ٥٧ من مجموعة سنة ١٩٢٨ .

ثالثا : ان يثبت خطأ الزوج المدعى عليه الذى ادى الى الفرقة أو استحکام النفور أى يثبت انه افترض سببا من أسباب الفرقة أو استحکام النفور .

واسباب الفرقة واستحکام النفور بين الزوجين قد ترجع الى اساءة احد الزوجين معاشرة الاخر له واخلاله بواجباته نحوه اخلايا جسيما وقد ترجع الى الخصام المتواصل من احد الزوجين أو اختلافه مع زوجته

(٢) د. أحمد سلامة ص ٧١٥ ونقض ٩ / ٤ / ١٩٨٥ في القضيتين ٢٧ لسنة ٤٦ ، ٥١ لسنة ٥٤ ق .

(٣) ايهاب اسماعيل في رسالته ص ٢٠٩ — ٢١٠ وتوفيق نمرج و د. عبد الناصر العطار ص ٢٣٥ أحكام الاسرة عند المسيحيين المصريين طبعة ١٩٨٧ .

الآخر لذى لا ينبغي غير استبغاء حقوقه الشرعية وقد ترجع الى تناظر شديد بين طباع الزوجين وقد ترجع الى هجر الزوج الآخر عن قصد سيء أو تصدع جسيم في العلاقة بين الزوجين .

ويتم على الزوج طالب التطلق اثبات خطأ الزوج المدعى عليه لان على المدعى اثبات دعواه فاذا كان لا يوجد في اقوال شاعد بالمدعى ما يؤيد قيام الخطأ من جانب الزوجة المدعى عليها قد تقضى المحكمة التطلق (القاهرة الابتدائية في ٢٨ / ٦ / ١٩٦٤ القضية رقم لسنة ١٩٦٤) .

ويتم هذا الاثبات بكافة الطرق كشهادة شهود ولو من اقارب لان المادة ٨٢ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ لم تجعل القرابة او المصاهرة بين الخصم وشاهده سببا لرد الشاهد أو عدم سماع شهادته (نقض ٢٢ / ٣ / ١٩٧٧ مجموعة الاحكام س ٢٨ ص ٧٦٨) .

او الاقرار (١) أو قرائن كان تعتد المحكمة في دعوى التطلق بوقائع متصلة في دعوى طاعة أو دعوى نفقة وذلك رغم اختلاف الدعوتين في الموضوع والسبب فاذا اقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على أساس امتناع المطعون عليها عن مساكنة الطالب كان لسبب نكوله عن بهيئة المسكن الشرعي كما اتضح في دعوى الطاعة فأنه لا يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .

(نقض ٥ / ١١ / ١٩٧٥ مجموع الاحكام س ٢٦ ص ١٣٦٦) .

(١) طالما استوفى الاقرار شروطه ولا يعد من قبيل الاقرار الملزم بما يرد على لسان المدعى من اقوال فيها مصلحة لخصمه ما دام لم يقصد من ادلائه بهذه الاقوال ان يتخذها خصمه دليلا عليه كما ورد في صحيفة دعوى ان الزوجة تركت منزل الزوجية في تاريخ معين ثم ذكر في الجلسة ان هــ تاريخ تم يكن هو تاريخ الفرقة وبالتالي لا تثريب على محكمة الموضوع ان هي احوالت الدعوى الى التحقيق لاثبات هذا التاريخ (نقض ٢ / ٣ مجموعة الاحكام س ٢٨ ص ٧٦٨) .

وقد حكم بأنه يعد خطأ أدى الى الفرقة واستحكام النفور طرد الزوج لزوجته وامتناع الزوجة عن الذهاب لزوجها في المكان الذى اختاره للاقامة والعمل فيه وترك الزوج منزل الزوجية بلا مبرر ورفضها العودة والصلح وأنه اذا تبين انه لا خطأ ينسب الى الزوج المدعى عليه تعين رفض الدعوى التطلق وذلك كما لو رفضت الزوجة الاقامة مع ابنة الزوج من زوجة سابقة أو كان سبب الفرقة يرجع الى عقم الزوجة .

وكذلك اذا تبين أن الخطأ الذى أدى الى الفرقة أو استحكام النفور يرجع الى الزوج طالب الطلاق نفسه فلا يقضى بالتطلاق حتى لا يتوصل مثل هذا الزوج الى التحايل على القواعد التى تحرم الطلاق بالارادة المنفردة وحتى لا يستفيد الزوج المخطيء من خطئه .

غير أنه اذا كان الخطأ الذى أدى الى الفرقة أو استحكام النفور منها هو خطأ مشترك من الزوجية فقد جرت احكام القضاء على الحكم بالتطلاق على أساس أنه لا أمل فى الحياة الزوجية المشتركة (٢) .

ولا يحكم بذلك عند الروم الارثوذكس لنص المادة ١٤ مكرر عندهم صراحة على خلاف ذلك .

(٢) قضت محكمة النقض فى ١٠ / ٢ / ١٩٧٢ مجموعة الاحكام س ٢٣ ص ٨٤٣ بجواز التطلاق لاستحكام النفور اذا كان الخطأ راجع لكل من الزوجين ولا محل لتطبيق ما ورد بكتاب الخلاصة القانونية فى هذا الشأن ويحكم فى هذه الحالة بمصروفات العوى مناصفة (استئناف القاهرة فى ٢١ / ١١ / ١٩٥٨ فى القضية ١٠٥ س . ق) .

احكام النقص

في التطليق للهجر واستحكام النفور

أن الاصل في شريعة الاقباط الارثوذكس (شريعة الطرفين) هو تحريم الطلاق وتلك الشريعة اجازت حل عقد الزواج لاسباب وردت على سبيل الحصر مدها جميعا مور ثلاث الموت حقيقة أو حكما وما اذا شاب عقد الزواج بطلان جوهرى يعدمه منذ البداية وكذلك اجاز واحل عقد الزواج كلما حدث ما يغير بنظمه كوقوع الشر والخصام المتواصلين المؤذين من احد الزوجين لآخر ظلما كمخالفة احدهما لآخر في استيفاء حقوقه الشرعية التى له على قرينه ولم يكفى المخالف عن فعله لا بالنصح ولا بالتوبيخ أو التأديب الروحى وثبت امتناعه عن قرينه وحرمان هذا الآخر من حقوقه الشرعية الزوجية مدة ثلاث سنوات متصلة ورغب في الطلاق هحله من رباط الزوجية وترجع بالنظر الدقيق انه لا وسيلة لمواصلة الحياة الزوجية ثانية .

ويرد على المعتدى سوء قصده ولا يقبل منه دعوى الطلاق اذا اتمام الشر في وجه قرينه بقصد اكراهه على الفرقة (يراجع في ذلك الخلاصة القانونية في الاحوال الشخصية للايفومانس فيلوثاؤس طبعة ١٩١٣ ص ٦٩ وما بعدها بند ٨٧ / ٨٨ / ٨٩) .

(محدمة الفيوم الابتدائية في ٢٠ / ١١ / ١٩٥٦ القضية رقم ٦١ لسنة ١٩٥٦) .

١٠ (تجيز المادة ٥٧ من قانون الاحوال الشخصية للاشباط الارثوذكس التطليق اذا اساء احد الزوجين معاشرة الآخر واخل بواجباته بحوه اخلايا بسببها مما ادعى الى استحكام النفور بينهما وانتهى الامر بافترقهما عن مضى واسدلت الفرقة ثلاث سنين متوالية) .

(محكمة استئناف القاهرة في ٢١ / ١١ / ١٩٥٦. التضمن ردها
١٩١٠ / ١٩١١. لجنة ٧٢ قضائية) .

(انه وان كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على اعتبار الفرقة سببا
من أسباب الطلاق لدى الاقباط الارثوذكس الا ان ذلك معقود بان تكون
الفرقة بين الزوجين قد طالحت حتى بلغ مداها اكثر من ثلاث سنوات وان

يكون وبيده كراهية متبادلة بينهما والا يركن اليها في طلب الطلاق من سعى
بينهما اليها) .

(محكمة القاهرة الابتدائية في ١٣ / ١ / ١٩٥٧ القضية رقم ١٦٢١
لسنة ١٩٥٦) .

(ان الجدل قد دار حول امكان التطلق عند الاقباط الارثوذكس في غير
حالة الزنا بحجة ان الانجيل قد حرم التطلق لغير غلة الزنا وانتصرت بعض
الاحكام للرأى المخالف وبيئت ان التطلق جائز في حالات أخرى غير حالة
الزنا وهى تلك الحالات التى درجت المجالس انملىة على الاعتداد بها باعتبار
ذلك قد صار عرفا استمد قوته من دوام تطبيقه (في هذا المعنى كتاب
الاحوال الشخصية للطوائف الملية للاستاذ ايهاب اسماعيل بند ١٢٧
ص ١٧٢) الا انه وقد جازى التطلق في غير حالة الزنا وهى حالة الجنون
والامراض والعنة وعدم المقدرة الجنسية والفرقة الطويلة والغيبة مدة
طويلة والرهبة والضرر وغيرها من الاسباب فان ابرزها والهمها كسبب
مسوغ للتطلق الزنا لخطورة هذا السبب ومساساة بأعراض الاسر وهو
اثمن ما تحرص عليه واما ما عداه من أسباب فان كل حالة خاضعة لتقدير
المحكمة وسلطاتها ان شاعت قضت بالتطلق وان شاعت رفضته دون معقب
عليها اذا ما امتنعت يتوافر اسبابه وبأنه لا امل في قيام حياة زوجية مستقرة
بين الزوجين) .

ولا يمكن القول ان يكون المشرع قد قصد الى غير ذلك والى تقييد حد
التطلق واستعماله في اضيق مدى وعدم التوسع فيه حرصا منه على

حفظ كيان الأسرة من الانحلال وتصدع أوامر الحياة الزوجية ودرء الخطر عن الأولاد بوقوع الطلاق بين ذويهم من أن يشرذوا أو تصصف بهم الأهواء بعمدين من أحد والديهم كل هذه الأمور مجتمعة تستاهل عدم السراف في اجابة طلب التعليل الا لضرورة تقتضيه وانعدام الاجل في عودة الحياة الزوجية بين الزوجين واستقرارها في قرار مكن على ان يفيد حد التعليل للفرقة الطويلة لا يفسح المجال امام الزوجة ونهى لها الفرصة في مراودة نفسها في العودة الى الحياة الزوجية حرصا على صالح بنيتها وهما في سن يستاهل الرعاية ووجودهما في كنف والديها والقول بغير هذا فيه ضرر للأسر وضويض لدعائم الالة والوثام التي تقوم عليها) .

(محكمة المنيا الابتدائية في ٢٣ / ١ / ١٩٥٧ القضية رقم ١٣ لسنة ١٩٥٧) .

(انه وان كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على الاعتداد بالفرقة سببا من اسباب الطلاق لدى الإهباط الأرثوذكس فانما ذلك معقود بان تكون حد استطلعت بين الزوجين حتى بلغ مداها اكثر من ثلاث سنوات وان تكون قد تعذر معها عودة الحياة الزوجية بينها والا تكون وليدة خطأ رافع الدعوى منهما حتى لا يستفيد مما اثم) .

(محكمة القاهرة الابتدائية في ٢٦ / ٥ / ١٩٥٧ القضية رقم ٢٣٦ لسنة ١٩٥٧) .

(ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان الفرقة التي تبرر الطلاق يجب أن يتوافر فيها ثلاث شروط :

١ - استطلعتها لمدة ثلاث سنين متصلة .

٢ - استحالة عودة الحياة الزوجية .

٣ - الا تكون الفرقة نتيجة لخطأ طالب الطلاق على لا يستفيد بخطئه .

(محكمة القاهرة الابتدائية في ٩ / ١١ / ١٩٥٧ القضية رقم ٥٨٨ لسنة ١٩٥٧) .

(ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على اعتبار الفرقة سببا من أسباب التطلق عند الاقباط الارثوذكس اذا تكاملت اركانها المتعارف عليها وهي الفرقة الطويلة التي يصبح الضرر حتميا من جراء طوال الافتراق واستحالة عودة الحياة الزوجية وان لا يكون طالب التطلق هو المتسبب في حصول الفرقة) .

(محكمة القاهرة الابتدائية في ٩ / ٣ / ١٩٥٨ القضية رقم ٤٦٧ لسنة ١٩٥٧) .

(ان المدعى يستند في طلب التطلق الى الفرقة الحاصلة بينه وبين اندعى عليها مدة تزيد على الثلاث سنوات كما يذهب الى ذلك قولا في صحيفة الدعوى وان اولين من فقهاء الشريعة المسيحية قالوا بالفرقة متى توافرت شروطها سببا يبرر التطلق (المجموع الصفوى لابن العسال والخلاصة القانونية في حوال الشخصية للايفونانس فيلوثاؤس عوض كتاب القوانين الخصوصية التي صدرت في عهد البطريك الاسكندري بولس ابن لقلق) .

كما ان احكام الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس التي كانت تطبقها المجالس المليية للطائفة المذكورة كانت تنص على الفرقة كسبب من أسباب الطلاق اذا توافرت شروطها (المادة ٥٧ من احكام الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس التي اقرها المجمع المقدس والمجلس الملي بجلسة ٩ مايو سنة ١٩٣٨ وعمل بها اعتبارا من ٨ مايو سنة ١٩٣٨) .

وكانت الاحكام التي تصدرها المجالس المليية تأخذ بحكم المادة ٥٧ المذكورة وهذه الاحكام المذكورة جميعها تغير عرأ استقر وجرى عليه العمل عند افراد هذه الطائفة وقد نصت المادة الاولى من القانون المدنى على انه في حالة عدم وجود النص التشريعى يخكم القاضى بمقتضى العرف .

وانه متى كان ذلك وكان يشترط لى تكون الفرقة سببا مبررا للحكم بالتطليق توافر الشروط الاتية مجتمعة :

١ — ان يسىء احد الزوجين معاشرة الآخر او يخل بواجباته نحوہ
اخلاا جسيما مما يؤدى الى استحكام النفور بينهما ينتهى بالفرقة بينهما .

٢ — ان تكون الفرقة لمدة ثلاث سنوات على الاقل باعتبارها مدة
تصلح لبيان الضرر الذى يعود على الزوجين من بغاء الزوجية .

٣ — استحالة عودة الحياة الزوجية بأن توجد قرائن احوال امـام
المحكمة فى الدعوى المطروحة امامها تؤدى الى ذلك .

٤ — الا يستفيد المتسبب فى الخلاف من عنته على أساس ان من يلجا
من الزوجين الى اصطناع اسباب الخلاف رغبة منه فى التحلل من رابطة
الزوجية لا يستفيد من هذه الفرقة الناتجة عن عنته بل يرد عليه تصده السىء

(محكمة الجيزة الابتدائية فى ٢٥ / ٣ / ١٩٥٨ القضية رقم ١٦٣٠
لسنة ١٩٥٧) .

(ان قضاء هذه المحكمة المؤيد بقضاء محكمة استئناف القاهرة جرى
على الاعتداد بالفرقة كسبب من اسباب التطليق لدى طائفة الاقباط
الارثوذكس متى توافرت بها مقوماتها وهى ان تستطيل الفرقة بين الزوجين
المتنازعين لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات يتعذر معها الحياة بينهما والا تكون
وليدة خطأ رافع الدعوى منها حتى لا يفيد منها من اثم (يراجع فى ذلك حكم
استئناف القاهرة الصادر فى ١٦ / ٥ / ١٩٥٦ فى القضية رقم ٢١ لسنة
٧٣ ق) .

(محكمة القاهرة الابتدائية فى ٥ / ٤ / ١٩٥٨ القضية رقم ٧٢٠
لسنة ١٩٥٧) .

(ان الفرقة الطويلة التى تقول عنها المدعية والتى كانت نتيجة لهذا

الاتهام لا تصلح سببا للتطليق طبقا لشرعية الاقباط الارثوذكس التي حصرت اسبابه في المواد من ٤٨ — ٥٣ من مجموعة قواعد احوالهم الشخصية التي اقرها المجلس الملى العام والجميع المقدس في سنة ١٩٥٥ ولم يرد فيها الهجر واستحكام الخلاف كسبب من أسباب التطليق وانما ورد في المادة ٥. منها التطليق للغيبة مما دعى البعض الى قياس الهجرة على الغيبة .

الا ان المحكمة لا تقر هذا الرأى لان الشريعة المسيحية تبيح حل الرابطة الزوجية بالوفاء والغائب في حكم الميت وكانت هذه هى حكمة النص على التطليق للغيبة ومن هنا كان قياس الهجر على الغيبة قياسا مع تمارق فضلا عن انه واضعى لائحة الاقباط الارثوذكس في سنة ١٩٣٨ هم بعينهم الذين وضعوا لائحة سنة ١٩٥٥ واسقطوا من نصوص اللائحة الجديدة النص الخاص بالفرقة الطويلة التي كانت تنص عليه اللائحة القديمة وهم لو قصد واجازة التطليق للفرقة لا بقوا النص القديم ومؤدى هذا النظر الحكم برفضه الدعوى) .

(محكمة النيا الابدائية فى ١٠ / ٤ / ١٩٥٨ القضية رقم ٧ لسنة ١٩٥٨) .

وفى رأينا أن هذا الحكم محل نظر لان لائحة سنة ١٩٣٨ قد اقترتها محكمة النقض للعمل بها دون سواها .

(انه لما كانت كتب الفقه المسيحى قد درجت على اعتبار الفرقة الطويلة سببا من أسباب التطليق لدى الاقباط الارثوذكس اذ قد ورد فى كتاب الخلاصة القانونية للاحوال الشخصية لهذه الطائفة لوضع الايفومانس فيلوثاؤس يجوز التطليق (اذا ما وقع خلاف بين الزوجين لسبب من جانب واحد ترتب عليه حرمان قرينه من حقوقه الزوجية مدة ثلاث سنوات متصلة رغم بذل النصح له بالاقلاع عن ذلك) ولما كانت مجموعة القواعد التى كانت تطبقها طائفة الاقباط الارثوذكس والتى اعتمدها المجلس الملى العام سنة ١٩٣٨ قد تضمنت هذا السبب بين احكامها التى تجيز التطليق فنصت على انه (يجوز طلب الطلاق اذا استاء احد الزوجين معاشرة الآخر أو خل

بواجباته حنوه اخلاء جسيما مما ادى الى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر الى افتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنوات () .

لما كان ذلك فقد جرى القضاء الاعتداد بهذا السبب رغم عدم وروده في مشروع القانون المقدم من تلك الطائفة سنة ١٩٥٥ وذلك على اعتبار انه لا الزام في الاستناد الى الاحكام التى حوتها نصوص هذا المشروع أو مشروع قانون سنة ١٩٢٨ الوارد به هذا النص هذا فضلا عن ان هذا المشروع الاخير هو الذى جرت المجالس المالية على تطبيقه من سنة ١٩٣٨ حتى تاريخ الغائها في ٣١ ديسمبر سنة ١٩٥٥ على ان القضاء حين جرى على الاعتداد بهذا السبب قد استثفت من بين ثنائيا سنطوره قيودا استوجب توافرها في الفرقة حتى تصبح سببا صالحا للتطبيق فأوجب ان تكون قد استطلت بين الزوجين المشرقين حتى بلغ مداها أكثر من ثلاث سنوات وان تكون قد تعذرت معها عودة الحياة الزوجية والا تكون تلك الفرقة وليدة خطأ رافع الدعوى منهما حتى لايفيد منها من اثم (راجع استئناف القاهرة الصادر في ١٧ / ٥ / ١٩٥٦ في القضية رقم ١٢١ لسنة ٧٣ ق) .

(محكمة القاهرة الابتدائية في ٣ / ٥ / ١٩٥٨ القضية رقم ٩٨٠ لسنة ١٩٥٧) .

(ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على اجابة الطالب الى التطلاق في حالة الفرقة الطويلة التى تحددت مدتها بثلاث سنين عند المجالس المالية واستحالة عودة الحياة الزوجية والا يكون طالب الطلاق هو المنتسب في النزاع .

وناسبا على هذا ترى المحكمة ان طلب التطلاق في محله اذ الثابت على لسان الزوج وشاهديه دون نفي من الزوجة ان الشقاق دب منذ ان تزوجا وان الزوجة هى التى هجرت منزل الزوجية على غير رغبة زوجها دون علمه وذلك منذ سنة ١٩٤٠ ولم يعلم الزوج بمحل وجودها الا في اثناء اجراءات هذه الدعوى فالزوجة هى التى فارقت زوجها بارادتها وطلالت فرقتها منذ سنة ١٩٤٠ حتى تاريخ رفع هذه الدعوى في سنة ١٩٥٦ وحتى الآن فاستطلت الفرقة أكثر كثيرا من ثلاث سنين واصبحت الحياة الزوجية

مستحيلة وذلك بفعل الزوجة اذ انها بالرغم من اعلانها شخصيا فانها لم تنحصر لتعلن سببا لهذا الهجر واستطالت هذه المدة ولم تحرك ساكنا الى طلب استئناف الحياة الزوجية فتكون الزوجة قد عملت من جانبها على استحالة عودة الحياة الزوجية وهى على حد قول الزوج وشاهديه التى تسببت فى الشقاق وهى التى هربت دون ما سبب من منزل الزوجية وظلت هاربة الى الآن ولم تتحرك الى الرد على الادعاءات التى اسندها اليها زوجها بالرغم من علمها ببقاء الدعوى فهى التى جمعت من جانبها أسباب التظليق المبني على الفرقة الطويلة) .

(محكمة استئناف القاهرة فى ١١ / ٦ / ١٩٥٨ القضية رقم ٣٨ لسنة ٧٥ ق.) .

(أن طلب التظليق للفرقة يجب أن تتوافر له شرائط خاصة من اكتمال الفرقة بعد أن تستحل الكراهية بين الزوجين والا يكون طالب التظليق هو الزوج الآثم فى حق الآخر وبغير توافر هذه الشروط تكون دعوى الطلاق غير مقبولة دون مراعاة لآى اعتبار آخر) .

(محكمة استئناف القاهرة فى ٢٣ / ١٠ / ١٩٥٨ القضية رقم ١٣٥ لسنة ٧٤ ق.) .

تجيز شريعة الاقباط الارثوذكس طلب الطلاق اذا اساء احد الزوجين معاشرة الآخر وأخل بواجباته نحوه اخلاقا جسيما ادى الى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بامتراقهما ثلاث سنوات متوالية) .

(نقض فى ٢٢ / ٤ / ١٩٧٠ طعن رقم ١ لسنة ٣٨ قضائية مجموعة الاحكام س ٢١ ، ص ٦٧٣) .

(تجيز المادة ٥٧ من مجموعة سنة ١٩٣٨ الخاصة بالاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس طلب الطلاق اذا اساء احد الزوجين معاشرة

الآخر أو أخل بواجباته نحوه أخلايا جسيم ادى الى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنين متوالية على الا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطلاق حتى لا يستفيد من خطئه) .

(نقض في ٢٤ / ٥ / ١٩٧٢ طعن رقم ٤ لسنة ٤٠ و مجموعة الاحكام
س ٢٣ ، ٢٤ ، ص ١٠٠٣) .

(تجيز المادة ٥٧ من مجموعة سنة ١٩٣٨ الخاصة بالاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس طلب الطلاق اذا اساء احد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه أخلايا جسيما ادى الى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متوالية على الا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطلاق حتى لا يستفيد من خطئه) .

(نقض في ٢٨ / ٤ / ١٩٧٦ طعن رقم ٢ لسنة ٤٥ قضائية مجموعة
الاحكام س ٢٧ ، ١٤ ، ص ١٠٢٨) .

(المقرر في قضاء هذه المحكمة ان استحكام النفور بين الزوجين الذى تجيز المادة ٥٧ من مجموعة القواعد الخاصة بالاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس الصادرة في سنة ١٩٣٨ طلب الحكم بالتطلاق بسببه يجب ان تكون نتيجة اساءة احد الزوجين معاشرة الآخر واخلاله بواجباته نحوه أخلايا جسيما بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة على الا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطلاق حتى لا يستفيد من خطئه) .

(نقض في ١٠ / ١١ / ١٩٧٦ طعن رقم ٣١ لسنة ٤٥ قضائية مجموعة
الاحكام س ٢٧ ، ٢٤ ، ص ١٥٧٤) .

(لقد يثبت بطريقة يقينية ان الحياة الزوجية قد اعترها خلل يستحيل معه استمرارها وان كلا من الزوجين قد أخل بواجباته نحو الآخر أخلايا جسيما مما ادى الى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة لغاية الآن ولم ينفع في خلالها مسائل التوفيق حتى تصدعت الحياة الزوجية واصبح استمرار العشرة بينهما مستحيلا وذلك

بخطئهما المشترك مما يتعين معه تطليق الزوجة اعمالا لنص المادة ٥٧ من قانون الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس) .

(محكمة استئناف القاهرة في ٦ / ٦ / ١٩٥٦ القضية رقم ١١٨ لسنة ٧٣ قضائية) .

(أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الفرقة التي تجيز الطلاق يجب أن يتوفر فيها شروط ثلاثة أولها استمرارها ثلاث سنين متوالية ثانيا الكراهية المستحكمة التي يتعذر معها عودة الحياة الزوجية ثالثا ان لا يستفيد طالب الطلاق من خطئه وبالبحث في مدى توافر هذه الشروط على التوالى تبين أن الشرطين الثانى والثالث غير متوافرين لأن كل من الزوجين لا يضر الكراهية للآخر وأن عودة الحياة الزوجية غير متعذرة خاصة اذا هيا الزوج لزوجته شقة مستقلة بعيدا عن منزل أهله) .

(محكمة القاهرة الابتدائية في ١ / ١٢ / ١٩٥٦ القضية رقم ١٦٣٧ لسنة ١٩٥٦) .

(أن الزوج اعترف امام هذه المحكمة بأنه هو الذى هجر منزل الزوجية وعزا ذلك الى طباعه الشخصية وعدم قدرته على مسيطرة طباع الزوجة ولعل في مصدر علاقة الزوجة ما يبرر هذا القصور فقد ارغمت الزوجة على قبوله زوجا فكان من الطبيعى بينهما من اختلاف في الطباع والمشارب فانكشفت عند الحياة المشتركة أن يسود التوتر بينهما وكان من المتعين على الزوج في مثل هذه الحالة أن يعالج الامر بالاناء والرفق حتى يكتسب بالثقة والمحبة ما فقدته بالارغام والاقحام ولكنه عوضا عن ذلك هجر منزل الزوجية وطالت الفرقة ثلاث سنوات بافتراقهما وقد أخل الزوج بتصرفه هذا بواجباته نحو الزوجة اخلالا جسيما الامر الذى يبرر طلب التطليق المقدم من الزوجة على ان المحكمة ترى انها قد اسهمت بنصيب وان كان يسير الا يبلغ جسامة مسئولية الزوج في تصدع الحياة الزوجية ولذا تشركها المحكمة في المصروفات بقدر الثلث) .

(محكمة استئناف القاهرة في ١٩ / ١٢ / ١٩٥٦ القضية رقم ١٣١ لسنة ٧٣ قضائية) .

(الهجر الذى يعتبر سببا للطلاق يجب ان يكون مصدره المدعى عليه لا المدعى ، فضلا عن ان الخصومة بين الزوجين لم تبلغ حدا لا أمل بعده في عودة الحياة الزوجية وهو ما تشترطه المادة ٥٧ من قانون الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس) .

(محكمة استئناف القاهرة فى ٢٦ / ١٢ / ١٩٥٦ ، القضية رقم ١٦٤ سنة ٧٣ قضائية) .

(ان الفرقة التى تزيد مدتها عن ثلاث سنوات لا تنهض سببا من اسباب التطلاق لدى الاقباط الارثوذكس الا اذا كانت تنم عن كراهية متبادلة بين الزوجين يتعذر معها الابقاء على الحياة الزوجية وبشرط لا يستفيد منها من سعى منها اليها ولا ادل على سلامة موقف المستأنف ضدها من زوجها من انها قد اظهرت فى كافة مراحل النزاع حرصها على المعيشة المشتركة فقد قررت بالتحقيقات بالمجلس الملى انها لا زالت ترحب بالصلح ومستعدة لان تقبل (رأسه) وابدت رغبتها فى الصلح أمام محكمة اول درجة مقررّة بأنها لا تكره زوجها الا ان المستأنف أصر على رفض التصالح مع زوجته فتسبب بذلك لا فى قيام الفرقة اصلا فحسب بل فى استطالة مدتها ايضا) .

(محكمة استئناف القاهرة فى ١٣ / ٣ / ١٩٥٧ ، القضية رقم ١٤ سنة ٧٤ قضائية) .

(أن قول الزوج بأن الزوجة كانت تظهر الكراهية له ولم ترغب فى الإقامة معه وانسجبت من الحياة الزوجية بغير مبرر معقول وانها رفضت مساكنته عندما دعاها الى ذلك ، لهو قول مردود بأن المحكمة الابتدائية حين ساكت سبيل اصلاحات البين بين الزوجين وابدت الزوجة رغبتها فى استئناف الحياة الزوجية وتبنت أن تصطلح مع زوجها وأن تعود الى منزل الزوجية بيد أن الزوج أبى عليها ذلك وصدها عن منزل الزوجية ووقف منها موقفا معاديا ينطوى على قصد الاعنات وظهر انه عازف عن بقاء رابطة الزوجية غير راغب فى استمرارها ومن ثم فلا يجوز التطلاق بناء على ما ادعى به الزوج من قيام حالة الهجر فقد عجز عن اثبات أن زوجته قد

فرص الزواج بالجماع اذا كانت هذه العلة موجودة حين عقد الزواج وكان يجهلها الطالب ودامت ثلاث سنوات من حين الزواج واستمرت الى وقت رفع الدعوى للزوجة أن ترفع دعوى الطلاق ولو قبل فوات الثلاث سنوات في حالة ما تكون عنه الزوج مستمرة وغير قابل للشفاء وبفحص طبي قانوني (م ١٢) ولكل ما سبق فيتضح بجلاء أن التطلاق عند الطوائف الارثوذكسية يجوز للجنون وللعجز الجنسي وللمرض المنفر .

الجنون :

الجنون هو ذهاب العقل وهو سبب للطلاق عند الاقباط الارثوذكس وباقي الطوائف الارثوذكسية اذا توافرت الشروط الآتية :

١ — يجب أن يكون الجنون مطبقا :

الجنون المطبق سبب من أسباب التطلاق في كافة شرائع الارثوذكس اذ تصبح الحياة الزوجية معه غير متصورة الاستمرار ويعرض حياة الزوجية للخطر أما الجنون المتقطع وهو الذي تتخلله أوقات افاقة فلا يجيز التطلاق عند شرائع الارثوذكس ومع ذلك يلحق الجنون الذي تتخلله أوقات افاقة بالجنون المطبق ويأخذ حكمه (١)

ويأخذ حكم الجنون حكم المعتوه لأن كل منهما فقد المقدرة على التمييز باستمرار وتحديد الجنون وقوعه وتمييزه عن الصرع والمرض العصبي أو يرجن فيه الى أهل الخبرة .

٢ — أن يكون الجنون طارئا بعد الزواج لأن الجنون السابق على الزواج أو المعاصر لابرامه يعد سببا لبطلان الزواج باعتباره مانع من موانع الزواج .

٣ — أن يستمر الجنون المطبق لمدة معينة هي ثلاث سنوات عند كل

(١) ابن العسال ص ١٩٦ ، توفيق مرج ط ١٩٦٦ وجميل الشرقاوى ص ٣٦٢ .

من الاقباط الارثوذكس والروم الارثوذكس اما عند السريان الارثوذكس
فالمادة ٧٨ من اللائحة تنص على أن بعضهم منتظرين سنة وآخرون أربع
سنين وغيرهم سبع سنين مما يعنى أن المسألة خلافية .

وبالتالى يجب أن يترك للقاضى تقدير هذه المدة بشرط ألا تقل عن
سنة ومن هنا فأتينا نهيى بقبادات الطوائف المسيحية أن تتخذ مقرها موحدا
اتجاه توحيد تلك التشريعات المتفرقة المتغيرة التى تتعب القضاء والمقاضين .

ونرى أيضا لن يكون الجنون حتى يعد سببا للتطليق أن يكون غير
قابل للشفاء وكما اسلفنا القول فان ذلك يرجع الى اهل الخبرة الا أن فوات
مدة معينة مثلا لا تقل عن ثلاث سنوات نرى انها كافية للقول بعدم قابلية
المصاب بالجنون للشفاء وذلك اذا تقدر تقدير اهل الخبرة للمدة التى
يكون فيها المصاب قابلا أو غير قابل فيها .

بعض احكام المحاكم فى الجنون كسبب للتطليق :

(أن استناد المدعى الى الادعاء باصابة المدعى عليها بالجنون
لا يسعفه فى هذا المجال اذ أن الثابت من الاوراق انها لم تمكث فى
مستشفى الامراض العقلية سوى فترة قصيرة ايلت من مرضها وعادت الى
حالتها الطبيعية كما هو باد من مناقشتها) .

(محكمة القاهرة الابتدائية فى ٢٣ / ٢ / ١٩٥٦ ، النقض رقم ١٧٧٨
لسنة ١٩٥٦) .

(أن المادة ٥٤ من قانون الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس
قد نصت على أن لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق اذا اصاب الآخر بجنون
مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر وبشرط أن يكون قد
مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت انه غير قابل للشفاء وهنا
قد نفى الطبيب الذى ندبته المحكمة لفحص الزوجة اصابتها بأفة فى العقل
وقال انها مصابة بالصرع واكد انه مرض غير معد ولا يخشى منه على سلامة
الزوج الآخر وانه وضع الزوجة تحت الاختبار فحدث ما يقرب من عشر نوبات

صرعية وأن نوبة الصرع لم تتجاوز الخمس دقائق إلا مرة تجاوزتها الى خمسة عشر دقيقة وبهذه المثابة لا يعتبر هذا المرض سببا للتطليق في حكم المادة ٥٤ وفق ما سالف بيانه .

وبالإضافة الى ما تقدم فان الشرع لدى الاقباط الارثوذكسين يأخذ بالتحديد القانوني لأسباب الطلاق ولا يعتبر هذا المرض سببا لفصم رابطة الزوجية .

(محكمة استئناف القاهرة في ١٤ / ١١ / ١٩٥٦ القضية رقم ١٢٩ لسنة ٧٣ قضائية) .

(أن قواعد الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكسي لم تجعل الجنون الطارئ اثناء قيام الحياة الزوجية سببا من أسباب التفريق الا اذا كان مطبقا أى لا يفيق صاحبه في فترات من الزمن وبشرط أن يستمر المرض ثلاث سنوات متوالية ويثبت في نهايتها انه غير قابل للشفاء .

وقد نصت المادة ٥٤ من قانون الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس الصادر في ٩ مايو سنة ١٩٣٨ على ذلك صراحة إلا أن واضعى مجموعة الأحوال الشخصية سنة ١٩٥٦ قد جعلوا مدة المرض خمس سنوات متوالية .

(محكمة استئناف القاهرة في ٦ / ٣ / ١٩٥٧ القضية رقم ٢١٦ لسنة ٧٣ قضائية) .

(أن القول بأن الزوجة مريضة بمرض عصبي يجعل المعيشة معها لا يكون الا بضرر مردود بأن واضعى مجموعة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس سنة ١٩٣٨ قد جعلوا في المادة ٥٤ الامراض المعدية وبالتالي لا يحق للزوج أن يطلب الطلاق بسبب ذلك المرض الذى ادعى قيامه هذا وأن واضعى مجموعة الأحوال الشخصية لسنة ١٩٥٦ وهى التى رفع النزاع في ظلها قد استثنوا المرض فلم يجعلوه سببا للتطليق) .

١) محكمة استئناف القاهرة في ٢٤ / ٤ / ١٩٥٧ القضية رقم ٢٠ لسنة ٧٤ قضائية) .

كل من الصرع والمرض العصبي لا يجبر التطلاق — استئناف القاهرة
في ١٤ / ١٢ / ١٩٥٦ القضية رقم ١٨٩ ص ٧٣ وفي ٢٤ / ٤ / ١٩٥٨
القضية رقم ٢٠ لسنة ٧٤ ق خفاجي وجمعة ص ٧٠ منشور بكتاب
الأحوال الشخصية للمسيحيين الوطنيين للدكتور عبد الناصر العطار ص
٢٤٥ ط ١٩٨٧ مكتبة نادى القضاء .

الفصل الخامس

التطليق للعيب الجنسى

يعتبر العيب الجنسى سببا للطلاق عند الطوائف الارثوذكسية على التفصيل الآتى :

اولا : عند الاقباط الارثوذكس والسريان الارثوذكس والارمن الارثوذكس ويشترط للقضاء بالطلاق للعيب الجنسى ما يلى :

١ - ان يكون العيب الجنسى بعد الزواج فاذا كان سابقا على الزواج أو معاصرا له كان سببا للبطلان لا للتطليق عند هذه الطوائف الثلاثة وهذا ما فصلناه فى صور هذا الكتاب تحت باب موانع الزواج والعنه كسبب من اسباب البطلان فتشير اليه .

٢ - يجب ان يثبت هذا العيب عند الزوج المدعى عليه سواء كان هذا الزواج هو الرجل أو المرأة وإيا كان نوع العيب الجنسى وذلك عند الاقباط الارثوذكس وامثلة هذا العيب الخصى والعنه والعظم المانع فى النساء والخنوثة وعند الارمن الارثوذكس الذين اكتفوا بالنص على أن المرض السرين يجيز التطليق .

أما السريان الارثوذكس فيحصرون هذه العيوب فى الخنوثة وثبوت العيب الجنسى أو يرجع الى خبرة الاطباء .

٣ - ان يكون العيب الجنسى دائما وضار بالزوج الآخر ومعنى دوام العيب الجنسى هو أن لا يرجى زواله بمعنى انه ليس لدم الطب عند الكشف

على المصاب وسيلة لمعالجه ولو بعملية جراحية لا تؤدي الى خطر الموت
والذى يتضح من نصوص الاقباط الارثوذكس انه يجب مضي ثلاث سنوات
على وجود العيب واستمراره حتى يقضى بالتطليق .

أما عند السريان الارثوذكس فيشترط مرور ثلاث سنوات في حالة
الخنوثة فحسب وسنة في عيوب المرأة .

**ثانيا : يختلف الحكم عن باقى الطوائف الارثوذكسية في ان العيب
الجنسى لا يعتبر سببا لبطلان الزواج ولكنه يعتبر سببا للتطليق
بشروط معينة هي :**

١ — أن يكون هناك عيب جنسى قديم أى قائم وقت انعقاد الزواج اما
العيب الطارىء بعد الزواج فلا يجوز التطليق خلافا لغيرهم من الطوائف .

٢ — أن يكون هذا العيب دائما أى لا يرجى زواله واستمرار العيب
لمدة ثلاث سنوات من وقت الزواج وحتى وقت رفع الدعوى دليل على
دوام هذا العيب .

٣ — بشرط أن يكون الزوج السليم عند إبرام الزواج جاهلا ما بالزوج
الآخر من عيب جنسى .

الفصل السادس

التطليق لبعض الامراض المعدية

المرض المعدى هو الذى يسبب ضررا جسيما يلحق باحد الزوجين من ناحية خطر العدوى كالجدام والسل .

نعمنا الاقباط الارثوذكس نجد أن ابن لقلق وابن العسال والخلاصة القانونية يعتبرون حدوث ما يمتنع معه الاجتماع المقصود بالزيجة من يفسخ به الزواج وقد اعتبرت مجموعة ١٩٣٨ المرض المعدى الذى يخشى منه على سلامة الآخر سببا للطلاق اذا مضى عليه ثلاث سنوات وثبت انه غير قابل للشفاء ونجد أن شريعة الاقباط الارثوذكس اتجهت الى التطليق فى نطاق جعل المرض المعدى سببا للتطليق فقصرت ذلك على الجدام والبرص والامراض السرية والشلل المصحوب بتوتر الاطراف وبالإضافة الى خطورة هذا المرض يجب أن يستمر هذا المرض مدة دون أمل فى الشفاء وهذه المدة تحددها مجموعة سنة ١٩٣٨ بثلاث سنوات قلنا ظهر خلال هذه المدة أن هناك أملا فى الشفاء من هذا المرض فلا محل للتطليق .

وقد حكم بأن السل وأن كان مرضا معديا يخشى منه على سلامة الزوج الآخر الا انه طالما كان قابلا للشفاء فلا محل للتطليق .

(القاهرة الابتدائية فى القضية رقم ٦٢٩ لسنة ١٩٥٦ واستئناف القاهرة فى ١٠ / ٣ / ١٩٥٧ القضية رقم ٣ لسنة ٧٤ ق) .

على انه اذا كان الزوج السليم لم يقوم بواجبه فى علاج زوجه المريض أو تسبب فى طول مدة العلاج فلا يقضى بالتطليق حتى لا يستفيد هذا الزوج من خطئه .

(استئناف القاهرة في ٢٠ / ٢ / ١٩٥٧) .

ويلاحظ انه طالما ظهر اهل في الشفاء خلال الثلاث سنوات فلا يقضى بالتطليق حتى لو زادت مدة العلاج على ثلاث سنوات طالما انها لم تصل الى زمن طويل وهذا مثير كما ذكرنا واتجاه الاقباط الارثوذكس في تطبيق الاخذ بالمرض كسبب من اسباب التطليق .

وعند السريان الارثوذكس يجوز التطليق للجرب والجذام وعند الارمن الارثوذكس يجوز التطليق عند اصابة أحد الزوجين بمرض سرى كالزهرى والسيلان . وعند الروم الارثوذكس يجوز التطليق عند اصابة أحد الزوجين بالجذام .

ولا يقاس على الامراض المنصوص عليها مرض آخر لان الاصل في المسيحيين عدم انحلال الزواج والاتجاه تضييق اسباب التطليق والحد منها ونحن نؤيد هذا الاتجاه باعتبار أن الزواج في المسيحية ليس طرفاء الزوج والزوجة فقط وانما هناك طرف ثالث وهو حلول الروح القدس وهذا ما يفسر أن الزواج المسيحي هو سر مقدس من اسرار الكنيسة السبعة .

(ان رغبة الزوج في التخلص من الحياة الزوجية لا تبرر اجابته لطلب الطلاق ولو كان سنده مرضه عشرين عاما بمعدته وسوء حالته الصحية مما حال دون الوفاء بالمعاشرة الزوجية وادى الى استمرار النزاع لمدة عشر سنوات وترك مسكنه ما دامت الزوجة تطعم بحالته وترضاه وترعاه اثناء مرضه) .

(مجلس ملى فرعى اسكندرية في ١٦ / ١٢ / ١٩٥٥ ، القضية رقم ١٥ سنة ١٩٥٥ صلاح حنفى) .

(ان المرض المسوغ للطلاق هو على ما نصت عليه المادة ٥٤ من قانون الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس مالا يمكن المقام معه الا بضرر كالجنون المطبق او يخشى منه على سلامة الزوج الآخر اذا مضى عليه ثلاث سنوات وثبت انه غير قابل للشفاء) .

(محكمة استئناف القاهرة في ٢١ / ١١ / ١٩٥٦ ، القضيتان رقما ١١٩ ، ١٩١ سنة ٧٣ قضائية) .

ان المرض الذى عزاه الزوج لزوجته مردود بأن الشرع لدى الاقباط الارثوذكس يأخذ بمبدأ التحديد القانونى لأسباب الطلاق وأن المقصود بالمرض الذى يبرر الطلاق فى مدلول المادة ٥٤ من قانون الأحوال الشخصية أن يصاب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معدى يخشى منه على سلامة الزوج الآخر وأن يكون قد مضى عليه ثلاث سنوات وأن يثبت أنه غير قابل للشفاء فإذا ما تخلف أحد هذه الشروط الأربع فهو حتما لا يخول الحق فى طلب الطلاق ولما العيب المانع من الزواج فقد نصت عليه المادتان ٢٧ ، ٢٨ من القانون المشار اليه وذلك المانع هو اصابة

أحد طالبي الزواج بمرض طبيعى أو عرضى لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنه والخنوثة والخصاء ولما المرض القابل للشفاء ولكن يخشى منه على سلامة الزوج الآخر فلا يمنع الزواج ولكن لا يجوز الزواج حتى يشفى المريض كالسل فى بدايته والأمراض السرية وهنا لم يثبت أن بالزوجة مرضا أو عيبا يوجب الطلاق .

(محكمة استئناف القاهرة في ٢١ / ١١ / ١٩٥٦ ، القضيتان رقما ١١٩ ، ١٩١ سنة ٧٣ قضائية) .

(أن ما اسنده المدعى الى المدعى عليها من انها نحيفة وبها انيميا ملحوظة لا يعتبر هذا المرض سببا يبرر الطلاق كما لا يبرره ما ذكره المدعى من فارق السن بينه وبين زوجته بفرض صحته وعدم انجابها نسلا) .

(محكمة القاهرة الابتدائية في ٢٢ / ١١ / ١٩٥٦ ، القضية رقم ٥٩٧ سنة ١٩٥٦) .

(أن الثابت من تقرير الطبيب الشرعى انه وأن كانت الزوجة مريضة

بالقلب الا ان هذا المرض لا يحول دون المعاشرة الجنسية ومن ثم فان
الأساس الذى يبنى عليه المدعى طلب الطلاق ينهار وينهدم) .

(محكمة الاسكندرية الابتدائية فى ١٢ / ٦ / ١٩٥٦ ، القضية رقم
١٢ سنة ١٩٥٦) .

(الأمراض التى أشار اليها رجال الدين المسيحى فى شروحيهم
أو النصوص التى أقرروا احكامها لم تأت على سبيل الحصر بحيث لا يعد
ما عداها من امراض غير موجب للطلاق رغم خطورتها ، بل أن اشارتهم
لنلك الامراض قد جاءت على سبيل المثال) .

(محكمة القاهرة الابتدائية فى ٢٤ / ١١ / ١٩٥٦ ، القضية رقم
٥٨٦ سنة ١٩٥٦ ، ايهاب اسماعيل) .

(لما كان الحال فى الدعوى الماثلة انه ثبت من التقرير الطبى
الشرعى المتوقع على المدعى عليها ان عندها شللا توتريا بالاطراف
مع تأثر بالحساسية وأن خذل العضلات وتوترها قد اصطحب فى حالة
الطرفين العلويين برعشة واضحة باليدين وفى حالة الطرفين السفليين
بسقوط القدمين ومشية توترية غير متزنة ولا مستقيمة كما أن الحالة تد
اصطحبت تتأثر قوة ودقة ابصار عينيها الى درجة كبيرة وأن هذه الحالة
فى مجموعها بالدرجة التى وضحت تجعلها غير صالحة للمعاشرة الزوجية
وأن حالتها هذه قد استقرت على هذا الوضع ولا يرجى تحسنها أو
شفائها مستقبلا لما كان ذلك وكان الإبقاء على هذه الحياة الزوجية
فيه ضرر جسيم للزوج اذ لن تتحقق غايات الزواج ومن ثم يتعين اجابة
المدعى الى طلبه والقضاء بتطبيق المدعى عليها منه) .

(محكمة القاهرة الابتدائية فى ٢٤ / ١١ / ١٩٥٦ ، القضية رقم
٥٨٦ سنة ١٩٥٦ ، ايهاب اسماعيل) .

(أن الإصابة بمرض سرى تبيح طلب الطلاق وإن كانت الدعوى
قد رفضت حين ثبت من الكشف الطبى خلو الزواج من مثل هذا المرض) .

(محكمة القاهرة الابتدائية ، القضية رقم ٧٧) سنة ١٩٥٦
أيهاب اسماعيل) .

(انه على فرض ثبوت اصلية الزوجة بمرض فانه لا يعتبر سبباً
لفصم رابطة الزوجية ذلك أن الشرع لذي الاقباط الارثوذكس يأخذ بمبدأ
التحديد القانوني لأسباب الطلاق ومرض الربو لا تتوافر فيه الشروط
المخصوص عليها في المادة ٥٤ من قانون الأحوال الشخصية للاقباط
الارثوذكس والتي توجب في الامراض التي تجيز لكل من الزوجين طلب
الانفصال أن تكون معدية ويخشى منها على سلامة الزوج الآخر
ويثبت انها غير قابلة للشفاء فاذا تخلف أحد هذه الشروط قضى
برفض الدعوى) .

(محكمة استئناف القاهرة في ٩ / ١ / ١٩٥٧ ، القضية رقم ١٢٨
سنة ٧٣ قضائية) .

(أن ادعاء الزوج بأن زوجته تمتنع عليه احياناً لاصابتها بمرض
نسائي على أهل أن يجد من ذلك الادعاء مسوغاً للتطليق لا يتفق هذا
الذي قرره الزوج لأول مرة أمام هذه المحكمة مع الواقع في الدعوى من أن
الزوجين عاشا معاً منذ زواجهما وانجبا بنتاً وقد اقامت الزوجة
دعوى أمام المجلس الفرعى مطالبة بنفقة وقد عقب الزوج على هذا الطلب
بأن طالب من جانيه بدخول الزوج في طاعته دون أن يشكو من شيء من هذا
القبيل على أن المادة ٥٤ من قواعد الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكسيين
لم تجعل مثل هذه الامراض سبباً من أسباب فسخ العلاقة الزوجية
الا اذا كان العيب مستحكماً لا يمكن البرء منه ولا يمكن المقام معه الا بضرر
وأن يكون معدية ويخشى منه على سلامة الزوج الآخر) .

(محكمة استئناف القاهرة في ٦ / ٢ / ١٩٥٧ ، القضية رقم ٢١٧
سنة ٧٣ قضائية) .

(أن المدعى يؤسس دعواه على اصابة زوجته بمرض السل
المعدى الذي يجعل الحياة الزوجية متعذرة وانه لا نزاع طبقاً للعرف

٢٤ لتوافر الذى جرت عليه مجالس الاقباط الارثوذكسيين أن مثل هذا الأسس مما يعول عليه طبقا لاحكام تلك الشريعة كمبرر للطلاق كما أن النصوص التى وضعها المجمع المقدس بالاشتراك مع المجلس الملى العام سواء فيها ما وضع سنة ١٩٣٨ أو ما وضع سنة ١٩٥٥ تنقيحا للنصوص الأولى قد ورد فيها ما يؤكد ذلك إذ نصت المادة ٥٤ من تقنين سنة ١٩٣٨ على أنه (اذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق اذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت انه غير قابل للشفاء) ويؤخذ من هذا النص أن المرض لم يترك على الاطلاق ليكون وسيلة لفصم عرى الزوجية بل درجت المجالس المليية وجارتها في هذا احكام هذه الدائرة على استلزام شروط ثلاثة أن توافرت قام المبرر للطلاق وهى :

١ - الإصابة بالمرض الذى تقرر المحكمة مدى جسامته .

٢ - استحالة الحياة الزوجية مع قيام هذا المرض .

٣ - عدم قابلية هذا المرض للشفاء فى مدة معقولة .

وبالبحث فى مدى توفر الشروط المبررة للطلاق فى النزاع المطروح يبين توفر الشرطين الأول والثانى وأنه لا جدال أن السبل من الامراض الجسيمة التى لها خطرها خاصة وقد ثبت من التقرير الطبى أن هذا المرض ناقل للعدوى بالمخالطة ويترتب عليه استحالة الحياة الزوجية بين المدعى والمدعى عليها خشية اصابة الزوج بهذا المرض المعدى .

أما فيما يتعلق بالشرط الثالث وهو عدم قابلية المرض للشفاء فى مدة معقولة فان التقرير الطبى قد انتهى الى أن حالة المدعى عليها قابلة للتحسن بالعلاج الطبى الشامل الناجح الذى يمكن أن يؤدى الى زوال الارتشاح الدرئى بالرئة اليسرى وإلى تحسن حالة تمدد الشعب بالرئتين .

(محكمة القاهرة الابتدائية فى ٩ / ٢ / ١٩٥٧ ، القضية رقم ٦٨٩ سنة ١٩٥٦) .

(لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على اعتبار المرض سببا من اسباب الطلاق لدى الاقباط الارثوذكس الا أن ذلك معهود بأن

يكون هذا المريض من الامراض التى تلحق ضررا جسيما بالزوج الآخر سواء كان ذلك الضرر من ناحية خطر انتقال عداوة اليه أو من صروته حائلا دون تحقيق غاية من غايات الزواج والا يكون هذا المرض قبلا للشفاء فاذا كان يرجى شفاؤه فينبغى الا تطول مدته الى الحد الذى يترتب عليه الضرر لما كان ذلك فقد رأت المحكمة تنويرا للدعوى وتحقيقا لدفاع الطرفين فيها الاستعلام من مستشفى الامراض الصدرية عن حقيقة مرض المدعى عليها وتاريخ اصابتها به واثره وما اذا كان يرجى شفاؤها منه والمدة اللازمة لذلك) .

(محكمة القاهرة الابتدائية فى ٩ / ٣ / ١٩٥٧ ، القضية رقم ١١٠٧ لسنة ١٩٥٦) .

(نصت المادة ٥٤ من قانون الاحوال الشخصية للاتباط الارثوذكس على اجازة التطلاق اذا أصيب أحد الزوجين بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر بشرط أن يكون قد مضى ثلاث سنوات على المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء) .

(محكمة استئناف القاهرة فى ١٣ / ٣ / ١٩٥٧ ، القضية رقم ٣٠ لسنة ٧٤ قضائية) .

(أن الزوج قد اقام دعواه بطلب التطلاق من زوجته بسبب اصابته بمرض السيل وهو مرض مستحکم لا يمكن البرء منه ولا يمكن المقام معه الا بضرر شديد ويخشى منه على سلامته) .

وأن الشرع لدى الاتباط الارثوذكس لا يجيز التطلاق بسبب كل مرض يصيب أحد الزوجين والا لما كانت معاونه أو مساعدة من جانب أحد الزوجين للآخر تميلها الحکمة من الزواج وانما وضع قانون الاحوال الشخصية للاتباط الارثوذكس الصادر فى ٩ مايو سنة ١٩٣٨ ضوابط استمدها من شروح رجال الدين ونصوصهم فأوجب فى المرض المثبت للتفريق ثلاثة شروط :

أولها : أن يكون ذلك المرض مما لا تقوم معه الحياة الزوجية المشتركة
لا بضرر يلحق بأحد الزوجين من ناحية خطر العدوى أو من ناحية عظم
إمكان تحقيق أى غاية من غايات الزواج .

وثانيهما : أن يكون قد انقضى ثلاث سنوات على المرض .

وثالثهما : أن يثبت فى نهاية تلك المدة أن المرض مستحكم لا يمكن
البراء منه فإن كان يرجى شفاؤه فلا يجوز طلب التفريق من أجله .

ولما كان الحال فى الدعوى الماثلة أنه قد ثبت من التقرير الطبى
الشرعى المتوقع على الزوجة ومن فحصها بالأشعة أن عندها عدوى درنية
نشطة بالرئتين وأن هذه الحالة وأن كانت معدية إلا إنها قابلة للشفاء
بالعلاج الطبى وهذا مما دعا الى أن استأذ الأشعة بكلية الطب بالمصر
العينى يشير فى تقريره الى تحسن حالة الزوجة وقد أكد الطبيب الشرعى فى
تقريره أنه لا يوجد ما يحول دون شفاؤها بالعلاج الطبى الذى يمكن أن يؤدى
الى زوال المرض لما كان ذلك غايته لا يمكن اجابة الزوج الى طلب التطايق
بسبب المرض وكان من المتعين على الزوج فى مثل هذه الحالة أن يهتم
بعلاج الزوجة بدلا من أن يبادر الى طلب تطليقها .

(محكمة استئناف القاهرة فى ٢٠ / ٣ / ١٩٥٧ ، القضية رقم ٣
سنة ٧٤ قضائية) .

(أن المرض الذى يعتد به كسبب للتطليق هو ذلك المرض الذى لا يمكن
المقام معه الا بضرر كالمجنون أو يخشى منه على سلامة الزوج الآخر
ولا يكون قابلا للشفاء وأن تطول مدته الى ثلاث سنوات ولما كان الحال
فى الدعوى الراهنة أنه قد ثبت من التقرير الطبى المقدم من الزوجة أنها
غير مصابه بئمة مرض معد أو بآية مرض يمنعها من القيام بفروض
الزوجية نحو الزوج لما كان ذلك فانه لا يمكن الاعتداد بهذا الادعاء كسبب
مبرر للتطليق) .

(محكمة استئناف القاهرة في ٢٩ / ٥ / ١٩٥٧ . القضية رقم ٧٧
سنة ٧٤ قضائية) .

(أن الشرع لدى الإقباط الأرثوذكسيين لم يترك الأمر على اضلاله
بحيث يقال أن كل مرض يصيب أحد الزوجين يبرر للزوج الآخر طلب
التطليق والا كانت معاونة أو مساعدة من جانب أحد الزوجين للآخر تبليها
الحكمة من الزواج وانما وضع معيارا افرغه في نص المادة ٥٤ من قانون
الأحوال الشخصية للإقباط الأرثوذكسيين الصادر في ٩ من مايو سنة
١٩٣٨ . وتوجب هذه المادة في الأمراض التي تجيز لكل من الزوجين طلب
الانفصال أن تكون معدية ويخشى منها على سلامة الزوج الآخر وأن
يكون قد انقضى ثلاثة سنوات على المرض وأن يثبت في نهاية تلك المدة أن
المرض مستحكم لا يمكن البرء منه) .

(محكمة استئناف القاهرة في ٢٩ / ٥ / ١٩٥٧ ، القضية رقم ٧٨

(أن المحكمة تحتفظ للمستأنف بالحق فيما إذا قام بما يحتمه عليه
الشرع من معاونة زوجته في مرضها حتى يتيح لها فرصة كافية للعلاج
الشامل الذي أشار اليه التقرير الطبي الشرعى فإذا تطور المرض فيما
بعد وتعذر شفاؤه تحتفظ المحكمة بالحق له في أن يضع عندئذ في الحين المناسب
هذه الظروف الطارئة تحت نظر المحكمة أما والحالة هكذا فإن المرض
الذى يشكو منه الزوج لا يعتبر بوضعه الراهن مبررا للتطليق لأنه على ما جاء
بتقرير الطبيب الشرعى يرجى شفاؤه) .

(محكمة استئناف القاهرة في ١٩ / ٦ / ١٩٥٧ ، القضية رقم ٦٢
سنة ٧٤ قضائية) .

(أن الزواج تم في ظل قانون الأحوال الشخصية للإقباط الأرثوذكسيين
الصادر في ٩ مايو سنة ١٩٣٨ والأحكام الموضوعية الواردة به هي دون
غيرها التي تنظم العلاقة بين الطرفين لأنها هي التي رفع النزاع في ظلها
واحتمك الطرفان الى أحكامها أمام المجلس الذى الفرعى الذى رفعت الدعوى

المادة ٥٤ من ذلك القانون توجب في المرض المسوغ للتطليق أن يكون معديا يخشى منه على سلامة الزوج الآخر لو لا يمكن المقام معه الا بضرر كالجنون وأن يمضى على الاصلبة به ثلاث سنوات وأن يثبت انه غير قابل للشفاء .

والحال في الدعوى الراهنة انه قد تبين من التقرير الطبى الشرعى المتوقع على الزوجة أن مرضها قابل للشفاء بالعلاج الطبى الشامل ومتى تقرر ذلك كان مرض الزوجة غير مبرر للتطليق لأنه يرجى شفاؤه وكان من المتعين على الزوج في مثل هذه الحالة أن يقوم بواجب المساهمة في علاج زوجته في الاتفاق في شكوى مرضها على قدر طاقتها حتى لا يطول امد علاجها .

(محكمة استئناف القاهرة في ١٩ / ٦ / ١٩٥٧ ، القضية رقم ٦٢ سنة ٧٤ قضائية) .

(أن المرض المفضى الى الطلاق لا يمكن أن يقال به بعد اربعين سنة من حصول الزواج الا أن يكون هذا المرض بحالة معدية يخشى على الزوج السليم منها . وظاهرة أن الشلل النصفى ليس من بين هذه الامراض المعدية بل هو من الامراض المتوقع حصولها مع تقدم السن وقد بلغت الزوجة على حد قول الزوج سن السبعين سنة بعد أن امضت معه كزوجة اربعين سنة فلم يكن هذا المرض طارئا في فجر الزواج بل حدث في غروبه وبعد أن كادت الحياة تأفل فلا يحل للزوج بعد ان امضى هذا العهد انطويل مع زوجته أن يطلب التطليق منها لمجرد انها اصببت بشلل نصفى في اخريات اياها) .

وأن كان الزوج يقول انه يصغر زوجته سنا وأنه في حاجة الى الزواج فان هذا لا يقوم سببا للتطليق لأنه عندما تزوج انما كان يعلم أن زوجته اكبر منه سنا وأن الانسان مع تقدم السن معرض لمثل المرض الذى اصاب زوجته فمع علم الزوج بهذا ومع عدم وجود سبب آخر يمكن أن يعتبر سببا للتطليق فان دعوى التطليق من جانب الزوج تكون على غير اساس حتى اذا لم تعرض الزوجة في التطليق لأن الطلاق والتطليق في شريعة الاقباط الارثوذكس التى ينتمى اليها الطرفان لا يكون الاتفاق أو عدم اعتراض أحد

الزوجين بل يجب أن يكون لأسباب توجيه هذه الشريعة ومن ثم يكون الحكم المستأنف في محله ويتمين تأييده .

(محكمة استئناف القاهرة في ٢٩ / ٣ / ١٩٥٨ ، القضية رقم ٢٢١ سنة ٧٤ قضائية) .

(أن المرض الذى أصيبت به الزوجة وهو درن رئوى مزدج فعثر مع سل بالاضلاع ونواسير بجدار الصدر - من الامراض القابلة مع سل بالاضلاع ونواسير بجدار الصدر - من الامراض القابلة للشفاء اذا ما توفر علاجه وقد قرر اطباء الدعوى أن الزوجة قابلة للشفاء من هذا المرض .

ومتى كان الأمر كذلك فلا يصح أن يعتبر هذا المرض سببا للطلاق حتى اذا طالّت مدة العلاج والا كانت الحياة الزوجية متوقفة على إصابة أحد الزوجين بمرض من هذا النوع .

ولذلك ترى المحكمة أن الحكم في غير محله ويتمين الغاؤه .

(محكمة استئناف القاهرة في ١١ / ٦ / ١٩٥٨ ، القضية رقم ٢١٩ سنة ٧٤ قضائية) .

(انه عن السبب أو في طلب التطلق وهو مرض المستأنف ضده بالكساح فانه مردود بأن الكساح لا يعتبر من الامراض المسوغة للتطلق طبقا لشريعة الاقباط الارثوذكس التى يدين بها طرفا الخصومة لعدم توافر الشروط التى اوجبتها المادة ٥٤ من لائحة الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس بالنسبة للامراض المبررة للتطلق اذ أن الكساح ليس من الامراض المعدية التى يخشى منها على سلامة الطرف الاخر فضلا على انه لم يثبت من أوراق الدعوى ومستنداتها انه غير قابل للشفاء لدى المستأنف عليه ومن ثم يتمين رفض هذا السبب) .

(محكمة استئناف القاهرة في ١٥ / ٢ / ١٩٦١ ، القضية رقم ١٣ سنة ٧٧ قضائية) .

1. *Pharmaceutical industry* – The pharmaceutical industry is a major contributor to the economy of the United States. It is a highly competitive industry with a high barrier to entry. The industry is characterized by high research and development costs, long time to market, and high prices. The industry is also characterized by a high degree of innovation and a strong focus on quality.

[illegible][illegible]

1938-1939. 1940-1941. 1942-1943. 1944-1945. 1946-1947. 1948-1949. 1950-1951. 1952-1953. 1954-1955. 1956-1957. 1958-1959. 1960-1961. 1962-1963. 1964-1965. 1966-1967. 1968-1969. 1970-1971. 1972-1973. 1974-1975. 1976-1977. 1978-1979. 1980-1981. 1982-1983. 1984-1985. 1986-1987. 1988-1989. 1990-1991. 1992-1993. 1994-1995. 1996-1997. 1998-1999. 2000-2001. 2002-2003. 2004-2005. 2006-2007. 2008-2009. 2010-2011. 2012-2013. 2014-2015. 2016-2017. 2018-2019. 2020-2021. 2022-2023. 2024-2025. 2026-2027. 2028-2029. 2030-2031. 2032-2033. 2034-2035. 2036-2037. 2038-2039. 2040-2041. 2042-2043. 2044-2045. 2046-2047. 2048-2049. 2050-2051. 2052-2053. 2054-2055. 2056-2057. 2058-2059. 2060-2061. 2062-2063. 2064-2065. 2066-2067. 2068-2069. 2070-2071. 2072-2073. 2074-2075. 2076-2077. 2078-2079. 2080-2081. 2082-2083. 2084-2085. 2086-2087. 2088-2089. 2090-2091. 2092-2093. 2094-2095. 2096-2097. 2098-2099. 2100-2101. 2102-2103. 2104-2105. 2106-2107. 2108-2109. 2110-2111. 2112-2113. 2114-2115. 2116-2117. 2118-2119. 2120-2121. 2122-2123. 2124-2125. 2126-2127. 2128-2129. 2130-2131. 2132-2133. 2134-2135. 2136-2137. 2138-2139. 2140-2141. 2142-2143. 2144-2145. 2146-2147. 2148-2149. 2150-2151. 2152-2153. 2154-2155. 2156-2157. 2158-2159. 2160-2161. 2162-2163. 2164-2165. 2166-2167. 2168-2169. 2170-2171. 2172-2173. 2174-2175. 2176-2177. 2178-2179. 2180-2181. 2182-2183. 2184-2185. 2186-2187. 2188-2189. 2190-2191. 2192-2193. 2194-2195. 2196-2197. 2198-2199. 2200-2201. 2202-2203. 2204-2205. 2206-2207. 2208-2209. 2210-2211. 2212-2213. 2214-2215. 2216-2217. 2218-2219. 2220-2221. 2222-2223. 2224-2225. 2226-2227. 2228-2229. 2230-2231. 2232-2233. 2234-2235. 2236-2237. 2238-2239. 2240-2241. 2242-2243. 2244-2245. 2246-2247. 2248-2249. 2250-2251. 2252-2253. 2254-2255. 2256-2257. 2258-2259. 2260-2261. 2262-2263. 2264-2265. 2266-2267. 2268-2269. 2270-2271. 2272-2273. 2274-2275. 2276-2277. 2278-2279. 2280-2281. 2282-2283. 2284-2285. 2286-2287. 2288-2289. 2290-2291. 2292-2293. 2294-2295. 2296-2297. 2298-2299. 2300-2301. 2302-2303. 2304-2305. 2306-2307. 2308-2309. 2310-2311. 2312-2313. 2314-2315. 2316-2317. 2318-2319. 2320-2321. 2322-2323. 2324-2325. 2326-2327. 2328-2329. 2330-2331. 2332-2333. 2334-2335. 2336-2337. 2338-2339. 2340-2341. 2342-2343. 2344-2345. 2346-2347. 2348-2349. 2350-2351. 2352-2353. 2354-2355. 2356-2357. 2358-2359. 2360-2361. 2362-2363. 2364-2365. 2366-2367. 2368-2369. 2370-2371. 2372-2373. 2374-2375. 2376-2377. 2378-2379. 2380-2381. 2382-2383. 2384-2385. 2386-2387. 2388-2389. 2390-2391. 2392-2393. 2394-2395. 2396-2397. 2398-2399. 2400-2401. 2402-2403. 2404-2405. 2406-2407. 2408-2409. 2410-2411. 2412-2413. 2414-2415. 2416-2417. 2418-2419. 2420-2421. 2422-2423. 2424-2425. 2426-2427. 2428-2429. 2430-2431. 2432-2433. 2434-2435. 2436-2437. 2438-2439. 2440-2441. 2442-2443. 2444-2445. 2446-2447. 2448-2449. 2450-2451. 2452-2453. 2454-2455. 2456-2457. 2458-2459. 2460-2461. 2462-2463. 2464-2465. 2466-2467. 2468-2469. 2470-2471. 2472-2473. 2474-2475. 2476-2477. 2478-2479. 2480-2481. 2482-2483. 2484-2485. 2486-2487. 2488-2489. 2490-2491. 2492-2493. 2494-2495. 2496-2497. 2498-2499. 2500-2501. 2502-2503. 2504-2505. 2506-2507. 2508-2509. 2510-2511. 2512-2513. 2514-2515. 2516-2517. 2518-2519. 2520-2521. 2522-2523. 2524-2525. 2526-2527. 2528-2529. 2530-2531. 2532-2533. 2534-2535. 2536-2537. 2538-2539. 2540-2541. 2542-2543. 2544-2545. 2546-2547. 2548-2549. 2550-2551. 2552-2553. 2554-2555. 2556-2557. 2558-2559. 2560-2561. 2562-2563. 2564-2565. 2566-2567. 2568-2569. 2570-2571. 2572-2573. 2574-2575. 2576-2577. 2578-2579. 2580-2581. 2582-2583. 2584-2585. 2586-2587. 2588-2589. 2590-2591. 2592-2593. 2594-2595. 2596-2597. 2598-2599. 2600-2601. 2602-2603. 2604-2605. 2606-2607. 2608-2609. 2610-2611. 2612-2613. 2614-2615. 2616-2617. 2618-2619. 2620-2621. 2622-2623. 2624-2625. 2626-2627. 2628-2629. 2630-2631. 2632-2633. 2634-2635. 2636-2637. 2638-2639. 2640-2641. 2642-2643. 2644-2645. 2646-2647. 2648-2649. 2650-2651. 2652-2653. 2654-2655. 2656-2657. 2658-2659. 2660-2661. 2662-2663. 2664-2665. 2666-2667. 2668-2669. 2670-2671. 2672-2673. 2674-2675. 2676-2677. 2678-2679. 2680-2681. 26

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*) is the primary photosynthetic pigment in most plants and algae. It is a green pigment that absorbs light energy in the blue and red regions of the visible spectrum.

The first step in the process of the
 development of the human mind is the
 acquisition of language. This process
 begins in infancy and continues
 throughout life. The child learns
 to use language to communicate
 with others and to express his
 own thoughts and feelings. This
 process is essential for the
 development of the human mind
 and for the acquisition of other
 skills.

الفصل السابع

العقم لا يعتبر سببا للتطليق في المسيحية

أن العقم لا يعتبر عيبا جنسيا يبيح طلب التطليق إذ أن اسباب التطليق محصورة في المادة ٥٧ من قانون الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس وليس بينها العقم إذ أن العقم لا يعد مرضا خطيرا تمتنع معه المساكنة بين الزوجين أو مرضا معديا يخشى معه على سلامة الزوج الآخر على أن البقاء في عقم يجيز التطليق عند الارمن الارثوذكس .

احكام المحاكم في ،لعقم :

(أن اسباب التطليق محصورة في المادة ٥٧ من قانون الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس وليس من بينها العقم) .
(محكمة استئناف القاهرة في ٢١ / ١١ / ١٩٥٦ القضية رقم ١٢٧ لسنة ٧٣ قضائية وفي هذا المعنى ايضا محكمة القاهرة الابتدائية في ٢٤ / ١١ / ١٩٥٦ القضية رقم ٨٥٨ لسنة ١٩٥٦ منشور للمستشار نصر الجندى طبعة نادى القضاء) .

(أن الشرع لدى الاقباط الارثوذكسيين يأخذ بمبدأ التحديد القانوني لأسباب الطلاق ولا يعتبر عقم الزوجة سببا لفصم رابطة الزوجية ولقد اجازت المادة ٢٧ من قانون الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس فسخ العقد للنعيب المانع من الاتصال الجنسي وهذا امر يعد عن دعوى الزوج كما اوجبت المادة ٥٤ من القانون المشار اليه في المرض المبرر للتطليق أن يكون معديا وأن يخشى منه على سلامة الزوج الآخر وأن ثبت أنه غير قابل للشفاء فاذا تخلف شرط من هذه الشروط قضى برفض الدعوى) .

(محكمة استئناف القاهرة في ١٢ / ١٢ / ١٩٥٦ ، القضية رقم ١٣٠ لسنة ٧٣ قضائية) .

(أن القول بأن الزوجة عقيمة لا يعتبر سببا لفصم رابطة الزوجية لان الشرع لدى الاقباط الارثوذكس يأخذ بنهبدأ التحديد القانونى لاسباب التطلاق) .

(محكمة استئناف القاهرة في ١٣ / ٣ / ١٩٥٧ ، القضية رقم ٦ لسنة ٧٤ قضائية) .

(أن القول بأن الزوجة عقيمة على فرض صحته لا يؤدي الى التطلاق ذلك انه لا خلاف في المذاهب المسيحية جميعا ان عقم المرأة أو الرجل ليس سببا من أسباب البطالان للزواج وقد نص في بعض القوانين الكنسية على ذلك صراحة ولم ينص عليها البعض الآخر استنادا الى أن أسباب التطلاق محصورة والشرع لدى الاقباط الارثوذكس لا يجيز فسخ عقد الزواج الا بحكم القاضي ولأسباب يعنها وردت على سبيل الحصر لا يملك الزوجان الاتفاق على مخالفتها أو أن يصطفا أسبابا أخرى للتطلاق خلاف تلك التي وردت في قانون الأحوال الشخصية لدى الطائفة وأسباب التطلاق محصورة في المواد ٥٠ الى ٥٨ من قانون الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكسيين الصادر في ٩ مايو سنة ١٩٣٨ وليس من بينها العقم) .

(محكمة استئناف القاهرة في ١٥ / ٥ / ١٩٥٧ ، القضية رقم ٢٦ لسنة ٧٤ قضائية) .

(انه عن العقم فضلا عن انه ليس هناك دليل على أن العقم مرجعه الى الزواج فان العقم ليس سببا من أسباب التطلاق في شريعة الاقباط الارثوذكس التي تحكم النزاع) .

(محكمة استئناف القاهرة في ٢٥ / ٦ / ١٩٥٨ ، القضية رقم ٢٠٧ لسنة ٧٤ قضائية) .

(كون الزوجة عاقرا لا تنجب رغم مضي عشر سنوات على زواجها
وتقرير الطبيب بعدم احتمال حملها وظهور عدم الاحتمال من منها كذلك
يبرر طلب الزوج الطلاق) .

(مجلس ملى فرعى دمنهور فى ٢٩ / ١٢ / ١٩٥٠ ، القضية رقم ٢
لسنة ١٩٥٠) .

(انه لما كان الغرض من الزواج حسبما ترى اليه الشريعة المسيحية
هو انجاب الذرية بحيث تنتفى الحكمة منه اذا ما ثبت انه لن يؤدى الى هذه
الغاية المرجوة وقد انقضى على الزواج زهاء الاربعة عشر عاما دون انجاب
اطفال لعقم الزوجة فان ذلك ما يدعو الى الطلاق) .

(محكمة الزقازيق الابتدائية فى ٨ / ١٢ / ١٩٥٦ ، القضية رقم ٢٣٤
لسنة ١٩٥٦) .

(العقم طالما كان مستقلا بذاته لا يعتبر سببا للتطليق فى شريعة
الاقباط الارثوذكس لان قواعدها لم عليه من بين اسبابه واكتفت بذكر
الوانع التى تحول دون الاتصال الجنسى مما مفاده انه لا يمكن الربط
بين التطليق وبين عدم تحقيق الغاية من الزواج ومن ثم فان الحكم المطعون
فيه اذ قضى برفض الدعوى لا يكون قد خالف القانون لانه حصل بماله
من سلطة فمن الواقع فى الدعوى وفى حدود سلطته التقديرية ان اسباب
طلب التطليق يرجع الى عقم المطعون عليها وان الفرقة بينها وبين زوجها
الطاعن نجت عن هذا السبب الذى لا يدلها فيه وانه ليس من خطأ مرده
اليها الامر الذى ينتفى معه اشتراك الزوجين فى الخطأ لما كان ذلك
فان ما يثيره الطاعن — الزوج — لا يعد ان يكون محاولة فى سلطة محكمة
الموضوع فى تقدير الدليل لا تجوز اثارها امام محكمة النقض) .

(نقض فى ١٠ / ١١ / ١٩٧٦ ، طعن رقم لسنة ٤٥ ق ، مجموعة
الاحكام س ٢٧ ، ع ٢ ، ص ١٥٧٤) .

الفصل الثامن

التطليق الفيسية

(نصت المادة ٥٢ من لائحة الاقباط الارثوذكس على انه اذا غاب احد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم باثبات غيبته جاز للزوج الاخر أن يطلب الطلاق) .

وقد جاء في قوانين ابن لقلق (اذا اسر احد المتزوجين وغاب سبع سنين ولم يعلم هل هو حي أم لا فللزوجة أن تتزوج بغيره . وما دام يعلم بقاؤهما فلا فسخ الا اذا طالبت المدة وثبت أن الغائب قد تزوج أو أن الرجل لم يستمر نفقة المرأة فللرئيس تدبير الحاضر) .

(تذييل المجموع الصفوى ص ٤٤٢ ، المجموع الصفوى ص ٢١٣ ، ٢١٦) .

وعند السريان الارثوذكس تقضى المادة ٩٣ بانه (اذا غاب احد الزوجين عن وطنه بالاسر أو بغيره بحيث لا يعلم مقره ولا حياته من عدمها واستمر أمره هكذا مجهولا من خمس الى سبع سنوات ولم يحتمل رقبته الانتظار أكثر من ذلك ويرعب بعد مضي هذه المدة في التصريح له بالزواج .

يجاب الى ذلك بشرط أن تتحقق لدى الرئيس الشرعى غياب الزوج الاخر سبع سنين أو أقله خمس سنين ولم يظهر له خبر كل هذه المدة ولم يبق لقربنه طاقة على الاحتمال أو رغبة في الانتظار أكثر وأما اذا كانت حياة الغائب أو الاسير محققة غير مشكوك فيها ومقره معلوما فلا يفسخ الزواج "لهم الا أن طالبت المدة فتجاوزت سبع سنوات أو ثبت أن الغائب

قد تزوج أو أن كان الغائب هو الرجل ولم يبعث لأمراته نفقة كل هذه المدة وتشكى القرين الآخر فالرئيس الروحي تدبير أمره من جهة الزواج بحسب استدعيه حالته مما لا يضاد الشرع .

وعند الأرمن الأرثوذكس يجوز الطلاق لغيب أحد الزوجين مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بغير مبرر .

وعند الروم الأرثوذكس تنص المادة العاشرة على أن لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق عند اختفاء الآخر مدة ثلاث سنوات .

شروط التطلق للغيبة :

تفرق شرائع الأرثوذكس بين حالتين من الغيبة : حالة انقطاع الاخبار وعدم التأكد من الحياة أو الوفاء أى حالة الفقد وحالة الغيبة مع التأكد من الحياة :

١ — ويشترط بالنسبة للحالة الاولى مضي مدة معينة هي عند الاقباط الأرثوذكس والسريان من خمس سنوات الى سبع اذ بمجرد مضي مثل هذه المدة يفترض أن الزوج الآخر لا يطبق الارتباط بالزوجة الا بضرر جسيم ومن ثم يباح التطلق ولا يهم ما اذا كان الغائب قد فقد في الاسر او في غيره بشرط أن يكون مصيره مجهولا .

وكذلك يجوز للطرف الثاني حتى ولو كان قرينه قد فقد في حالة لا يغلب فيها الهلاك أن يطلب الحد . اعتبار هذا القرين ميتا دون الزام في أن ينتظره مدة سبع سنوات .

٢ — وأما بالنسبة للحالة الثانية وهي حيث يغيب الشخص عن موطنه أو اقليمه مع التأكد من حياته وفي هذه الحالة بفرض ثلاث صور أن

يكون الغائب قد تزوج أو أن يكون قد مضى على غيابه سبع سنوات على الأقل أو أن يكون هو الرجل وامتنع عن الاتفاق على زوجته .

هذا ويستلزم مجوعتنا ١٩٣٨ ، ١٩٥٥ . عند الاقباط الارثوذكس أن يحصل طالب التطلاق على حكم بالثبات الغيبة حتى يستطع التطلاق ومنهوم ذلك أن تثار مسألة الغيبة باعتبارها مسألة أولية يجب على القاضي الذي يصدر الحكم بالتطلاق أن يتأكد منها قبل أن يصدر حكمه .

الفصل التاسع

التطليق للحكم بعقوبة مقيدة للحرية

تنص المادة ٥٣ من لائحة الأقياط الارثوذكس على أن (الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو سجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج الآخر الطلاق) .

وتتضى المادة ٩٥ من لائحة السريان الارثوذكس بأنه اذا حكم على احدهما بحكم جنائى اوجب ابعاده عن وطنه أو اقليه فان كانت مدة الحكم لا تزيد عن سبع سنوات فالزواج باق وانتظرت عودته وان كانت تزيد عن ذلك لا يتحملها قرينه أو كان الحكم بابعاده مدة عمره الى حيث لا ترجى عودته فالخيار لقرينه أن شاء الزواج بأخر يصرح له بذلك بعد الموجب .

وعند الأرمن الارثوذكس (اذا صدر حكم نهائى على أحد الزوجين بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل عن ثلاث سنوات جاز للزوج الآخر طلب الطلاق .

وعند الورك الارثوذكس لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق اذا حكم على الآخر بالأشغال الشاقة المؤبدة (م ٢٣) .

شروط التطليق للحكم بعقوبة مقيدة للحرية :

الشرط الأول : أن يصدر حكم جنائى بات على أحد الزوجين فحبس أحد الزوجين احتياطيا أو اعتقاله أو اتخاذ إجراءات جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة ضده لا يبرر طلب التطليق وكذلك اذا صدر حكم

غير بات أى قابل للطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض فلا يجوز طلب التطلق ذلك انه قبل صدور الحكم البات لا تتوافر الحكمة التى ادت الى جعل الحكم بعقوبة مقيدة للحرية سببا للتطلق وهى أن يثبت على وجه اليقين تضرر الزوج الآخر لوجوب انتظاره بعيدا عن زوجه المحكوم عليه طوال مدة الحكم ولهذه الحكمة ايضا يستوى أن يكون الجنائى قد صدر عقابا لأفعال وقعت قبل الزواج أو بعده أو صدر اثناء الزواج أو قبله طالما تم ضبط الزوج بعد الزواج وكانت المدة التى ينتظر تنفيذ الحكم أو استكمال تنفيذه فيها لا تقل عما يرد فى الشرط الثانى ولهذه الحكمة ايضا فان العفو عن الجريمة أو سقوطها أو سقوط العقوبة لا يسوغ معه التطلق وكذلك العفو عن العقوبة لا يسوغ معه التطلق .

الشرط الثانى : أن يكون الحكم بعقوبة معينة مقيدة للحرية والعقوبة المقيدة للحرية المقصودة هى الأشغال الشاقة المؤبدة فهو يبرر الطلاق عند الاقباط الارثوذكس وباقى الطوائف الارثوذكسية .

أما اذا كان الحكم صادرا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فانه لا يبرر الطلاق عند الاقباط الارثوذكس والسريان الارثوذكس الا اذا كانت عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو سجن المحكوم بها لا تقل عن سبع سنوات ويبرر الطلاق عند الارمن الارثوذكس لأن المدة المحكوم بها لا تقل عن ثلاث سنوات ولكنه لا يبرر الطلاق عند الروم الارثوذكس .

والحكم الصادر بالحبس يبرر الطلاق عند الاقباط الارثوذكس اذا كان الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر ويسوغه عند السريان الارثوذكس اذا كانت مدة الحبس تزيد على سبع سنوات ويبرر الطلاق عند الارمن الارثوذكس اذا كان لا يقل عن ثلاث سنوات ولا يجيز الطلاق عند الروم الارثوذكس واقصى مدة الحبس الاصل هى ثلاث سنوات ولا يصل الى سبع سنوات الا فى بعض صور جريمة القتل الخطأ أو فى حالة صدور عدة احكام بالحبس أما الحكم على أحد الزوجين بالغرامة لا يبرر التطلق أما الوضع تحت مراقبة الشرطة يبرر التطلق فقط عند الارمن الارثوذكس فقط .

الاحكام :

(سجن الزوج لمدة ست سنوات يعطى للزوجة الحق في طلب الطلاق) .

(مجلس ملى فرعى دمنهور فى ٢١ / ١ / ١٩٥٥ القضية رقم ٢٠ لسنة ١٩٥٤) .

(أن المادة ٥٣ من قانون الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس تشترط فى العقوبة التى تجيز الطلاق أن تكون لمدة سبع سنوات فاكثراً) .

(محكمة استئناف القاهرة فى ١٥ / ١٠ / ١٩٥٨ القضية رقم ٣٧ لسنة ٧٥ قضائية) .

احسبت اننى على قمة العالم

عندما كنت لا اثنى ولا اريد

ثميناً

من اقوال القديس اغطيئوس

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ

الباب الرابع

الفصل الأول

في المسيحية والزواج العرفي

المبحث الأول: اسباب ظهور الزواج العرفي

الزواج هو اللبنة الاولى وهو الخلية الاولى في اى مجتمع فاذا اصلحت الاسرة صلح بالتالى المجتمع واذا صلح الافراد كان المجتمع أيضا صالحا. واثمرت النتائج في الامة التى يقوم أساسها وهو الاسرة على دعائم صلبة واركان قوية وأسس متينة من المحبة والتراحم والمودة .

بيد أنه في الفترات الاخيرة وازاء الاحوال المادية الصعبة التى يمر بها الكثير من الشباب بالاضافة الى التدخل التشريعى المتلاحق لقوانين الاحوال الشخصية هذا التدخل التشريعى الذى وضع العديد من القيود على الواج تلك القيود التى تمثلت في حق الزوجة في طلب الطلاق في الحالة ما اذا كانت لم تعلم بأن زوجها متزوج من قبل بالاضافة الى أن القانون منذ أوجبت على الزوج أن يقوم باعلان واطار روجته بالزواج الثانى كل ذلك طبعاً كله ما جاء بتعيين الاحوال الشخصية للمسلمين ولا توجد مثل تلك التصوف في الشرائع المسيحية الا اننا اردنا أن نبرز مدى الصعوبات التى يلاقيها الشباب عند الاقبال على الزواج ومن ثم فإن القانون في حد ذاته وبنصوصه التى قيدت الزوج يقف عقبة أمام اتمام حالات كثيرة من حالات الزواج بالاضافة الى تكاليف الزواج الباهظة والتى تنوء بها طائفة الشباب يساعد على ذلك غلاء المعيشة وانتشار البطالة وعدم توافر السكن اللائم كل هذه العوامل التى تعتبر عقبة في سبيل الزواج هى نفسها العوامل الاساسية التى جعلت الشباب يهرب من الزواج الرسمى أو الزواج الموثق الى ما يسمى بالزواج العرفي الذى يتحلل فيه الزوج من الكثير من القيود .

المبحث الثاني : تعريف الزواج العرفي :

بادئ ذي بدء سوف لا نخوض تفصيلا في تفاصيل وأركان الزواج العرفي وسنكتف بعرض موجز له لان مؤلفنا سيتناول فقط الشرائع العائلية وأن الشرائع الدينية المسيحية جملة ولا تفصيلا لا يوجد فيها مثل هذا النوع من الزواج لان جوهر الزواج في المسيحية هي اتمام مراسيم دينية وهو ما سوف نتناوله بالمقارنة مع الزواج العرفي وما سبق وان تعرضنا له تفصيلا في الباب الأول من هذا الكتاب .

وقد اجتمعت آراء الفقهاء على تعريف الزواج بأنه « عقد يفيد حل استمتاع كل من العاقدین بالآخر على الوجه المشروع » .

وبالنظر الى التعريف السابق للزواج نجد أنه لم يفرق بين ما اذا كان الزواج موثقا أو غير موثق رسميا أو عرفيا مكتوبا أو غير مكتوب فتلك ليست فروق في تعريف الزواج لان الفقهاء قد اتفقوا على أنه لا فرق في التعريف بين الزوج العرفي والزواج الموثق وخاصة من النواحي الشرعية وذلك لان الزواج غير لازم لشرعية الزواج أو لصحته أو لنفاده .

المبحث الثالث : شروط انعقاد الزواج العرفي

ان الشروط العامة التي وضعها الفقهاء لانعقاد صحة ونفاذ ولزوم الزواج هي ذاتها الشروط اللازمة لصحته وانعقاد الزواج العرفي لاننا كما سبق ان ذكرنا لا فرق من الناحية الشرعية بين الزواج العرفي والزواج الموثق طالما كانت الشروط الشرعية متوافرة في أى منهما .

وشروط انعقاد الزواج العرفي : -

الزواج العرفي من النواحي الشرعية والقانونية والاجتماعية للاستاذ حامد الشريف رئيس المحكمة الطبعة الأولى يشترط لكي يكون الزواج العرفي صحيحا من حيث الانعقاد ان تتوافر فيه الشروط العامة الأساسية اللازمة لانعقاد أى عقد من العقود وتلك الشروط فتمثل في الايجاب والقبول الصحيحين اللازمين لأي عقد من العقود .

المبحث الرابع : - آثار الزواج العرفي

والزواج العرفي سواء كان مجردا في ورقة أو تم د شفاهه لا يترتب
حقا لى من الزوجين قبل الآخر فلا تجب نفقة الزوجة على زوجها ولا حق
من في طاعتها ولا يرث أحدهما الآخر ولكن مع ذلك سنيثبت به نسب الاولاد
الذين يولدوا نتيجة له ويثبت نسبهم بكافة طرق الاثبات (١) .

ويلاحظ أنه لا تثبت به تلك الحقوق طالما أنه ظل زواجا عرفيا أما في
حالة الاعتراف به أمام القضاء والحصول على حكم باثبات العلاقة الزوجية
فانه ينتج جميع الآثار التي تترتب على الزواج الموثق وهذه الآثار هي : -

١ ق حل الاستمتاع المتبادل بين الطرفين

٢ ق التوارث

٣ - حرمة المصاهرة

٤ - حسن المعاشرة

(ب) حقوق الزوج على زوجته : -

١ - حق الطاعة

٢ - القرآن في المنازل

٣ - ثبوت النسب

٤ - حق التأديب

(١) المستشار أنور العمروسي .

ويشترط في الإيجاب والقبول الشروط الآتية : -

- ١ - ان يكون كل من العاقدين مميزا فلا يكون أيا منهما فاقد الأهلية
مثل الصغير غير المميز أو المجنون أو القتوم .
- ٢ - اتخاذ مجلس الإيجاب والقبول .
- ٣ - عدم رجوع الموجب عن الإيجاب قبل القبول .
- ٤ - موافقة القبول للإيجاب .
- ٥ - الا يصدر من العاقد الثاني بعد الإيجاب ما يدل على الاعراض

يشترط لصحة الزواج : -

(أ) ان تكون المرأة محلا للزواج :

(ب) الشهادة على الزواج .

(ج) حق الزوجة على زوجها : -

١ - العدل بين الزوجات

٢ - المهر

٣ - النفقة

المبحث الخامس : - هل يوجد الزواج العرفي في الشرائع المسيحية :

الزواج في المسيحية ليس مجرد عقد أو اتفاق يبرم بين رجل وامرأة يريدان يعيشا معا ويشارك كل أحدهما الآخر الحياة كلها أو فترة منها . كما هو الحال في العقد المدني أو ما هو في حكمه انما هو رباط الهى بل اتحاد مقدس يعقده الروح القدس بطريقة روحية وفاعلية سرية غير مبطورة اذ تحل فيه على العروسين الرجل والمرأة نعمه الروح القدس بصورة سرية غير مبطورة فيصيران بها جسد واحد على الرغم من تمايزهما الظاهر وبهذا يصير جسد المرأة للرجل كجسده تماما وبصير جسم الرجل للمرأة كجسدها تماما . ويقول القديس أغسطينوس فى هذا المعنى « ثم رباط سنوى للزواج يربط بين المؤمن والمؤمنة فى الزيجة اذ يقول الرسول أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة . ولا شك ان جوهر السر هو هذه الرابطة » (١) .

وهنا ينبغى ان نشير الى الحكمة فى اجراء قداس الاكليل فى الكنيسة وأمام الهيكل المقدس والكاهن ملتحف بكامل ملابس الخدمة الكهنوتية وقدر خلع حدائه من قدميه لانه يباشر خدمة قداس كامل (وان كان ذلك لا يباشر بصورة كلملة لان ذلك كله لابرار كرامة سر الزيجة وبيان انه رابطة الهية .

والقاعدة العامة الواجبة التطبيق مباشرة طقوس الزواج فى الكنيسة وأمام الهيكل المقدس لان الزواج سر مقدس ورباط سماوى ومما يؤكد ان

(١) القيم الروحية فى سر الزيجة لغيافة الانبا اغريوريوس المرجع

السابق .

الزواج سر مقدس ورباط سماوى وتأكيذا لهذه النظرة نجد ان الكاهن فى مطلع صلاة الاكليل يقول (باسم ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح مشرع شريعة الكمال والفضل نعقد رعد املاك وقوان الابن المبارك الارثوذكسى البكر (فلان) على مخطوبته الائمة المباركة الارثوذكسية البكر (فلانة) ممسكا الصليب فى يده ويقول الصلاة الربانية ثلاث مرات .

وقد جاء فى المجموع الصفوى لابن العسال (لقد التزويج لا يتم ولا يكون الا بحضور كاهن وصلاته عليهما وتقريبية ، لهما القربان المقدس فى وقت الاكليل الذى به يتحدان ويصيرون جنّا واحدا كما قال الله سبحانه وتعالى وعلى خلاف ذلك لا بعد لهما تزويجا فان الصلاة هى التى تحلّل النساء للرجال والرجال للنساء ، (٢) .

هكذا يتضح الفرق بين الزواج المسيحى الذى يعقد فى الكنيسة بمعرفة الكاهن كممثل للسلطة الالهية وبين أنواع أخرى من الزواج مما يقره المجتمع ، ومنها الزواج العرفى وتلك الزيجات الأخيرة ومنها الزواج العرفى فهى زيجات شرعية من الناحية الرسمية والقانونية أما فى نظر الكنيسة الارثوذكسية فهى زيجات وان كان لها احترامها من حيث هى أوضاع اجتماعية مشروعة الا ان الزواج طبقا للكنيسة الارثوذكسية هى سر مقدس تنحدر فيه نعمة الروح القدس لتربط ربطا الهيا بين الرجل والمرأة لتجعل منهما رجلا واحدا وبهذا الرباط المقدس وحده تحل المرأة للرجل ويحل الرجل للمرأة فى الكنيسة الارثوذكسية ومن دونه لا تكون العلاقة بين الزوجين مشروعة كنسيا والهيا . ومن ثم لا وجود للزواج العرفى فى الكنيسة القبطية الارثوذكسية فان وجد بين أبناء طائفتها تنظر اليه على أنه زواج غير مشروع كنسيا وما يرتبه من آثار اذ انه لم يتم وفق طقوسها ولم تنحدر فيه نعمة الروح القدس لتربط بين الرجل والمرأة .

(٢) المجموع الصفوى طبعة فيلوثاؤس الباب الرابع والعشرون الفصل

الخامس ٨٠

الفصل الثانى

شروط وكيفية الحصول على نوع الزواج من الرئاسة الدينية

تثور مشكلات عملية لطالب أو طالبة الزواج اذ يتعين قبل اتمام المراسيم الدينية اطلاع الاب الكاهن الذى يقوم باتمام هذه المراسيم على تصريح من الرئاسة الدينية مثلا بطريركية الاقباط الارثوذكس ومثلها للرئاسات الدينية الأخرى وهذا التصريح يتضمن موافقة الكنيسة التى ينتمى اليها الشاب أو الشابة على الزواج أى خلوه من أى مانع يمنع من اقامة هذه الزيجة .

وبادئ ذى بدء لا تثور أدنى مشكلة فيما اذ كان المتقدم للحصول على هذا التصريح لم يسبق له الزواج من قبل فيكتف فقط بخطاب تزكيه من الكنيسة التى يتبعها يحررها الكاهن المختص بذلك بأن المبارك فلان من أبناء الكنيسة المباركين ونشهد له بالتقوى والورع ولم يسبق له الزواج ويوجه هذا الخطاب الى الرئاسة الدينية فيحصل بذلك الشخص على تصريح بالزواج أما غاية المسألة وحساسيتها تكمن فيما من سبق له الزواج وحصل على حكم بطلان زواجه أو حصل على حكم بالتطليق من المحكمة فما هى الاجراءات التى يسلكها حتى يتسنى له الحصول على تصريح بالزواج أنه أراد الارتباط بزواج مرة أخرى وما موقف الكنيسة من ذلك وما هى الحالات التى توافق فيها الرئاسة الدينية على اعطاء تصريح بالزواج لطالبه وتلك الحالات التى ترفضها رغم صدور حكم قضائى نهائى من المحكمة وهذا ما سوف نبينه تفصيلا فى الشرح الآتى : -

أولا : الجهة المختصة بمنح تصريح بالزواج

ثاوية

ينعقد الاختصاص بمنح تصاريح الزواج بالنسبة لطائفة الاقباط الارثوذكس فى المجلس الاكلييريكى العام للاحوال الشخصية ومقره القاهرة ويتبعه جميع المجالس الاكلييركية التابعة للابيروسيات المختلفة فى جميع

محافظات الجمهورية أى ان المجلس الكليريكي للايبارسية لا يملك اصدار تصريح الزواج وانما يرسل بالاوراق للمجلس الكليريكي العام بالقاهرة الذى له وحده الحق فى اصدار تصريح بالزواج أو رفض ذلك وقد حدث ان فترة سمح لمجلس الكليريكي الايبارشية باصدار تصريح بالزواج ولكن لظروف معينة صدرت تعليمات من الرئاسة الدينية بقصر اصدار تصاريح الزواج من المجلس الكليريكي العام الذى يتبع قداسة البابا مباشرة ويترأسه فى بعض الأحيان أو يفوض قداسته من الآباء الاساقفة من يراه لذلك . ويتكون المجلس الكليريكي العام بالقاهرة من أحد الاساقفة رئيسا مفوضا من قبل قداسته البابا ومن عدد من الآباء الكهنة وشهود لهم بالخبرة فى مسائل الأحوال الشخصية والنواحي القانونية .

كذلك لطائفة الاقباط الانجيليين يتنقد الاختصاص فى اصدار مثل هذه التصاريحات فى المجلس الانجيلي العام ويسرى كذلك تقريبا هذا الوضع على سائر الطوائف فيتنقد الاختصاص بهذه المسألة للرئاسات الدينية فى تلك الطوائف نفسها أو من ترى تفويضه لذلك .

ثانيا : اجراءات الحصول على تصريح بالزواج :-

١ - طلب يقدم باسم صاحب الموضوع يوضح به الاسم بالكامل والعنوان وتاريخ الزواج والجهة التى تم بمعرفتها وأسباب الخلاف بين الزوج وزوجته والاب الكاهن المعاصر للموضوع ومصير الطرف الآخر وعنوانه حاليا .

٢ - تقديم أصل المستندات أو صور منها رسمية معتمدة ولا تقبل صور فوتوغرافية منها .

٣ - الحكم الابتدائي وشهادة تقدم حصول معارض أو رفض المعارض أو اعتبارها كأن لم يكن وشهادة لعدم حصول استئناف أو رفض الاستئناف أو ماتم فيه فى حالة حصول استئناف .

٤ - تقرير الاب الكاهن الذى سبق ان تدخل فى الموضوع ان كان قد

حدث تدخل موضحا به أسباب الخلاف والمتسبب فيه ومصير الطرف الآخر حالئذا وهل يرتبط ضاحيه الطلب بأى زواج آخر بعدم الحكم وبين به صلة كل منها من الطرفين بالكنيسة فى حالة ما اذا كان الزواج قد تم خارج الكنيسة القبطية الارثوذكسية يبين به هل سبق العمد بالكنيسة القبطية الارثوذكسية .

٥ - أى مستندات أخرى دالة على مصير الطرف الآخر حاليا .

٦ - التقارير الطبية فى الحالات الخاصة التى تستلزم ذلك .

**ثالثا : مناطق البحث الذى يقوم به المجلس الاكليركى للحصول على تصريح
بازواج :**

يبحث المجلس الاكليركى فى الموضوعات الآتية : -

(أ) المتسبب فى هدم البيت .

(ب) اف يكون غير مذهب من الناحية الخلقية .

(ج) ان يكون غير متسبب فى اسلام الطرف الآخر .

رابعا : الحالات التى يصرح فيها بالتصريح بالزواج :

١ - انحراف الطرف الآخر (الزنا وسوء السلوك)

٢ - ارتباط الطرف الآخر بزيعة أخرى سواء مدنية أو عرفية أو كنسية على غير أساس أنجيلي .

٣ - خروج الطرف الآخر عن الديانة المسيحية سواء الى الاسلام أو شهود يهود (طائفة السبتيين) أو البوذية .

- ٤ - الغش في الزواج (بطلان الزواج) .
- ٥ - الإكراه في الزواج .
- ٦ - العته بنوعيتها (العجز الجنسي القصوى والنفسي) .
- ٧ - عدم اتمام المراسيم الدينية في سر الزواج من كاهن قانوني في الكنيسة .

الفصل الثاني

هل يجوز الاتفاق على التطلق ؟

لائحة الاقباط الارثوذكس لا تجيز للزوجين ان ينحلا عن عقد الزواج بأرادتهما بل نأخذ بمبدأ التحديد القانوني لأسباب التطلق فلا يفسخ عقد الزواج الا بحكم ولأسباب يعينها ذلك ان المبدأ العام في المسيحية عموما بانه لا تطلق الا لأسباب ولردة على سبيل الحصر بل تكاد تجمع الكنيسة القبطية الارثوذكسية بانه اتفاقا مع نصوص الانجيل بانه لا طلاق الا لعللة الزمان باب أولى لا تعطى لاي من الزوجين الاتفاق على ما يخالف جوهر نظام الزواج في الكنيسة القبطية .

كما ان الشريعة المسيحية لا تعرف الطلاق بوصفه مشيئته لأحد الزوجين أو لكليهما فالزواج في المسيحية نظام قانوني وليس عقداً وأن القواعد التي يتكون منها هذا النظام هي من القواعد الآمرة التي لا يملك الزوجان الاتفاق على مخالفتها .

احكام القضاء في هذا الشأن :

(من حيث انه عن الأمر الأول وهو الطلاق بالتراضي فان الشرع لدى الاقباط الارثوذكس لا يجيز للزوجين ان يتحلا من عقد الزواج بأرادتهما بل يأخذ بمبدأ التحديد القانوني لأسباب التطلق فلا يفسخ العقد الا بحكم ولأسباب يعينها ذلك ان الكنيسة الارثوذكسية التي ينتمى اليها الزوجان تعتبر الزواج نظاماً قانونياً وأن القواعد التي يتكون منها هذا النظام انما هي قواعد أمره لا يملك الزوجان الاتفاق على مخالفتها) .

(محكمة استئناف القاهرة في ٥ / ١٢ / ١٩٥٦ ، القضية رقم ٦١ لسنة ٧٣ قضاية) .

(من حيث انه الأمر الاول وهو الطلاق بالتراضي فان قانون الأحوال الشخصية للأقباط الارثوذكس يأخذ بمبدأ التحديد القانوني لأسباب الطلاق فلا يفسخ العقد الا بحكم القاضي ولأسباب يعينها بل أن مذهب الكنيسة الارثوذكسية التي ينتبى اليها الزوجان هو أن الزواج نظام قانوني وأن القواعد التي يتكون منها هذا النظام تعتبر من القواعد الآمرة التي لا يملك الزوجان الاتفاق على مخالفتها هذا الى انه لا يوجد في الأوراق ما يفيد هذا التراضي بل على العكس لقد أبدت الزوجة من جانبها أمام المجلس الملي استعدادها لاستئناف الحياة الزوجية ولكن الزوج أبى عليها ذلك) .

(محكمة استئناف القاهرة في ١٢ / ١٢ / ١٩٥٦ ، القضية رقم ١٣٠ سنة ٧٣ قضائية) .

(انه وأن كان كل من الزوجين في ثورة غضبه أبدى رغبته في انفصال الرابطة الزوجية فان ارادة الزوجين في الشريعة المسيحية بمذاهبها جميعا لا اثر لها في إنهاء عقد الزواج ذلك أن الشريعة المسيحية لا تعرف الطلاق بوصفه مشيئة لأحد الزوجين أو لكليهما فالزواج لدى المسيحيين نظام قانوني وليس عقدا وأن القواعد التي يتكون منها هذا النظام تعتبر عندهم من القواعد الآمرة التي لا يملك الزوجان الاتفاق على مخالفتها) .

(محكمة استئناف القاهرة في ٢٢ / ٥ / ١٩٥٧ ، القضية رقم ٤٠ سنة ٧٤ قضائية) .

(انه وأن كان كل من الزوجين في ثورة غضبه قد أبدى رغبته في فسخ رابطة الزوجية فان ارادة المتعاقدين لا اثر لها في الزواج وذلك لأن الزواج في المذاهب المسيحية نظام قانوني وليس عقدا وأن القواعد القانونية التي يتكون منها هذا النظام تعتبر من القواعد الآمرة التي لا يملك الأفراد الاتفاق على مخالفتها ومن ثم فلا يجوز للمتعاقدين في المذاهب المسيحية كلها أن ينحلا من رابطة الزواج بآرادتهما فلا يفسخ العقد الا بحكم القاضي ولأسباب يعينها ولا يكون قط بمشيئة لأحد الزوجين أو كليهما) .

(محكمة استئناف القاهرة في ١٧ / ٤ / ١٩٥٧ ، القضية رقم ٤١ سنة ٧٤ قضائية) .

(أن أسباب التطلاق لدى طائفة الارثوذكس مذكورة في قانون احوالهم الشخصية على سبيل الحصر وليس من بينها اتفاق الزوجين على انتهاء العلاقة الزوجية بينهما فالشرع لدى الاقباط الارثوذكس لا يجيز للزوجين أن يتطلعا من عقد الزواج بارادتهما بل يأخذ ببداً التحديد القانونى لأسباب التطلاق فلا يفسخ العقد الا بحكم ولأسباب يعنىها ذلك أن الكنيسة التى ينتمى اليها الزوجان تعتبر الزواج نظاماً قانونياً وإن القواعد التى يتكون منها هذا النظام انما هى قواعد أمره لا يملك الزوجان الاتفاق على مخالفتها) .

(محكمة استئناف القاهرة فى ٢٩ / ٥ / ١٩٥٧ ، للقضية رقم ٧٧ سنة ٧٤ قضائية) .

(لما كانت ارادة الزوجين فى الشريعة المسيحية بمذاهبها جميعاً لا اثر فى انتهاء عقد الزواج ذلك لأنها لا تعرف الطلاق بوصفه مشيئة لأحد الزوجين أو لكليهما كما لا تبيح لهما أن يتراضيا على ذلك فمن ثم كان الطلاق الذى أوقعه المدعى على زوجته المدعى عليها بمقتضى الاشهاد الشرعى الصادر فى ٢٢ / ٧ / ١٩٤٥ قد وقع باطلاً لصدوره من لا يملك ايقاعه ويتمين الحكم تبعاً لذلك برفض طلب اثباته (يراجع فى ذلك ملخص محاضرات الاستاذ حلمى بطرس فى احكام احوال شخصية لغير المسلمين ص ١٠٩ وحكم محكمة استئناف مصر الصادر فى ٢٢ مايو سنة ١٩٥٧ فى القضية رقم ٤٠ سنة ٧٤ قضائية) .

(محكمة القاهرة الابتدائية فى ٢٣ / ٢ / ١٩٥٨ ، القضية رقم ١٧٧٨ سنة ١٩٥٦) .

(انه مهما يكن بشأن اتفاق الطرفين على الانفصال فان هذا الاتفاق لا اثر له فى فسخ رباط لا ينفصم بارادة الطرفين) .
(محكمة استئناف القاهرة فى ٢ / ٤ / ١٩٥٨ ، القضية رقم ١٠٢ سنة ٧٤ قضائية) .

(أن جعل السبب فى الفرقة مقترناً بالضرر والتجاوز عن البحث فيمن

من الطرفين هو المتسبب في الفرقة في حالة رضاء الطرف الآخر بالتطليق
انما يؤدي في النهاية الى ترك التطليق لارادة الزوجين وهو غير جائز
في شريعة الاقباط الارثوذكس التي ينتمى اليها الطرفان) .

(محكمة استئناف القاهرة في ٢١ / ٥ / ١٩٥٨ ، القضية رقم ١١
سنة ٧٥ قضائية) .

(لا محل للاعتماد على الاتفاق الطرفين على التطليق لأن الاتفاق
وارد على أمر لا يكفى الاتفاق لتحقيقه طالما أن الشريعة التي ينتمى اليها
الطرفان لا تجعل الاتفاق على التطليق مبررا لايقاع التطليق) .

(محكمة استئناف القاهرة في ٢١ / ١١ / ١٩٥٦ ، القضية رقم ١٢٧
سنة ٧٣ قضائية) .

(أن قضاء هذه المحكمة قد استقر ابتداء من سريان احكام القانون
رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ على الاخذ بمبدأ التحديد القانوني لأسباب الطلاق
بالنسبة للمصريين غير المسلمين طبقا لما أوردته قوانين الأحوال
الشخصية الخاصة بهم فلا يجوز الطلاق بالتراضي أو لغير الأسباب
الواردة في قوانين المذكورة ذلك لأن الشريعة المسيحية تعتبر الزواج نظاما
قانونيا لا عقدا وأن القواعد التي يتكون منها هذا النظام انما هي قواعد
أمرة لا يملك الزوجان مخالفتها أو الاتفاق على عكسها) .

(محكمة استئناف القاهرة في ٢١ / ١١ / ١٩٥٦ ، القضية رقم
١٢٧ سنة ٧٣ قضائية) .

(أن رضاء الزوج بالطلاق أمام المحكمة الاستئنافية لا يغير شيئا من
مصر الدعوى فتحى لو ذهب الزوجان الى حد الاتفاق على الطلاق فمثل
هذا الاتفاق لا يعتد به ولا يعتبر مجيزا للطلاق في ظل احكام القانون
الشخصي الذي يحكم علاقة الطرفين) .

(محكمة استئناف القاهرة في ١٥ / ١٠ / ١٩٥٨ ، القضية رقم ٣٧ -
سنة ٧٥ قضائية) .

(أن الطرفين قد توافقا كتابة على الفصل وأن مثل هذا التوافق
لا يعتبر في نظر القانون الشخصي للأبساط الارثوذكس من أسباب الطلاق
وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من تحديد أسباب التطلق تحديدا
قانونيا واعتبار أن الزواج في نظر قانون الطرفين المعمول به من ١٩٢٨/٥/٩
نظام قانوني لا عقد وأن هذا النظام يقضن قواعد أمره لا تجوز مخالفتها
أو الاتفاق على عكسها) .

(محكمة استئناف القاهرة في ٢٢ / ١٠ / ١٩٥٨ ، القضية رقم ١٣٥ -
سنة ٧٤ قضائية) .

(لا تجيز الشريعة الخاصة بطائفة الابساط الارثوذكس للزوجين
أن يتحلا من عقد الزواج بإرادتهما بل تأخذ ببدا التحديد القانوني لأسباب
التطلاق وبلا يفسخ العقد الا بحكم وقواعد هذا النظام أمره لا يملك
الزوجان الاتفاق على مخالفتها) .

(محكمة استئناف القاهرة في ١٢ / ١١ / ١٩٦٣ ، القضية رقم ٨١ -
سنة ٧٩ قضائية) .

لائحة الابساط الارثوذكس لا تجيز للزوجين أن ينحلا من عقد الزواج
إرادتهما بل تأخذ ببدا التحديد القانوني لأسباب التطلاق فلا يفسخ عقد
الزواج الا بحكم ولأسباب يعينها فلك أن المبدأ العام في المسيحية عموما
بأنه لا تطلق الا لأسباب وأودة على سبيل الحصر بل تكاد تجمع الكنيسة
القسبية بأنه اتفاقا ومثنافا مع نصوص الانجيل بأنه لا طلاق الا لعلة
الزنا فمن باب أولى لا تعطى لأى من الزوجين الاتفاق على ما يخالف
جوهر نظام الزواج في الكنيسة القسبية .

كما أن الشريعة المسيحية لا تعرف الطلاق بوصف مشيئة لأحد

الزوجين أو لكليهما فالزواج في المسيحية نظام قانوني وليس عقداً وإن القواعد التي يتكون منها هذا النظام هي من القواعد الآمرة التي لا يملك الزوجان الاتفاق على مخالفتها .

احكام القضاء في هذا الشأن :

(من حيث انه عن الأمر الأول وهو الطلاق بالتراضي فإن الشرع لدى الأقباط الارثوذكسي لا يجيز للزوجين أن يتحلا من عقد الزواج بارادتهما بل يأخذ بمبدأ التحديد القانوني لأسباب التطلق فلا يفسخ العقد الا بحكم ولأسباب يعنها ذلك أن الكنيسة الارثوذكسية التي ينتمى اليها الزوجان تعتبر الزواج نظاماً قانونياً وأن القواعد التي يتكون منها هذا النظام انما هي قواعد أمرة لا يملك الزوجان الاتفاق على مخالفتها) .

(محكمة استئناف القاهرة في ٥ / ١٢ / ١٩٥٦ ، القضية رقم ٦١ سنة ٧٣ قضائية) .

(من حيث انه الأمر الأول وهو الطلاق بالتراضي فإن قانون الأحوال الشخصية للأقباط الارثوذكسي يأخذ بمبدأ التحديد القانوني لأسباب الطلاق فلا يفسخ العقد الا بحكم القاضي ولأسباب يعنها بل أن مذهب الكنيسة الارثوذكسية التي ينتمى اليها الزوجان هو أن الزواج نظام قانوني وأن القواعد التي يتكون منها هذا النظام تعتبر من القواعد الآمرة التي لا يملك الزوجان الاتفاق على مخالفتها هذا الي انه لا يوجد في الأوراق ما يفيد هذا التراضي بل على العكس لقد أبدت الزوجة من جانبها أمام المجلس الملى استعدادها لاستئناف الحياة الزوجية ولكن الزوج أبى عليها ذلك) .

(محكمة استئناف القاهرة في ١٢ / ١٢ / ١٩٥٦ ، القضية رقم ١٣٠ سنة ٧٣ قضائية) .

(انه وإن كان كل من الزوجين في ثورة غضبه قد أبدى رغبته في انفصال للرابطة الزوجية فإن إرادة الزوجين في الشريعة المسيحية بهذا المعنى جميعاً لا اثر لها في انتهاء عقد الزواج ذلك أن الشريعة المسيحية لا تعرف الطلاق

يوصفه مشيئة لأحد الزوجين أو لكليهما فالزواج لدى المسيحيين نظام قانوني وليس عقداً وأن القواعد التي يتكون منها هذا النظام تعتبر عندهم من القواعد الآمرة التي لا يملك الزوجان الاتفاق على مخالفتها .

(محكمة استئناف القاهرة في ٢٢ / ٥ / ١٩٥٧ ، القضية رقم ٤٠ سنة ٧٤ قضائية) .

(انه وإن كان كل من الزوجين في ثورة غضبه قد أبدى رغبته في قصم رابطة الزوجية فإن ارادة المتعاقدين لا اثر لها في الزواج وذلك لأن الزواج في المذاهب المسيحية نظام قانوني وليس عقداً وأن القواعد القانونية التي يتكون منها هذا النظام تعتبر من القواعد الآمرة التي لا يملك الأفراد الاتفاق على مخالفتها ومن ثم فلا يجوز للمتعاقدين في المذاهب المسيحية كلها أن ينحلا من رابطة الزواج بإرادتهما فلا يفسخ العقد إلا بحكم القاضي ولأسباب يعينها ولا يكون قط بمشيئة لأحد الزوجين أو لكليهما) .

(محكمة استئناف القاهرة في ١٧ / ٤ / ١٩٥٧ ، القضية رقم ٤١ سنة ٧٤ قضائية) .

(أن أسباب التطلاق عند طائفة الارثوذكس المذكورة في قانون احوالهم الشخصية على سبيل الجبر وليس من بينها اتفاق على انتهاء العلاقة الزوجية بينهما فالشرع لدى الاقباط الارثوذكس لا يجيز للزوجين أن يتحلا من عقد الزواج بإرادتهما بل يأخذ بمبدأ التحديد القانوني لأسباب التطلاق فلا يفسخ العقد إلا بحكم ولأسباب يعينها ذلك أن الكنيسة التي ينتمي اليها الزوجان تعتبر الزواج نظاماً قانونياً وأن القواعد التي يتكون منها هذا النظام انما هي قواعد آمرة لا يملك الزوجان الاتفاق على مخالفتها) .

(محكمة استئناف القاهرة في ٢٩ / ٥ / ١٩٥٧ ، القضية رقم ٧٧ سنة ٧٤ قضائية) .

(لما كانت الوادة الزوجين في الشريعة المسيحية بمذاهبها جميعاً لا اثر لها في انتهاء عقد الزواج ذلك لأنها لا تعرف الطلاق بوصفه مشيئة

لأحد الزوجين أو لكليهما كما تبيع لهما أن يتراضيا على ذلك فمن ثم كان الطلاق الذي أوقعه المدعى على زوجته المدعى عليها بمقتضى الإشهاد الشرعى الصادر في ٢٢ / ٧ / ١٩٤٥. قد وقع باطلا لصدوره من لا يملك إيقاعه ويتعين الحكم تبعاً لذلك برفض طلب اثباته (يراجع في ذلك ملخص محاضرات الاستاذ حلمى بطرس في أحكام أحوال شخصية لغير المسلمين ص ١٠٩ وحكم محكمة استئناف مصر الصادر في ٢٢ مايو سنة ١٩٥٧ في القضية رقم ٤٠ سنة ٧٤ قضائية) .

(محكمة القاهرة الابتدائية في ٢٣ / ٢ / ١٩٥٨ ، القضية رقم ١٧٧٨ لسنة ١٩٥٦) .

(أنه مهما يكن بشأن اتفاق الطرفين على الانفصال فإن هذا الاتفاق لا اثر له في فسخ رباط لا ينفصم بإرادة الطرفين) .

(محكمة استئناف القاهرة في ٢ / ٤ / ١٩٥٨ ، القضية رقم ١٠٢ لسنة ٧٤ قضائية) .

(أن جعل السبب في الفرقة مقترنا بالضرر والتجاوز عن البحث فيما من الطرفين هو المتسبب في الفرقة في حالة رضاء الطرف الآخر بالطلاق إنما يؤدي في النهاية الى ترك الطلاق لإرادة الزوجين وهو غير جائز في شريعة الاقباط الارثوذكس التي ينتهى اليها الطرفان) .

(محكمة استئناف القاهرة في ٢١ / ٥ / ١٩٥٨ ، القضية رقم ١١ لسنة ٧٥ قضائية) .

(لا محل للاعتماد على الاتفاق الطرفين على الطلاق لان الاتفاق وارد على أمر لا يكفى الاتفاق لتحقيقه طالما أن الشريعة التي ينتهى اليها الطرفان لا تجعل الاتفاق على الطلاق مبررا لإيقاع الطلاق) .

(محكمة استئناف القاهرة في ٢١ / ١١ / ١٩٥٦ ، القضية رقم ١٢٧ لسنة ٧٣ قضائية) .

(أن قضاء هذه المحكمة قد استقر ابتداء من سريان أحكام القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ على الأخذ ببداية التحديد القانوني لأسباب الطلاق بالنسبة للمصريين غير المسلمين طبقاً لما أوردته قوانين الأحوال

الشخصية الخاصة بهم فلا يجوز الطلاق بالتراضي أو لغير الأسباب الواردة في قوانين المذكورة ذلك لأن الشريعة المسيحية تعتبر الزواج نظاماً قانونياً لا عقداً وأن القواعد التي يتكون منها هذا النظام إنما هي قواعد أمرة لا يملك الزوجان مخالفتها أو الاتفاق على عكسها) .

(محكمة استئناف القاهرة في ٢١ / ١١ / ١٩٥٦ ، القضية رقم ١٢٧ سنة ٧٣ قضائية) .

(أن رضاء الزوج بالطلاق أمام المحكمة الاستئنافية لا يغير شيئاً من مصير الدعوى فحتى لو ذهب الزوجان إلى حد الاتفاق على الطلاق فمثل هذا الاتفاق لا يعتد به ولا يعتبر مجيزاً للطلاق في ظل أحكام القانون الشخصي الذي يحكم علاقة الطرفين) .

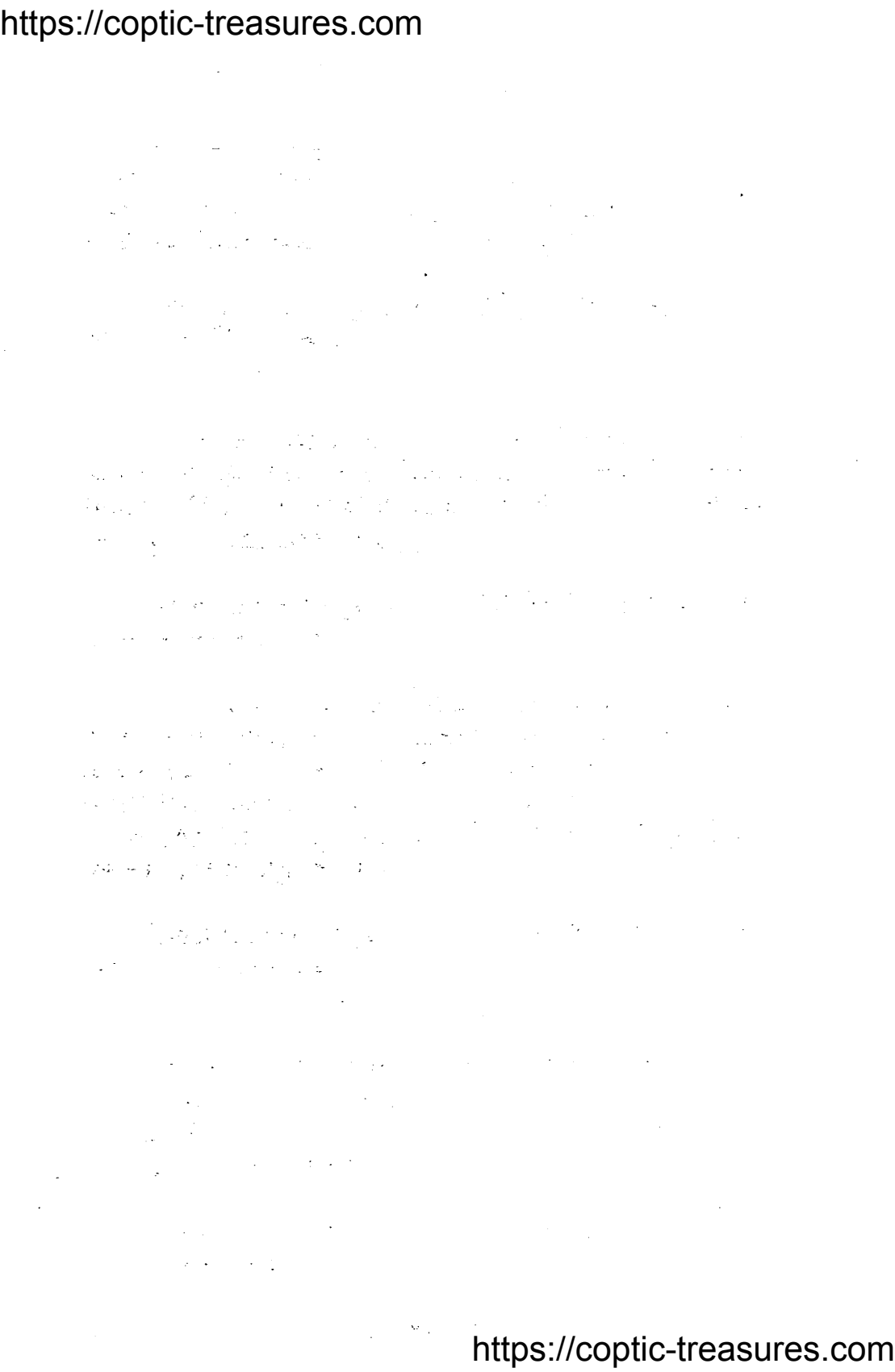
(محكمة استئناف القاهرة في ١٥ / ١٠ / ١٩٥٨ ، القضية رقم ٣٦ سنة ٧٥ قضائية) .

(أن الطرفين قد توافقا كتابة على الفصل وأن مثل هذا التوافق لا يعتبر في نظر القانون الشخصي للاقباط الارثوذكس من أسباب الطلاق وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من تحديد أسباب التطبيق تحديداً قانونياً واعتبار أن الزواج في نظر قانون الطرفين المعمول به من ١٩٣٨ / ٥ / ١ نظام قانوني لا عقد وأن النظام يتضمن قواعد أمرة لا تجوز مخالفتها أو الاتفاق على عكسها) .

(محكمة استئناف القاهرة في ٢٢ / ١٠ / ١٩٥٨ ، القضية رقم ١٣٥ سنة ٧٤ قضائية) .

(لا تجيز الشريعة الخاصة بطائفة الاقباط الارثوذكس للزوجين أن يتحلا من عقد الزواج بإرادتهما بل تأخذ بمبدأ التحديد القانوني لأسباب التطبيق وبالا يفسخ العقد إلا بحكم وقواعد هذا النظام أمرة لا يملك الزوجان الاتفاق على مخالفتها) .

(محكمة استئناف القاهرة في ١٢ / ١١ / ١٩٦٣ ، القضية رقم ٨١ سنة ٧٩ قضائية) .



تشريعات الأحوال الشخصية لغير المسلمين

بطريكية الأقباط الأرثوذكس

المجلس الملى المام

لائحة الأحوال الشخصية

للاقباط الأرثوذكس

التي أقرها المجلس الملى المام بجلسته المنعقدة في أول بشنس
سنة ١٩٥٤ .

الموافق ٩ مايو سنة ١٩٣٨

ويعمل بهذا اعتبارا من يوم أول أبيب سنة ١٩٥٤ للفهدة

الموافق ٨ يوليو سنة ١٩٣٨ ميلادية

(★) صدر حكم محكمة النقض في الطعن : لسنة ٤٢ قضائية :
أحوال شخصية ، بجلسة ٦ / ٦ / ١٩٧٣ يضى بأن أحكام هذه اللائحة
هى الواجبة التطبيق دون غيرها ، ولا محل للتحدى بأحكام مجموعة
سنة ١٩٥٥ .

الباب الاول

في الزواج وما يتعلق به

الفصل الاول

في الخطبة

مادة ١ - الخطبة عقد يتفق به رجل وامرأة على الزواج ببعضهما في أجل محدد .

مادة ٢ - لا تجوز الخطبة الا بين من لا يوجد مانع شرعى من زواجهما طبقا لما نص عليه في الفصل الثالث من هذا الباب .

مادة ٣ - لا تجوز الخطبة الا اذا بلغ سن الخاطب سبع عشرة سنة والمخطوبة خمس عشرة سنة ميلادية كاملة .

مادة ٤ - تقع الخطبة بين الخطيبين بايجاب من أحدهما وقبول من الآخر . فاذا كان أحدهما قاصرا وجب أيضا موافقة وليه في ذلك .

مادة ٥ - تثبت الخطبة في وثيقة يحررها كاهن من كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مرخص له بمباشرة عقد الزواج وتشتمل هذه الوثيقة على ما يأتي ١

(١) اسم كل من الخاطب والمخطوبة ولقبه وسنه وصناعته ومحل اقامته ٢

(٢) اسم كل من والدى الخطيبين ولقبه وصناعته ومحل اقامته ، وكذلك اسم ولى القاصر من الخطيبين ولقبه وصناعته ومحل اقامته .

(٣) اثبات حضور كل من الخاطبين بنفسه وحضور الولى ان كان بينهما قاصر ورضاء كل من الطرفين بالزواج .

(٤) اثبات حضور شاهدين على الأقل مسيحيين راشدين وذكر اسم كل من الشهود وسنه وصناعته ومحل اقامته .

(٥) اثبات التحقيق من خلو الخاطبين من موانع الزواج الشرعية المنصوص عليها في الفصل الثالث .

(٦) الميعاد الذى يحدد لعقد الزواج .

(٧) هبة المهر وشروط وفائه اذا حصل الاتفاق على مهر . ويوقع على هذه الوثيقة من كل من الخاطب والمخطوبة وولى القاصر منهما والشهود ومن الكاهن الذى حصلت على يده الخطبة ثم يتلوها الكاهن على الحاضرين وتحفظ بعد ذلك في مجلد خاص بدار البطريركية أو المطرانية أو الأسقفية التى حصلت الخطبة في دائرتها .

مادة ٦ - يجب على الكاهن قبل تحرير عقد الخطبة أن يتحقق :

أولاً - من شخصية الخطيبين ورضائهما بالزواج .

ثانياً - من عدم وجود ما يمنع شرعاً من زواجهما سواء من جهة القرابة أو الدين أو المرض أو وجود رابطة زواج سابق .

ثالثاً - من انهما سيبلغان في الميعاد المحدد لزواجهما السن التى يباح فيها الزواج شرعاً .

مادة ٧ - يجوز باتفاق الطرفين تعديل الميعاد المحدد للزواج في عقد الخطبة مع مراعاة السن التى يباح فيها الزواج . ويؤشر بهذا التعديل في ذيل الخطبة ويوقع عليه من الطرفين ومن الكاهن .

مادة ٨ - يحرق الكاهن الذى باشر عقد الخطبة ، شخصاً منه في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ حصوله له ويعلقه على كنيسته ، وإذا كان الخاطبان أو أحدهما مقيمين خارج دائرة هذه الكنيسة ترسل نسخة منه الى كاهن

الكتيسة التى يقيم كل من الخاطبين فى دائرتها ليعطها على بابها . ويبقى المخلص معلقا قبل الزواج مدة عشرة أيام تشتمل على يومى أحد .

مادة ٩ — اذا لم يتم الزواج فى خلال سنة من تاريخ انقضاء ميعاد العشرة أيام المنصوص عليه فى المادة السابقة فلا يجوز حصوله الا بعد تعليق جديد يعمل بالطريقة المتقدم ذكرها .

مادة ١٠ — يجوز لأسباب خطيرة للرئيس الدينى (الأسقف أو المطران) فى الجهة التى حصلت الخطبة فى دائرتها أن يعفى من التطبيق المنصوص عليه من المادتين السابقتين ذكرهما .

مادة ١١ — تفسخ الخطبة اذا وجد سبب من الأسباب المانعة من الزواج أو اذا اعتنق أحد الخاطبين الرهبنة .

مادة ١٢ — يجوز الرجوع فى الخطبة باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما فقط ، ويصير اثبات ذلك فى محضر يحرره الكاهن ويضم الى عقد الخطبة .

مادة ١٣ — اذا عدل الخاطب عن الخطبة بغير مقتضى فلا حق له فى استرداد ما يكون قد قدمه من مهر أو هدايا .

واذا عدلت المخطوبة عن الخطبة بغير مقتضى فللخاطب أن يسترد ما قدمه لها من المهر أو الهدايا غير المستهلكة .

هذا فضلا عما لكل من الخاطبين من الحق فى مطالبة الآخر أمام المجلس الملى بتعويض عن الضرر الذى لحقه من جراء عدوله عن الخطبة .

مادة ١٤ — اذا توفى الخاطب قبل الزواج فلورثته استرداد المهر أو ما اشترى به من جهاز .

واذا توفيت المخطوبة فللخاطب أن يسترد المهر أو ما اشترى به من جهاز أما الهدايا فلا ترد فى الحالتين .

غير أنه اذا لم يحصل الاتفاق على مهر فيكون حكمها حكم المهر .

الفصل الثانى

فى اركان الزواج وشروطه

مادة ١٥ — الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطا علنيا طبقا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة والتعاون على شئون الحياة .

مادة ١٦ — لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة ولا زواج المرأة قبل بلوغها ستة عشرة سنة ميلادية كاملة .

مادة ١٧ — لا زواج الا برضاء الزوجين .

مادة ١٨ — ينفذ زواج الآخرس باشارته اذا كانت معلومة ومؤدية الى غنهم مقصوده .

مادة ١٩ — يجوز لمن بلغ سنه احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة رجلا كان أو امرأة أن يزوج نفسه بنفسه .

مادة ٢٠ — اذا كان سن الزوج أو الزوجة دون الحادية والعشرين فيشترط لصحة الزواج رضا وليه المنصوص عليه فى المادة ١٦٠ .

فاذا امتنع ولى القاصر عن تزويجه فيرفع طالب الزواج الامر الى المجلس الملى للفصل فيه .

الفصل الثالث

في موانع الزواج الشرعية

مادة ٢١ — تمنع القرابة من الزواج .

(أ) بالأصول وأن علوا والفروع وأن سفلوا .

(ب) بالأخوة والأخوات ونسلهم .

(ج) بالأعمام والعمات والأخوال والخالات دون نسلهم .

فيحرم على الرجل أن يتزوج من أمه وجدته وأن علت ، وبنته وبنت بنته وبنت ابنه وأن سفلت ، وأخته وبنت أخته وبنت أخيه وأن سلفت ، وعمته وعمه أصوله وخالته وخاله أصوله ، وتحل له بنات الأعمام والعمات وبنات الأخوال والخالات وكما يحرم على الرجل أن يتزوج بمن ذكر يحرم على المرأة التزوج بنظيره من الرجال . ويحل للمرأة إبناء الأعمام والعمات وأبناء الأخوال والخالات .

مادة ٢٢ — تمنع المصاهرة من زواج الرجل :

(أ) بأصول زوجته وفروعها . فلا يجوز له بعد وفاة زوجته أن يتزوج بأمها أو جدتها وأن علت ولا بينتها التي رزقت بها من زوج آخر أو بنت ابنها أو بنت بنتها وأن سفلت .

(ب) بزوجات أصوله وزوجات فروعها وأصول أولئك الزوجات وفروعهن ، فلا يجوز له أن يتزوج بزوجة والده أو جده أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها ولا بزوجة ابنه أو حفيذه أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها .

(ج) بأخت زوجته ونسلها وبنت أخيها ونسلها .

(د) بزوجة أخيه وأصولها وفروعها .

- (هـ) بعمة زوجته وعمها وخالتها وزوجة خالتها .
(و) بأخت زوجة والده وأخت زوج والدته وأخت زوجة ابنه وأخت زوج بنته . وما يحرم على الرجل يحرم على المرأة .

مادة ٢٣ — لا يجوز الزواج :

- (أ) بين المتبنى والمتبنى ونروع هذا الأخير .
(ب) بين المتبنى وأولاد المتبنى الذين رزق بهم بعد التبني .
(ج) بين الأولاد الذين تبناهم شخص واحد .
(د) بين المتبنى وزوج المتبنى وكذلك بين المتبنى وزوج المتبنى .

مادة ٢٤ — لا يجوز الزواج لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلا بين مسيحيين أرثوذكس .

مادة ٢٥ — لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجا ثانيا ما دام الزواج قائما .

مادة ٢٦ — ليس للمرأة التي مات زوجها أو فسخ زواجها أن تعقد زواجا ثانيا إلا بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو الفسخ . ولكن يبطل هذا الميعاد إذا وضعت المرأة بعد وفاة زوجها أو بعد فسخ عقد الزواج . ويجوز للمجلس الملى أن يأتى بتفويض هذا الميعاد متى ثبت له بصفة قاطعة من ظروف الأحوال أن الزوج السابق لم يعاشر زوجته منذ عشرة شهور .

مادة ٢٧ — لا يجوز الزواج أيضا في الأحوال الآتية :

- (١) إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو عرقى لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنى كالعنة والخنوة والخصاء .
(ب) إذا كان أحدهما مجنونا .
(ج) إذا كان مصابا بمرض قاتل كالسل المتقدم والسرطان والجذام .

مادة ٢٨ — أما إذا كان طالب الزواج مصابا بمرض قابل للإشفاء ونكر بخشى منه سلامة الزوج الآخر كالسل في بدايته والأمراض السرية فلا يجوز الزواج حتى يشفى المريض .

الفصل الرابع

في المعارضة في الزواج

مادة ٢٩ — يكون للأشخاص الآتى ذكرهم حق المعارضة في الزواج :

(أ) من يكون زوجا لأحد المتعاقدين .

(ب) الأب ، وعند عدمه أو عدم امكانه ابداء رغبته يكون حق المعارضة للجد للصحيح ثم للام ثم للجد لأم ثم لباقي الأتارب المنصوص عليهم في المادة ١٦. بحسب الترتيب الوارد فيها وتقبل المعارضة ولو تجاوز المتعاقدين الرشد .

(ج) الولي الذى يعينه المجلس الملى طبقا للمادة ١٦. .

مادة ٣٠ — تحصل المعارضة في ظرف العشرة الأيام المنصوص عليها في المادة الثامنة بتقرير يتقدم الى الرئيس الدينى المختص ويجب أن يشتمل على اسم المعارض وصفته والمحل الذى اختاره بالجهة المزمع عقد الزواج فيها والأسباب التى يبنى معارضته عليها والتى يجب أن تخرج عن الموانع المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب والا كانت المعارضة لاغية .

مادة ٣١ — ترفع المعارضة الى المجلس الملى المختص في خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصولها للفصل فيها بطريق الاستعجال .

ولا يجوز عقد الزواج الا اذا قضى في المعارضة برفضها انتهايا .

الفصل الخامس

في اجراءات عقد الزواج

مادة ٣٢ — قبل مباشرة عقد الزواج يستصدر الكاهن ترخيصا باتهام العقد من الرئيس الدينى المختص بعد تقديم محضر الخطبة اليه .

مادة ٣٣ — يثبت الزواج في عقد يحرره الكاهن بعد حصوله على الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة ويشتمل عقد الزواج على البيانات الآتية :

١ — اسم كل من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل اقامته وتاريخ ميلاده من واقع شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها .

٢ — اسم كل من والدى الزوجين ولقبه وصناعته ومحل اقامته وكذلك اسم ولى القاصر من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل اقامته .

٣ — اثبات حضور الزوجين وحضور ولى القاصر أن كان بيدهما قاصرا .

٤ — أسماء الشهود والقابهم وأعمارهم وصناعاتهم ومحل اقامتهم .

٥ — حصول الاعلان المنوه عنه في المادة الثامنة .

٦ — حصول ائعارضة في الزواج اذا كانت حصلت معارضة وما تم فيها .

٧ — اثبات رضاء الزوجين وولى القاصر منها .

٨ — اثبات حصول صلاة الاكليل طبقا للطقوس الدينية .

مادة ٣٤ — يكون لدى رئيس كل كنيسة دفتر قيد عقود الزواج أوراقه منمرة ومختومة بختم البطريركية أو المطرانية أو الأسقفية وكل ورقة منه تشتمل على أصل ثابت وثلاث قسائم وبعد تحرير العقد وإثباته علن الوجه المتقدم ذكره في المادة السابقة يتلن على جمهور الحاضرين بمعرفة الكاهن الذى حرره .

ويوقع على الأصل والقسائم جميعا من الكاهن الذى باشر العقد ومن الكاهن الذى قام بالأكايل اذا كان غيره . وتسلم أحد القسائم الثلاث الى الزوج والثانية الى الزوجة وترسل الثالثة الى الجهة الدينية الرئيسية « البطريركية أو المطرانية أو الأسقفية » لحفظها بها بعد قيدها فى السجل المعد لذلك ويبقى الأصل الثابت بالدفتر عند الكاهن لحفظه .

مادة ٣٥ — على كل مطرانية أو أسقفية أن ترسل الى البطريركية فى آخر كل شهر كشفا بعقود الزواج التى تمت فى دائرتها .

مادة ٣٦ — كل قبطى أرثوذكسى تزوج خارج القطر المصرى طبقا لقوانين البلد الذى تم فيه الزواج يجب عليه فى خلال ستة شهور من تاريخ عودته الى القطر المصرى أن يتقدم الى الرئيس الدينى المختص لاتمام الاجراءات اللازمة طبقا لقوانين وطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية .

الفصل السادس

في بطلان عقد الزواج

مادة ٣٧ — اذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو اجداهما رضا صادر عن حرية واختيار فلا يجوز الطعن فيه الا من الزوجين أو من الزوج الذى لم يكن حرا فى رضائه . واذا وقع غش فى شخص أحد الزوجين فلا يجوز الطعن فى الزواج الا من الزوج الذى وقع عليه الغش . وكذلك الحكم فيما اذا وقع غش فى شأن بكاراة الزوجة بأن ادعت انها بكر وثبت أن بكارتها ازيلت بسبب سلوكها أو فى خلوها من الحمل وثبت انها حامل .

مادة ٣٨ — لا تقبل دعوى البطلان فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة الا اذا قدم الطلب فى ظرف شهر من وقت أن أصبح الزوج متمتعاً بكامل حريته أو من وقت أن علم بالغش وبشرط أن لا يكون حصل اختلاط زوجى من ذلك الوقت .

مادة ٣٩ — اذا عقد زواج القاصر بغير اذن وليه فلا يجوز الطعن فيه الا من الوالى أو من القاصر .

مادة ٤٠ — ومع ذلك لا تقبل دعوى البطلان من الزوج ولا من الوالى متى كان الوالى قد اقر الزواج صراحة أو ضمناً أو كان قد مضى شهر على علمه بالزواج . ولا تقبل الدعوى ايضا من الزوج بعد مضى شهر من بلوغه سن الرشد .

مادة ٤١ — كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد ١٥ ، ١٦ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧ يعتبر باطلاً ولو رضى به الزوجان أو اذن به ولى القاصر ، وللزوجين وكل ذى شأن حق الطعن «يه» .

مادة ٤٢ — ومع ذلك فالزواج الذى يعقد بين زوجين لم يبلغ احدهما أو كلاهما السن المقررة فى المادة ١٦ لا يجوز الطعن فيه اذا كان مضى

شهر من وقت بلوغ الزوج أو الزوجين السن القانونية أو اذ حملت الزوجة ولو قبل انقضاء هذا الاجل .

مادة ٤٣ — لا يثبت الزواج ما يترتب عليه من الحقوق الا بتقديم صورة رسمية من عقد الزواج ، وفي حالة ثبوت ضياع اصل العقد أو اتلافه يجوز اثباته بكافة طرق الاثبات بما فيها البينة .

مادة ٤٤ — الزواج الذى حكم بطلانه يترتب عليه مع ذلك اشارة القانونية بالنسبة للزوجين وذريتهما اذا ثبت أن كليهما حسن النية أى كان يجهل وقت الزواج سبب البطلان الذى يشوب العقد .

أما اذا لم يتوفر حسن النية الا من جانب أحد الزوجين دون الآخر فالزواج لا يترتب عليه آثاره الا بالنسبة لهذا الزوج ولأولاده المزوقين له من ذلك الزوج .

الفصل السابع

في حقوق الزوجين وواجباتهما

مادة ٤٥ — يجب لكل من الزوجين على الآخر الأمانة والمعاملونة على المعيشة والمواساة عند المرض .

مادة ٤٦ — يجب على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشراتها بالحسنى ، ويجب على المرأة اطاعة زوجها غيبا يأمرها به من حقوق الزوجية .

مادة ٤٧ — يجب على المرأة أن تسكن مع زوجها وأن تتبعه أينما سار لتقيم معه في أي محل لائق يختاره لاقامتها وعليها أن تحافظ على ماله وتقوم بخدمته والعناية بأولاده وملاحظة شئون بيته .

ويجب على الزوج أن يسكن زوجته في منزله وأن يقوم بما تحتاجه من طعام وكسود على قدر طاقته .

مادة ٤٨ — الارتباط الزوجي لا يوجب اختلاط الحقوق المالية بل تظل أموال كل من الزوجين مملوكة له دون الآخر .

الفصل الثامن

في فسخ الزواج

مادة ٤٩ — يفسخ الزواج بأحد أمرين .

الأول : وفاة أحد الزوجين .

الثاني : الطلاق (التطلق) .

الباب الثانى

فى الطلاق

الفصل الأول

فى اسباب الطلاق

مادة ٥٠ — يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعدة الزنا .

مادة ٥١ — اذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى وانقطع الأمد من رجوعه اليه جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخر .

مادة ٥٢ — اذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم باثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق .

أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج الآخر

مادة ٥٣ — الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة طلب الطلاق .

مادة ٥٤ — اذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق اذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت انه غير قابل للشفاء .

ويجوز ايضا للزوجة أن تطلب الطلاق لاصابة زوجها بمرض العنة اذا مضى على اصابته به ثلاث سنوات وثبت انه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة فى سن يخشى فيه عليها من الفتنة .

مادة ٥٥ — اذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر أو اعتاد

أيذاء إبناء جسيما يعرض محته للخطر جاز للزوج المجنى عليه أن يطلب الطلاق .

مادة ٥٦ — إذا أساء أحد الزوجين ونسدت أخلاقه وانغمس في حياة الرذيلة ولم يجد في إصلاحه توبيح "الرئيس الدينى ونصائحه للزوج الآخر أن يطلب الطلاق .

مادة ٥٧ يجوز أيضا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالا جسيما مما أدى إلى استحكام النشور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفترقة ثلاث سنين متوالية .

مادة ٥٨ — كذلك يجوز الطلاق إذا ترهب الزوجان أو ترهب أحدهما برضاء الآخر .

الفصل الثاني

في التبرعات لعوى الطلاق

مادة ٥٩ — تقدم عريضة الدعوى من طالب الطلاق شخصيا الى رئيس المجلس الملى الفرعى ، واذا تعذر حضور الطالب بنفسه ينتقل الرئيس أو من ينتدبه من الاعضاء الى محله .

وبعد أن يسمع الرئيس أو العضو المنتدب أقوال طالب الطلاق يعيطة ما يقتضيه الحال من النصائح ، فان لم يقبلها يحدد للزوجين ميعادا لا يقل عن ثمانية أيام كاملة للحضور امامه بنفسيهما في مقر المجلس ، فإذا تعذر لأحدهما الحضور امامه يعين لها المكان الذى يستطيعان الحضور فيه . وفى اليوم المحدد يسمع أقوال الزوجين ويسمى فى الصلح بينهما . فان لم ينجح فى مسعاه يأمر باحالة الدعوى الى المجلس وتحدد لها ميعادا لا يتجاوز شهرا .

مادة ٦٠ — يبدأ المجلس قبل النظر فى موضوع الدعوى بعرض الصلح على الزوجين فلن لم يقبله ينظر فى الترخيص لطالب الطلاق بأن يقيم بصفة مؤقتة أثناء رفع الدعوى بمعزل من الزوج الآخر مع تعيين المكان الذى تقيم فيه الزوجة اذا كانت هى طالبة الطلاق كما ينظر فى تقرير نفقة لها على الزوج وفى حضانة الأولاد أثناء نظر الدعوى وفى تسليم الجهاز والامتعة الخاصة . وحكم المجلس فى هذه الامور يكون مشمولا بالنفاذ المؤقت من غير كفالة وقابلا للاستئناف فى ظروف ثمانية أيام من تاريخ صدوره .

مادة ٦١ — يجوز لكل من الزوجين أن يوكل من يختاره من المسلمين أو من اقربيه لفغلة الدرجة الرابعة للمرافعة عنه وانما يلزم أن يكون حاضرا مع وكيله فى الجلسة ما لم يمنعه مانع من الحضور .

مادة ٦٢ — تنظر الدعوى وتحقق بالطرق المعتادة .

مادة ٦٣ - لا يؤخذ باقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب اليه ما لم يكن مؤيداً بالقرائن أو شهادة الشهود . ولا تعتبر القرابة أو أية صلة أخرى مانعة من الشهادة غير أنه لا يسوغ سماع شهادة أولاد الزوجين أو أولاد أولادها .

مادة ٦٤ - لا تقبل دعوى الطلاق الا اذا حصل صلح بين الزوجين سواء بعد حدوث الوقائع المدعاة في الطلب أو بعد تقديم هذا الطلب . ومع ذلك يجوز للطالب أن يرفع دعوى أخرى لسبب طرأ أو اكتشف بعد الصلح وله أن يستند الى الأسباب القديمة في تأييد دعواه الجديدة .

مادة ٦٥ - تنقضى دعوى الطلاق بوفاة أحد الزوجين قبل صدور الحكم النهائي بالطلاق .

مادة ٦٦ - يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق بالطرق والأوضاع المقررة لغيرها من الدعاوى ولكن تقبل المعارضة في الحكم الغيابي في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلانه .

ويجب أن تعرض دعاوى الطلاق على المجلس الملى العام ولو لم تستأنف أحكامها للنظر في التصديق على هذه الأحكام من عدمه ، ولا ينفذ الحكم القاضي بالطلاق الا بعد صدور الحكم النهائي به من المجلس الملى العام وبعد استنفاد جميع طرق الطعن بما فيها الالتماس .

مادة ٦٧ - يسجل الحكم النهائي القاضي بالطلاق في السجل المعد لذلك بدار البطريرك ويؤشر بمضمونه على أصل عقد الزواج بالسجل المحفوظ لدى الكاهن وعلى القسيمة المحفوظة لدى الرئاسة الدينية وعلى القسيمة الموجودة لدى الزوج الذي صدر حكم الطلاق بناء على طلبه .

الفصل الثالث

في الآثار المترتبة على الطلاق

مادة ٦٨ - يترتب على الطلاق انحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم النهائي الصادر به ، فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الآخر ولا يرث أحدهما الآخر عند موته .

مادة ٦٩ - يجوز لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص آخر إلا اذا نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج وفي هذه الحالة لا يجوز لمن قضى بحرمانه أن يتزوج إلا بتصريح من المجلس .

مادة ٧٠ - يجوز لمن وقع بينهما طلاق الرجوع لبعضهما بقرار يصدر من المجلس الملى العام بعد استيفاء الاجراءات الدينية التى تقتضيها قوانين الكنيسة .

مادة ٧١ - يجوز الحكم بنفقة أو تمويض لمن حكم له بالطلاق على الزوج الآخر .

مادة ٧٢ - حضانة الأولاد تكون للزوج الذى صدر حكم الطلاق لصالحه ما لم يأمر المجلس بحضانة الأولاد أو بعضهم للزوج الآخر أو لمن له حق الحضانة بعده .

ومع ذلك يحتفظ كل الأبوين بعد الطلاق بحقه فى ملاحظة أولاده لتربيتهم إما كان الشخص الذى عهد إليه بحضانتهم .

مادة ٧٣ - لا يؤثر حكم الطلاق على ما للأولاد من الحقوق قبل والديهم .

الباب الثالث

في المهر والجهاز

الفصل الأول

في المهر

مادة ٧٤ — ليس المهر من أركان الزواج ، فكما يجوز أن يكون بمهر .
يجوز أن يكون بغير مهر .

مادة ٧٥ — يجب المهر المسمى في عقد الخطبة للزوجة بمجرد الاكليل .
في الزواج الصحيح .

مادة ٧٦ — المرأة الرشيدة تقبض مهرها بنفسها ، فلا يجوز لغيرها
قبض المهر الا بتوكيل منها للولى أو الوصى أن يقبض مهر القاصر .

مادة ٧٧ — المهر ملك المرأة تتصرف فيه كيف شأنت أن كانت
رشيدة .

واذا كان السبب آتيا من قبل المرأة والرجل يعلم به غلها أن
تستولى أو ورثته بما يكون باقيا بذمته من المهر بعد اسقاط نصيب الزوج
الآيل من أرثها .

مادة ٧٨ — في حالة الحكم ببطالان الزواج إذا كان السبب آتيا
من قبل الرجل وكلفت المرأة تعلم به فلا مهر لها ، وإن كانت تعلم به
غلها مهرها .

واذا كان السبب آتيا من قبل المرأة والرجل يعلم به غلها أن
تستولى على مهرها ، وإن لم يكن علما به فلا حق لها في المهر .

مادة ٧٩ - في حالة الحكم بالطلاق اذا كان سبب الفسخ قهريا
اى لا دخل لارادة احد من الزوجين فيه فيكون للمرأة حق الاستيلاء
على مهرها .

أما اذا كان سبب الفسخ غير قهري فان كان آتيا من قبل الرجل
فللمرأة الحق في اخذ مهرها ، وان كان آتيا من قبل المرأة فلا حق
لها في المهر .

الفصل الثانی

فی الجهاز

مادة ٨٠ — لا تجبر المرأة على تجهيز منزل الزوجية من مهرها ولا من غرده فلو زفت بجهاز قليل لا يليق بالمهر الذى دفعه الزوج أو بلا جهاز أصلا فليس له مطالبتها ولا مطالبة أبيها بشيء منه ولا تنقيص شيء من مقدار المهر الذى تراضيا عليه .

مادة ٨١ — اذا تبرع الأب وجهاز ابنته الرشيدة من ماله فان سلمها الجهاز في حال حياته ملكته بالقبض وليس لابيها بعد ذلك ولا لورثته استرداد شيء منه ، وان لم يسلمه اليها فلا حق لها ولا لزوجها فيه .

مادة ٨٢ — اذا اشترى الأب من ماله في حال حياته جهاز ابنته القاصر ملكته بمجرد شرائه وليس له ولا لورثته أخذ شيء منه .

مادة ٨٣ — اذا جهز الأب ابنته من مهرها وبقي عنده شيء منه فلها مطالبته به .

مادة ٨٤ — الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج في شيء منه وانما له الانتفاع بما يوضع منه في بيته ، واذا اغتصب شيئا منه حال قيام الزوجة أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيته ان هلك أو استهلك عنده .

مادة ٨٥ — اذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج بعد الفسخ في متاع موضوع في البيت الذى يسكنان فيه فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة الى أن يقيم الزوج البينة على انه له وما يصلح للرجال أو يكون صالحا لهما فهو لزواج ما لم تقم المرأة البينة على انه لهما .

مادة ٨٦ — اذا مات أحد الزوجين ووقع نزاع في متاع بابيت بين الحى وورثة الميت فيما يصلح للرجل والمرأة يكون للحى منهما عند عدم البينة .

الباب الرابع

في ثبوت النسب

الفصل الأول

في ثبوت نسب الأولاد المولودين حال قيام الزواج

مادة ٨٧ أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها عشرة أشهر بحساب الشهر ثلاثين يوما .

مادة ٨٨ — اذا ولدت الزوجة ولدا لتمام ستة أشهر فصاعدا من حين الزواج ثبت نسبه من الزوج .

مادة ٨٩ — ومع ذلك يكون للزوج أن ينفي الولد اذا أثبت انه في الفترة بين اليوم السابق على الولادة بعشرة أشهر واليوم السابق عليها بستة أشهر كان يستحيل عليه ماديا أن يتصل بزوجه بسبب بعد المسافة بينهما أو بسبب وجوده في السجن أو بسبب حادث من الحوادث .

مادة ٩٠ — للزوج أن ينفي الولد لعله الزنا اذا كانت الزوجة قد أخفت عنه الحمل ، والولادة ، ولكن ليس له أن ينفيه بادعائه عدم المقدرة على الاتصال الجنسي .

مادة ٩١ — ليس لزوج أن ينفي الولد المولود قبل مضي ستة أشهر من تاريخ الزواج في الأحوال الآتية .

أولا — اذا كان يعلم أن زوجته كانت حاملا قبل الزواج

ثانيا — اذا بلغ عن الولادة أو حضر التبليغ عنهما .

ثالثا — اذا ولد الولد ميتا أو غير قابل للحياة .

مادة ٩٢ — في حال رفع دعوى الطلاق يجوز للزوج ان ينفي نسب الولد الذى يولد بعد مضى عشرة اشهر من تاريخ القرار الصادر بالتريخيص للزوجة بالاقامة فى مسكن منعزل أو قبل مضى ستة أشهر من تاريخ رفض الدعوى أو الصلح .

على أن يدعو النفى هذه لا تقبل اذا ثبت فى الواقع حصول اجتماع بين الزوجين .

مادة ٩٣ — يجوز نفى الولد اذا ولد بعد مضى عشرة أشهر من

مادة ٩٣ — يجوز نفى الولد اذا ولد بعد مضى عشرة اشهر من تاريخ وفاة الزوج أو من تاريخ حكم الطلاق .

مادة ٩٤ — فى الاحوال التى يجوز فيها للزوج نفى الولد يجب عليه أن يرفع دعواه فى ظرف شهر من تاريخ الولادة اذا كان حاضرا وقتها أو من تاريخ عودته اذا كان غائبا أو من تاريخ علمه بها اذا كانت اخفيت عنه .

مادة ٩٥ — اذا توفى الزوج قبل انقضاء المواعيد المبينة بالمادة السابقة دون أن يرفع دعواه فلورثته الحق فى نفى الولد فى ظرف شهر من تاريخ وضع يده هو أو وليه على أعيان التركة أو من تاريخ منازعته لهم فى وضع يدهم عليها .

مادة ٩٦ — تثبت البنوة الشرعية بشهادة مستخرجة من دفتر قيد المواليد واذا لم توجد شهادة فيكفى لاثباتها حيازة الصفة . وهى تنتج من اجتماع وقائع تكفى للدلالة على وجود رابطة البنوة بين شخص وآخر . ومن هذه الوقائع : أن الشخص كان يحمل دائما اسم الولد الذى يدعى بنوته له ، وأن هذا الولد كان يعامله كأبن له وكان يقوم على هذا الاعتبار بتربيته وحضائنه ونفقته وأنه كان معروفا كاب له فى الهيئة الاجتماعية وكان معترفا به من العائلة كاب . فإذا لم توجد شهادة أو حيازة فيمكن اثبات البنوة بشهادة الشهود المؤيدة بقرائن الاحوال .

الفصل الثانى

فى ثبوت بسبب الأولاد غير الشرعيين

الفرع الأول — فى تصحيح النسب

مادة ٩٧ — الأولاد المولودون قبل الزواج عدا أولاد الزنا وأولاد المحارم يعتبرون شرعيين بزواج أبويهم وإقرارهما أمام الكاهن المختص بينوتهم أما قبل الزواج أو حين حصوله . وفى هذه الحالة الأخيرة يثبت الكاهن الذى يباشر عقد الزواج إقرار الوالدين بالبنوة فى وثيقة منفصلة .

مادة ٩٨ — يجوز تصحيح النسب على الوجه المبين فى المادة السابقة لمصلحة أولاد توفوا عن ذرية هذه الحالة يستفيد ذرية أولئك الأولاد من تصحيح نسبهم .

مادة ٩٩ — الأولاد الذين اعتبروا شرعيين بالزواج اللاحق لولادتهم يكون لهم فى الحقوق وعليهم من الواجبات كما لو كانوا مولودين من هذا الزواج .

الفرع الثانى

فى الاقرار بالنسب والادعاء به

مادة ١٠٠ — اذا اقر الرشيد العاقل بينوة ولد مجهول النسب وكان فى السن بحيث يولد مثله لمثله يثبت نسبه منه وتلزمه نفقته وتربيته .

مادة ١٠١ — اذا اقر ولد مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة لأمرأة وكان يولد مثله لمثل المقر له وصدقه فقد ثبتت ابوتهما له ويكون عليه ما للابوين من الحقوق وله عليهما ما للابناء من النفقة والحضانة والتربية .

مادة ١٠٢ — اقرار الأب بالبنوة دون اقرار الأم لا تأثير له الا على الأب والعكس بالعكس .

مادة ١٠٣ — اقرار أحد الزوجين فى اثناء الزواج بينوة ولد غير شرعى رزق به قبل الزواج من شخص آخر غير زوجة لا يجوز له أن يرض بهذا الزوج ولا بالأولاد المولودين من ذلك الزواج .

مادة ١٠٤ — يثبت الاقرار بالنسب بعقد رسمى يحرر أمام الكاهن ما لم يكن ثابتا من شهادة الميلاد .

مادة ١٠٥ — يجوز لكل ذى شأن أن تنازع فى اقرار الأب أو الأم بالبنوة وفى ادعاء الولد لها .

مادة ١٠٦ — يجوز الحكم بثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين من أبيهم .

أولا — فى حالة الخطف أو الاغتصاب اذا كان زمن حصولهما يرجع الى زمن الحمل .

ثانياً — في حالة الأغواء بطريق الاحتيال أو باستعمال السلطة والوعد بالزواج .

ثالثاً — في حالة وجود خطابات أو محررات أخرى صادرة من الأب المدعى عليه تتضمن اعترافه بالأبوة اعترافاً صريحاً .

رابعاً — إذا كان الأب المدعى عليه والام قد عاشا معاً في مدة الحمل وعاشرا بعضهما بصفة ظاهرة .

خامساً — إذا كان الأب المدعى عليه قام بتربية الولد والانفاق عنه أو اشترك في ذلك بصفته والدا له .

مادة ١٠٧ — لا تقبل دعوى ثبوت الأبوة .

أولاً — إذا كانت الأم في اثناء مدة الحمل مشهورة بسوء السلوك أو كانت لها علاقة غرامية برجل آخر .

ثانياً — إذا كان الأب المدعى به في اثناء المدة يستحيل عليه مادياً سواء بسبب بعد أو بسبب حادث من الحوادث أن يكون والد الطفل .

مادة ١٠٨ — لا يملك رفع دعوى ثبوت الأبوة غير الوالد أو الأم إذا كان الولد قاصراً . ويجب أن ترفع الدعوى في مدى سنتين من تاريخ الوضع والا سقط الحق فيها .

غير انه في الحالتين الرابعة والخامسة المنصوص عليهما في المادة ١٠٦ يجوز رفع الدعوى الى حين انقضاء السنتين التاليتين لانتهاء اعيشة المشتركة أو لانقطاع الأب المدعى به عن تربية الولد والانفاق عنه وإذا لم ترفع الدعوى في اثناء قصر الولد فيجوز له رفعها في مدى لسنة التالية لبلوغه سن الرشد .

مادة ١٠٩ — يجوز طلب الحكم بثبوت الأمومة . وعلى الذي يطلب ثبوت نسبته من أمه أن يثبت انه هو نفس الولد الذي وضعته . وله أن يثبت ذلك بشهادة الشهود .

الفصل الثالث

في التبني

مادة ١١٠ — التبني جائز للرجل والمرأة متزوجين كانا أو غير متزوجين بمراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد التالية :

مادة ١١١ — يشترط في المتبنى :

١ — أن يكون تجاوز سن الأربعين .

٢ — أن لا يكون له أولاد ولا فروع شرعيون وقت التبني .

٣ — أن يكون حسن السمة .

مادة ١١٢ — يجوز أن يكون المتبنى ذكرا أو انثى بالغيا أو قاصرا ولكن يشترط أن يكون أصغر سنا من المتبنى بخمس عشرة سنة ميلادية على الأقل .

مادة ١١٣ — لا يجوز أن يتبنى الولد أكثر من شخص واحد ما لم يكن المتبنى حاصلا من زوجين .

مادة ١١٤ — لا يجوز التبني الا اذا وجدت أسباب تبرره وكانت تعود منه فائدة على المتبنى .

مادة ١١٥ — اذا كان الولد الميراث تبنيه قاصرا وكان والده على قيد الحياة فلا يجوز التبني الا برضاء الوالدين . فاذا كان احدهما متوفيا أو غير قادر على ابداء رايه فيكفى قبول الآخر واذا كان قد صدر حكم بالطلاق فيكفى قبول من صدر الحكم لمصلحته أو عهد اليه بحضانة الولد منها .

أما إذا كان القاصر قد فقد والديه أو كان الوالدان غير قادرين على بدء رأيهما فيجب الحصول على قبول وليه وكذلك يكون الحكم إذا كان القاصر ولدا غير شرعى لما يقر أحد بينوته أو توفي والده أو أصبحا غير قادرين على ابداء رأيهما بعد الاقرار بينوته .

مادة ١١٦ — لا يجوز لأحد الزوجين أن يتبنى أو يتبنى الا برضاء الزوج الآخر ما لم يكن هذا الأخير غير قادر على ابداء رأيه .

مادة ١١٧ — يحصل التبني بعقد رسمى يحرره كاهن الجهة التى يتم فيها راغب التبني ويثبت به حضور الطرفين وقبولهما التبني أمامه .
نإذا كان الولد المراد تبنيه قاصرا قام والده أو وليه مقامه .

مادة ١١٨ — يجب على الكاهن الذى حرر عقد التبني أن يرفعه إلى المجلس الملى الذى يباشر عمله فى دائرته للنظر فى التصديق عليه بعد التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون . وفى حالة الرفض يجوز لكل من الطرفين استئناف الحكم أمام المجلس الملى العام طبقا للاوضاع العادية .

مادة ١١٩ — يخول التبني الحق للمتبنى أن يلقب المتبنى وذلك بإضافة اللقب إلى اسمه الأصلى .

مادة ١٢٠ — التبني لا يخرج المتبنى من عائلته الأصلية ولا يحرره من حقوقه فيها ومع ذلك يكون للمتبنى وحده حق تأديب المتبنى وتربيته وحقوق الموافقة على زواجه أن كان قاصرا .

مادة ١٢١ — يجب على المتبنى نفقة المتبنى أن كان فقيرا كما انه يجب على المتبنى نفقة المتبنى الفقير ويبقى المتبنى ملزما بنفقة والديه صليين ولكن والديه لا يلزمان بنفقته الا اذا لم يمكنه الحصول عليها من المتبنى .

مادة ١٢٢ — لا يرث المتبنى فى تركة المتبنى بغير وصية منه .

مادة ١٢٣ — كذلك لا يرث المتبنى فى تركة المتبنى الا بوصية .

الباب الخامس

فيمّا يجب على الولد لوالديه

وما يجب له عليهما

الفصل الأول

في السلطة الأبوية

مادة ١٢٤ — يجب على الولد في أى سن كان أن يحترم والديه ويحسن معاملتهما .

• مادة ١٢٥ — يبقى الولد تحت سلطة والديه الى أن يبلغ سن الرشد ولا يسمح له بمغادرة منزل والده بغير رضائه الا بسبب التجنيد .

مادة ١٢٦ — يطلب من الوالد أن يعنى بتأديب ولده وتربيته وتعليمه ما هو ميسر له من علم أو حرفة وحفظ ما له والقيام بنفقته كما سيجىء في الباب السادس .

ويطلب من الوالدة الاعتناء بشأن ولدها .

الفصل الثانى

فى الحضانة

مادة ١٢٧ — الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعدها وبعدها الأم تكون الحضانة للجدة لأم ثم للجدة لأب ثم لآخوات الصغير وتقدم الآخت الشقيقة ثم الآخت لأم ثم الآخت لأب ثم لبنات الآخوات بتقليد بنت الآخ لأبوين ثم لام ثم لاب ثم لبنات الآخ كذلك ثم لآلات الصغير وتقدم الخالة لأبوين ثم الخالة لام ثم لاب ثم لعمات الصغير كذلك ثم لبنات الخالات والآخوال ثم لبنات العمات والآعمام ثم لخاله الأم ثم لخاله الآب ثم لعمة الأم ولعمة الآب بهذا الترتيب .

مادة ١٢٨ — إذا لم يوجد للصغير قريبة من النساء أهل للحضانة تنتقل الى الأقارب الذكور ويقدم الآب ثم الجد لاب ثم الجد لام ثم الآخ الشقيق ثم الآخ لاب ثم الآخ لام ثم بنو الآخ الشقيق ثم بنو الآخ لاب ثم بنو الآخ لام ثم العم الشقيق ثم العم لاب ثم العم لام ثم بنو الخال لأبوين ثم الخال لاب ثم الخال لام ثم أولاد من ذكروا بهذا الترتيب .

مادة ١٢٩ — يشترط فى الحضانة أن تكون قد تجاوزت سن السادسة عشرة وفى الحاضن أن يكون قد تجاوز سن الثامنة عشرة ويشترط فى كليهما أن يكون مسيحيا عاقلا أمينًا قادرًا على تربية الصغير وصيانته وأن لا يكون مطلقا لسبب راجع اليه ولا متهرجا بغير محرم للصغير .

مادة ١٣٠ — إذا قام لدى الحاضن أو الحاضنة سبب يمنع من الحضانة سقط حقه فيها وانتقل الى من يليه فى الاستحقاق .

ومتى زال المانع يعود حق الحضانة الى من سقط حقه فيها .

مادة ١٣١ — اذا تساوى المستحقون للحضانة في درجة واحدة يقدم أصلهم للقيام بشئون الصغير .

مادة ١٣٢ — اذا حصل نزاع على أهلية الحضانة أو الحاضن فثمّ جالس أن يعين من يراه اصلح من غيره لحضانة الصغير بدون تقييد بالترتيب المنوه عنه في المادتين ١٢٧ و ١٢٨ . ويكون له ذلك ايضا كلما رأى أن مصلحة الصغير تقتضى تخطى الأقرب الى من دونه في الاستحقاق .

مادة ١٣٣ — اذا لم يوجد مستحق أهل للحضانة أو وجد وامتنع عنها فيعرض الأمر على المجلس ليعين امرأة ثقة أمينة لهذا الغرض من أقارب الصغير أو من غيرهم .

مادة ١٣٤ — أجره الحضانة غير النفقة وهى تلزم ابا الصغير ان لم يكن له مال .

مادة ١٣٥ — لا تستحق الام أجره على حضانة طفلها حال قيام الزوجية . ولها الحق في الاجرة ان كانت مطلقة .

واذا احتاج المحضون الى خادم أو مريض وكان أبوه موسرا يلزم بأجرته ، وغير الام من الحاضنات لها الاجرة .

مادة ١٣٦ — يمنع الأب من اخراج الولد من بلد أمه بلا رضاها . **أمّت حضانتها** .

مادة ١٣٧ — ليس للام المحكوم بطلاقها أن تسافر بولادها الخاصة من محل حضانتها من غير إذن أبيه الا اذا كان انتقالها الى محل اقامة أهلها وبشرط أن لا يكون خارج القطر المصرى .

مادة ١٣٨ — غير الام من الحاضنات لا يسوغ لها في أى حال أن تنقل الولد من محل حضانتها الا بأذن أبيه أو وليه .
الولاية على نفسه .

مادة ١٣٩ — تنتهى مدة الحضانة ببُلوغ الصبى سبع سنين وببلوغ الأنثى تسع سنين . وحينئذ يسلم الصغير الى أبيه أو عند عدمه فان لم يكن ولى يترك الصغير عند الحاضنة الى أن يرى المجلس من هو أولى منهما باستلامه .

الباب السادس

في النفقات

مادة ١٤٠ — النفقة هي كل ما يلزم للقيام بأود شخص في حالة الاحتياج من طعام وكسوة وسكنى .

مادة ١٤١ — النفقة واجبة .

- ١ — بين الزوجين .
- ٢ — بين الآباء والأبناء .
- ٣ — بين الأقارب .

مادة ١٤٢ — تقدر النفقة بقدر حاجة من يطلبها ويسار من يجب عليه اداؤها .

مادة ١٤٣ — النفقة المقدرة لا تبقى بحالة واحدة بعد تقديرها ، بل تتغير تبعاً لتغير أحوال الطرفين . فإذا أصبح الشخص الملزوم بالنفقة في حالة لا يستطيع معها أداءها أو أصبح من يتقاضى النفقة في غير حاجة لكل ما قدر له أو بعضه جاز طلب اسقاط النفقة أو تخفيض قيمتها . كما انه اذا يسار الشخص الملزوم بالنفقة أو زادت حاجة المقضى له جاز الحكم بزيادة قيمتها .

مادة ١٤٤ — اذا أثبت الشخص الملزوم بالنفقة أنه لا يستطيع دفعها نقداً فللمجلس أن يأمره بأن يسكن في منزله من تجب نفقته عليه وأن يقدم له ما يحتاجه من طعام وكسوة .

مادة ١٤٥ — حق النفقة شخصى فلا يجوز لورثة من تقرررت له النفقة المطالبة بالتجمد منها .

الفصل الاول

في النفقة بين الزوجين

مادة ١٤٦ — تجب النفقة على الزوج لزوجته من حين العقد الصحيح .

مادة ١٤٧ — يستقط حق الزوجة في النفقة اذا تركت منزل زوجها بغير مسوغ شرعى أو ابت السفر معه الى الجهة التى نقل اليها محل اقامته بدون سبب مقبول .

مادة ١٤٨ — للزوج أن يباشر الاتفاق بنفسه على زوجته حال قيام الزواج ، اذا اشكت مطلقا في الاتفاق عليها وثبت ذلك تقدر وتعطى لها لتنفق على نفسها .

مادة ١٤٩ — يجب على الزوج أن يسكن معه زوجته في مسكن على حدته به المرافق الشرعية بحيث يكون متناسبا مع حالة الزوجين .

ولا تجبر الزوجة على اسكان أحد معها من أهل زوجها سوى أولاده من غيرها ما لم يأمر المجلس بغير ذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة ١٤٤ .

وليس للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوج أحدا من أهلها الا برضاها .

مادة ١٥٠ — تفرض النفقة لزوجة الغائب من ماله أن كان له مال .

مادة ١٥١ — تجب النفقة على الزوجة لزوجها المعسر اذا لم يكن يستطيع الكسب وكانت هى قادرة على الاتفاق عليه .

الفصل الثانى

فى النفقة بين الآباء والأبناء والنفقة بين الأقارب

مادة ١٥٢ — تجب النفقة بأنواعها الثلاثة على الأب لولده الصغير الذى ليس له مال سواء أكان ذكرا أو انثى الى أن يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه وتتزوج الانثى .

مادة ١٥٣ — يجب على الأب نفقة ولده الكبير الفقير الذى لا يستطيع الكسب ونفقة الانثى الكبيرة الفقيرة وما لم تتزوج .

مادة ١٥٤ — اذا كان الأب معدما أو معسرا تجب النفقة على الام اذا كانت موسرة واذا كان الابوان معدومين أو معسرين تجب النفقة على الجد والجدة لاب ثم الجد والجدة لام ، وعند عدم وجود الأصول أو أعسارهم تجب النفقة على الأقارب كما سيجىء بعد .

مادة ١٥٥ — اذا استكت الام من عدم انفاق الاب أو تقتيره على الولد يفرض المجلس له النفقة ويأمر بأعطائها لأمه لتنفق عليه .

مادة ١٥٦ — يجب على الولد الموسر كبيرا كان أو صغيرا ، ذكرا كان أو انثى نفقة والديه وأجداده وجداته الفقراء ولو كانوا قادرين على الكسب .

مادة ١٥٧ — اذا لم يكن لمستحق النفقة أصول ولا فروع قادرون على الانفاق عليه فتجب نفقته على أقاربه على الترتيب الآتى : الاخوة والاخوات لابوين ثم الاخوة والاخوات لاب ثم الاعمام والعمات ثم الاخوات والخالات ثم ابناء الاعمام والعمات ثم ابناء الاخوال والخالات .

مادة ١٥٨ — لا عبرة بالارث فى النفقة بين الآباء والأبناء ولا بين الأقارب ، بل تعتبر القرابة بتقديم الاقرب فالاقرب ويراعى الترتيب الوارد فى المادتين ١٥٤ و ١٥٧ فاذا اتحد الأقارب فى الدرجة تكون النفقة عليهم بنسبة يسار كل منهم . واذا كان من تجب عليه النفقة معسرا أو غير قادر على ايفائها بتمامها فيلزم بها أو بتكميلها من يليه فى الترتيب

الباب السابع

في الولاية الشرعية

مادة ١٥٩ — الولاية هي قيام شخص رشيد عاقل بشئون القاصر أو من في حكمه سواء ما كان منها متعلقا بنفسه أو بماله .

مادة ١٦٠ — الولاية على نفس القاصر شرعا هي للاب ثم لمن يولية الاب بنفسه قبل موته . فاذا لم يول الاب احدا فالولاية بعده للجد الصحيح ثم للام ما دامت لم تتزوج ثم للجد لام ثم للارشيد من الاخوة الاشقاء ثم من الاخوة لاب ثم من الاخوة لام ثم من الاعمام ثم من الاخوال ثم من ابناء الاعمام ثم من ابناء الاخوال ثم من ابناء العمات ثم من ابناء الخالات فاذا لم يوجد ولى من الاشخاص المتقدم ذكرهم يعين المجلس وليا من باقى الاقارب أو من غيرهم .

مادة ١٦١ — والولاية في المال هي ايضا للاب ثم للوصى الذى اختاره فان مات الاب ولم يوص فالولاية من بعده تكون للجد الصحيح ثم للام مادامت لم تتزوج . فان لم يوجد أحد من هؤلاء الاولياء فالولاية في المال تكون للوصى الذى تعينه الجهة المختصة .

مادة ١٦٢ — يشترط في الولى أن يكون مسيحيا أرثوذكسيا عاقلا رشيدا غير محجور عليه ولا محكوم عليه في جريمة ماسة بالشرف أو النزاهة

مادة ١٦٣ — يجب على الولى أن يقوم للقاصر .

أولا — بما يعود بالفائدة على نفسه من تربية وتعليم .

ثانيا — بالمحافظة على ماله من الضياع أو التلف .

مادة ١٦٤ — يجب على الولى أن يقدم للمجلس الملى الذى يقيم القاصر في دائرته قائمة جرد من نسختين موقعا عليها منه بما آل للقاصر

من منقول وعقار وسندات ونقود وذلك في ظرف شهر من التاريخ الذى آلت فيه هذه الأموال اليه . وتحفظ هذه القائمة في محفوظات المجلس بعد التأشير عليها من سكرتيره ويلحق بها بيان بها يزيد أو ينقص من أموال القاصر موقّع عليه أيضا من الولى ومؤشر عليه من السكرتير . ويجب على الولى أن يودع نقود القاصر باسمه في المصرف الذى يعينه المجلس ، ولا يجوز له أن يسحب شيئا من أصلها الا باذن المجلس .

مادة ١٦٥ - ويجب عليه أيضا أن يقدم للمجلس حسابا سنويا مفصلا ومؤيدا بالمستندات عن إيراد ومصروفات القاصر ، وعلى المجلس مراجعته والتصديق عليه اذا ثبت له صحته .
والمجلس أن يعفى الولى من تقديم الحساب سنويا اذا لم ير لزوما لذلك .

مادة ١٦٦ - يجب على الولى الحصول على اذن من المجلس الملى لمباشرة أحد التصرفات الآتية في أموال القاصر :

أولا - شراء العقارات أو بيعها أو رهنها أو استبدالها أو قسمتها أو ترتيب - حقوق عينيه عليها .

ثانيا - بيع أو رهن السندات المالية .

ثالثا - التنازل عن كل أو بعض التأمينات المقررة لمنفعة القاصر أو أى حق من حقوقه .

رابعا - اقراض أموال القاصر أو الاقتراض لحساب .

مادة ١٦٧ - تسلب الولاية بناء على طلب كل ذى شأن في الأحوال الآتية :

أولا - اذا أساء الولى معاملة القاصر اساءة تعرض صحته للخطر وأهمل تعليمه وتربيته .

ثانياً — اذا كان مبذرا متلفا مال القاصر غير أمين على حفظه .

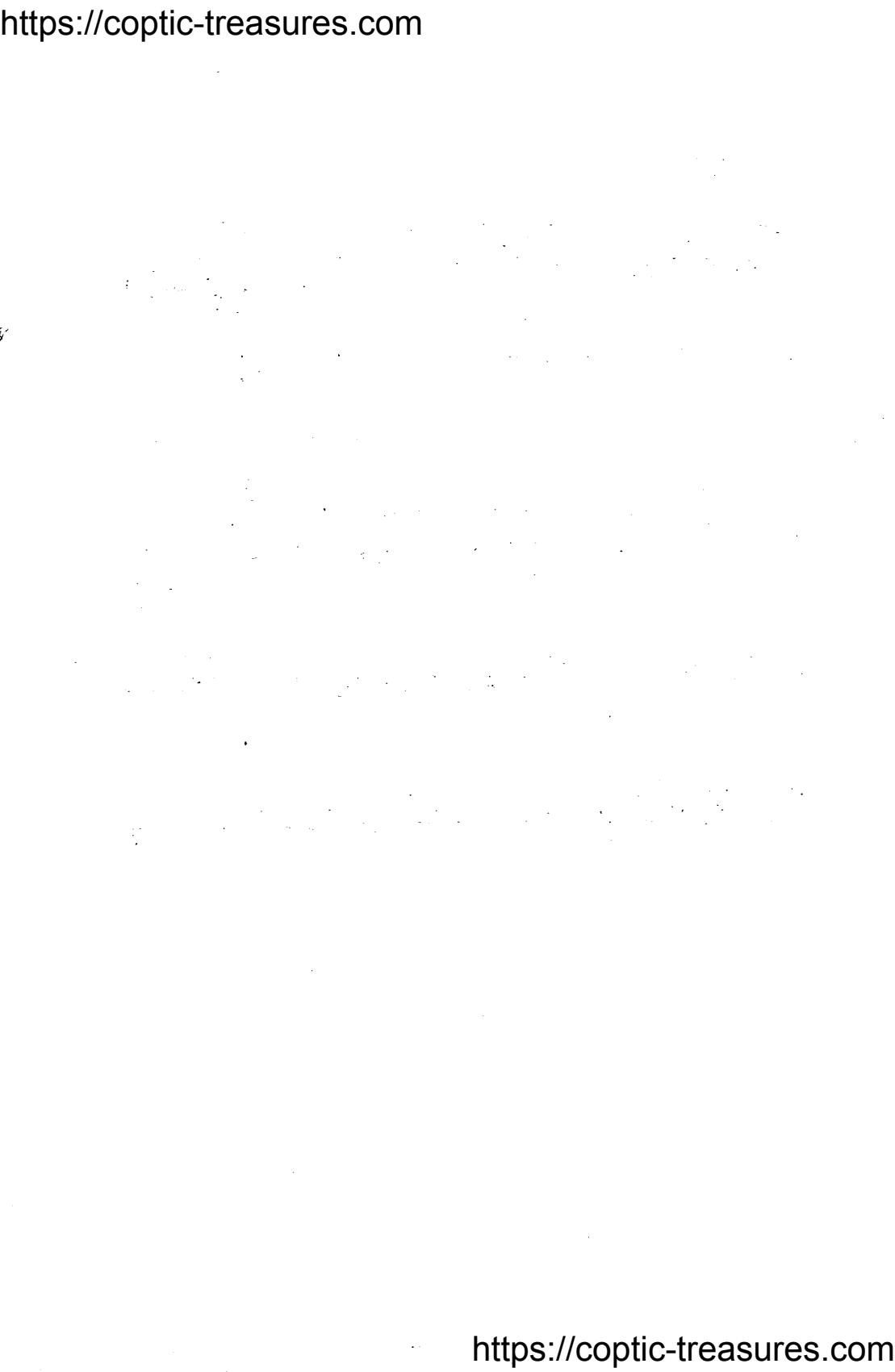
ثالثاً — اذا حجر على الولي أو حكم عليه في جريمة ماسة بالشرف أو النزاهة أو اعتنق ديناً غير دين المسيحي أو مذهباً غير المذهب الأرثوذكسي .

رابعاً — اذا أصبح طاعناً في السن أو أصيب بمرض أو عاهة تمنعه عن القيام بعمله .

مادة ١٦٨ — يجوز للمجلس أن يعيد الولاية الى من سلبت منه لسبب من الأسباب المبينة في الوجهين الثالث والرابع من المادة السابقة اذا زال السبب الذي أوجب سلب الولاية .

مادة ١٦٩ — تنتهى الولاية متى بلغ القاصر من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية الا اذا قرر المجلس استمرارها .

مادة ١٧٠ — اذا بلغ الولد معتوها أو مجنوناً تستمر الولاية عليه في النفس وفي المال واذا بلغ عاقلاً ثم عته أو جن عادت عليه الولاية .



الباب الثامن

فى الغيبة

مادة ١٧١ — الغائب هو من لا يدري مكانه ولا تعلم حياته من وفاته .

مادة ١٧٢ — اذا غاب شخص عن موطنه أو محل اقامته وانقطعت اخباره منذ أربع سنوات لذوى الشأن أن يطلبوا من المجلس الملى الحكم باثبات غيبته .

ويجب على المجلس قبل الحكم باثبات الغيبة أن يأمر بعمل تحقيق فى دائرة المركز الذى به موطن الغائب والمركز الذى به محل اقامته ان كانا مختلفين .

وعلى المجلس عند الحكم فى الطلب أن يراعى أسباب الغياب والظروف التى منعت من الحصول على أخبار عن الشخص الغائب .

مادة ١٧٣ — يجب اعلان الحكم التحضرى القاضى بالتحقيق والحكم النهائى القاضى باثبات الغيبة ونشرهما بالطرق الادارية .

مادة ١٧٤ — يجب أن لا يصدر الحكم باثبات الغيبة الا بعد مضي سنة من تاريخ الحكم القاضى بالتحقيق .

مادة ١٧٥ — الغائب يعتبر حيا فى حق الأحكام التى تضرده وهو

تتوقف على ثبوت موته فلا يتزوج زوجة أحد حتى يصدر حكم نهائي بالطلاق ولا يقسم ماله على ورثته .

مادة ١٧٦ — الغائب يعتبر ميتا في حق الأحكام التي تنفعه وتضر غيره وهي المتوقفة على ثبوت حياته . فلا يرث من غيره ولا يحكم باستحقاقه للوصية إذا أوصى له بوصية ، بل يوقف نصيبه الارث وقسطه في الوصية الى ظهور حياته أو الحكم بوغاته .

مادة ١٧٧ — يجوز الحكم بوفاة الغائب بمد مضي ثلاثين سنة من الحكم بأثبات غيبته أو مضي تسعين سنة من حين ولادته .

مادة ١٧٨ — متى يحكم بموت الغائب يقسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم بموته ويرد نصيبه في الميراث الى من يرث مورثه عند موته ويرد الموصى له به ان كانت له وصية الى ورثة الموصى ويجوز لزوجته أن تتزوج .

مادة ١٧٩ — اذا علمت حياة الغائب أو حضر في وقت من الأوقات بعد الحكم بوفاته فإنه يرث من مات قبل ذلك من أقاربه وله أن يسترد الباقي من ماله في أيد ورثته وليس له أن يطالبهم بما ذهب .

الباب التاسع

في الهبة

الفصل الأول

في اركان الهبة وشروطها

مادة ١٨٠ — الهبة تملك المال بلا عوض حال حياة الواهب .

مادة ١٨١ — تنعقد الهبة بإيجاب من الواهب وقبول من الموهوب له وتجاوز بكتابة وبغير كتابة مع مراعاة الشروط المبينة في القانون .

مادة ١٨٢ — يجوز أن تكون الهبة معلقة على شرط ويجوز أن تكون مضانة الى زمن مستقبل ، فإذا كان التملك مضافا الى ما بعد الموت اعتبر وصية .

مادة ١٨٣ — يجوز أن تكون الهبة بعوض متى كان العوض أقل من قيمة الموهوب .

مادة ١٨٤ — لا تصح الهبة الا من بالغ عاقل مختار غير محجوز عليه .

مادة ١٨٥ — لا يجوز للولى أو الوصى أو القيم أو الوكيل عن الغائب أن يهب شيئا من القاصر أو المحجوز عليه أو الغائب .

مادة ١٨٦ — يجوز لكل مالك اذا كان أهلا للتبرع أن يهب ماله كله أو بعضه لمن يشاء سواء أكان أصلا له أو فرعاً أو قريباً أو أجنبياً منه .

مادة ١٨٧ — يشترط في الموهوب له أن يكون موجودا حقيقة وقت الهبة نادا وهب لابن فلان ونم يكن له ابن أو كان موجودا حكما كالحمل المستكن كانت الهبة باطلة . ويشترط أن يكون الموهوب له معلوما فان كان مجهولا تكون الهبة باطلة .

مادة ١٨٨ — تجوز الهبة ولو كان الموهوب له صغيرا أو مجنونا ويصبح قبولها عندئذ من الولي أو الوصي أو التيم .

مادة ١٨٩ — لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو ورثته إذا كان قد تولى قبل القبول . وكما يجوز أن يكون القبول صريحا يجوز أن يكون ضميا .

مادة ١٩٠ — تبطل الهبة بموت الواهب أو بفقد أهليته للتصرف قبل قبول الموهوب له .

مادة ١٩١ — تصح هبة العقارات والمنقولات المادية كما تصح هبة الحقوق سواء أكانت عينية مثل حق الانتفاع أو حق الارتفاق أم شخصية كالديون .

مادة ١٩٢ — يشترط في الشيء الموهوب أن يكون موجودا وقت الهبة وأن يكون معيئا . فلا تصح هبة المعدم ، فإذا ظهر أن الشيء هلك قبل العقد أو وقت التعاقد فإن الهبة لا تنفذ . ولا تصح هبة المجهول ، فلا يجوز أن يهب شخص بعض ماله من غير تعيين .

مادة ١٩٣ — يصح أن يكون الموهوب شيئا مستقبلا كحصول السنة القادمة أو موجودا حكما كحمل دابة أو موجودا ضمن غيره كدقيق في حنطة أو زبد لبن أو دهن في سبعم .

مادة ١٩٤ — تصح هبة المشاع سواء كان يقبل القسيمة أم لا يقبلها .

مادة ١٩٥ — تصح الهبة ولو كان الشيء الموهوب متصفا بغيره .

مادة ١٩٦ — تصح هبة الدين سواء كانت للمدين أم لغيره .

الفصل الثانى

فى نقض الهبة

مادة ١٩٧ — يجوز الواهب الرجوع فى هبته كلها أو بعضها ولو أسقط حقه فى الأحوال الآتية :

أولاً — إذا حصلت الهبة فى وقت لم يكن للواهب ولد ثم رزق بعد ذلك بولد .

ثانياً — إذا أدخل الموهوب له بالشروط التى حصلت بها الهبة .

ثالثاً — إذا اعتدى الموهوب له على حياة الواهب أو عامله بقسوة زائدة أو كبده خسارة عظيمة أو رفض الاتفاق عليه .

مادة ١٩٨ — فى الأحوال التى يجوز فيها الرجوع فى الهبة يكون للواهب الحق فى استرجاع الشيء الموهوب بعينه ان كان لا يزال موجوداً على حاله ولم يخرج من ملك الموهوب له والا فله حق المطالبة بقيمته .

مادة ١٩٩ — يمنع الرجوع فى الهبة فى الأحوال الآتية :

أولاً — إذا مات الواهب أو الموهوب له بعد قبض الهبة .

ثانياً — إذا هلكت العين الموعودة فى يد الموهوب له أو استولكت .
فإن استهلك البعض فللواهب أن يرجع بالباقى .

ثالثاً — إذا كانت الهبة يعوض قبضه الواهب . فإن كان الواهب قد عوّض عن بعض الهبة فله الرجوع فيما لم يعوّض عنه وليس له الرجوع فيما عوّض .

مادة ٢٠٠ — إذا زادت المهر الموعودة زيادة متصلة بحيث يتوقف على استرجاعها ضرر للموهوب له فى ماله لطيف الواهب استرجاع الموهوب بذاته بل له المطالبة بقيمته .

الباب العاشر

في الوصية

الفصل الأول

في تعريف الوصية وشروطها

مادة ٢٠١ — الوصية تملك مضاف الى ما بعد الموت بطريق انتبرع ويجوز الرجوع فيه .

مادة ٢٠٢ — يشترط في الموصى أن يكون عاقلا بالغا مختارا اهلا للنتبرع . فلا يصح وصية القاصر ولا المحجور عليه ولو مات رثته بدا او غير محجور عليه الا أن يجدها .

مادة ٢٠٣ — تجوز وصية الأعمى كما تجوز وصية الأبكم الأصم اذا أمكنه الكتابة .

مادة ٢٠٤ — يشترط في الموصى له أن يكون حيا تحقيقا وتقديرا وقت وفاة الموصى .

مادة ٢٠٥ — يجوز أن يوصى للحامل دون حملها ولحملها دونها ويكفى لصحة الوصية وجود الحمل وقت وفاة الموصى . ولكنها لا تنفذ الا اذا ولد حيا .

مادة ٢٠٦ — اذا أوصى لحمل فوُلدت المرأة طفلين قسم الميرصى به بينهما بالتساوى ، فان ولد أحدهما حياً والآخر ميتاً فالكل للحى .

وإذا عين الموصى فى وصيته ذكراً فجاء انثى لا تنفذ الوصية والعكس .

مادة ٢٠٧ — تجوز الوصية للكنائس والملاجىء والمستشفيات والمدارس والجمعيات الخيرية والفقراء وغير ذلك من أعمال البر .

مادة ٢٠٨ — تجوز الوصية لوارث ولغير وارث فى الحدود المبينة فى الفصل الثانى من هذا الباب .

مادة ٢٠٩ — لا تجوز الوصية لمن ارتد عن الدين المسيحى سائماً بعد اليه قبل وفاة الموصى .

مادة ٢١٠ — لا تجوز الوصية لقاتل الموصى أو لمن شبرع فى قتله عمداً أو اشترك فى احدى هاتين الجنايتين سواء أكان ذلك قبل الايضاء أو بعده ، ولا يحرم المتسبب فى القتل خطأ من الوصية .

مادة ٢١١ — تصح الوصية بالأعيان منقولة كانت أو ثابتة وبمنافعها مقيّدة بمدة معلومة أو مؤبدة ، لكن يشترط لصحتها أن يكون الموصى به قابلاً لتمليك بعد موت الموصى ، فلو أوصى شخص بغلة أو أرضة أو بشمرة مخيلة فى مدة معينة أو أبداً صحت الوصية ، ولو قال أوصيت بثلاث مالى لفلان فمضى الموصى له ثلث جميع مال الموصى عند وفاته سواء أكان مملوكاً له أو حراً .

الفصل الثاني

في الوصية بالمنافع

مادة ٢١٢ - اذا أوصى شخص لأحد بسكنى داره بأجرتها ونص على الأبد أو أطلق الوصية ولم يقيد بها بوقت فللموصى له السكنى أو الاجرة مدة حياته ، وبعد موته ترد الى ورثة الموصى وان قيدت الوصية بمدة معينة فله الانتفاع بها الى انقضاء هذه المدة ، وان مات الموصى له بالمنفعة قبل انتهاء المدة فلا يرثها وارثه بل ترد الى ورثة الموصى .

مادة ٢١٣ - الموصى له بالسكنى لا تجوز له الاجارة . والموصى له بالاجارة لا تجوز له السكنى .

مادة ٢١٤ - اذا أوصى شخص بغلة أرضه لأحد فللموصى له الغلة القائمة بها وقت موت الموصى والغلة التى تحدث بها فى المستقبل سواء نص على الأبد فى الوصية أو أطلقها .

مادة ٢١٥ - اذا أوصى شخص بثمره أرضه أو بستانه فان أطلق الوصية فللموصى له الثمرة القائمة وقت موت الموصى دون غيرها مما يحدث من الثمار بعدها . وان نص على الأبد فله الثمرة القائمة وقت موته والثمره التى تتجدد بعده ، وكذلك المحكم اذا لم يكن فى العين الموصى بها ثمار وقت وفاته .

مادة ٢١٦ - اذا أوصى شخص لأحد بالغلة والآخر بالأرض جازت الوصيتان وتكون الضرائب وما يلزم من المصاريف لاصلاح الأرض على صاحب الغلة فى صورة ما اذا كان بها شئ . يستغل والا فهمى على الموصى له بالعين .

الفصل الثالث

فى حدود الوصية

مادة ٢١٧ - لا تنفذ وصية من له ورثة الا من ثلاثة ارباع ماله مالم يكن بين الورثة فرع وارث ، فان كان له ولد واحد أو ولد ولد وان أسفل فلا تنفذ وصيته الا من النصف وان كان له ولدان أو ولداً ولد أو أكثر فلا تنفذ وصيته الا من الربع ، وتبطل الوصية فيما زاد على ذلك الا أن أجازها الورثة ، فاذا لم يكن له ورثة مطلقا كانت وصيته صحيحة ولو استغرقت كل تركته .
ى لا اا

مادة ٢١٨ - اذا أوصى لأحد الورثة ببعض المال أخذه فوق نصيبه بشرط أن يكون داخلا ضمن النصاب الذى لا يجوز الايضاء به .

الفصل الرابع

فى اثبات الوصية وتسجيلها

مادة ٢١٩ - تثبت الوصية فى وثيقة تحرر لدى الرئيس الدينى أو نائبه بحضور شاهدين أو أكثر أهلا للشهادة وتشمل على بيان أسماء الموصى والموصى لهم والشئ الموصى به وتاريخ الوصية ، ويوقع عليها من الموصى ومن الرئيس الدينى والشهود ثم تقيد بالسجل المعد للوصايا بالدار البطريكية ويصم عليهم بختم المجلس الملى .

مادة ٢٢٠ - اذا أثر الموصى جعل وصيته سرية فعليه ان يحررها فى وثيقة يوقع عليها بامضائه أو ختمه ثم يطويها ويختم عليها بالشمع الأحمر ويقدمها مطوية ومختومة الى الرئيس الدينى ويشهده على نفسه بأنها تشتمل على كتاب وصيته ، وعلى الرئيس الدينى أن يحرر محضراً بذلك على الوثيقة نفسها وهى مطوية ومختومة أو على المطروف الذى يحتويها يوقع عليه منه ومن الموصى ثم يقيد هذا المحضر بالسجل المعد للوصايا بالدار البطريكية ، ومتى بقيت الوثيقة على الحالة التى حررت بها بدون تغيير فيها ما بعد وفاة الموصى نفذ مضمونها .

الفصل الخامس

فى قبول الوصية وردها والرجوع فيها وفى الاسباب

الموجبة لبطانها او تعديلها

مادة ٢٢١ - لا تتم الوصية ويملك الموصى به الا بقبولها صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصى ، فان مات الموصى له بعد الموصى وقبل قبول الوصية أو ردها يعتبر انه قبلها .

مادة ٢٢٢ - للموصى له أن يرد الوصية بعد وفاة الموصى ولو كان قد قبلها فى حالة حياته اذ لا عبرة بالقبول أو الرد فى حال حياة الموصى .

مادة ٢٢٣ - يجوز للموصى الرجوع فى الوصية أما باقرار صريح يثبت فى ورقة تحرر لدى الرئيس الدينى أو نائبه على الوجه المقرر فى الفصل السابق أو بفعل يزيل اسم الموصى به ويغير معظم صفاته ومنافعه أو يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه الا بها أو يتصرف من التصرفات التى تخرجه عن ملكه وكذا اذا خلطه الموصى بغيره بحيث لا يمكن تمييزه .

مادة ٢٢٤ - لا يعد رجوعا مبطلا للوصية ترميم الدار الموصى بها ولا هدمها .

مادة ٢٢٥ - يجوز للموصى بعد عمل الوصية ان يعدل فيها بمحضر يحرر لدى الرئيس الدينى أو نائبه على الوجه المبين فى الفصل السابق ويقيد فى السجل المعد للوصايا بالدار البطريكية .

كما ان للموصى ان يحزر وصية أخرى ينقض فيها وصيته الأولى ويضمنها رأيه الأخير ، ويجب اثبات هذه الوصية الجديدة في وثيقة تحرر وتسجل على الوجه المقرر في الفصل السابق .

مادة ٢٢٦ - اذا أوصى بشئ لشخص ثم أوصى به في وصية أخرى لشخص آخر ولم ينص في الثانية على ابطال الأولى فان الموصى به يكون للشخصين معا .

مادة ٢٢٧ - تبطل الوصية اذا وجد سبب من الأسباب الآتية :

أولا - اذا أقدم الموصى له على قتل الموصى أو شرع في قتله عمدا أو اشترك في احدى هاتين الجنايتين باحدى طرق الاشتراك القانونية .

ثانيا : اذا اعتنق الموصى له دينا غير الدين المسيحي وظل كذلك الى حين وفاة الموصى .

ثالثا - اذا مات الموصى له قبل موت الموصى .

فاذا كان الموصى قد اشترط في وصيته أن تكون للموصى له ولورثته من بعده لو مات الموصى له قبله صح ذلك ونفذت الوصية .

مادة ٢٢٨ - اذا كان الشخص ولد غائب وبلغه انه مات فأوصى بماله لغيره ثم ظهر ان الولد حي فللولد ميراثه دون الموصى له .

مادة ٢٢٩ - اذا لم يكن للموصى عند عمل الوصية فروع فأوصى بماله الى غير فروعه ثم رزق بعد الوصية بولد أو ولد ولد وان سفل بطلت الوصية وانتقل الميراث الى الفروع الذين رزق بهم .

مادة ٢٣٠ - وان كانت الوصية لفرع موجود وقت عملها فمن يولد بعد ذلك من الفروع بثلاث أقرانه بالمساواة فيما بينهم فان كان المستجدون أقارب غير فروع وكانت الوصية لغيراء فللمستجدين النصف وللموصى لهم من قبل النصف الآخر ، أما اذا كانت الوصية لأقارب متساوين في القرابة مع المستجدين ، فالقسمة تكون بينهم جميعا بالتساوي .

الباب الحادى عشر

فى الميراث

الفصل الأول

أحكام عمومية

مادة ٢٣١ - الميراث هو انتقال تركة شخص بعد وفاته الى من تقول اليهم بحكم القانون .

مادة ٢٣٢ - شروط الميراث هى :

(أولا) موت المورث حقيقة أو حكما كمن حكم بموته لغيبته غيبة منقطعة .

ثانيا : تحقق حياة الوارث بعد موت المورث أو الحاقه بالأحياء تقديرا كالجنين بشرط ان يولد حيا .

مادة ٢٣٣ - إذا مات شخصان أو أكثر فى حادث واحد كالغرقى والحرقى والهدمى والقتلى وكان بينهم من يرث بعضهم بعضا وتعذر اقامة الدليل على من مات منهم أولا فلا يرث أحد منهم الآخر بل تنتقل تركة كل منهم الى ورثته .

مادة ٢٣٤ - أسباب الارث هى الزوجية والقراة الطبيعية الشرعية فالذين لا تربطهم بالمتوفى رابطة زواج كزوج الأم وامرأة الأب ولا قراة طبيعية كالمتبنى لا يرثون ولا يأخذون شيئا من التركة بغير وصية كذلك الأولاد والاقارب المولودون من زيجات أو اجتماعات غير شرعية لا يرثون ولا يأخذون شيئا من التركة بغير وصية تصدر من المورث .

مادة ٢٣٥ - لا يكون أهلا للارث .

(أولا) من قتل مورثه أو شرع فى قتله عمدا أو اشتراك فى احدى هاتين الجنايتين بأية صورة من صور الاشتراك القانونى وثبت عليه ذلك بحكم قضائى .

(ثانيا) من اعتنق دينا غير الدين المسيحى وظل كذلك حتى وفاة المورث .

مادة ٢٣٦ - تنتقل التركة الى الورثة بما لها من الحقوق وما عليها من الديون ، فلا يحق لدائنى الوارث ان يستوفوا منها ديونهم عليه الا بعد دائنى التركة ، كما أن الوارث لا يلتزم بشئ من الديون المتعلقة بالتركة الا بمقدار ما وصل اليه منها .

مادة ٢٣٧ - يتعلق بمال الميت حقوق أربعة مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتى :

- (أولا) يبدأ من التركة بما يصرف فى تكفين الميت ودفنه وجنازته .
- (ثانيا) قضاء ماوجب فى الذمة من الديون من جميع ما بقى من ماله .
- (ثالثا) تنفيذ ما أوصى به المورث من النصاب الذى يجوز الايصاء به .
- (رابعا) قسمة الباقي بين الورثة عند تعددهم .

الفصل الثانى

فى تركات الأساقفة والرهبان

مادة ٢٣٨ - كل ما يقتنيه البطريرك من ايراد رتبته يؤول بعد وفاته الى الدار البطريركية . وما يقتنيه المطارنة والأساقفة من طريق رتبته يؤول الى الكنيسة ولا يعتبر ملكا لهم ، فلا يحق لهم أن يوصوا بشئ منه كما لا يجوز أن يرثهم فيه أحد من أقاربهم أما ما كان لهم قبل ارتقائهم الى رتبة الرئاسة أو حصلوا عليه لا من ايراد الرتبة بل من طريق آخر كميراث أو وصية فهو ملك لهم يتصرفون فيه كيفما يشاؤون بالوصية وغيرها وينتقل بعد الوفاة الى الورثة الطبيعيين .

مادة ٢٣٩ - الأموال التى يقتنيها الراهب أو رئيس الدير من طريق الرهبنة تؤول بعد وفاته الى جماعة الرهبان الذين ينتسب الى ديرهم ولا يرثه أحد من أقاربه فى هذه الأموال ولا يحق له أن يتصرف فيها بوصية ولا بغيرها .

أما الأموال التى يكون قد حصل عليها من غير طريق الرهبنة فهي تركة تؤول بعد وفاته الى ورثته فان كان له وارث طبيعى ورثة راهبا كان أو غير راهب ، والا يرثه جماعة الرهبان الذين ينتسب الى ديرهم .

الفصل الثالث

فى أنواع الورثة واستحقاق كل منهم فى الميراث

مادة ٢٤٠ - الورثة قسمان : قسم يأخذ سهما معيناً من التركة فى أحوال معينة ، ويشمل الزوج الزوجة ، وقسم يأخذ كل التركة أو يأخذ مابقى منها بعد فرض الزوج أو الزوجة ، ويشمل الفروع والوالدين والاخته والأجداد والحواشى .

الفرع الأول

فى استحقاق الزوج والزوجة

مادة ٢٤١ - للزوج فى ميراث زوجته أحوال ثلاث :

الحالة الأولى : نصف التركة اذا لم يكن للزوجة فرع وارث مطلقاً .

الحالة الثانية : الربع اذا كان للزوجة ثلاثة أولاد أو أقل ذكوراً كانوا أو إناث أما اذا كان لها أكثر من ثلاثة أولاد فله حصة مساوية لحصة واحد منهم ، ويعد من الأولاد من توفى منهم وله فرع وارث .

الحالة الثالثة : كل التركة اذا لم يكن للزوجة وارث من الفروع أو الأصول أو الحواشى .

مادة ٢٤٢ - وحكم الزوجة فى ميراث زوجها كحكم الزوج سواء بسواء .

الفرع الثانى

فى الورثة الذين يأخذون كل التركة أو ما بقى منها بعد

فرض الزوج أو الزوجة

مادة ٢٤٣ - الورثة الذين يأخذون كل التركة أو ما بقى منها بعد استيفاء فرض الزوج أو الزوجة هم سبع طبقات مقدم بعضها على بعض كالترتيب الآتى :

- الأولى : طبقة الفروع
- الثانية : طبقة الوالدين
- الثالثة : طبقة الأخوة
- الرابعة : طبقة الأجداد
- الخامسة : طبقة الأعمام والأخوال
- السادسة : طبقة أباء الأجداد
- السابعة : طبقة أعمام الأبوين وأخوالهما

فان لم يوجد أحد من أفراد هذه الطبقات السبع تؤول التركة كلها للزوج أو الزوجة فان لم يوجد أحد من هؤلاء ولا أولئك تؤول التركة الى دار البطيركية .

مادة ٢٤٤ - فالتركة تؤول شرعا الى أقرب أقارب المتوفى مع زوجة بحيث ان كل طبقة تحجب الطبقة التى بعدها ، فطبقة البنوة تحجب طبقة الأبوة وطبقة الأبوة تحجب طبقة الأخوة وهذه تحجب طبقة الأجداد وهكذا على أن كل طبقة من هذه الطبقات استحققت الارث تأخذ مابقى من التركة بعد استيفاء الفرض المقرر لزوج المورث اذا كان له زوج على قيد الحياة اما اذا كان الزوج قد توفى من قبل فتأخذ التركة كلها .

الطبقة الأولى - الفروع

مادة ٢٤٥ - فروع المورث مقدمون على غيرهم من الأقارب في الميراث فيأخذون كل التركة أو مابقى منها بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة ، فإذا تعددت الفروع وكانوا من درجة واحدة قسمت التركة فيما بينهم أنصبة متساوية لا فرق في ذلك بين الذكر والانثى فإذا ترك المورث ابنا وبنتا أخذ كل منهما النصف وإذا ترك ثلاثة من أبناء الدرجة الثانية كابن ابن وبنت بنت وابن بنت أخذ كل منهم الثلث ، أما إذا كانوا من درجات مختلفة وكان بعضهم يدلى الى المورث بشخص على قيد الحياة حجبه عن ذلك الشخص ، فإذا مات شخص عن ابن وبن ابن لذلك ورث الابن وحده دون ابنه .

أما إذا كان بعضهم يدلى الى المورث بشخص مات قبله فأنهم يحلون محل ذلك الشخص المتوفى ويأخذون النصيب الذي كان يؤول اليه لو كان حيا ، فإذا مات المورث عن ابن على قيد الحياة وأولاد ابن مات من قبله قسمت التركة الى نصفين أحدهما للابن الحي يرثه بصفته هذه والثاني لأولاد الابن المتوفى يرثونه بطريق النيابة عن أبيهم المتوفى .

والارث بالنيابة يتعدى من فرع الى آخر فلا يقف عند حد وهو راجع الى المبدأ المتقدم ذكره في الفقرة السابقة وهو ان الفرع لا يحجبه الا أصله الموجود على قيد الحياة ، فإذا خلف شخص ولدين مرقس وبطرس فبقى مرقس على قيد الحياة وتوفى بطرس تاركا ولدين بولس وحنا ثم توفى حنا عن ولد أو عدة أولاد ومات المورث بعد ذلك فإن التركة تقسم أولا الى نصفين أحدهما يأخذه مرقس والثاني يؤول الى فروع بطرس المتوفى ثم يقسم نصيب بطرس الى قسمين أحدهما يأخذه بولس الباقي على قيد الحياة والثاني يأخذه ابن أو أبناء حنا المتوفى .

الطبقة الثانية - الولدان

مادة ٢٤٦ - اذا لم يكن للمورث فرع يرثه فان باقى التركة بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول الى أبيه وأمه : الأب بحق الثلثين والأم بحق الثلث فان كان أحدهما ميتا يقسم نصيبه على أولاده الذين هم اخوة وأخوات المورث بالتساوى فيما بينهم ، وان كان أحد هؤلاء الأخوة أو الأخوات متوفى تؤول حصته الى أولاده .

الطبقة الثالثة - الأخوة وفروعهم

مادة ٢٤٧ - اذا لم يكن المورث فرع ولا أب ولا أم فان صافى تركته بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول الى أخوته وأخواته ويقسم بينهم حصصا متساوية متى كانوا متحدين فى القوة بأن كانوا كلهم أخوة أشقاء أو أخوة لأب أو لأم لا فرق فى ذلك بين الأخ والأخت .

فاذا اختلفت الاخوة فى القوة بأن كان بعضهم أشقاء وبعضهم أخوة لأب أو اخوة لأم فان صافى التركة يقسم بينهم بحيث يكون لكل من الاخوة الأشقاء ثلاثة أسهم ولكل من الأخوة لأب سهمان ولكل من الاخوة لأم سهم واحد ، فاذا كان للمورث مثلا أخ شقيق أو أخت شقيقة وأخ أو أخت لأب وأخ أو أخت لأم فيقسم صافى التركة على ستة أسهم فيكون للشقيق أو الشقيقة ثلاثة أسهم أى النصف ولأخيه أو أخته من أبيه سهمان أى الثلث ولأخيه أو أخته من أمه سهم واحد أى السدس .

وان كان للمورث ثلاثة أخوة أشقاء واثنان لأب وأخ لأم بكل من الاشقاء ثلاثة أسهم فيكون للثلاثة تسعة أسهم ولكل من الاخين لأب سهمان فيكون للاخين أربعة أسهم وللأخ لأم سهم واحد ، أى أن صافى التركة يقسم فى هذه الحالة الى أربعة عشر سهما .

واذا لم يكن للمورث أخ شقيق بل كان له مثلا أخ لأب وأخ لأم فلأخ

لأب الثلثان وللأخ الثلث وقس على ذلك ، وإذا كان بين الأخوة أو الأخوات المذكورين من توفى قبل المورث فإن حصته تؤول الى أولاده بالتساوى بدون تفرقة بين الذكر والأنثى ثم تؤول حصة كل من الأولاد بعد وفاته الى فروعه طبقة بعد طبقة مهما نزلوا ، وتسرى على فروع الأخوة الأحكام المبينة فى المادة ٢٤٥ فيما يختص بالارث بالنيابة وبأن الفرع لا يحجبه الا أصله الموجود على قيد الحياة .

الطبقة الرابعة - الأجداد

مادة ٢٤٨ - وإذا لم يوجد أحد من اخوة المورث واخواته ونسلهم فإن الميراث بعد فرض الزوج أو الزوجة ينتقل الى أجداده الثلثان للجد والجدة لأب بالتساوى فيما بينهما والثلث للجد والجدة لأم بالتساوى أيضا ، وأى الأجداد توفى تؤول حصته الى أولاده فإن لم يكن له نسل يرث الجد الآخر نصيبه .

الطبقة الخامسة - الأعمام والأخوال وفروعهم

مادة ٢٤٩ - إذا لم يكن للمورث أحد ممن ذكروا قبل تؤول التركة بعد فرض الزوج أو الزوجة الى الأعمام والعمات والأخوال والحالات الثلثان ، للأعمام والعمات والثلث للأخوال والحالات ويراعى فى التقسيم بين الأشقاء والمنتسبين الى الأب فقط أو الى الأم فقط مانص عليه فى المادة ٢٤٧ بالنسبة للأخوة ومن كان منهم قد توفى تؤول حصته الى أولاده ، وكذلك حكم نسلهم من بعدهم طبقة بعد طبقة .

الطبقة السادسة - آباء الأجداد

مادة ٢٥٠ - إذا لم يوجد أحد ممن ذكروا تؤول التركة بعد فرض الزوج أو الزوجة الى آباء الجدود والجدات الثلثان لوالدى الجد ووالدى الجدة لأب بالتساوى فيما بينهم والثلث لوالدى الجد ووالدى الجدة لأم بالتساوى أيضا ، ومن كان منهم قد توفى ورث أولاده نصيبه .

الطبقة السابعة - أعمام الأبوين وأخوالهما

مادة ٢٥١ - إذا لم يوجد أحد ممن ذكروا فالثلاثان لأعمام وعمات الأبوين بالتساوى فيما بينهم والثالث لأخوال وخالات الأبوين ، ومن كان منهم قد توفي ورث أولاده نصيبه ، وكذلك حكم نسلهم من بعدهم طبقة بعد طبقة .

أهم مراجع الكتاب

- شريعة الزوجة الواحدة لقداسة البابا شنودة الثالث .
- الإثم الروحية في سر الزيجة لنياقة الحبر الجليل الانبا أغريغوريوس أسقف البحث العلمي والدراسات العليا والثقافة القبطية .
- أحكام الاسرة غير المسيحيين الوطنيين للدكتور عبد الناصر العطار
- الوجيز في الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس للدكتور أحمد سلامة .
- الاحوال الشخصية لغير المسلمين للمستشار أحمد نصر الجندي .
- الاحوال الشخصية لغير المسلمين للمؤلف .
- شرح قوانين الاحوال الشخصية للمؤلف .
- مجموعات النقض للاحوال لشخصية التي صدرت عن مكتبة نادى القضاء .
- المجموع الصغرى لابن العسال والخلاصة القانونية .
- مجموعة الفتاوى الاسلامية التي صدرت عن نادى القضاء .
- محاضرات ولقاءات وندوات فضيلة الاستاذ الدكتور محمد سعيد طنطاوى مفتى الجمهورية والاستاذ الدكتور محمد على معجوب وزير الاوقاف .
- الاحوال الشخصية للمسيحيين الشرقيين للدكتور سامى الديب بجامعة لزان سوسرا (رسالة دكتوراه) .

- مجموعة محاضرات فى الاحوال الشخصية للمستشار عونى برسوم القيت على طلبة القسم الجامعى بالكلية الاكلريكية بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية بالقاهرة .
- الاحوال الشخصية للأستاذ أشرف مصطفى كمال رئيس المحكمة .
- شريعة أهل الذمة ووجوب الاحكام الى شرائعهم الخاصة وعدم تعارض ذلك فى الشريعة الاسلامية بحث للسيد اللواء لطفى توفيق المحامى .
- الزواج العرفى من النواحي الشرعية والقانونية والاجتماعية للأستاذ حامد عبد الحليم الشريف رئيس المحكمة .

أهم ما صدر للمؤلف

- ١ - قضاء الاحوال الشخصيين لغير المسلمين معلقا عليه باحداث أحكام النقض
طبعة ١٩٨٦ •
- ٢ - شرح قوانين الاحوال الشخصية لغير المسلمين الاقباط الارثوذكس
والكاثوليك والانجليك والاسرائيليين طبعة ١٩٨٧ •
٣ - أسباب التطلاق والطلاق في الشرائع المسيحية ١٩٨٦ •
- ٤ - دور المجلس الاكليريكي في مسائل الاحوال الشخصية محاضرات مدير
الانباء بيشوى ١٩٨٦ باقى مؤتمر برعاية قداسة البابا شنودة الثالث •
- ٥ - محاضرات عن الاحوال الشخصية ولاسره القيت بالمركز الكاثوليكي
بكنيسة القديس يوسف الظهور بمصر الجديدة •
- ٦ - رسائل علمية متبادلة ومحاضرات عن الاحوال الشخصية للشرقين
بجامعة لوزان سويسرا ومعهد القانون الدين باسترا زبورج بفرنسا •
- ٧ - محاضرات عن الاسرة ودورها في مجال الاحوال الشخصية في مؤتمر
الاسرة بمركز الاسرة بكنيسة السيدة العذراء بمدينة نصر
بالقاهرة ١٩٨٧ •
- ٨ - محاضرات عن الاحوال الشخصية بالمعهد الايطالى بالقاهرة (سالزبان
دومبسكوه) •
- ٩ - ندوات محلية للاحوال الشخصية بالاشتراك مع الدكتور سليمان سليم
أستاذ التربية بجامعة عين شمس والاستاذة الدكتورة كلير فهم
اختصاصية الصحة النفسية تمت بكائس الانبا انطونيوس •
- ١٠ - تحت الطبع مجموعات أسئلة والرد عليها فى جميع ما يتعلق بالمشكلات
العملية للاحوال الشخصية •



رقم الصفحة

اسم الموضوع :

- تقديم لنيافته الحبر الجليل الانبا غريغوريوس
تقديم للمستشار نبيه زكى وكيل وزارة العدل
- ٢ - مقدمة للمؤلف
- ٧ - الباب لاول الزواج فى المسيحية
- ٧ - الفصل الاول ماهية الزواج
- ٥ - الفصل الثانى اركان الزواج
- ١٢ - الفصل الثالث شكل الزواج
- ١٦ - أحكام النقض
- ٢٣ - الباب الثانى فى بطلان الزواج
- ٩ - الفصل الاول لا توجد قواعد موحدة فى الشرائع
المسيحية لبطلان الزواج
- ٢٣ - المبحث الاول : بطلان الزواج للعجز الجنى (العنة)
- ٢٤ - المبحث الثانى : شروط العجز المبطل للزواج
- ٢٦ - المبحث الثالث : اثبات العجز الجنى
- ٢٧ - المبحث الرابع : العلم بالعجز الجنى أو الرضى به
- ١٤ - المبحث الخامس : العقم لا يعتبر من قبيل العجز
الجنى
- ١٥ - المبحث السادس : أثر فعل الزوجة لعدم توفير
الظروف المقاسية لشفاء الزوج من العنه .
- ٣١ - الفصل الثانى حكم بعض الامراض الاخرى
- ٢٠ - احكام محكمة النقض فى العجز الجنى (العنة)
- ٢١ - الفصل الثالث مانع الارتباط بزواج (حظر تعدد
الزوجات)
- ٤٥ - احكام محكمة النقض
- ٢٢ - الفصل الرابع : اختلاف الملة أو المذهب
- ٥١ - الفصل الخامس : اعتناق أحد الزوجين الاسلام
- ٥٧ - الفصل السادس : شرعية ودستورية احكام أهل الذمة
الى شرائعهم الدينية فى نظام الاسرة
- ٦٣ - احكام النقض
- ٦٤ - الفصل السابع : بطلان الزواج للزواج باكثر من
زوجة
- ٩١ - احكام النقض
- ٢٨ - الفصل الثامن فى آثار بطلان الزواج والتعويض عنه
- ٩٣ - احكام النقض

٩٢	٣٠ - الباب الثامن : فى اسباب التطلاق فى المسيحية
٩٩	٣١ - الفصل الاول : الزنا وسوء السلوك
١٠٣	٣٢ - أحكام النقض .
١١٧	٣٣ - الفصل الثانى اعتداء أحد الزوجين على الآخر
١٢١	٣٤ - اهم ما استقر عليه القضاء فى التطلاق للايذاء الجسم
١٢٧	٣٥ - الفصل الثالث التطلاق للفرقة واستحكام النفو
١٣٤	٣٦ - أحكام النقض
١٧٥	٣٧ - الفصل الرابع التعليق للجنون أو المرض
١٧٨	٣٨ - بعض أحكام المحاكم فى الجنون حسب التطلاق
١٨١	٣٩ - الفصل الخامس التطلاق للغيب الجنسى
١٨٣	٤٠ - الفصل السادس التطلاق لبعض الامراض المعدية
١٩٥	٤١ - الفصل السابع : العقم لايعتبر سببا للتطلاق فى المسيحية
١٩٨	٤٢ - الفصل الثامن : التطلاق للغيبية
٢٠١	٤٣ - الفصل التاسع : التطلاق للحكم لعقوبة مقيدة للحرية
٢٠٧	٤٤ - الباب الرابع الفصل الاول : فى المسيحية والزواج العرفى .
٢٠٩	٤٥ - آثار الزواج العرفى
٢١٣	٤٦ - الفصل الثانى كيفية الحصول على تصريح الزواج من الرئاسة الدينية
٢١٣	٤٧ - الجهة المختصة بمنح تصريح الزواج
٢١٤	٤٨ - اجراءات الحصول على تصريح الزواج
٢١٥	٤٩ - الحالات التى تصرح فيها بالتصريح بالزواج
٢١٧	٥٠ - الفصل الثانى : هل يجوز الاتفاق على التطلاق
٢١٧	٥١ - أحكام القضاء فى هذا الشأن
٢٢٧	٥٢ - تشريعات الاحوال الشخصية لغير المسلمين
	لائحة الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس لسنة ١٩٣٨
٢٩٩	٥٣ - أهم مراجع الكتاب
٢٩٩	٥٣ - أهم مراجع الكتاب
٢٩٩	٥٤ - اهم ماصدر للمؤلف
٣٠٠	٥٥ - فهرس الكتاب

وَالرَّعْمَلُ لِلطَّبَايَعِ

ش. شارع العطار ش. مصر

ت ٦٤١٩١٥

تم الايداع : ١٩٨٩/٨٧٩٤